

國立臺北大學法律學系
碩士論文

指導教授：徐育安教授

環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢
棄物清理法為例



研究生：周家齊

中華民國 113 年 7 月



國立臺北大學碩士學位論文

考試委員會審定書

環境犯罪之個人與企業刑事責任

中文論文題目：一以廢棄物清理法為例

The Criminal Liability of Individuals and Corporations

英文論文題目：in Environmental Crime: Focusing on Waste Disposal Act

本論文係周家齊於國立臺北大學法律學系完成之
碩士學位論文，於中華民國113年7月29日承下
列考試委員審查通過及口試合格，特此證明。

論文考試委員簽名：

委員（召集人）

謝耀偉

委員（指導教授）

徐育安

委員

蔡聖偉

系主任簽名：

郭大維



謝辭

終於來到寫謝辭的時候，沒想過能走到這裡，從政治系學士到法律系碩士，從對未來迷茫懵懂，到有了堅定方向，那些曾經遙不可及的目標，在說長不長，說短不短的三年碩士生涯中一一實現，隨著這本論文的完工，我也將邁向下一個階段。

這一年多來，帶著這本論文到國際學院打工、進成功嶺替代役新訓、到安樂區公所服役，回學校趕工3個月後，把論文帶到律研所寫完結論並完成口試，然後臨時起意帶著它來到德國與瑞士做最後的修改工作，並寫下這篇謝辭（想說論文參考那麼多德、瑞資料，該來這邊劃下句點），還好沒有將它帶進司訓所。

能順利將這篇論文產出，最要感謝的就是我的指導教授—徐育安老師，無論是修課或寫論文時，老師總不厭其煩地與我 Meeting，提供我寫作方向並指出我的不足之處，讓我漸漸抓到論文的寫作技巧。除此之外，老師也提供我當研究助理的機會，並尊重我一切生涯規劃的決定（像是論文寫到一半跑去服替代役），能夠在老師門下學習，深深地感到幸運。也要謝謝蔡聖偉老師與謝煜偉老師擔任我的口試老師，指出我的不足之處，向我補充許多德國、日本法的資訊，並提供我寶貴的意見，讓我獲益良多。另外，特別要感謝台大的薛智仁老師，會走上學習法律這條路，很大一部分的原因是因為大二時加簽了薛老師的刑總，在老師認真且風趣的教學下，讓我深深地對刑事法感到著迷，若不是當時修了老師的課，我的人生應該會與現在完全不同。

感謝大學、研究所遇到的各位：謝謝ㄌ's home、讀（ㄨㄣˊ）樂（ㄌㄨˊ）會的大家，大學畢業後還定期約聚餐出遊，豐富了我煩悶的國考生活；謝謝瀚平當初幫助我準備考研，也常跟我分享我最愛聽的八卦，祝你接下來各種出國旅途愉快；謝謝竣輝跟我一起互吐論文苦水，也回答我很多商法問題，好期待你的論文大作；謝謝宸漢跟我一起唸書、討論刑法問題還有交換美食資訊，陪伴我大半的碩班生活，希望你早日完成精彩的論文！謝謝同研究室的郁翔、宇辰，從一起準備國考到寫論文，總是吃 A 華的日子真的是既懷念又不會想再重來一次 XD，祝兩位高律師未來都能順順利利！謝謝竣陽碩一時組成德文家教團讓我有德文基礎，賺錢賺飽飽之餘看不要把論文寫一下欸！謝謝芷英學姐在我當亞太中心計畫助理時給我很多幫助，還介紹我到國際學院邊打工邊寫論文；還要謝謝同門的盈良、珮芝學姐跟佳真、芮伊，一起固定跟老師咪挺，跟大家一起焦慮總是讓我能稍稍不緊張一些；也謝謝律訓 3A 的大家和其他組的朋友們，讓我在論文趕工的最後階段能有許多紓壓的機會（雖然有點太多了）；最後謝謝楊律師，陪著我一起走過那麼多，沒有你的幫助和鼓勵，我也無法走到這一步。

還要感謝我的家人，總是尊重我一切的決定，並努力協助我完成所有目標，不會給我壓力，反而會要我不要給自己那麼大的壓力，終於要脫離學生身分開始工作了，希望能讓你們輕鬆一些，不再讓你們擔心。

最後的最後，謝謝自己一直以來遇到困難都沒有放棄，未來也要繼續努力！

周家齊 誌於 海德堡 2024.8.



國立臺北大學 112 學年度第 2 學期碩士學位論文提要

論文題目：環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例 論文頁數：178

系（所）組別：法律學系碩士班刑事法學組（學號：711051306）

研究生：周家齊 指導教授：徐育安教授

論文提要內容：

台灣因獨特的地理環境與氣候條件而具有豐富的自然資源。然而，隨著產業的發展，有限的土地和老舊的焚化爐難以負擔日漸增加的廢棄物，使合法清理廢棄物的成本上升，違法清理廢棄物之案件頻傳，對國土環境造成重大威脅。

針對環境污染問題，刑事法領域透過「環境刑法」加以抗衡，本文探討了環境刑法之正當性與必要性，並主張環境刑法應以「生態與人本雙重法益」為核心，以促進人類與環境的共存及永續發展。立法技術方面，本文認為應採取「相對從屬型」的行政從屬立法模式，搭配「適性犯」的概念，構成要件行為除了違反行政義務外，尚應以「足以造成環境污染」作為入罪標準，避免環境刑法淪為單純行政秩序維護的工具，也保有讓法院考量法益危害程度判斷是否應發動刑罰權的彈性。

廢棄物清理法是我國實務上應用最廣泛的環境刑法，故本文以之作為主要研究對象。本文建議修正該法的犯罪構成要件，將「適性犯」概念納入，以解決現行法下的諸多爭議問題，並使廢清刑法更能貼近保護環境法益的立法目的；另由於我國近年廢棄物犯罪具有集團化、組織化的現象，欲有效打擊廢棄物清理犯罪，有必要就企業犯罪歸責之相關問題進一步釐清。就基層員工責任部分，現行廢棄物犯罪實務有以處罰基層員工為主的現象，究其原因可能是員工擔心不利後果而不願揭露上級不法，故本文認為可引入「吹哨者保護」和「污點證人減免刑罰」的制度，鼓勵揭發企業不法行為；針對企業負責人的刑事責任，本文分別就董事會集體不法決議、過失共同正犯、組織支配、監督義務等不同層次的問題進行分析，並提出本文觀點。最後，本文就法人刑事責任介紹各國不同的立法模式，並參考學說與我國民事實務發展，主張法人應基於自身違反組織義務而承擔刑事責任，並以之為基礎，就現行廢棄物清理法第 47 條提出具體之修正建議。

關鍵字：環境犯罪、行政從屬性、廢棄物清理法、組織歸責、企業犯罪



ABSTRACT

The Criminal Liability of Individuals and Corporations in Environmental Crime:
Focusing on Waste Disposal Act

by

CHOU, JIA-CHI

July 2024

ADVISOR(S) : Dr. HSU, YU-AN

DEPARTMENT : DEPARTMENT OF LAW

MAJOR : CRIMINAL LAW

DEGREE : MASTER OF LAWS

Taiwan, due to its unique geographical environment and climatic conditions, is endowed with abundant natural resources. However, with the development of industries, the limited land and outdated incinerators are struggling to cope with the increasing amount of waste. This has led to rising costs for legal waste disposal and a surge in illegal waste disposal cases, posing a significant threat to the nation's environment.

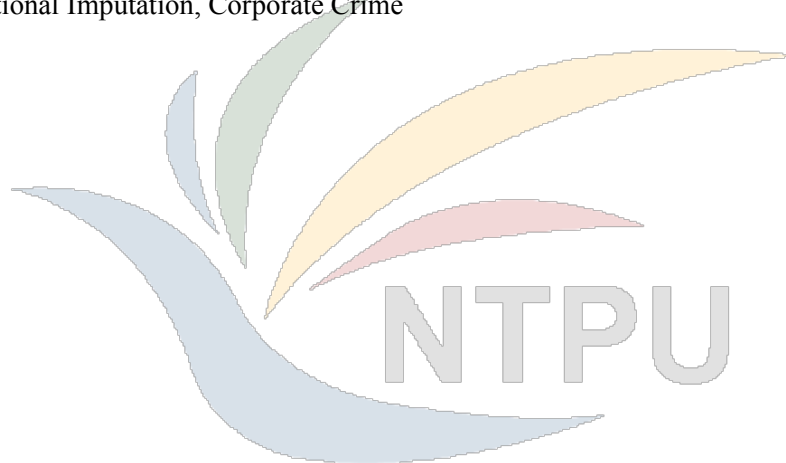
In response to environmental pollution issues, the field of criminal law addresses these concerns through "environmental criminal law." This thesis explores the legitimacy and necessity of environmental criminal law, advocating that it should be centered on "ecological and humanistic dual legal interests" to promote coexistence and sustainable development between humanity and the environment. Regarding legislative techniques, this thesis suggests adopting a "relatively subordinate" legislative model of administrative subordination, complemented by the concept of "suitability crime." The elements of the offense should not only involve violations of administrative obligations but also meet the criterion of being "sufficient to cause environmental pollution" as a standard for criminalization. This approach is intended to prevent environmental criminal law from becoming merely a tool for maintaining administrative order and to retain the flexibility for courts to consider the degree of harm to legal interests when deciding whether to invoke criminal sanctions.

The Waste Disposal Act is the most widely applied environmental criminal law in Taiwan's legal practice, making it the primary focus of this thesis. This thesis recommends amending the criminal elements of the Act to incorporate the concept of "suitability crime" to address many of the contentious issues under the current law and to align the Waste Disposal Act more closely with its legislative purpose of protecting environmental legal interests. Additionally, due to the recent trend of waste disposal crimes becoming increasingly organized and corporatized in Taiwan, effectively combating these crimes necessitates a clearer understanding of corporate liability issues.

Regarding the responsibility of lower-level employees, current practices in waste disposal crimes often focus on penalizing these employees. This may be due to their reluctance to disclose illegal activities by their superiors for fear of negative consequences. Therefore, this thesis suggests introducing "whistleblower protection" and "leniency for informants" to encourage the reporting of corporate misconduct. For the criminal liability of corporate executives, this thesis analyzes various issues, including collective illegal decisions by the board of directors, negligent co-perpetrators, organizational control, and supervisory duties, and presents its perspectives on these matters.

Finally, this thesis introduces different legislative models for corporate criminal liability from various countries and, drawing on academic theories and the development of Taiwan's civil practice, argues that corporations should bear criminal responsibility based on violations of organizational duties. Based on this, specific amendments to Article 47 of the current Waste Disposal Act are proposed.

Keywords: Environmental Crime, Administrative Subordination, Waste Disposal Act, Organizational Imputation, Corporate Crime



目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究範圍.....	2
第三節 研究方法.....	3
第四節 章節架構.....	3
第二章 環境刑法概說	7
第一節 環境問題特色與法制發展	7
第一項 污染之特性與法律關聯.....	7
第二項 環境法制之發展.....	11
第一款 因應環境問題的制度三大階段	11
第二款 我國環境立法進程.....	12
第二節 環境權概念.....	13
第一項 環境保護與人權保障間的關係.....	13
第二項 環境權之憲法依據與內涵.....	14
第一款 環境權之憲法位階.....	15
第二款 環境權之內涵.....	16
第三節 環境刑法之特徵.....	19
第一項 風險社會之刑事立法.....	19
第二項 環境刑法的正當性.....	20
第三項 環境法益.....	22
第一款 法益之意義與功能.....	22
第二款 環境法益之內涵.....	22
第四項 環境刑法之行政從屬性.....	28
第一款 行政從屬性之意義.....	28
第二款 我國環境刑法之行政從屬性.....	32
第三款 環境刑法行政從屬之功能.....	33
第四款 行政從屬性所生之爭議.....	34
第五項 環境刑法之因果關係證明難題.....	37
第一款 問題背景.....	37
第二款 解決方案.....	38
第六項 環境刑法之企業性.....	44
第四節 小結.....	45
第三章 環境刑法各論—廢棄物清理法	47

第一節 廢棄物清理法制之概述.....	47
第一項 沿革與立法目的.....	47
第二項 體系編排.....	48
第三項 國際趨勢與展望.....	49
第二節 廢棄物清理法之刑罰規範.....	51
第一項 規範的起始：廢棄物概念.....	52
第一款 舊法時期爭議：經登記為產品之物是否屬於廢棄物.....	52
第二款 新法之解釋.....	54
第三款 評析.....	56
第二項 廢棄物清理犯罪.....	57
第一款 第 45 條.....	57
第二款 第 46 條各款之罪.....	59
第三款 第 48 條.....	70
第三節 廢棄物清理犯罪與企業組織.....	70
第一項 概述.....	70
第二項 實務爭議問題.....	71
第一款 企業分工下的個人歸責難題.....	71
第二款 企業監督責任如何認定.....	73
第四節 小結.....	77
第四章 企業內部自然人之廢棄物清理刑事責任.....	79
第一節 基層員工之廢棄物清理刑事責任.....	79
第一項 行政義務主體與刑事責任脫鉤.....	79
第二項 以基層者責任佔大宗.....	80
第二節 負責人之廢棄物清理刑事責任.....	81
第一項 董事會不法集體決議之歸責問題.....	81
第一款 故意不法集體決議.....	82
第二款 過失不法集體決議.....	90
第三款 本文見解.....	94
第二項 命令下屬犯罪之責任.....	96
第一款 命令不知情員工犯罪.....	96
第二款 命令知情員工犯罪.....	97
第三項 放任下屬犯罪之責任.....	101
第一款 業主責任否定說.....	102
第二款 業主責任肯定說.....	103
第三款 本文見解.....	105
第四項 疏於監督員工之責任.....	105
第一款 責任內涵.....	105

第二款 因果關係證明困難.....	107
第三節 小結.....	107
第五章 企業之廢棄物清理刑事責任.....	109
第一節 法人之意義與本質.....	109
第二節 法人之刑事責任.....	110
第一項 法人之犯罪能力.....	110
第一款 否定說.....	110
第二款 例外肯定說.....	111
第三款 肯定說.....	111
第四款 本文見解.....	112
第二項 我國之法人刑事責任.....	113
第一款 規制模式.....	113
第二款 制裁方式.....	117
第三款 得否上訴第三審之爭議.....	118
第三項 比較法上之法人刑事責任.....	119
第一款 美國法.....	120
第二款 瑞士法.....	126
第三款 奧地利法.....	131
第四款 德國法.....	134
第五款 日本法.....	139
第三節 法人自己刑事責任之建構.....	142
第一項 比較法之啟發.....	142
第一款 責任之性質.....	142
第二款 歸責模式之整理.....	142
第三款 制裁與追訴手段.....	146
第二項 我國法人責任之新發展—確立法人自己侵權行為.....	147
第一款 傳統法人侵權責任依據.....	147
第二款 法人自己侵權責任之承認.....	148
第三款 評析—法人侵權責任發展帶來的啟發.....	151
第三項 透過組織模式建構法人自己刑事責任.....	153
第一款 採組織模式之理由.....	153
第二款 犯罪類型與解釋.....	155
第四節 廢棄物清理法之法人刑事責任檢討.....	157
第一項 現行兩罰制之解釋.....	158
第二項 修法建議.....	158
第一款 法人實現構成要件.....	159
第二款 組織義務違反.....	159

第六章 結論.....	161
參考文獻	165



第一章 緒論

第一節 研究動機

臺灣四面環海、地形多樣且氣候溫暖潮濕，造就了獨特而多樣的生態系統及自然景觀，賦予人們豐富的自然資源。維護這珍貴的環境是我們這塊土地上每個人的責任。然而，隨著經濟發展蓬勃，產業活動伴隨的污染屢屢對環境造成嚴重威脅，急需政府機關正視，並於法制面和政策面提出解決方案。近年，我國廢棄物污染問題更是尤其嚴重，台商回流後製造業活絡，進而使廢棄物數量增加，廠房、住宅的建案增加亦帶動營造業發展，使營造廢棄物或土方的數量節節攀升。然而，我國地狹人稠，土地面積有限，加上焚化爐設備老舊，致清理廢棄物之量能不足，無法消化暴增的廢棄物。廢棄物清理之量能無法跟上廢棄物增加的速度，致合法清理廢棄物之費用水漲船高，不少業者因而選擇租賃或佔用農地、魚塭用以違法傾倒廢棄物，違法清理廢棄物之案件日益增加。

我國環境法制的建構透過分散式立法，針對不同污染物質（如：廢棄物、放射性物質、毒物）、環境介質（如：空氣、水體、土壤）分別制定相應的環境行政法規進行管制。在 1980 年代末期，我國肯定了透過刑罰制裁污染行為，以期發揮嚇阻、預防之效果，加強對於環境的保護。然而，環境污染結果往往是由微量污染逐漸累積，或眾多污染物質交互作用所致，這些特性使得污染管制變得複雜且涉及許多環境行政法規之互動關係，造成環境刑法在構成要件設計上需考量與傳統刑事犯罪不同的其他因素。瑞士學者 Kurt Seelmann 便指出，環境犯罪具備「非典型歸責結構」(atypische Zurechnungsstruktur)，涉及超個人法益、適性犯、行政從屬性與企業組織內部的分層歸責等問題¹。

在我國環境部主管之眾多環境法規中的附屬刑法，廢棄物清理法的案件數量佔比最高，高達 9 成以上，且近年許多重大環境污染事件，如日月光廢污水事件、學甲農地爐渣事件等，均涉及廢棄物清理法之適用。廢棄物清理法第 45 條至第

¹ Kurt Seelmann, Atypische Zurechnungsstruktur im Umweltstrafrecht, NJW 1990, S. 1257. 轉引自：古承宗，環境風險與環境刑法之保護法益，興大法學，第 18 期，2015 年 11 月，頁 183-184。

48 條刑事責任的規定，與前述學者所述環境犯罪之「非典型歸責結構」息息相關，散見在各條各款構成要件的保護法益究竟為何？行政從屬的方式與程度如何？有無採用「適性犯」解決因果關係證明困難問題的必要？均值得深入研究。

如前所述，我國面臨合法清理廢棄物成本過高的問題，許多業者因而嗅到違法清理廢棄物之商機，無論是欲減少成本的廢棄物製造業者（如營建業者、製造業者），或是以協助違法清理廢棄物為獲利來源的廢棄物清理業者，均透過廢棄物清理犯罪獲取不法利益。在這龐大的利益結構下，廢棄物清理犯罪因而傾向集團化、組織分工化的犯罪型態，使「企業犯罪之歸責問題」對於廢棄物清理刑法具舉足輕重之地位。

在企業組織分層分工之下，企業活動往往是多數人於組織中共同意志的展現，基層員工往往只是企業的螺絲釘，僅對之進行咎責往往無法有效防堵犯罪，惟在組織垂直分工下的歸責，可能因組織結構的複雜化而面臨困難。我國廢棄物清理犯罪即面臨基層員工為主要負刑事責任者，而不易向上追究責任的問題，若不改變此一現象，使真正獲利、對犯罪具有影響力的高階人員繩之以法，將難以降低犯罪誘因，無法有效預防廢棄物清理犯罪；除了自然人的歸責難題外，環境犯罪得否歸責於法人亦涉及傳統學說對於法人犯罪能力、歸責模式的重大爭議，又現行廢棄物清理法第 47 條雖設有法人兩罰之規定，惟實務對該規定的解釋與適用是否合理？能否與預防企業廢棄物清理犯罪的立法目的相符？亦有待探究。

以上廢棄物清理犯罪所涉及環境犯罪之歸責結構議題，以及企業組織犯罪的歸責問題，即為本文之研究動機。

第二節 研究範圍

本文研究範圍涉及「廢棄物清理法刑事責任」與「企業犯罪之歸責問題」二大主題。就廢棄物清理法刑事責任部分，為求以更宏觀的角度檢視檢視廢棄物清理犯罪，將先從環境法制的發展、環境法之議題開始，逐步聚焦至環境刑法的爭議，最後再就廢棄物清理法的具體條文與實務問題進行分析。雖本文以廢棄物清理法作為主要研究對象，惟若廢棄物清理法相關議題或案例涉及其餘環境法規，亦會於論文中進一步補充說明之。

如研究動機所述，現今廢棄物清理犯罪有企業組織分工的特性，因此「企業犯罪之歸責問題」亦為本文重要之研究範圍。對此，本文將分為個人與法人刑事責任二部分，第一部分個人責任將以廢棄物清理法可能涉及的組織分工歸責問題為討論，例如董事會決議非法提供土地堆置廢棄物、上級人員命令或放任下屬非法傾倒廢棄物，或疏於監督、管理之責任等；第二部分法人責任則將就廢棄物清理法第 47 條之法人刑事責任問題爬梳國內外相關文獻與立法。

第三節 研究方法

本文採取文獻分析法與比較法研究。

文獻分析法方面，本文主題涉及環境犯罪與企業犯罪，故主要會就刑法學理上有關此二主題之文獻進行整理與分析，相關判決或政府資料亦將作為參考之對象。在關於環境犯罪與廢棄物清理法的說明上，另會參考環境法、憲法等相關領域之文獻，至於企業犯罪的部分，因討論之需要，將納入公司法、民法等領域之文獻或判決作為研究對象，期望透過綜合觀察其他法領域的觀點，能對環境犯罪和企業犯罪有不同的思考方式。

比較法研究方面，由於德國法對我國影響深厚，故本文在部分刑法學理問題將以德國法學資料作為參考。另由於本文於企業犯罪的部分將討論「法人刑事責任」之爭議，對此議題美國法具有較久的研究歷史，且許多國家在法人刑事責任的建構亦會以美國法作為參考對象，故本文亦將其納入比較分析對象，此外，瑞士在 2002 年於刑法總則增訂法人處罰規定，奧地利則於 2006 年制定處罰法人之專法，二國如何從否定法人刑事責任轉而接受，值得作為研究對象，又日本法有關法人責任之規定與我國相似，本文亦一併就該國之立法與學說進行介紹。

第四節 章節架構

本論文分為六章，各章之內容與結構如下：

第一章「緒論」，說明本論文之研究動機、研究範圍、研究方法與章節架構，對整篇論文提供概覽。

第二章「環境刑法概說」將就環境刑法進行概略之說明，希望能從宏觀的角度觀察環境刑法在整體環境法制扮演的角色以及該法的特色。此部分將以環境問題特色與環境法制發展起頭，探究法制面應如何回應環境污染問題，以及環境法制的發展歷程，接著逐步從憲法環境權的討論聚焦至環境刑法之爭議問題，內容包括前述環境犯罪「非典型歸責結構」所涉及保護法益、適性犯（因果關係判斷困難）、行政從屬性與企業組織內部的分層歸責等問題，分析和比較不同理論的主張，並提出本文見解。

第三章「環境刑法各論—廢棄物清理法」則就廢棄物清理法之條文與爭議進行整理與分析。在前一章確立了本文對環境刑法不同爭議的觀點後，將以之為基礎檢視廢棄物清理法第 45 條至第 48 條之附屬刑法規定是否妥適。接著將介紹我國廢棄物清理犯罪近年集團化、組織分工的現象，再以實務判決為例，提出廢棄物清理犯罪組織分工下衍生的「組織歸責」與「法人犯罪」問題，這二個問題將分別於接下來的第四章與第五章詳細說明。

第四章「企業內部自然人之廢棄物清理刑事責任」將就企業內部基層員工與負責人的廢棄物清理刑事責任分別予以討論。我國廢棄物清理之刑事犯罪有以處罰基層員工為主的現象，惟必須有效地由下而上歸責，使真正獲利的上級亦負起責任，才能真正發揮環境刑法嚇阻、預防犯罪的功能。本章將針對此種企業垂直分層分工現象所衍生的「組織歸責」相關問題進行分析介紹，內容包括保護基層員工揭露上級不法的「吹哨者保護制度」，以及對企業上級歸責可能涉及的集體不法決議、犯罪組織支配、業主責任與監督責任等問題，在相關學理的討論上，會以企業之廢棄物清理犯罪舉例，以求理論內容得以於廢棄物清理法之具體案例中實踐。

第五章「企業之廢棄物清理刑事責任」，將先介紹法人之意義與本質，說明學理上對於「法人」概念的不同理解，接著便切入法人刑事責任之問題，此部分將先說明法人犯罪能力的爭議，以及我國現行法對法人刑事責任的規範方式。接下來為比較法上之法人刑事責任，內容包括美國法、瑞士法、奧地利法、德國法及日本法，分別就各國有關法人刑事歸責、法人制裁方式之立法為介紹。最後，以前述比較法的內容，以及我國民事法院有關法人責任新發展作為啟發，建構出法人自己刑事責任的內涵，再以之為基礎對我國廢棄物清理法第 47 條提出解釋與修正建議。

第六章「結論」，重新回顧並統整各章之論述及本文想法。





第二章 環境刑法概說

本文旨在探討企業環境污染的刑事責任，首先應就環境刑法概念進行釐清。在環境保護的思潮下，透過刑罰處罰環境污染行為，已成為世界各國的立法趨勢，無論於核心刑法制定環境污染的構成要件，或於其他環保法規以附屬刑法的方式訂定刑事罰則，均可見許多國家將特定環境污染行為視為犯罪予以追訴、處罰。這種將危害環境行為科予刑事處罰的刑罰法規，被總稱為「環境刑法」(Umweltstrafrecht)²。本章將先簡述環境問題的特色與環境保護法制之發展，接著再從最上位階的憲法環境權逐步聚焦至環境刑法本身的相關爭議。

第一節 環境問題特色與法制發展

第一項 污染之特性與法律關聯

立法者制定環保法規之目的無非是為了解決環境問題，要能對症下藥，必須先了解環境污染與其他事件相比有何特殊性，才能進一步思考法規應如何設計。以下針對本文認為較重要的環境污染事件特性進行說明，並簡述該特性與法律問題的關聯性：

壹、累積性

環境污染所造成的損害經常不會在行為當下立即反應，而是需要經過一定的時間，或其他因素介入、交互作用才逐漸顯現；不僅如此，污染對人體造成的健康危害，也常需要經污染物質的累積，或疾病之潛伏期經過，被害人才能經由診斷得知環境污染對其身體健康所造成的影響。這種累積性特徵對於法律適用影響甚鉅，並造成許多難題，包括加害人之認定、因果關係之界定、故意過失的認定、民法消滅時效的起算時點...等，均因環境污染的累積性特徵而產生一定爭議³。

貳、不確定性

² 林書楷，環境刑法之體系與難題，玄奘法律學報，第27期，2017年6月，頁3。

³ 邱聰智，公害法原理，1984年5月，頁21。

環境污染的不確定性，係指污染發生的原因事實、污染源，及所造成危害的程度、內容和事實經過的關係，時常並不明確，導致實體法上因果關係要件的判斷困難，訴訟法上若適用傳統的舉證責任分配，將使受害人處於極不利狀態。因此，學者認為面對環境污染事件，部分的法律理論必須重新評價，例如：因果關係上採用推定因果關係⁴。

除了因果不易辨認外，不確定性的特徵亦可能造成行政或司法機關無法有效追查不法污染者。如非法傾倒廢棄物清理法案件，不肖業者經常是派司機在深夜前往目的地，迅速傾倒後旋即離去，除非檢警或環保機關於現場埋伏，否則難以掌握傾倒廢棄物者究為何人；縱捕獲傾倒廢棄物之現行犯，要逐步向上歸責亦不容易，可見環境污染不確定性亦對偵查、行政調查實務造成困難。

參、複雜性

鑑於化學合成技術之發展迅速，污染物於種類與數量均較以往增加，且化學物質在不同環境條件下，產生的反應不同，可能涉及化學、生理學、環境科學……等不同領域的專業知識⁵，往往並非單一學科即可判斷。例如廢棄物清理法第2條第2項第2款規定所謂「有害廢棄物」係指具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物，其中毒性、危險性，以及濃度、數量的相關標準，均需依賴不同專業領域的知識才能認定。環境問題此一複雜性特色也與接下來將介紹的「科技關聯性」特徵息息相關。

肆、科技關聯性

環境污染的判斷涉及科學技術的發展，然而，以當代科技有時不易確定污染造成的危害（例如：當代技術無法察覺特定物質將因一定時間累積而造成危害解決；或從另一個角度，當代認為將造成未來嚴重污染的物質，以未來技術而言或許不成問題）。環境污染的科技關聯性，在政府決策與對污染管制層面造成極大影響。在決策層面，由於科技發展日新月異，環境決策的對錯不易判斷，決策者

⁴ 邱聰智，同註3，頁20-21。

⁵ 陳淑櫻，環境刑法與刑法第一百九十條之一，東吳大學法律學研究所碩士論文，2004年7月，頁31-32。

常常處於未知狀態，容易因求謹慎或不敢負責而拖延決策；至於管制層面，主管機關則必須以當今技術對於污染行為承擔慎高的舉證責任⁶。

學者指出，法律上應透過資訊強化機制，將部分科技推促責任分配給污染者，並且於程序中納入專業委員會，以克服環境污染的科技關聯所帶來的管制困境⁷。

伍、合法性

傳統的侵害或犯罪行為（如：竊盜、殺人）在法律價值判斷上即是違反社會生活常規的「無價值行為」；但是，環境污染的結果，往往是積極有益社會活動（如：企業生產活動）附隨產生的副作用，若嚴格要求「零污染」，反而矯枉過正而不利現代社會之經濟活動，故環境污染性質為「可容許的危險」，基於此性質，法律制度上，無論民事侵害救濟、行政管制或刑事處罰等，均具有濃厚的「利益衡量」或「政策抉擇」的色彩。⁸

陸、不平等性

環境污染案件於法律上的當事人地位經常處於不平等狀態，與傳統侵害行為不同，環境污染案件的加害人（行為人）往往是財力雄厚的企業團體，因環境污染受到損害者，則常是欠缺抵抗力的一般國民，二者間在經濟、專業知識地位差距甚遠，故學者指出，以個人主義建立的法規範體系和原理，有必要重新調整⁹；我國近年實務在面對公害案件時，亦有考量當事人間的地位差距，而於民事訴訟之舉證責任上進行調整，如 RCA 案中，最高法院即表示因污染的累積性、不確定性導致因果關係不明確，又被害人於加害企業間經濟、專門知識懸殊，應放寬被害人之舉證責任，轉由加害人就污染與損害間的因果關係負舉證責任¹⁰。

⁶ 葉俊榮，大量環境立法：我國環境立法的模式、難題及因應方向，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010 年 10 月，頁 88。

⁷ 葉俊榮，同註 6，頁 89。

⁸ 邱聰智，同註 3，頁 21-22。

⁹ 邱聰智，同註 3，頁 16。

¹⁰ 最高法院 107 年度台上字第 267 號民事判決：查化學物質長期污染造成之大型職業災害訴訟事件，多具有共同性、持續性及技術性等特徵，且其實害之發生或擴大，往往須經過長久時日之累積，始告顯著，其間參雜諸多不確定因素，使因果關係之脈絡，極不明確。加以此類訴訟之被害人在經濟上、專門知識上較諸加害企業多處弱勢，倘要求被害人就因果關係之存在，依傳統舉證責任程度為證明，顯非其資力及能力所能負擔，而有違事理之平，自有加以調整之必要。是於此類訴訟，倘被害人就加害物質、加害行為、加害過程、受害態樣等之舉證，已達在一般經驗法則上，可認該加害與被害人所受損害間具有相當合理程度之蓋然性時，被害人即已盡其舉證責任，而得推定其一般及個別因果關係均存在。加害人則須就前開因果關係之不存在提出反證始得免除責任。

柒、企業性

工業革命後，企業的生產活動快速造成了全球環境問題，可見環境污染與企業具有很大的關聯。直觀來看，企業排放廢氣、廢水或傾倒廢棄物的行為，必然較個人、家戶造成更大的影響，也往往更容易受到矚目（如 2013 年染紅高雄後勁溪的日月光廢水污染事件），欲有效保護環境，必須更重視企業的環境責任。在公司治理層面，越來越多公司導入 ESG¹¹，相關指標並影響了投資人的決策；至於法制層面，包括我國在內，許多國家均有針對企業環境污染行為處以刑罰制裁，以美國的經驗來看，嚴格針對企業經營者、負責人的處罰，有效產生極大的嚇阻作用，進而影響公司經營模式¹²。

捌、全球性

環境污染的影響範圍往往不限於國界之內，基於污染介質或污染物的特性，其影響可能擴散至國界之外，例如：海洋污染隨著洋流擴散、空氣污染隨著氣流擴散、放射性污染基於輻射特性而影響周邊國家。在這個全球化的時代，隨著國際間交通、貿易的興盛，縱使是國內的水體、土壤污染，也可能傳播至國外。

除了污染本身的擴散性質外，環境污染的全球性也體現在解決環境問題的跨國合作上，畢竟海洋污染、全球暖化、氣候變遷等問題並非單一國家即可處理，此外，開發中國家往往缺乏足夠的資金或技術解決環境污染問題，而需要已開發國家的協助。因此，聯合國 1972 年成立聯合國環境規劃署（UNEP），致力研究、解決全球的環境問題¹³。

此外，全球環境犯罪亦是聯合國近年極度關注的議題，依據聯合國環境規劃署（UNEP）與國際刑警組織（INTERPOL）於 2016 年所發佈的報告，全球環境犯罪已成為僅次於毒品走私、偽造犯罪與人口販賣的世界第四大犯罪活動，這是因為此類犯罪活動可使犯罪集團獲取鉅額資金以維護組織持續運作，且野生動物走私、盜採礦石或非法捕魚等經濟活動又可被作為避稅、洗錢的手段，提供極大

¹¹ 所謂 ESG 係指環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）。

¹² 僅參李建良，論環境保護與人權保障之關係，東吳大學法律學報，第 12 卷第 2 期，2000 年 10 月，頁 16。

¹³ UNEP: 50 years of Environmental Milestones, at <https://www.unep.org/environmental-moments-unesp50-timeline>, last visited 08/24/2023.

的犯罪誘因¹⁴。面對日益龐大、集團化的跨國環境犯罪，世界各國團結合作，加強內國與國際間的執法、立法，以維護全球生態、環境系統的穩定。

第二項 環境法制之發展

國際社會自 1970 年代起重視環境問題的因應，至今歷經許多制度錯誤與修正；我國環境立法亦自 1970 年代爆發許多污染事件後開始受到重視，透過分散式立法的方式，逐一針對不同污染物質、介質制定規範，一步步建構整個環境保護法制體系，加強保護密度。

第一款 因應環境問題的制度三大階段

學者指出，人類社會對環境問題的因應，可分為「民刑法沿用階段」、「立法管制主導階段」與「多元因應階段」等三大階段¹⁵：

第一目 民刑法沿用階段

因應環境污染的初期階段，著重於司法個案解決，即透過傳統的民刑事法律原則和制度解決環境問題，民事法上透過相鄰關係或損害賠償相關法則處理，刑事法上則嘗試以既有罪名的構成要件，套用至環境污染行為。此種個案解決的方式，較難通盤考量環境問題的全貌，不易形成整體的環境政策應對，且此時人民對於環境污染的認知有限，不易掌握對污染行為和污染源所應採取的態度，甚至有人主張，只要將環境問題當作犯罪問題，以嚴刑峻罰、強力執法即可解決¹⁶。

第二目 立法管制主導階段

¹⁴ UNEP-INTERPOL Report: Value of Environmental Crime up 26% (06/04/2016), at <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26>, last visited 08/25/2023.

¹⁵ 葉俊榮，環境問題的制度因應：刑罰與其他因應措施的比較與選擇，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010 年 10 月，頁 144-145。

¹⁶ 葉俊榮，同註 15，頁 145-146。

美國政府於 1970 年代初期選擇透過管制性立法作為環境政策之主軸，以設立機關、訂立標準、設定禁制規定、課與行為義務及制裁的方式對於環境污染進行社會性非難。此時，環境問題逐漸被人們了解，立法機關依污染媒介或污染物，陸續通過眾多分散的預防性、事後管制性法律，行政機關亦陸續設立環保專責機關，行政管制體系不斷擴充，漸漸成為因應環境問題的主流，並對民刑法的適用及解釋產生相當的牽制，民事損害賠償與刑事制裁，均與行政管制事項連結，甚至許多新設立的環境刑罰規定，均以違反行政管制作為犯罪構成要件。¹⁷

第三目 多元因應階段

行政管制的擴大逐漸產生弊端，並隨著抗爭而日漸疲乏，促使對於行政管制體系的檢討與反動，形成新的因應環境問題趨勢，約可整理為：1. 採用污染費、污染稅、污染許可市場等市場經濟機制。2. 以協商、民主參與等作作成決策。3. 刑罰制裁加重且走向「以刑法為中心」的發展方向，逐漸重視「以環境破壞本身為主」的刑罰制裁。在多元化的趨勢下，面對層出不窮的環境問題，必須廣泛探討各種可能的因應方法，針對不同問題調配最適的調配組合。¹⁸

第二款 我國環境立法進程

學者認為，1970 年代為我國公害立法的起始，並以 1972 年公佈的飲用水管理條例為我國的第一部環境法律¹⁹。為因應日益嚴重的公害問題，我國原先希望模仿日本公害對策基本法，研擬「公害防治基本法」草案，然而，在工商迅速發展的時代背景下，基於立法技術、政府結構和迫切因應需求，單一環境法典的立法未能成功，使我國的環境法制步上如同多數國家的分散式立法之路²⁰。

1972 年，為維護飲水衛生，避免重演烏腳病公害事件，催生了飲用水管理條例，而為我國第一部的環境法律。之後，隨著工業發展導致公害事件頻傳，衛生

¹⁷ 葉俊榮，同註 15，頁 146-148。

¹⁸ 葉俊榮，同註 15，頁 148-149。

¹⁹ 葉俊榮，同註 6，頁 98。

²⁰ 吳明駿，環境刑法之適用疑義-以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例，臺灣嘉義地方檢察署 108 年度自行研究報告，2019 年 10 月，頁 49-50。

署針對不同污染介質或污染物，陸續擬定空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法等管制規範，送由立法院審議²¹。立法者似乎是以當時國內面臨環境問題的輕重程度，逐步制定環保法規作為回應。

1982 年，行政院衛生署環境衛生處升格為「環境保護局」，陸續推動噪音管制法、毒性化學物質管理法，在這段期間，隨著台灣的民主化、公民社會的成熟，出現許多環保抗爭活動，如 1986 年的鹿港反杜邦事件，引起全民環保意識抬頭，並催生許多環保法律²²。1987 年，環境保護局升格為「行政院環境保護署」，開始了大量的環境立法，以及對舊法的檢討與修正，可謂具有政策性突破的階段²³，並在此時正面肯定了刑事制裁手段。惟學者認為我國環境立法效率仍較低落，直到 2002 年才制定總則性的「環境基本法」，且法規範亦未能即時因應環境問題或原住民權利等新興議題的發展而為修正²⁴。

第二節 環境權概念

憲法位於法規體系最上位階，乃國家根本大法，法律、命令不得與憲法抵觸，此即憲法最高性原則，明文於中華民國憲法第 171 條、第 172 條。我國憲法第二章明文列舉若干基本權利，並於第 22 條設有概括基本權規定，國家若無正當理由，不得恣意侵害；另依基本權之國家保護義務作用（Schutzpflicht），國家立法與行政機關有義務採取一定措施避免人民的基本權利受第三人侵害²⁵。憲法學界對於是否承認「環境權」存有爭論，環境保護與基本權利間的關係為何、有無承認環境權的必要、環境權之內涵與功能又應如何說明，乃本節所欲探究的問題。

第一項 環境保護與人權保障間的關係

²¹ 吳明駿，同註 20，頁 50。

²² 許玉秀，我國環境刑法規範的過去、現在與未來，收錄於氏著：主觀與客觀之間，1997 年 9 月，頁 444。

²³ 吳明駿，同註 20，頁 51-52；葉俊榮，環境法的發展脈絡與挑戰——一個從台灣看天下的觀點，司法新聲，第 105 期，2013 年 1 月，頁 7-9。

²⁴ 葉俊榮，同註 6，頁 102。

²⁵ 法治斌、董保城，憲法新論，七版，2020 年 3 月，頁 170-173。

學者指出，「環境保護」與「人權保障」二者間，同時處於「衝突」與「相互依存與互利」的關係：

就衝突的面相而言，國家基於環境保護目的，限制或禁止人民從事一定的經濟行為（如：禁止砍伐天然林、限制污水排放、開發土地需事前取得許可），將造成工作權（營業自由）與財產權的干預。對環境污染行為徵收污染防治費用，或處以行政罰或刑罰，亦會造成對人民固有財產或人身自由的侵害，可見國家所為的環境保護措施與人民基本權間從有一定的衝突關係²⁶。

就相互依存與互利的面向來看，隨著國家任務的改變，國家從事環境保護工作的目的，帶有確保人民基本權利得以行使的保護色彩，因為良好的環境才能讓人民的生存權、健康權或財產權得以充分行使，並更能確保當代或未來世代之福祉，此觀點與我國各環保法規的立法目的相符，如廢棄物清理法第 1 條：「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特制定本法；...」、空氣污染防制法第 1 條：「為防制空氣污染，維護生活環境及國民健康，以提高生活品質，特制定本法。」；從另外一個面相觀察，國家對於人權的保障，亦可使環境保護更受到重視，例如：對集會結社權的保障，可使環保團體自由倡議，推動環保運動。由此以觀，環境保護與人權保障，亦屬於相互依存的關係。學說上並有基於環境保護和人權保障間此種相互依存與互利關係，進而主張應承認「環境基本權」或「環境權」（Environmental Right）者。²⁷

第二項 環境權之憲法依據與內涵

鑑於環境資源的有限性，以及環境破壞可能對生態、人類造成難以回復的衝擊，法律學界漸漸重視對環境賦予法律保護的重要性，「環境權」的概念隨之出現，並被部分學者肯定為現代憲法的新興基本權之一²⁸。亦有學者強調，應承認環境權具有憲法位階，讓環境權與其他基本人權並列，使其得以拘束國家權力，

²⁶ 李建良，同註 12，頁 6-20。

²⁷ 李建良，同註 12，頁 21-23。

²⁸ 邱聰智，同註 3，頁 76。

且能成為司法違憲審查的依據²⁹。然而，環境權並非我國憲法明文列舉的基本權，其究竟是否為憲法上權利，抑或僅為法律上權利，容有爭論；此外，環境權的內涵並不明確，應如何解釋，亦有疑問。

第一款 環境權之憲法位階

第一目 肯定說

肯定論者指出，在國家保證財產權、經濟活動自由，使整體經濟成長、國民享受富足生活的情況下，應承認與財產權具有同等地位的環境權，以調和產業發展與環境保護，避免人類陷入生存危機，且得以環境權作為公害法更具體、明確、直接的理論依據³⁰。

採肯定憲法環境權的學者透過不同取徑說明其憲法依據，有論者鑑於自然環境乃人類生存基本條件，而認為可透過憲法第 15 條生存權與第 22 條概括基本權作為論據者³¹；亦有學者認為環境權涉及層面甚廣，除憲法第 15 條生存權外，亦與財產權、公共福祉有關，故應以憲法第 22 條作為媒介，結合生存權、財產權與基本國策性質之增修條文第 10 條第 2 項，作為環境權之立論基礎³²；另有學者強調環境權的程序面向，因而以憲法正當法律程序肯定環境權之憲法地位³³。

第二目 否定說

否定論者有認為，我國憲法第 2 章並未明文將環境權納入基本權，只在憲法增修條文第 10 條第 2 項定有「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」的基本國策條款，此規定僅有拘束立法者進行環境立法的功能，並未賦予人民請求國家作為或不作為的權利³⁴；至於得否以憲法第 22 條概括基本權條款

²⁹ 葉俊榮，憲法位階的環境權：從擁有環境到參與環境決策，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010 年 10 月，頁 5。

³⁰ 邱聰智，同註 3，頁 76-77。

³¹ 許志雄、陳銘祥、蔡茂寅、周志宏、蔡宗珍，現代憲法論，四版，2008 年 9 月，頁 259。

³² 李震山，論憲政改革與基本權利保障，國立中正大學法學集刊，第 18 期，2005 年 4 月，頁 202。

³³ 葉俊榮，同註 29，頁 32。葉教授之所以將正當法律程序作為環境權的憲法依據，係因其主張環境權乃「以民眾參與為本位」的環境權，與傳統理論著重環境權的實體權利性質不同。

³⁴ 陳慈陽，環境法總論，三版，2011 年 11 月，頁 146-147。

解釋環境權，亦有學者指出，環境權之主體、相對人等內容並不明確，僅能在個別法律中予以實現，且基本權的功能在於保護人民免於國家不法侵害，不應將政策宣示或國家客觀義務均視為基本權地位³⁵。

第三目 本文見解

本文認為，為加強環境保護，確保經濟發展同時不損及環境生態，應有必要承認環境權之憲法地位。否定論者批評環境權主體不明確，或稱環境權不符基本權功能，其思維仍停留在第一、第二代人權的個人主義觀點。環境權屬於學理上所謂「第三代人權」，第三代人權的特色即是跳脫個人主義，其性質為族群或國家的集體權，係以整體社群為基本權保障對象的「社群主義下的人權」，透過對於群體的保護，使個人擁有真正實現基本權的可能³⁶。環境權作為集體人權，其權利主體可為整體國民，或特定區域的居民，概念上與保護特定個人的生存權、財產權有別，近代立憲主義國家積極推動第三代人權入憲，亦有許多國家將環境權明定於憲法，我國對於基本權的內涵應跳脫傳統的桎梏，擴張保護集體權利，進而營造適合個人實現自由的環境，始能更加強對基本權的保護，並與國際潮流接軌。

至於憲法依據的部分，本文認為可透過憲法第 22 條連結生存權、財產權以及憲法增修條文第 10 條第 2 項經濟發展與環境保護兼籌並顧之規定。保護集體人權性質的環境權，可使群體內部個人的生存權、財產權獲得更充足的保障，而環境問題的產生，與產業、經濟發展息息相關，亦呼應了憲法增修條文第 10 條第 2 項基本國策所宣示的精神。

第二款 環境權之內涵

第一目 國際法

³⁵ 吳信華，憲法釋論，增訂四版，2021 年 10 月，頁 188。

³⁶ 許育典，原住民文化集體權在憲法的保障：以原住民保留地為例，台灣法學雜誌，第 379 期，2019 年 11 月，頁 50-51。

1972 年，聯合國於瑞典斯德哥爾摩舉行聯合國人類環境會議，提出《人類環境宣言》，於宣言的第一原則便指出：「人人均有在足以維持尊嚴及幸福生活品質的優良環境裡，擁有自由、平等及足夠生活條件的基本權利，並肩負嚴肅的責任，保護及改善環境，造福當代與未來世代...」2000 年發布的《地球憲章》則具體表示「保證人們有權獲得飲用水、清潔空氣、食品安全、未污染的土壤、居所和安全的衛生條件，分配所需的國內資源和國際資源」是所有個人、組織、企業、政府和跨國機構必須履行的道德責任、社會責任與環境責任。

學者指出，上述宣言雖在國際上引起討論與相當的迴響，但其學術意味更重於規範意味，以之作為憲法位階環境權的依據，應有疑慮³⁷。本文認為，相較於環境法上個別領域具有強制效果的國際公約（如《環境決策之資訊取得、公民參與及司法訴訟公約》），上述國際宣言確實僅具宣示效果而無強制力³⁸，然而，若國際宣言所宣示的人權內涵，可透過解釋被我國憲法保護的權利所涵蓋，則各宣言仍可作為憲法解釋時的重要參考資料。

第二目 比較法

世界各國不乏有透過憲法明文保障環境權者，如鄰近我國的韓國早在 1980 年修憲時即於憲法第 33 條規定：「國民有生活於清潔環境之權利，國家及國民，均負有環境保全之義務」³⁹（現規定於韓國憲法第 35 條）；法國的法律、法規雖早已將環境保護視為重要價值，仍於 2004 年制定《環境憲章》，將環境權提升為憲法位階的權利⁴⁰，該憲章第 1 條明定：「人人有權在尊重其健康的均衡環境中生活」，憲章其他條文則規範了人民與政府對於環境保護的權利義務，如政府有義務透過風險評估等措施防止環境損害（第 5 條）、人民具有環境資訊的獲知權及決策參與權（第 7 條）。

³⁷ 葉俊榮，同註 29，頁 10。

³⁸ 胡博硯，環境權之司法發展—寫在環境基本法施行十年之後，司法新聲，第 150 期，2013 年 1 月，頁 18。

³⁹ 邱聰智，韓國環境保全法評介，輔仁法學，第 4 期，1985 年 1 月，頁 141。

⁴⁰ 趙智勇，《法國第五共和憲法》修憲研究，月旦法學雜誌，第 262 期，2017 年 3 月，頁 191-192。

第三目 民間團體

包括台灣環境保護聯盟在內的許多民間團體，自 1990 年代初期即積極推動環境權入憲的相關活動，並向時任國民大會代表請願，主張環境權、非核條款應納入憲法⁴¹。依環保團體所提出的環境權入憲草案，環境權的定義為「國民享有安全、健康、舒適、文明、永續之生存環境的權利」⁴²。

在環保團體的積極倡議下，第三屆國民大會曾有國民大會代表提案於憲法增修條文明定：「人民之環境權應予保障。國家應保護自然資源及生態環境，經濟及科學技術發展應以國家之永續發展為前提」，但最終未獲通過⁴³。因此，目前我國憲法的環保相關規範，僅憲法增修條文第 10 條第 2 款：「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」的基本國策條款，並未強制賦予立法者環境立法的義務，似亦無法作為人民行政救濟或憲法救濟之依據⁴⁴。至今，修憲、制憲相關民間團體仍積極推動環境權入憲。

第四目 學說見解

李建良教授分別從基本權利功能「防禦權」、「給付請求權」、「保護請求權」及「程序權」等四個面向說明環境權可能的內涵。「防禦權」乃基本權最原始的功能，旨在對抗國家權力，以防禦權面向觀察環境權，可認為人民得對抗、排除國家破壞環境，若由私人行為造成環境破壞，人民並得循第三人撤銷訴訟的救濟途徑請求國家撤銷違法受益處分；「給付請求權」則指人民得請求國家為特定行為的權利，於環境議題所涉及的給付請求權，可能是請求國家積極給予適合生存的環境條件，亦可能是要求國家公平看待自然資源的分配與管理，兼顧環境保護利益與開發經濟利益；「保護請求權」側重基本權的客觀功能，要求國家機關必須盡其保護人民基本權利之義務，於環境保護層面，即是要求國家機關必須建構完善的制度體系，避免環境資源惡化而影響人民基本權利；「程序權」則強調人

⁴¹ 施信民主編，環境權入憲 Q&A，台灣環境雜誌社，頁 18-19。

⁴² 施信民主編，同註 41，頁 9。

⁴³ 國民大會秘書處編撰，第三屆國民大會第二次會議實錄（上冊），1998 年，頁 130。

⁴⁴ 徐昌錦，環境權入憲初探，日新法律半年刊，第 5 期，2005 年 9 月，頁 29。

民的參與，無論是事前參與環境決策、環境評估的權利，或事後參與救濟制度的程序，而人民取得資訊的權利亦被程序權的保障所涵蓋。⁴⁵

第五目 小結

從以上整理之國際法對環境權的描述，以及部分國家憲法明定環境權的條款內容，大致可以得出環境權的內涵係保障人民生活於舒適、健康...環境的權利。文義上，多數觀點側重於基本權的給付功能，僅法國的環境憲章較明確地將國家環境保護的義務內容予以明文化。惟觀諸我國憲法第2章基本人權的相關規定，均未明確指出基本權保障的範圍，可見憲法規範具有抽象的特性，縱使憲法未明確將基本權各種面向列出，仍得透過解釋來完善基本權的功能，故不必拘泥文義而將環境權的適用範圍予以限縮，前述學者所整理的四項基本權功能，透過解釋均可適用於環境權。

第三節 環境刑法之特徵

憲法所欲保障的基本權利要能確實受到保護，需要透過法律、命令加以補充，並由行政、司法機關認事用法予以實踐。環境權的保障在民事法上可透過侵權行為法填補被害人的損害，調節當事人間利益；行政法上則可透過多元的行政措施（如規費、稅收、補助）或行政制裁作為環境保護的手段；刑事法上，則可將環境污染行為入罪化，以刑事處罰嚇阻污染行為，並透過利得沒收剝奪犯罪所得，以降低犯罪誘因，此即本章所討論的「環境刑法」。由於環境問題具其特殊性，學界對於環境刑法的不同層面都存有爭議與討論，本節將先就環境刑法立法層面的相關爭議（風險社會背景、立法正當性、保護法益）進行介紹，再說明法律適用上行政從屬性、因果關係判斷等問題。

第一項 風險社會之刑事立法

⁴⁵ 李建良，同註12，頁23-32。

當代社會因高度工業化及科技化，社會運作充滿各種不確定性，「風險」的概念在質與量上均與傳統社會有極大的差別，形成了「風險無所不在」的社會，即所謂「風險社會」(Risikogesellschaft)⁴⁶。在風險社會下，刑法的功能側重於預防性思考，強調集體法益的保護，犯罪行為往往並非立即造成個人法益的實害，而是一種未來的、未知的侵害可能，此時，穩定社會與控制風險成為了刑法的重要目標，在如此的趨勢下，各國在資訊安全、產品責任、食品衛生等領域，均有相關的刑事立法⁴⁷，而本文所討論的環境犯罪，亦是典型的例子之一。透過刑法控制現代社會風險，固然有保護社會安全、防禦危險的功能，但亦可能對傳統刑法理論造成衝擊，如違反刑法最後手段性、罪刑法定原則、罪責原則等重要原則，不當擴張對個人自由的限制，使刑法成為國家對社會的控制工具，故學者指出，在風險社會下的刑法建構，必須具有反思性的觀點，立法時不應僅著眼於對抗風險，亦須考量犯罪類型設定、保護法益之認定是否會對刑法系統造成負面影響⁴⁸。

為了回應以上對於風險社會下環境刑法的疑慮，本文緊接著將討論以刑事制裁作為環境保護的正當性，並就環境犯罪的保護法益進行說明。

第二項 環境刑法的正當性

國家面對環境問題有許多措施可以採用，而刑罰是否適合作為解決環境問題的手段，在環境法學界與刑法學界有許多的討論。德國刑法學者 Kasper 教授認為，以刑法強化人民環保意識，形同將刑法作為教育人民的工具，並不妥適，且比起積極一般預防效果，立法者於規劃環境刑法時，可能更注重於建立維護環境的形象，使環境刑法淪為「象徵刑法」(symbolisches Strafrecht)^{49 50}；惟另一名學者 Kuhlen 教授則認為，基於環境犯罪「累積性」與「組織分工性」等特殊性

⁴⁶ 徐育安，傳統刑法理論與現代風險社會——以我國食安法爭議為核心，臺北大學法學論叢，第104期，2017年12月，頁105-106；古承宗，同註1，頁187-189。

⁴⁷ 徐育安，同註46，頁107-109。

⁴⁸ 古承宗，同註1，頁192-193。

⁴⁹ 所謂「象徵刑法」，指側重於預防導向的刑法規範，常常為了回應重大社會爭議而擴張刑事立法，立法動機可能為規範的宣示，或其他政治上利益考量，立法者對於規範是否能够有效解決問題並不關心。詳細說明可參考：古承宗，風險社會與現代刑法的象徵性，科技法學評論，第10卷第1期，2013年6月，頁137以下。

⁵⁰ Bernd Kasper, Die Erheblichkeitsschwelle im Bereich des Umweltstrafrechts, 1997, S. 113. 轉引自：古承宗，同註1，頁201。

質，批評環境刑法為象徵刑法過於速斷且片面，詳言之，若不透過刑罰嚇阻對於環境的抽象危險行為，難以阻止行為人基於理性自利所為的污染行為，最終使污染累積而造成嚴重環境污染的結果。故環境刑法之所以將動用刑罰的時點前置，並非如象徵刑法僅象徵性地回應社會的安全感，實則是為了避免污染行為逐漸累積而對人類賴以生存的環境造成不可逆的摧毀結果，具有一般預防、特別預防效果，能影響社會成員的潛在行動，並可強化法之信賴。⁵¹

我國環境法學者葉俊榮教授從解決環境問題管制措施的角度，將刑罰認定為命令控制（command and control）政策工具的一種執行手段，與其他政策執行手段相比具有其獨特性，可發揮「隔離、嚇阻及滿足社會正義感」等三種其他管制工具無法取代的功能，有其存在的必要性⁵²；但葉教授同時指出，刑罰相較其他手段需付出更高的程序成本、時間成本，較缺乏效率，且受罪刑法定原則、最後手段性等刑法基本原則限制，以刑罰解決環境問題時，必須先針對污染源特色，探尋其他政策工具與執行手段，避免於政治壓力而不斷擴張環境刑法，反而無益解決環境問題⁵³。

本文認為，行政管制措施或其他行政罰固然亦為對抗環境問題的有效措施，惟我們仍不能忽視如前述學者所述的刑罰手段特殊意義，刑事制裁雖對被告造成較大的權利侵害，但同時也給予更高的程序保障與以調和，應不致被濫用而過度干預人民自由。況且，在環境刑法於我國已運作三十餘年、國際社會高度重視環境犯罪（如國際刑警組織與聯合國將環境犯罪認定為國際第四大犯罪犯罪活動）的背景下，現實上、政治上應無走回頭路將環境犯罪除罪化的可能，與其堅守傳統刑法理論，批評環境刑法為象徵刑法欲將其除之而後快，思考如何在立法上、法律的解釋及適用上避免環境刑法過度侵蝕刑法基本原則，並妥適安排刑罰於環境法規的地位，使之與其他管制工具得以互補，才更為重要，這也是承認「環境權」為憲法基本權，令國家機關完善環境保護法制的保護請求權功能。

⁵¹ Lothar Kuhlen, Umweltstrafrecht-auf der Suche nach einer neuen Dogmatik, ZStW 105, 1993, S. 720-721. 轉引自：古承宗，同註1，頁201-202。

⁵² 葉俊榮，同註15，頁139-140、157-158。

⁵³ 葉俊榮，同註15，頁159、163。

第三項 環境法益

第一款 法益之意義與功能

所謂「法益」(Rechtsgut)指刑法所保護的利益，即使其概念上並不明確，仍受到刑法學理與審判實務所廣泛接受。「法益」概念儼然成為現代刑法不可或缺的要素，於構成要件、違法性等判斷上都受到法益概念的影響，對釋義學的操作影響深遠⁵⁴，並有學者指出，「侵害法益」為刑事責任的先決要件⁵⁵，刑法中不允許存在欠缺保護法益的處罰條文⁵⁶。

法益具有「指引不法構成要件目的解釋」、「作為犯罪實質不法內涵核心」與「批判刑事立法」的三大功能。首先，刑法不法構成要件的解釋，必須緊扣該罪之保護法益，才能避免淪為概念法學，故需有法益作為目的解釋的依歸；其次，若特定行為形式上違反法律規範，實際上卻未造成法益的損害，則無法說明刑罰的正當性，故應以法益保護補充實質犯罪的概念；最後，依社會契約論的觀點，國家係為了人民而存在，國家刑罰權必須在保護人民利益的情況下始得發動，必以行為侵害法益或具有危害法益的可能性，才具有動用刑罰的正當性，立法者不得透過刑法保護單純的道德或感情，如此可知，法益得限縮刑罰權範圍，避免刑法淪為執政者統治工具的功能，此即為法益批判刑事立法的功能⁵⁷。

第二款 環境法益之內涵

如前所述，環境刑法乃風險社會下的產物，與傳統犯罪著眼於實害結果的歸責不同，現代刑法更扮演著風險控制的角色，於毒品、食安、環境保護等領域出現許多以抽象危險犯立法的新興犯罪，而這些立法是否相容於傳統法益理論，法益概念在風險社會下是否應進行調整，在學說上引起了許多爭議⁵⁸；環境刑法領

⁵⁴ 許恒達，刑法法益概念的茁生與流變，月旦法學雜誌，第197期，2011年10月，頁134。

⁵⁵ Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Band I : Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre., 4. Aufl., 2006, §2 Rn. 2.

⁵⁶ 王皇玉，刑法總則，十版，2024年7月，頁24。

⁵⁷ 王皇玉，同註56，頁23-25。惟有學者爬梳法益概念的發展，指出法益概念的提出，表面上係為限縮刑罰權，實際上是在包裝國家權力擴張刑罰權、實現行為調控與社會規訓效果的目的。參見許恒達，同註54，頁139以下。

⁵⁸ 相關討論參見許恒達，同註54，頁143以下。

域中，許多爭議都是源於法益，為了避免環境刑法淪為象徵刑法，有必要先行確立其保護法益內涵⁵⁹。因此，於說明環境刑法特性及深入其具體爭議前，有必要先釐清環境刑法的法益內涵為何，以下分述學說對環境法益內涵的不同意見：

第一目 人本法益（個人法益）說

以個人法益作為環境刑法的保護法益內涵者，以法蘭克福學派為首，該學派係採個人法益理論（personale Rechtsgutslehre），認為法益概念必須以人為本，以人和人的自由發展為導向，而法益的內涵會受到文化歷史背景的影響。至於所謂「超個人法益」（Universalrechtsgüter）必須為個人法益所衍生，須作為有利個人自由發展的條件，才具有合法正當性，該理論強調超個人法益與個人法益之間必須存在所謂的「溯源關係」（Ableitungszusammenhang）⁶⁰。

此種個人法益理論的思考否定生態法益（ökologische Rechtsgüter）的概念，認為以「環境」或「自然環境」作為獨立的法益的想法是不可行的，環境犯罪並非為了保護環境，而是為了使人類免受環境危害，因此其保護法益仍為生命、健康和身體完整性等典型高度人格性法益，並非另外創設新的法益類型⁶¹。依此見解，環境刑法所懲罰的行為，必須限縮於可能損害到人類生命、健康與身體的情形，且因其本質上是對法益侵害的前置處罰，法益侵害的內涵較低，應透過附屬刑法（Nebenstrafrecht）規範，刑度設計並應較殺人、傷害等實害犯更低⁶²。

第二目 環境生態法益說

⁵⁹ 古承宗，同註1，頁203；值得注意的是，學者Hohmann批評法益理論在現今被用於合法化擴張與前置保護的刑法，因此出現越來越多超個人法益的犯罪。其指出，法益保護為刑事犯罪的必要而非充分條件，不能僅以法益保護作為積極讓刑法規範合理化的論據，仍必須檢視刑法規範與其他刑法、憲法原則是否相衝突。參Olaf Hohmann, Von den Konsequenzen einer personalen Rechtsgutsbestimmung im Umweltstrafrecht, GA 1992, S. 79-80.

⁶⁰ Hohmann, a.a.O., S. 77 ff. 對法蘭克福學派的個人法益理論更詳細的中文介紹，參見古承宗，同註1，頁209-210；鍾宏彬，法益理論的憲法基礎，國立政治大學法律學系碩士論文，2009年7月，頁175以下。

⁶¹ Hohmann, a.a.O. (Fn. 59), S. 84.

⁶² Hohmann, a.a.O. (Fn. 59), S. 85 f.

環境生態法益的論點與前述人本法益相反，認為應直接將環境（水、土壤、空氣等環境介質與動植物種本身）作為刑法保護對象，並拒絕將環境法益與人類相連結，人類的生存與利益，對此說而言僅為環境保護的附隨效果⁶³。

此說被批評混淆「行為客體」（Handlungsobjekt）與「法益」二者在刑法的定位與功能，且將刑法保護法益訴諸倫理、情感面的思考，脫離了刑法系統的社會意義⁶⁴。

第三目 生態與人本的雙重法益說

多數見解認為環境媒介欠缺作為權利主體的獨立地位，因此純粹保護生態法益的理論招致許多反對聲浪，認為該理論無法支撐環境刑法規範的合法性；然而，純粹以人類為中心的觀點，亦被批評忽視了立法者保護環境的意願，且未考慮集體法益或保護制度的法益早已被承認，故德國學說上出現了一種折衷見解，認為環境刑法兼保護生態與個人，此說並廣受許多學者支持。此說肯定環境媒介作為環境刑法保護的法益，惟僅在環境媒介與人類間具有關聯性時，始值得受到保護，換言之，環境媒介並不是因為其本身而受到保護，而是基於其維持當代人類生活條件、確保未來世代同樣能享有這些生活條件的功能⁶⁵。例如違法清理廢棄物雖未必會產生立即而明顯的人體健康危害，然而，可能因長年累積而造成土地、水體污染，進而在未來對人類造成嚴重不利後果，這種環境媒介污染便為環境法益的保護範疇。

學者分析德國刑法 324 條以下的各種罪名，認為依其條文內容，可分為「生態中心」、「人類中心」與「雙重保護」三種樣態。生態中心法益的條文如第 324 條水污染罪所保護者為「水質法益」，人類於此僅間接受到保護；而人類中心法益的犯罪則如第 330a 條釋放有毒物質造成重大危害罪，本質上是處罰對人類生命、身體造成嚴重危險的行為；至於真正同時保護人類與生態的條文，則如第 326 條第 1 項的不當處理廢棄物罪，因為該條之客體並不僅限於對人體健康有危害的

⁶³ Hohmann, a.a.O. (Fn. 59), S. 80 f.

⁶⁴ 古承宗，同註 1，頁 204-207。

⁶⁵ Kloepfer/Heger, Umweltstrafrecht 3. Aufl., 2014, Rn. 42 ff.

廢棄物，更包含對動物有疾病風險（第 1 款）、足以對水體、空氣或土地造成不利變更（第 4 款 a）或足以對動植物族群產生危害（第 4 款 b）的廢棄物⁶⁶。

第四目 行政義務說

此說認為環境刑法所保護者僅是行政法上的義務，從而環境刑法僅是從屬於行政法規，另有修正觀點認為保護對象乃「行政法規所建構的人類自然生活基礎」。惟此說被批評違反刑法獨立性，且未給予充分理由說明為何違反行政義務者必須以刑罰處罰⁶⁷，即使是修正觀點，亦未能真正將行政法規目的與刑法保護法益做出區隔⁶⁸。

德國刑法第 326 條第 2 項規定：「違反禁令或未經必要之許可，將第 1 項之廢棄物輸入、輸出或通過本法所適用之區域者，亦同。⁶⁹」一般認為，該條處罰之行為係對應廢棄物運輸法（AbfVerbrG）第 18a 條、第 18b 條的行政義務⁷⁰，而學者 Kloepfer 便指出，該項規定的保護法益與其他環境刑法不同，其保護法益主要是行政預防措施的實施（Ermöglichung administrativer Präventivkontrolle）⁷¹。而我國附屬刑法中，不少環境犯罪亦係以違反行政法規作為構成要件，例如廢棄物清理法第 46 條第 4 款：「未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。」便是直接以違反行政法規（廢棄物清理法第 41 條第 1 項）作為構成要件，而可能將該規定的保護法益解釋為行政義務的遵守，則同樣將遭受前述保護法益之批評。

第五目 自然資源說

⁶⁶ Michael Kloepfer, Umweltrecht, 3. Aufl., 2004, §7 Rn. 6.

⁶⁷ 參憚純良，抽象危險犯作為對抗環境犯罪的基本制裁手段——以污染水體行為為例，月旦刑事法評論，第 8 期，2018 年 3 月，頁 34-35 之介紹。

⁶⁸ 李聖傑，刑法第 190 條之 1 的釋義思考，月旦法學雜誌，第 290 期，2019 年 7 月，頁 74。

⁶⁹ §326 StGB: (2) Ebenso wird bestraft, wer Abfälle im Sinne des Absatzes 1 entgegen einem Verbot oder ohne die erforderliche Genehmigung in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt.

⁷⁰ 魏國晉，廢棄物清理法上「未經許可受託處理廢棄物罪」之行為主體釋疑——併引介德國環境立法之模式，法令月刊，第 69 卷第 7 期，2018 年 7 月，頁 99。

⁷¹ Michael Kloepfer, a.a.O. (Fn. 66), §7 Rn. 6.

少數學說認為環境刑法保護者為自然資源的「社會性的自然利用」，基於環境資源的不可分配性與消耗特性而具有刑法上的特別保護需求，這不僅涉及到世代間的資源分配，於當代使用自然資源的情形亦可能發生，例如若是某企業在一水體排放廢水，而其他競爭企業無法於同一水體排放廢水，亦屬於一種資源排擠，於此情形並涉及到公平競爭維護與白領犯罪（Wirtschaftsstrafrecht）的討論⁷²。然而，由於資源分配牽涉環境利用行為與所造成外部成本的問題，若無法合理評估刑法對於外部成本的容許範圍，則刑法將面臨淪為形式資源分配工具的風險，讓國家可利用刑法將環境污染的外部成本完全轉嫁於行為人。⁷³

第六目 本文見解—憲法環境權角度切入的環境法益

本文認為，環境刑法的保護法益，或許可以從憲法環境權的角度予以觀察。雖然憲法基本權主要是規範國家與人民間的關係，然而，如本文於介紹環境權內涵時引述的學說見解，基本權具有作為「保護請求權」的功能，依據環境權的此一面向，國家機關有完善制度以確保合適環境的義務，而環境刑法即是國家建構環境保護制度中至關重要的一環。

談到國家的環境保護責任，同樣有「人類中心論」與「生態中心論」的爭議。學者認為，這二者應非完全處於對立關係，而是涉及取捨與比重的價值判斷。當環境與人類利益間發生衝突時，應如何解決仍是由人類決定，因此環境問題始終是「人類」與「人類」之爭，有著人本色彩；但若完全以人類利益思考，肆意破壞環境，終究會遭到環境的反撲⁷⁴。另外，在國家責任的討論中，「對下一代的責任」亦受到相當的重視，學者強調，憲法保護的範圍尚非不能及於「對後代的保護」（Nachweltsschutz），從國家保護義務的觀點而言，若國家可預知特定風險將對個人造成危害，雖無法確定危害發生的時點，仍必須提供保護措施防範此風險，由此觀之，國家保護的目的不僅侷限於現在，仍擴及到未來⁷⁵。

⁷² Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn. 65), Rn. 44.

⁷³ 參見古承宗，同註1，頁213以下之整理。

⁷⁴ 李建良，同註12，頁39。

⁷⁵ 李建良，同註12，頁40-41。

本文贊同上述學者的論點，法律本即由人所制定，觀諸目前國際法、各國憲法明文的環境權條款，亦均不脫「人」的關聯性，難以期待將生態環境完全脫離人類視角；但討論環境權時，若完全偏重人類利益，可能導致不可挽救的後果，故環境生態本身的角色亦應受到注意，且著重環境生態本身的維護，亦可呼應污染事件累積性、不確定性與科技關聯性等特徵，更能符合永續發展、跨世代衡平的精神，進而確保未來世代的個人利益。以上論點亦與立法者對於環境保護的立場相符，此觀環境基本法第 1 條：「為提升環境品質，增進國民健康與福祉，維護環境資源，**追求永續發展**，以推動環境保護…」與第 2 條第 2 項：「永續發展係指做到滿足當代需求，同時**不損及後代滿足其需要之發展**。」即可得知。

上述對於環境權的理解，與環境法益學說中「生態與人本的雙重法益」不謀而合，依此見解可兼顧人類與環境、當代與未來世代的權益保護，故可將環境刑法視為國家對環境權保護義務的實踐，而以生態與人本的雙重法益作為對於環境刑法之保護法益。然而，鑑於刑法謙抑性、最後手段性等基本原則，環境法益的環境概念應較憲法環境權更為限縮⁷⁶，立法者應綜合審酌污染與人類的關聯性強弱、所造成的危害程度等，合理評估入罪門檻，避免完全依賴刑法保護環境。

在此必須強調，學說上有認為將未來世代利益作為刑法保護法益僅是「將理想作為法益的自我滿足式論述」，美化使用刑事制裁強化並貫徹現存世代構築的環境倫理，故不宜將未來世代利益作為適格的法益^{77 78}。惟本文所主張的生態與人本的雙重法益並非直接將抽象的未來世代利益作為保護法益，所謂未來世代利益在生態與人本的雙重法益中，毋寧是對生態法益的一種觀察視角，使生態法益與人類產生關聯性，在此理解下，部分對當代人民未產生立即危害，惟可能造成未來危害的經濟活動（如濫砍森林、違法傾倒一般廢棄物），亦可評價為環境法益侵害。

⁷⁶ 李聖傑，同註 68，頁 74。

⁷⁷ 謝煜偉，論排放毒物污染環境媒介罪：與各環境行政法規之關聯性，臺大法學論叢，第 48 卷特刊，頁 1388。

⁷⁸ 謝煜偉教授於文章中所批評之未來世代利益，乃是日本學說上以更遙遠的未來（如數百年後）作為法益保護對象之見解，惟一般而言在環境權、環境法益討論中涉及的未來利益，多指「可預見的未來」，就此範圍作為保護法益對象，謝煜偉教授並不反對。在此感謝謝煜偉老師於口試時的補充。

第四項 環境刑法之行政從屬性

由於污染的管制與判斷相當仰賴行政專業認定，環境刑法與環境行政法間的連動關係極為重要，「行政從屬性」成為了環境刑法的重要特色之一。在德國法制上，現今多數學說已將環境刑法的行政從屬規範模式肯認為「絕對的必要（*zwingende Notwendigkeit*）」⁷⁹；至於我國，除刑法第 190 條之 1 外，環境刑法以附屬刑法的形式散見於各種不同環保法規之中，行政從屬性的立法亦相當常見。以下依序討論行政從屬性的意義、功能與其可能產生的爭議。

第一款 行政從屬性之意義

刑法的行政從屬性（*Verwaltungsakzessorietät des Strafrechts*），係指行為的刑事可罰性取決於行政行為。在刑法與行政法的從屬關係下，刑法係「附屬法」（*Nebenrecht*），行政法則是決定特定罪名要件內容的「主要法」（*Hauptrecht*），刑法依存於行政法規定，刑罰性的範圍被限縮於行政法的適用結果⁸⁰。行政從屬性依其從屬對象可分為「行政法從屬性」（*Verwaltungsrechtsakzessorietät*）與「行政處分從屬性」（*Verwaltungsaktsakzessorietät*）⁸¹。行政法從屬性指刑法要件依附於抽象的行政法規範（包括法律、法規命令）⁸²，由於相關規範係由立法者所制定或授權行政機關制定，此種類型下立法者權力對於構成要件的影響較大，與行政權的互動較小；行政處分從屬性則是指構成要件依附於行政機關作成的行政處分⁸³，此時刑法的適用依賴行政機關對於具體個案的決定，部分構成要件事實係由行政機關決定，此時行政權與立法權的交互作用較大⁸⁴。

⁷⁹ 古承宗，論環境刑法的行政從屬性，收錄於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會編，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，2018 年 1 月，頁 498。

⁸⁰ 古承宗，同註 79，頁 499-500。

⁸¹ 許宗力，行政法對民、刑法的規範效應，台灣行政法實務與理論（一），2003 年 3 月，頁 91。

⁸² 如刑法第 192 條第 1 項違反傳染病檢查進口法令罪。

⁸³ 如空氣污染防治法第 56 條第 1 項：「公私場所不遵行主管機關依本法所為停工或停業之命令者，處負責人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。」

⁸⁴ 李宣毅，犯罪構成要件行政從屬性之研究，東吳大學法律學研究所碩士論文，2010 年 7 月，頁 29。

除依據從屬對象區分行政法從屬性與行政處分從屬性外，行政從屬性另可根據行政法對於刑法要件的影響，進一步區分為「構成要件行政從屬性」以及「作為合法化要件的行政從屬性」：

第一目 構成要件行政從屬性

構成要件行政從屬性，指犯罪之構成要件從屬於行政法領域，學說並將其分為「概念上的行政從屬」、「法規指示」及「空白構成要件」：

壹、概念上的行政從屬

概念上的行政從屬，指對於特定概念的解釋依附於行政法，此時刑法的構成要件解釋將依循行政法上的解釋⁸⁵，例如廢棄物清理法第 46 條之犯罪客體—廢棄物，原則應依同法第 2 條之解釋。惟德國多數見解認為，考量刑法的保護法益，或具體個案的特殊性，仍可允許刑法就某一概念的解釋偏離行政法之解釋脈絡，但為避免發生體系評價矛盾，使行政法上許可行為反而具刑事可罰性，刑法之解釋不宜較行政法所規定的更廣。⁸⁶

貳、法規指示

指刑事法規的適用直接參照行政法規，基於立法經濟的目的，於刑法構成要件中指示行政法律條文，避免重複規範⁸⁷，例如德國刑法第 327 條第 2 項不法營運設施罪，即明文指示聯邦公害防治法（Bundes-Immissionsschutzgesetz）、環境影響評估法（Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung）、資源循環利用法（Kreislaufwirtschaftsgesetzes）與水資源法（Wasserhaushaltsgesetzes）等環境行政法規，若行為人未依上述行政法規之規定而營運相關設施，即構成本罪。我國核心刑法並未有條文明確指示其他行政法規作為構成要件者，惟附屬刑法指示同法中行政管制規範作為構成要件者則相當常見⁸⁸，如食品安全衛生管理法第 49 條第 1 項指示同法第 15 條第 1 項第 3 款、第 7 款、第 10 款或第 16 條第 1 款等行

⁸⁵ 許玉秀，水污染防治法的制裁構造——環境犯罪構成要件的評析，收錄於氏著：主觀與客觀之間，1997 年 9 月，頁 483-484。

⁸⁶ 古承宗，同註 79，頁 500-501。

⁸⁷ 鄭昆山，環境刑法之基礎理論，1998 年 4 月，頁 185。

⁸⁸ 此種立法技術被稱為「內部準用」（Binnenverweisung），此時附屬刑法必須嚴格遵守主要法預定之規定。參見古承宗，同註 79，頁 502-503。

政管理規範為犯罪構成要件；證券交易法第 171 條第 1 項指示同法第 20 條第 1 項、第 2 項、第 155 條第 1 項、第 2 項、第 157 條之 1 第 1 項或第 2 項等行政管理規範為犯罪構成要件；廢棄物清理法第 45 條第 1 款指示同法第 12 條、第 18 條第 1 項、第 28 條第 1 項、第 7 項、第 36 條第 1 項、第 38 條第 1 項、第 39 條或第 41 條第 1 項為構成要件。

參、空白構成要件

空白構成要件，即「空白刑法」，指刑法條文未明定構成要件，而必須仰賴行政機關經授權所發佈之命令與以填補⁸⁹。例如刑法第 192 條第 1 項：「違背關於預防傳染病所公布之檢查或進口之法令者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金」其構成要件中「預防傳染病所公布之檢查或進口之法令」，有待行政機關公布法令內容予以補充，始能成為完整構成要件；環境刑法中，如空氣污染防治法第 55 條第 1 項：「無空氣污染防治設備或空氣污染防治設備未運作而燃燒易生特殊有害健康之物質者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金」，其構成要件所謂「易生特殊有害健康之物質」，依同條第 2 項：「前項易生特殊有害健康之物質，由中央主管機關公告之。」有賴行政機關公布法規命令予以補充，而廢棄物清理法第 2 條第 3 款有關有害廢棄物的認定標準、第 2 條之 1 主管機關認定已失經濟價值之廢棄物，亦同樣是採用空白構成要件的立法。

學者強調，空白構成要件與法規指示的差別在於，空白構成要件係授權行政機關以低於法律位階的命令來填補刑法構成要件，賦予行政機關對於構成要件之形成權，以利刑法能因應時間或空間上的變動，維持一致性的刑罰保護；而法規指示則僅是為了精簡條文而明確指示應適用的行政法律規範，此時填補刑法規範者仍為立法者制定之法律，行政機關對於構成要件欠缺形成作用⁹⁰。

⁸⁹ 鄭昆山，同註 87，頁 185。

⁹⁰ 許玉秀，同註 85，頁 48；鄭昆山，同註 87，頁 185。感謝蔡聖偉老師口試時指正空白構成要件填補規範應可包含「法律」與「行政命令」。惟經筆者確認，以上參考之許玉秀教授與鄭昆山教授之書籍內容，確實係以填補規範為行政法律或行政命令區分「法規指示」與「空白構成要件」二者，然而多數教科書的確如蔡老師所述，並未區分二者，亦即前述所謂「法規指示」（刑法構成要件從屬於行政法規）的概念得被「空白構成要件」的定義所包含。如林山田，刑法通論（上冊），增訂十版，2008 年 1 月，頁 127、林鈺雄，新刑法總則，九版，2021 年 8 月，頁 64；許澤天，刑法總則，五版，2024 年 5 月，頁 62-63。綜上應可推測許玉秀教授與鄭昆山教授對於所謂

第二目 合法化之行政從屬性

合法化之行政從屬性，可分為「經行政機關許可或核准而阻卻構成要件該當或阻卻違法」與「積極防止法益侵害結果而阻卻刑責」兩種類型⁹¹：

壹、行政機關許可或核准而阻卻構成要件該當或阻卻違法

此種類型涉及行政機關許可構成阻卻構成要件事由，或是阻卻違法事由的爭議。對此，學說多認為，二者應以許可的性質加以區分：若法條係以「違反行政機關意願的行為」為構成要件前提，或以「違反事前申請許可義務」為構成要件，此時行政機關之許可係以事前監督排除法益侵害的可能性，故屬於阻卻構成要件該當之許可，例如廢棄物清理法第 46 條第 3 款即以「未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物」作為構成要件，經許可者因阻卻構成要件而不該當本罪；若行政機關針對特定行為原則加以禁止，但因公益而例外針對個案予以許可，乃基於利益衡量而例外容忍損害發生，該許可的性質則應為阻卻違法事由⁹²。

貳、積極防止法益侵害結果而阻卻刑責

指行為人對於犯罪或行政違法結果積極採取防止法益侵害結果的措施而使自己免於刑罰⁹³。如水污染防治法第 27 條第 1 項、第 28 條第 1 項規定特定情形應立即採取緊急應變措施，若有違反，則成立同法第 34 條第 1 項之刑事責任。學者指出，此種補救措施規定相當於中止犯，可排除或減少法益侵害結果，尤其在要求企業、負責人為污染補救措施的情形，鑑於企業擁有專業知識與資源，較易控制污染情況，要求其於污染行為發生時立即採取補救措施，可有效落實環境保護的目的⁹⁴。

「空白構成要件」係以較狹義的方式定義，並將從屬於行政法律規範的立法技術稱為「法規指示」，而多數學者則將從屬於行政法規與命令的刑法規範通稱為「空白構成要件」。

⁹¹ 蔡震榮，警察處理集會遊行案件與人民權利義務的保障，收錄於：變遷中的警察法與公法學—皮特涅教授七十歲祝壽論文集，初版，2008 年 8 月，頁 8-9。

⁹² 僅參許絲捷，經濟刑法中的阻卻違法事由，月旦法學教室，第 239 期，2022 年 9 月，頁 45-46；許玉秀，同註 85，頁 487-488。有關行政罰法亦有同樣的討論，見林錫堯，行政罰之超法定阻卻違法事由，中華法學，第 13 期，2009 年 11 月，頁 40-41。

⁹³ 鄭昆山，同註 87，頁 189。

⁹⁴ 許玉秀，同註 85，頁 498-499。

第二款 我國環境刑法之行政從屬性

我國環境刑法可依規範從屬於行政的程度，區分為「獨立型」、「絕對從屬型」與「相對從屬型」三種規範類型，茲就三種類型的內涵說明並舉例如下⁹⁵：

獨立型的刑法規範具有獨立於行政規範的完整不法構成要件內涵，如刑法第 190 條之 1 即未納入行政規範為其構成要件。但應強調者係，縱使條文形式為獨立型，其構成要件仍可能符合概念上的行政從屬，刑法第 190 條之 1 第 1 項所謂「污染」、「毒物或有害健康之物」或「水體」等概念，均有參考行政法規定義之必要。

絕對從屬型的犯罪構成要件直接以違反行政法令或違反行政義務為內容，如此可以達到確保行政執行、管制與監督的目的，並可維持行政法的規範標準。此時，行政權相當程度掌握了刑事不法的內涵⁹⁶。於我國環境刑法中，如空氣污染防治法第 52 條即直接將違反主管機關所定辦法中有關輸入或輸出限制規定者定為構成要件⁹⁷。

相對從屬型的犯罪要件又可分為兩種型態，一種是除「違反法令或義務」外，另有一定「行為」或「外界狀態變更」的具體描述，如毒性及關注化學物質管理法第 51 條第 1 款至第 4 款，除違反特定行政規範或義務外，另設有「致嚴重污染環境」的外界狀態變更要件，此時較可強化犯罪的法益關連性，有脫離行政義務解釋犯罪構成要件的空間；另一種型態則是將逾越行政管制基準值定為構成要件，以逾越管制基準值展現行為的法益侵害危險性，如水污染防治法第 36 條第 1 項將構成要件定為「事業排放於土壤或地面水體之廢（污）水所含之有害健康物質超過本法所定各該管制標準者」，即是將行政管制標準視為刑法上的容許風險，而針對超過容許風險的排放行為予以處罰。

⁹⁵ 以下說明參謝煜偉，同註 77，頁 1389 以下。

⁹⁶ 李宣毅，同註 84，頁 33-34。

⁹⁷ 空氣污染防治法第 31 條第 2 項：「前項物質及產品，由中央主管機關會商有關機關公告；其製造、輸入、輸出、販賣或使用之許可申請、審查程序、廢止、記錄、申報及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商有關機關定之」；同法第 52 條：「違反第三十一條第二項所定辦法中有關輸入或輸出限制規定者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金」。

本文認為，環境刑法並非僅為保護行政秩序而存在，在運用行政從屬性立法時，應避免使用絕對從屬型之規範類型，考量環境刑法生態與人本雙重法益的性質，個案應對於生態環境或人體產生一定危害或危險性才能滿足刑罰權動用的前提，除非有理由說明從屬之行政法規範一經違反即會造成環境法益侵害的結果或危險，否則應在構成要件設計上增加其他外在情狀，給予法官在個案判斷行為應否處以刑罰的判斷空間。

第三款 環境刑法行政從屬之功能

第一目 因應環境案件之專業

風險社會下，刑事立法被用以對抗許多新興社會問題，此類新興犯罪的構成要件設計必須借助外部規範的專業知識或價值，然而，隨著科技迅速發展，相關知識亦快速變動，立法者未必能透過精簡文字掌握相關知識，且立法流程耗時、繁瑣，難以快速回應新興問題，在這樣的背景下，構成要件行政從屬性的概念被廣泛採用，以使刑法規範更具有彈性，而能快速適應社會變遷⁹⁸。並且，針對從屬於行政處分的犯罪，特定行為經由行政機關為第一層次的專業性判斷，再由司法判機關作第二層次的犯罪判斷，可彌補司法機關專業知識的欠缺，進而節省司法程序專業調查的成本與時間⁹⁹。如前所述，環境刑法亦為風險社會下的刑事立法，環境污染問題具有「複雜性」、「科技關聯性」等特徵，牽涉不同專業領域知識，於訴訟上，司法機關並需借助科技知識加以調查，故有必要運用行政從屬性的技術達到上述加強刑法彈性、效率的功能。

第二目 法秩序一致性

以法秩序一致性的觀點，刑法具有補充性（Subsidiarität），在法領域分工上位居第二順位，民法、行政法認為合法者，刑法亦必須認為合法；民法、行政法認為不法者，則未必構成刑事不法¹⁰⁰。於環境刑法運用行政從屬性的立法技術，

⁹⁸ 陳俊偉，初探經濟刑法中空白構成要件與行政從屬性之界線，收錄於：吳俊毅、薛智仁主編，經濟刑法的在地實踐，一版，2021年12月，頁73-75。

⁹⁹ 古承宗，同註79，頁505。

¹⁰⁰ 許玉秀，同註85，頁485。

可避免司法機關的判斷與環境機關專業判斷間的落差，避免對於法秩序一致性、法安定性的破壞¹⁰¹，亦可透過行政機關判斷先行劃定污染界線，以限縮犯罪構成要件，使環境犯罪之構成要件更為明確¹⁰²。

第四款 行政從屬性所生之爭議

第一目 違反罪刑明確性的疑慮

行政從屬性之立法，其構成要件內容授權由行政機關補充，單獨觀察條文往往無法看出禁止的內容為何，因此可能產生抵觸罪刑法定原則中刑罰明確性之疑慮，此爭議並促成釋字第 522 號、第 680 號解釋，以及近期的憲法法庭 112 年憲判字第 5 號判決。

依釋字第 522 號解釋理由書，立法機關以委任立法方式授權行政機關發布命令補充法律構成要件，需其授權之目的、內容及範圍具體明確，始為憲法所許。又因刑罰影響人民生命、自由及財產權甚鉅，立法者就刑法的構成要件授權以命令補充時，須自授權之法律規定中得預見其行為之可罰，方符刑罰明確性原則。釋字 680 號解釋延續以上解釋的內容，並就預見行為可罰性的部分補充說明，只要自授權之母法整體觀察足使人民預見行為有受處罰的可能即符合此要件，不以行為人確信其行為可罰為必要。近期，憲法法庭 112 年憲判字第 5 號判決針對經濟刑法之刑罰明確性提出更詳細的說明，依該判決理由內容，雖經濟刑法一詞之定義於我國並無定見，然就刑罰制裁之目的與機能言，經濟刑法與刑法並無不同，無法截然二分，故經濟刑法仍應符合罪刑法定原則及其衍生之刑罰明確性原則。至於是否符合構成要件明確性，應以「一般受規範者得否預見」並可由司法機關審查認定作為判斷標準，其中，「一般受規範者」係指「一般受該規範限定範圍之人」而非指一般通常智識之人；若採用空白構成要件之立法技術，則其「得否預見」的判斷方式，應將刑罰規範與填補規範合併整體觀察之。

¹⁰¹ 古承宗，同註 79，頁 505-506。

¹⁰² 徐育安教授研討會發言，環境污染的刑事制裁（上）——刑法第 190 條之 1 新修正規定之解釋適用，月旦法學教室，第 191 期，2018 年 9 月，頁 69。

總結以上大法官解釋與憲法判決可知，立法者欲使用空白構成要件的立法技術，授權行政機關訂定補充規範，其授權之目的、內容及範圍必須具體明確，且以一般受規範者的角度，合併觀察刑罰規範與填補規範，應可預見行為的可罰性，方符刑罰明確性原則。以廢棄物清理法第 46 條第 1 款棄置有害事業廢棄物罪為例，其所謂「有害事業廢棄物」之定義，依同法第 2 條第 2 項第 2 款第 1 目指「由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物」，而其認定標準，則依同法第 2 條第 3 項由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之，系爭規定是否符合刑罰明確性原則，必須視其授權之目的、內容及範圍是否具體明確¹⁰³，並以可能產生有害事業廢棄物之事業相關人員的角度，合併觀察廢棄物清理法第 46 條第 1 款、第 2 條第 2 項第 2 目、第 2 條第 3 項與環境部依授權制定之有害事業廢棄物認定標準，是否可知任意棄置系爭有害事業廢棄物之可罰性判斷之。

第二目 從屬於違法行政處分

若犯罪構成要件從屬於行政處分，行政處分的內容將影響刑法對行為之評價，有爭議者在於，刑事法院在認定犯罪構成要件是否該當時，得否判斷行政處分的合法性？又若行政處分因違法而遭撤銷，是否影響犯罪構成要件該當性？以下分別討論之：

壹、刑事法院得否審查行政處分之合法性

基於機關權限分配秩序，行政處分之法律效果與所生之法律關係，對於該行政處分無撤銷權限之其他機關及法院，原則應予以尊重，其他機關與法院在作成決定時，應將該行政處分作為既存的構成要件基礎，此即行政處分之「**構成要件效力**」（又稱「要件事實效力」，Tatbestandswirkung）¹⁰⁴。

¹⁰³ 本文認為，參酌立法理由說明，有害事業廢棄物之標準之所以授權由行政機關制定，係因其涉及專門技術及實際污染情況，而立法者已於廢棄物清理法第 2 條第 2 項第 2 款第 1 目明定有害事業廢棄物之定義，可供行政機關依法定之定義制定標準，其授權之目的、內容及範圍應尚屬明確。

¹⁰⁴ 陳敏，行政法總論，九版，2016 年 9 月，頁 449-450；莊國榮，行政法，五版，2019 年 9 月，頁 118-119。

多數學說認為，基於行政處分之構成要件效力，若行政處分有效，刑事法院在判斷以違反該行政處分為犯罪構成要件的罪名時，須受該行政處分內容的拘束，並無審查行政處分合法性的權限，故應以該處分內容為基礎認定個案是否構成犯罪。理由在於，行政處分違法的可能性眾多，難以明確判斷，而法律就違反行政處分設有處罰規定，必是出於重大公益考量，若容許人民自行判斷處分合法性而決定是否遵守行政處分，將對行政秩序產生極大的危害，故人民對於「違法而有效」的行政處分仍應遵守，如有違反，亦構成以該處分為基礎的犯罪，法院至多可於個案援引期待可能性的法理，免除處罰¹⁰⁵。

本文認為，基於權力分立、尊重行政機關專業判斷的考量，行政機關作成之行政處分應對刑事法院有構成要件效力，刑事法院原則上不得審查行政處分的合法性，這也符合法院分工、功能最適的觀點，避免刑事法院介入行政法院之職權事項。然而，在以違反行政處分為要件的犯罪，刑事法院於判斷是否動用刑罰權時，可納入保護法益的觀點，審酌該罪所欲保護的法益是否受侵害或有受侵害的危險，尤其依本文前述觀點，環境犯罪之保護法益為人本與生態雙重法益，並非行政秩序法益，刑法並非確保行政處分有效的工具，即便個案違反行政處分之構成要件該當，法院仍有權審查個案實際上是否對於環境法益產生危害，若行為人雖違反行政處分而該當犯罪構成要件，但其行為完全無造成環境法益之侵擾，仍可以行為欠缺實質違法性為由，否定其犯罪，以符刑法謙抑性與法益保護原則。

貳、行政處分違法撤銷之效力

以上係處理法院得否審查行政處分合法性的爭議，至於若行政處分經有權撤銷之機關（作成處分機關或訴願機關）或行政法院撤銷，是否將影響相關犯罪之構成要件該當性，亦有疑義，以下依行政處分從屬於授益處分或負擔處分分別討論之：

一、從屬於授益處分

授益處分，係指設定或確認權利或具法律重要性之利益的行政處分¹⁰⁶。從屬於授益處分的犯罪構成要件，最常見的類型即是涉及「行政許可」的犯罪，如廢

¹⁰⁵ 陳敏，同註 104，頁 450；李建良，行政法基本十講，十一版，2021 年 8 月，頁 109。

¹⁰⁶ 陳敏，同註 104，頁 346。

棄物清理法第 46 條第 3 款未經許可提供土地回填、堆置廢棄物罪，行為人若經主管機關許可，固得阻卻構成要件而不成立本罪，但主管機關之許可處分若違法，是否影響犯罪構成要件之成立，學說上意見分歧：德國通說認為，此類犯罪之行政機關許可，不以實質上合法為必要，只要形式合法即可，惟若行為人係以詐欺、強制、賄賂等不正方法取得許可，則因權利濫用而無法阻卻構成要件；部分學者則認為，行政許可必須為合法處分，違法之許可無法阻卻構成要件¹⁰⁷。

二、從屬於負擔處分

與授益處分相反，負擔處分係指給予法律上不利益的行政處分¹⁰⁸。從屬於負擔處分的犯罪構成要件，如水污染防治法第 34 條將「違反主管機關所為之停工、停業命令」作為構成要件。若行政機關所為的負擔處分（如：停工、停業處分）違法，經原處分機關依行政程序法第 117 條撤銷者，依德國和奧地利的通說，可將行政處分撤銷作為解除刑罰事由（Strafaufhebungsgrund）¹⁰⁹。

第五項 環境刑法之因果關係證明難題

第一款 問題背景

由於傳統刑法保護法益係以人本論法益思想為中心，許多環境犯罪以結果犯為規制類型，包括實害犯及具體危險犯的模式。惟學者指出，結果犯的立法將導致實務面臨因果關係證明難題，環境刑法因而無法有效達成環境保護的目的¹¹⁰。呼應本章第一節提到環境問題的特色，污染問題具有累積性、不確定性、複雜性與科技關聯性等特徵，都導致了法律上因果關係判斷困難的問題。於民事侵權事件，法院得因當事人間地位不平等，透過舉證責任減輕、轉換等方式緩和此問題（如本章第一節第一項「陸」舉例之 RCA 案，法院即要求被告就因果關係負舉證責任），然而，刑法受到無罪推定、罪疑唯輕原則的拘束，依刑事訴訟法第 161 條第 1 項，必須由檢察官就犯罪事實負舉證責任，並提出證明方法，用以說服法

¹⁰⁷ 許玉秀，同註 85，頁 489-490。

¹⁰⁸ 陳敏，同註 104，頁 346。

¹⁰⁹ 許玉秀，同註 85，頁 491。

¹¹⁰ 林書楷，同註 2，頁 15。

院，使法院形成無合理懷疑的有罪心證，始能定被告於罪¹¹¹，因此，以結果犯的類型規制環境犯罪，可能因為檢察官難以證明因果關係使部分污染行為不成立犯罪，造成環境法益的保護漏洞。

第二款 解決方案

第一目 立法推定因果（疫學因果關係）

立法推定因果關係，可參考日本 1970 年制定之關係國民健康之公害犯罪處罰法第 5 條：「工廠或事業所，因其事業活動所附隨排放出有害國民健康之物質，已達足致公眾之生命或健康以危險之程度，若在其危險物質排出所及之地區內，因同種物質致生公眾之生命或健康與危險者，推定其危險為排出之物質所生¹¹²」。日本此立法係參考學理上之「疫學因果關係」，有關此因果關係理論之內涵說明如下：

疫學因果關係原被使用於流行病學領域，其內涵簡單來說，即是利用統計方法分析可能產生某疾病的因子，選出致病蓋然性較高的因子，即推定該因子與疾病間具因果關係，不需達到科學上確定的程度，亦不深究詳細的因果流程¹¹³。在法學上運用此因果關係判斷方法，即是藉由統計上的高度蓋然性來取代無合理懷疑程度的因果關係要求¹¹⁴。疫學因果關係的概念於我國較常出現於民事損害賠償事件¹¹⁵，然而亦曾有刑事判決援引此概念以說明被告排放廢水行為與舊刑法 190 條之 1「致生公共危險」的危險結果間之因果關係¹¹⁶。

¹¹¹ 最高法院 100 年度台上字第 6658 號刑事判決：刑事訴訟法第一百五十四條第一項、第一百六十一條第一項，明定「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」、「檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法」，在證據法上將國際公認之刑事訴訟無罪推定基本原則與舉證責任之關係相連結，據以規範檢察官對於起訴之犯罪事實，除有提出證據之責任外，尚應指出證明之方法，用以說服法院，使法院達到客觀上「確信」無疑之程度（高度蓋然性），證明被告有罪，俾推翻無罪之推定。

¹¹² 翻譯引自邱聰智，同註 3，頁 401-402。

¹¹³ 曾淑瑜，疫學的因果關係，軍法專刊，第 37 卷第 3 期，1991 年 3 月，頁 26。

¹¹⁴ 林書楷，同註 2，頁 17。

¹¹⁵ 相關整理可參姚志明，RCA 事件與疫學因果關係，月旦法學雜誌，第 247 期，2015 年 12 月，頁 21-22。

¹¹⁶ 臺灣高等法院臺中分院 105 年度上訴字第 1056 號刑事判決：環境犯罪具有長期性、潛伏性、遷移性之特性，且導致環境損害結果、對於一般民眾之影響往往是長時間微量累積，亦可能是多種污染源共同或加成所致，是就公害案件之犯罪認定或民事賠償，如採取傳統「相當因果關係說」以認定行為與結果之因果關係，往往因舉證（強度）之困難，而使污染環境者逍遙法外或免於損

有學者主張，我國可參考日本立法例，以特別立法的方式，於環境犯罪建立疫學因果關係，以在兼顧刑法謙抑的前提下，因應科技、經濟發展下面臨的環境問題¹¹⁷；然而，否定意見則認為，雖採用疫學因果關係、推定因果關係的立法可有效解決因果關係判斷的難題，惟如此將使個案在仍有合理懷疑的情況下，由被告承擔因果難以證明的不利益，違反罪疑唯輕原則，且推定因果的效果亦與無罪推定原則不符¹¹⁸。

第二目 調整犯罪類型

壹、抽象危險犯

不同於結果犯的構成要件認定需有行為、結果，並重視二者間的因果關聯性，「抽象危險犯」係立法者將對法益具典型危險性的行為定為犯罪構成要件，推定構成要件行為具有危險性，個案無需判斷行為對法益是否造成危險¹¹⁹。抽象危險犯被廣泛運用於集體法益的犯罪中，由於集體法益犯罪時常欠缺明顯可見的實害，其歸責的重點便不在具體的因果關聯，而是在於「行為不法」上，探求行為與法益之間的實質對應關係¹²⁰。

支持環境犯罪採用抽象危險犯立法模式的學者認為，基於污染的複雜性、不確定性等特性，其因果關係並不透明，放棄因果關係認定而採用抽象危險犯對抗環境犯罪是不得不然的選擇，這也與國際上的立法趨勢相符¹²¹。以德國為例，為避免對（危險）結果產生無可避免的因果關係證明困難，該國早在 1980 年核心刑法創設環境罪章前，即於廢棄物法（AbtG）、原子能法（AtG）與聯邦排放控制法（BImSchG）之附屬刑法規範採用抽象危險犯，以前置對環境的刑法保護，

害賠償，其結果顯然有失公平，常此以往，亦不利於環境及生態之永續保護。就此，日本學說與實務因應公害事件舉證困難，亦發展出所謂優勢證據說、事實推定說等蓋然性因果關係理論，其因果關係存在與否之舉證，只要有「如無該行為，即不致發生此結果」之某程度蓋然性即可；尤有甚者，為避免舉證之困難，德國刑法對於污染水體或使其水質惡化之行為，即不以致生公共危險為要件，以上均為本院因職務上已知之學說演進或立法趨勢。換言之，執法者對於國內惡意污染環境生態者，如猶以詞害意，囿於傳統相當因果關係之見解，膠柱鼓瑟，實無法貫徹 88 年刑法增訂第 190 條之 1 規定以保障環境、生態免受污染之立法目的。

¹¹⁷ 鄭昆山，同註 87，頁 260-261。

¹¹⁸ 林書楷，同註 2，頁 17-19。

¹¹⁹ 王皇玉，論危險犯，月旦法學雜誌，第 159 期，2008 年 8 月，頁 239。

¹²⁰ 憚純良，同註 67，頁 40。

¹²¹ 憚純良，同註 67，頁 41-42。

如今，德國刑法中的環境犯罪亦以抽象危險犯的形式為大宗¹²²；我國環境刑法亦有許多抽象危險犯規定，如廢棄物清理法第 46 條第 3 款、第 4 款均不若同條第 2 款設有「致污染環境」的犯罪結果，而為抽象危險犯規定。此外，2018 年我國修正刑法第 190 條之 1，刪除了「致生公共危險」的具體危險要件，亦是有鑑於實務上難以證明污染行為與公共危險的因果關係，而放棄原先具體危險犯的規定形式，改採抽象危險犯之立法，以強化環境保護。

然而，抽象危險犯的立法模式在刑法學說上遭到許多質疑。首先，抽象危險犯的「危險」係由立法者所擬制，只要行為人符合構成要件行為，即被評價為對保護客體有危險性，縱使於具體個案可證明行為客觀上完全不具危險性，行為人仍要受處罰，因而被批評違反罪責原則；其次，在集體法益內涵模糊的情況下，透過抽象危險犯這種簡單化的歸責結構，使刑法處罰範圍過度擴大，更強化了刑法工具化、象徵性的傾向¹²³。為避免抽象危險犯之處罰範圍過大而有違反比例原則或罪刑相當原則之疑慮，我國立法者透過「情節輕微條款」排除輕微個案可罰性，例如民國 107 年修正刑法第 190 條之 1 流放毒物罪，將該條第 1 項、第 2 項「致生公共危險」的具體危險犯要件刪除改為抽象危險犯時，即一併於該條第 8 項增設「情節顯著輕微者，不罰」的規定。

貳、累積犯

所謂「累積犯」(Kumulationsdelikt)，指「個別構成要件行為不足以對法益造成實害或危險，必須同種類行為大量累積之後才可能造成實害或危險」¹²⁴。在現代社會下，單一行為雖無法表現出侵害法益的危險性，但若不加以禁止，可預想多數人接續實施同種類行為，可能發生「潰堤作用」(Dammbruch)而對當代或未來世代產生不可逆的損害，德國部分學說即表示，在風險社會下，為防止新型態風險毀滅人類生存基礎的可能，有必要運用有別於傳統實害犯、危險犯的概念，才能使集體法益更有效率地受到保護。¹²⁵

¹²² Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn.65), Rn. 53.

¹²³ 王皇玉，同註 119，頁 242-243。

¹²⁴ 鍾宏彬，同註 60，頁 208。

¹²⁵ 古承宗，評析 2018 年新修正之刑法第一九〇條之一——以抽象危險犯與累積犯之辨證為中心，國立中正大學法學集刊，第 61 期，2018 年 10 月，頁 204-205。

如本章第一節提到，環境污染事件具有累積性、不確定性與複雜性等特徵，導致環境污染事件之因果關係難以判斷；此外，環境污染問題亦有濃厚的企業性，若污染的因果關係難以界定，致使污染行為不易被揭露，企業基於成本效益思維，更可能做出污染行為的決策，以實現利益最大化，最終可能使多數人接續實施污染行為，造成環境法益無法回復的損害¹²⁶。有鑑於此，德國學者 Kühlen 教授於環境犯罪運用累積犯的概念，提出有別於傳統犯罪的歸責模式。Kühlen 教授指出，環境犯罪的歸責係以「假設性的行為總體」(hyperthetische Handlungsgesamtheit)作為基礎，為了有效透過刑罰影響行為人的成本效益計算，達成防堵大量污染行為的目的，個別行為人的行為貢獻無論是否具有危險，均非不法評價的重點，只要假設該行為與未來類似行為相互作用而可能逾越污染門檻，即可說明歸責的正當性¹²⁷。在這樣的觀點下，以傾倒廢棄物為例，縱僅傾倒少量家庭垃圾於土地，亦可能在考慮多數人接續傾倒所產生的潰堤作用，而將該行為評價為累積犯予以處罰。

累積犯的歸責模式乃較抽象危險犯更前置的處罰，其與抽象危險犯相同，不以發生實害或危險結果為必要，惟其構成要件行為未必對法益具有典型的危險性，而是透過「假設性的因果累積」說明行為不法的基礎，因而無可避免地同樣招致過度擴張刑罰權的質疑。對此，只能透過「微量原則」與「行政從屬」等立法技術予以限縮，排除日常生活的污染行為，或將行為主體限於從事特定事業者，才能解決¹²⁸。

參、適性犯

適性犯(Eignungsdelikte)¹²⁹係德國學說欲避免抽象危險犯處罰過度前置所提出的概念，雖不同於具體危險犯以發生危險結果作為構成要件，惟行為仍應滿足構成要件描述的危險門檻，始可加以處罰¹³⁰。一般而言，適性犯的構成要件會

¹²⁶ 古承宗，同註 125，頁 205-206。

¹²⁷ Kühlen, Umweltstrafrecht – auf der Suche nach einer neuen Dogmatik, ZStW 105 (1993), S. 400 ff. 轉引自：古承宗，同註 125，頁 206-207。

¹²⁸ 古承宗，同註 125，頁 207-208。

¹²⁹ 亦有譯作「適格犯」，德國文獻上另有以「具體-抽象危險犯」(abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte)或「潛在的危險犯」(potenziellen Gefährdungsdelikte)稱之者。Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn. 65), Rn. 54.

¹³⁰ 李聖傑，親愛的小孩，月旦法學教室，第 131 期，2013 年 9 月，頁 31。

以「足以」(geeignet)的文字引導出所要求的危險特徵¹³¹，如我國刑法第286條妨害幼童發育罪之構成要件為「施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」，即要求凌虐或他法的構成要件行為必須有妨害未成年人身心健全或發育的危險性。由於適性犯未要求危險結果，僅是對行為方式與作用加以限制，多數學說認為適性犯非具體危險犯而屬於抽象危險犯的一種¹³²，惟其與典型抽象危險犯仍有所不同，一般抽象危險犯係立法者直接擬制行為的危險性，只要一符合構成要件行為即予以處罰，法院於個案中無需判斷行為是否確實具有危險性；適性犯的認定上，法院除判斷是否為犯罪行為外，尚須以理性第三人之經驗標準確認個案行為是否有構成要件所定的危險性，亦即立法者給予法院依規範目的裁量行為是否滿足刑罰權發動的權限¹³³。

德國刑法中，許多環境犯罪係以適性犯的形式規範，如第326條第1項第4款即針對「足以持續污染水體，空氣或土地，或使其產生不利變更」或「足以危害動物或植物存續」的非法處理廢棄物行為加以處罰，惟包括刑法第324條水污染罪在內，仍有許多罪名以抽象危險犯定之。部分學者指出，於環境犯罪採用適性犯有其必要，以避免因果證明困難，並維持刑罰最後手段性，防止過度擴大刑事責任，因而主張應將部分抽象危險犯的罪名修正為適性犯¹³⁴；且歐盟環境犯罪指令(Directive 2008/99/EC)第3條a款亦以適性犯結構規範之，依該指令第3條a款規定：「成員國應確保非法且故意或至少重大過失實施以下行為者構成刑事犯罪：(a)排放、釋放或引入一定物質或電離輻射至空氣、土壤或水體，導致或可能導致任何人死亡或重大傷害，或對空氣、土壤、水體品質、動植物產生重大損害」，故行為必須實際造成損害或具有造成損害的可能性，才應受到處罰¹³⁵。然而，德國立法者最終仍未通過將抽象危險犯形式的第324條水污染罪改為適性犯的刑法修正案，因而被批評使輕微污染行為亦構成犯罪而有過度刑罰的疑慮¹³⁶。

¹³¹ 蕭宏宜，摻偽假冒的刑事爭議問題，台灣法學雜誌，第242期，2014年2月，頁72。

¹³² 徐育安，同註46，頁92；憚純良，同註67，頁56。

¹³³ 李聖傑，同註130，頁32；蔡聖偉，從刑總學理檢視分則的立法，月旦法學雜誌，第157期，2008年6月，頁280。

¹³⁴ Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn. 65), Rn. 58.

¹³⁵ Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn. 65), Rn. 59.

¹³⁶ Kloepfer/Heger, a.a.O. (Fn. 65), Rn. 60.

我國環境犯罪中亦有以適性犯制定者，如空氣污染防治法第 53 條規定「公私場所固定污染源排放管道排放空氣污染物違反第二十條第二項所定標準之有害空氣污染物排放限值，足以生損害於他人之生命、身體健康者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千五百萬元以下罰金」，該條之立法理由¹³⁷即明白表示本罪為適性犯；至於其他尚未採用適性犯立法的环境法規，亦有提倡將結果犯修正為適性犯，以加強法益保護者，如有論者認為，現行廢棄物清理法第 46 條第 2 款要求「致污染環境」的犯罪結果，因訴訟證明之困難導致該款為第 46 條各款中定罪率最低之罪名，而建議修正為適性犯，以充分評價行為人對法益帶來的危險程度¹³⁸。

對於環境犯罪採用適性犯，國內學說亦多採支持意見，有認為可於現行抽象危險犯加入「足生危險於保護法益之本質」的不成文構成要件，使抽象危險犯實質轉化為適格犯者¹³⁹；亦有認為，適性要件必須由立法者明文授權，不應透過解釋而以適性要件限縮刑罰發動¹⁴⁰；此外，另有學者指出，由於我國實務經常將犯罪構成要件中「足以生...」的文字解讀為「致生具體危險結果」，使適性犯被解釋為具體危險犯，若欲於環境刑事立法採用適性犯，有必要於立法理由中強調該罪名為適性犯而非具體危險犯，避免遭實務不當解釋而讓適性犯之立法目的落空¹⁴¹。

第三目 本文見解

¹³⁷ 立法理由：本條所指「足以生損害於他人之生命、身體健康」之要件乃學理上所稱之「適性犯」或「適格犯」(Eignungsdelikt)，係指該犯罪之構成，除行為人須完成特定之行為，並滿足其他必要之構成要件要素外，並要求該構成要件行為必須具備特定性質，即須「適足以造成」或「足生」(geeignet) 特定之現象、狀態或法益侵害之危險。適性犯之性質，非具體危險犯，係近似抽象危險犯，其非要求客觀上須有發生一定法益侵害危險，而係要求有發生特定危險之可能性，俾對犯罪構成要件之該當性為一定限制。

¹³⁸ 林淑靜，未依法清理廢棄物之刑事處罰問題研析，立法院議題研析，編號 2447，2024 年 4 月，頁 3-5。

¹³⁹ 林書楷，同註 2，頁 23-24

¹⁴⁰ 李聖傑教授研討會發言，環境污染的刑事制裁（上）——刑法第 190 條之 1 新修正規定之解釋適用，月旦法學教室，第 191 期，2018 年 9 月，頁 71。

¹⁴¹ 蔡聖傑教授研討會發言，環境犯罪規範設計與不法利得沒收，月旦法學雜誌，第 278 期，2018 年 7 月，頁 85。

本文認為，立法推定因果關係的見解有違反無罪推定原則之疑慮而應謹慎考量是否採納，調整犯罪類型或許是對相關基本原則衝擊較小的做法。至於前文所列之三種犯罪類型，應以「適性犯」的立法較可採納，蓋抽象危險犯涵蓋範圍過廣，可能讓毫無立法者所預設危險性的行為亦落入構成要件的範圍中，而可能牴觸比例原則或罪刑相當原則，雖透過「情節輕微條款」可限縮抽象危險犯的適用範圍，惟情節輕微條款的設計本身即凸顯了該抽象危險規定就構成要件行為必然造成法益侵害的預設欠缺正當性。至於比抽象危險犯更前置之累積犯立法，雖符合環境污染累積性的特徵而能更提升對環境保護的強度，然此立法更加擴張刑罰權範圍而同樣有違反比例原則或罪刑相當原則的問題，雖可能透過「微量原則」加以限縮避免爭議，然此亦與累積犯強調微量不法行為經由累積造成損害的本質相抵觸。

第六項 環境刑法之企業性

如前所述，環境問題具有「企業性」之特徵，造成嚴重環境污染者，往往是企業組織經濟活動所伴隨的效果，甚至許多企業是將污染環境作為違法獲利之手段¹⁴²。德國學者便有認為環境犯罪乃是一種組織性分工的經濟犯罪，涉及企業成本效益計算，鑑於污染行為可能帶來龐大利益，加上環境污染證明困難的特性，使企業被揭露的可能性低，強化了企業選擇從事污染行為的動機¹⁴³。例如我國的廢棄物犯罪，即因所涉及的龐大商機而發展為集團化、組織分工化的犯罪¹⁴⁴。

對於環境犯罪組織化、企業化的特性，我國便有檢察官表示，必須以經濟犯罪、企業犯罪的角度追訴環境犯罪，全面追究企業污染上、中、下游的責任，才能找出產業問題，有效杜絕環境犯罪¹⁴⁵。然而，要能將企業污染的所有參與者一網打盡並不容易，這涉及刑法學理長久以來對於企業組織分工現象難解的「組織歸責」問題，分層分工下的企業活動乃是多數人於組織中共同意志的展現，第

¹⁴² 吳耀宗，初論環境犯罪之經濟刑法議題——以非法清理廢棄物為中心，月旦法學教室，第235期，2022年5月，頁37。

¹⁴³ Lothar Kuhlen, Umweltstrafrecht—auf der Suche nach einer neuen Dogmatik, ZStW 105 (1993), S. 720-721. 轉引自：轉引自：古承宗，同註1，頁201。

¹⁴⁴ 有關我國廢棄物清理犯罪的集團化分工現象的介紹，參本文第三章第三節。

¹⁴⁵ 林志怡，環保查緝不易 檢察官：需檢警環署合力，台灣醒報，2021年12月21日，<https://anntw.com/articles/20211221-btiw>（最後瀏覽日：2023年11月1日）。

一線員工實施犯罪行為往往只是組織分工中的一個小環節，尚須逐步確認組織內部何人必須對利益侵害負責，但這個過程可能因組織結構的複雜化而造成對組織高層歸責困難，形成「組織化無責任」現象¹⁴⁶。

此外，有鑑於企業造成的嚴重環境污染問題，世界各國在法人犯罪議題發展之初，即將企業污染行為納入規範中，如美國於 19 世紀尚未承認一般性法人犯罪能力時，國會即考量企業對環境的危害而制定了以企業為處罰對象的刑事處罰規定，並以嚴格責任（strict liability）之主觀標準避免證明法人主觀故意或過失的問題¹⁴⁷；法國在 1992 年制定法人刑事責任制度之初，亦將環境犯罪納入適用的範圍內¹⁴⁸，而我國多數環保法規於 1990 年代後期制定刑事責任規定時，也透過「兩罰制」的方式規範環境犯罪的法人刑事責任，如廢棄物清理法第 47 條：「法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。」即為處罰法人環境犯罪的兩罰規定。

有關環境刑法企業性所衍生的個人與企業刑事責任問題為本文接下來主要研究之對象，此處僅簡單說明此一特性可能帶來的問題以及相關制度規範，後續章節將以廢棄物清理法為例進行更詳細的分析。

第四節 小結

在生產活動日益興盛而衍生眾多污染問題的現代，環境保護意識逐漸高漲，不同法領域對於複雜、專業的環境問題均有進行調整與回應。我國憲法增修條文第 10 條第 2 項設有經濟發展與環境保護兼籌並顧之規定，而可將之與憲法第 22 條概括基本權以及第 15 條生存權、財產權等規定結合，推導出憲法位階之環境權。環境刑法作為憲法環境權的保護規範，具有其正當性，且在環境犯罪在我國

¹⁴⁶ 古承宗，高雄石化氣爆事件與刑法上的組織歸責，收錄於氏著：刑法的象徵化與規制理性，2 版，2019 年 4 月，頁 218-219。

¹⁴⁷ V. S. Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does it Serve?*, 109 HARVARD L. REV. 1477, 1479-8. 轉引自：余若凡，公司犯罪與公司之犯罪能力——美國處理公司犯罪政策之介紹及評析，檢察新論，第 4 期，2008 年 7 月，頁 214。

¹⁴⁸ Sara Sun Beale & Adam G. Safwat, *What Development in Western Europe Tell us about American Critiques of Corporate Criminal Liability*, 8 BUFF. CRIM. L. REV. 89, 115-19 (2004). 轉引自：林志潔，公司犯罪防制之省思與展望，刑事政策與犯罪研究論文集(11)，2008 年 12 月，頁 145。

已行之有年，而國際亦對環境犯罪問題高度重視的情況下，妥善制定或解釋環境犯罪的構成要件，毋寧較質疑其存在正當性更加務實也更具必要性。

至於如何妥適地制定環境犯罪構成要件，首先應釐清其保護法益，對此，本文認為得從憲法環境權的角度切入環境法益的解釋，而可採納多數學說所持「生態與人本雙重法益」的觀點，兼顧人類與環境之維護，且擴及對於未來世代的權益保護。接著，鑑於環境問題涉及行政專業認定，且為維持法秩序之一體性，而有必要採用行政從屬性之立法，然而應以「相對從屬型」的立法方式，即構成要件除違反行政法定義務外，另有一定行為或外界狀態變更與保護法益相連結，或以行政法規之管制數值作為刑法上容許風險，如此較能避免使環境刑法淪為純粹保護行政秩序的工具。最後，面對環境污染累積性、不確定性、複雜性與科技關聯性等特徵所造成的因果關係證明難題，宜透過「適性犯」的立法，使法院得以依個案犯罪行為是否達到「足以造成環境污染」的程度，決定國家刑罰權應否發動。



第三章 環境刑法各論—廢棄物清理法

本文第二章針對整體環境刑法的發展與問題進行抽象的介紹與分析，接下來，本章欲就具體的環境犯罪條文為進一步的探討。

我國刑法公共危險罪章雖訂有若干環境犯罪規定，惟於各環境法規中的附屬刑法規範更為詳盡，並針對不同污染物質或環境媒介訂有相應的構成要件，而在實務上較常被應用。在眾多的環境附屬刑法中，以廢棄物清理法之案件數量最多，以 2023 年為例，檢察機關偵查終結之環境刑法案件共計 1874 件（統計範圍僅限於環保署主管刑事法律），其中廢棄物清理法即佔 1755 件¹⁴⁹，比例高達 9 成以上；此外，近年我國許多受矚目之污染事件亦涉及廢棄物清理法，如日月光廢水污染事件、學甲爐渣事件等，相關事件並引發實務與學說許多有關本法解釋上的爭議。鑑於廢棄物清理法於實務上的重要性，本文選擇以該法作為進一步探討的對象。

以下將先對廢棄物清理法為基本的概述後，再就我國廢棄物清理法的刑事責任規定進行分析，接著，將聚焦於企業組織型態的廢棄物清理犯罪，提出實務上引發的爭議。

第一節 廢棄物清理法制之概述

第一項 沿革與立法目的

如本文第二章第一節有關環境法制發展的說明，我國於 1970 年代為因應工業發展伴隨而來層出不窮的公害問題，開始進行分散式的環境立法，廢棄物清理法便在這樣的背景下，於 1974 年 7 月 26 日制定公布。本法制定之初全文共 28 條，內容僅就廢棄物定義、清理方式為簡單規範，並訂定相關行政責任。至 1999 年 7 月，為有效防止不當處置廢棄物之行為造成重大污染，立法者於本法增訂刑事責任規定，並設有對法人或自然人科處罰金的處罰。本法近年來較大幅度之修

¹⁴⁹ 法務部法務統計資訊網，
https://www.rjtd.moj.gov.tw/RJSDWEB/common/WebList3_Report.aspx?menu=GEN_PROSECUTION&list_id=743（最後瀏覽日：2024 年 3 月 21 日）。

正於 2017 年 1 月，為因應假再利用之非法棄置事件頻傳，而於本法第 2 條明定廢棄物的定義、增設第 2 之 1 條視為廢棄物之情形，並提高違法行為之刑事罰金與行政罰鍰，以嚴懲不法、杜絕業者僥倖心態¹⁵⁰。

鑑於廢棄物清理法僅就產品生命週期之末端進行管制，未針對設計、製造、銷售、使用等完整產品生命週期為整體規範，我國於 2002 年 7 月制定公布「資源回收再利用法」，管理物質回收再利用之行為，此立法係參考美國「資源保育與回收法」(Resource Conservation & Recovery Act) 與日本「再生資源利用促進法」，擴大廢棄物管理領域，將管理模式區分為「清除處理」與「再生利用」，僅無法有效經濟利用者才進入廢棄物清除處理的體系中，以減少廢棄物產生，促進資源永續利用¹⁵¹。雖廢棄物清理法中亦有針對再利用進行規範，惟依廢棄物清理法第 1 條後段：「...本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」故若再利用情形符合資源回收再利用法之規定，仍可適用該法。

廢棄物清理法第 1 條之立法目的為「有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」，而資源回收再利用法第 1 條則以「節約自然資源使用，減少廢棄物產生，促進物質回收再利用，減輕環境負荷，建立資源永續利用之社會」為其立法緣由。不同於水污染防治法、空氣污染防制法等環保法規係以特定環境媒介（水、空氣）作為保護對象，廢棄物清理法及資源回收再利用法是以特定污染物質（廢棄物）的控管作為規範主軸，避免廢棄物之不當處置影響環境衛生與國民健康，並期透過物質回收再利用，從源頭減少廢棄物的產生，促進資源永續的社會。

第二項 體系編排

廢棄物清理法全文共分為六章，第一章為總則（第 1 條至第 10 條），訂有立法目的、廢棄物之定義與分類以及機關權限分配等事宜；第二章規定一般廢棄物之清理（第 11 條至第 27 條），本章內容包括清理之主體、一般廢棄物之回收、清除、處理……等之方法、清除費用等事宜；第三章則是針對事業廢棄物之清理

¹⁵⁰ 楊翊妘，廢棄物清理法實務解析，初版，2022 年 5 月，頁 1-2；立法院公報，第 105 卷，第 75 期，頁 165。

¹⁵¹ 立法院公報，第 91 卷，第 18 期 3214 號，頁 443。

(第 28 條至第 40 條)，因事業產生的廢棄物遭非法棄置有較高的污染性，其貯存、清除、處理之方式應與一般廢棄物不同，且可能透過「再利用」的方式轉作其他用途，故於本章設有與一般廢棄物清理不同的規範¹⁵²；第四章為公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之管理（第 41 條至第 44 條），針對公民營廢棄物清除處理機構及廢棄物檢驗測定機構之許可與管理事項為規範與授權主管機關制定相關辦法；第五章規定獎勵及處罰（第 45 條至第 69 條），本法包含刑事責任（第 45 條至第 48 條）與行政處罰（第 49 條至第 59 條）的規定；第六章為附則，係關於本法之補充規定。

第三項 國際趨勢與展望

近來，面對日益增加的廢棄物，世界各國對於廢棄物的管理，從清除、處理的面向轉而著重於廢棄物的減量、再利用。如歐盟廢棄物清理指令（Waste Framework Directive）建立了「廢棄物金字塔」（Waste hierarchy）（如下圖 1）¹⁵³，列出廢棄物管理與處置的優先順序，依序為預防（Prevention）、準備再使用（Preparing for Re-use）、回收（Recycling）、再生（Recovery）、清除（Disposal），依該指令第 3 條第 1 項，所謂「預防」，指在物質、材料或產品成為廢棄物前所採取的預防措施，而「準備再使用」指透過檢查、清潔或修復，使已成為廢棄物的產品或零組件可以在無需其他加工的情況下再次使用，至於「回收」則是將廢棄物重新加工用於原始目的或其他目的，而「再生」則是進一步將廢棄物轉化為其他物質，取代滿足特定功能的材料，最後，「清除」則與回收再利用的操作無關，廢棄物管理的最後手段。

¹⁵² 楊翊妘，同註 150，頁 207。

¹⁵³ Waste Framework Directive, at https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en, last visited 04/16/2024. 圖為筆者翻譯自繪。

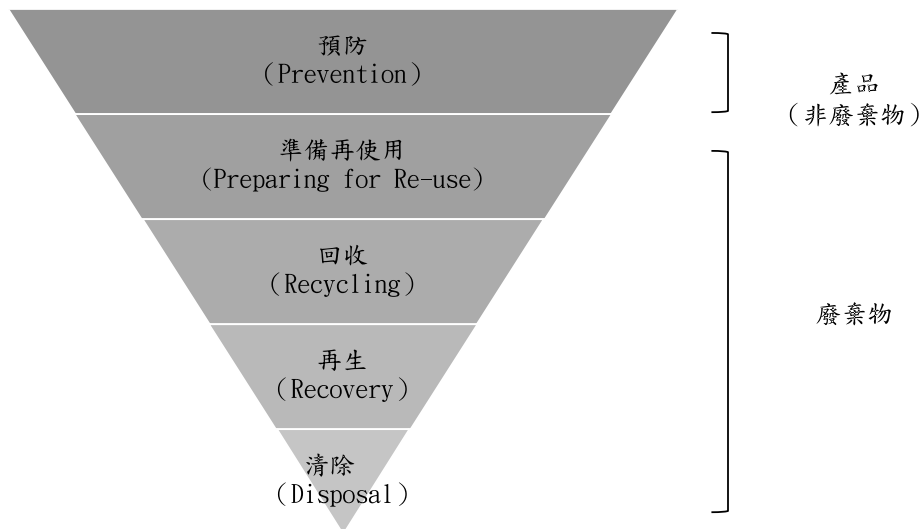


圖 1：歐盟廢棄物金字塔

美國國家環境保護局（EPA）亦提出另一版本的廢棄物管理金字塔（Waste Management Hierarchy）（如下圖 2）¹⁵⁴作為國家廢棄物管理策略的排序，從最環保到最不環保依序為源頭減量與再利用（Source Reduction and Reuse）、回收/堆肥（Recycling/ Composting）、能源再生（Energy Recovery）、處理及清除（treatment & disposal），其內容與排序大致與前述歐盟的廢棄物金字塔相同。

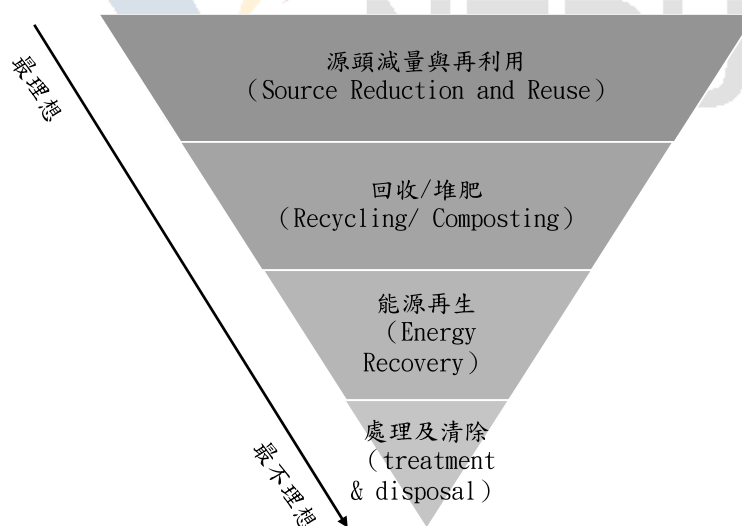


圖 2：EPA 廢棄物管理金字塔

¹⁵⁴ Sustainable Materials Management: Non-Hazardous Materials and Waste Management Hierarchy, at <https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-non-hazardous-materials-and-waste-management-hierarchy>, last visited 04/16/2024. 圖為筆者翻譯自繪。

近來歐美國家對於廢棄物管制的思維均強調永續再利用的重要性，將廢棄物之清理、最終處置視為最後手段。我國國家發展委員會 2022 年提出「臺灣 2050 淨零排放」的願景，針對廢棄物的管理，由環境部資源循環署主責推動「資源循環零廢棄」戰略，期許透過綠色設計源頭減量、能資源化再利用、暢通循環網絡、創新技術與制度等計畫，實現國家淨零轉型之願景¹⁵⁵。至於法制面上，2004 年環保署（現環境部）即已提出將「廢棄物清理法」與「資源回收再利用法」二法合一的理念，將廢棄物減量、資源回收再利用及廢棄物妥善處理視為連續、不可分割的過程，持有人主觀放棄使用的物品優先視為「資源」而非廢棄物，優先適用資源化、再利用等措施¹⁵⁶。此二法合一的理念幾經討論卻未能落實，直到 2023 年又被環保署（現環境部）長提出，將整併二法為「資源循環促進法」，環境部資源循環署指出，新法草案將著重再利用的資源分級管理，且將強化刑責、加重處罰及保護吹哨者，並增設避免業者脫產的相關措施¹⁵⁷。

第二節 廢棄物清理法之刑罰規範

鑑於國內有毒、有害事業廢棄物棄置事件層出不窮，為有效嚇阻不法廢棄物清除處理之行為，防止業者為求獲利而心存僥倖，1999 年 7 月立法院修正通過廢棄物清理法第 22 條，針對多種違反法規義務之行為增設刑事處罰規定，2001 年本法全文修正時，將刑罰規定移列於第 45 條至第 48 條。實務上，有關廢棄物清理法刑罰規範的應用存在許多爭議，其中有關犯罪客體「廢棄物」概念的解釋尤其引發了廣泛的討論。以下將先就刑法「廢棄物」的概念整理學說與實務見解，再針對廢棄物清理法第 45 條至第 48 條各條之罪名與其爭議進行分析。

¹⁵⁵ 行政院環境保護署，臺灣 2050 淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫（核定本），2023 年 4 月，頁 7-9。

¹⁵⁶ 環境部新聞專區，未來經所有者決定不再擁有並排出之物品將優先視為資源，環保署刻擬整併廢棄物清理法與資源回收再利用法二法（民國 93 年 12 月 30 日），<https://enews.moenv.gov.tw/page/3b3c62c78849f32f/49544206-d9ec-4454-ab7a-0c75adc33d08>（最後瀏覽日：2024 年 4 月 17 日）。

¹⁵⁷ 張雄風，再利用產品擬分級 資源循環促進法草案預告暫緩，中央社，2024 年 3 月 31 日，<https://www.cna.com.tw/news/ahel/202403310022.aspx>（最後瀏覽日：2024 年 4 月 17 日）。

第一項 規範的起始：廢棄物概念

第一款 舊法時期爭議：經登記為產品之物是否屬於廢棄物

廢棄物清理法 2017 年修正前，就規範客體—廢棄物，僅於第 2 條訂有類型化之規定，將廢棄物區分為「一般廢棄物」與「事業廢棄物」，並將事業廢棄物再細分為「有害事業廢棄物」與「一般事業廢棄物」。然而，法條並未明確說明廢棄物之定義，造成實務部分案例中，就個案所涉之物品是否為廢棄物產生爭議，常見爭議即是「經登記為產品之物是否屬於廢棄物」？對此，早期實務見解多認為經登記為產品之物即非廢棄物，修法前之實務則揚棄「產品/廢棄物」二分之認定，透過解釋說明廢棄物之定義，並於個案認定系爭物品是否為廢棄物。

第一目 否定說

依部分環保署（現改制為環境部）函釋見解，「產品」與「廢棄物」係二分之概念，故經登記為產品者，即非廢棄物而不適用廢棄物清理法，如環保署 102 年 10 月 22 日環署廢字第 1020091081 號函：「……因轉爐石已登記為產品，在未將其改認定為廢棄物之前，應依產品使用規範及農地管理相關規定辦理……」、環保署 103 年 7 月 1 日環署廢字第 1030054072 號函：「產品，非屬廢棄物，因此不適用廢棄物清理法……」¹⁵⁸ 此見解並受早期實務見解採用，如臺灣高等法院高雄分院 90 年度上訴字第 394 號判決：「廢棄物分為『一般廢棄物』與『事業廢棄物』二種，廢棄物清理法第二條定有明文，惟事業機構產生之物如經依法登記為公司產品，即非屬該法所定義之廢棄物，此經行政院環境保護署八十九年十一月十三日（八九）環署廢字第 00 六四六七三號函解釋甚明，是事業機構所產生並經依法登記為公司產品之物，顯非該法所稱之廢棄物」。

第二目 肯定說

¹⁵⁸ 此二則函釋無法自環境部網站檢索取得，此處函釋內容係取自最高行政法院 108 年度上字第 908 號判決。

環保署 102 年 1 月 28 日環署廢字第 1020009551 號函主旨：「有關原登記為產品，但事實上該產品已失市場價值，或因價格因素長期貯存而有棄置污染環境之情形者，應改認定為廢棄物，並依事業廢棄物清除處理或再利用相關規定加強管理...。」復依該函釋說明內容：「...無論『產品』或『廢棄物』，若有空氣污染、廢水溢流或違反土地使用規定，縣市政府均可依各相關法規，本主管機關之權責查處。」可知該函釋一改環保署向來「產品/廢棄物」二分之見解，而認為失去市場價值之產品亦可適用廢棄物清理法規定。

針對此爭議，臺灣高雄地方法院 103 年訴字第 789 號、104 年度訴字第 135 號刑事判決有相當詳細的論述。該判決首先援引最高法院 101 年度台上字第 589 號判決意旨，說明所謂「廢棄物」，依社會大眾理解之通俗性觀念，指「沒有利用價值而經拋棄之物」，並以主、客觀標準予以認定，即主觀上擬予廢棄，或雖主觀不擬廢棄，但客觀上已不具效用者；接著，該判決參考歐盟廢棄物指令第 3 條第 1 項對廢棄物之定義：「廢棄物係指任何經持有人廢棄、意圖廢棄，或持有人有義務加以廢棄之物質或物品。」即以「客觀是否廢棄」、「主觀是否有廢棄意圖」及「是否有廢棄該物品或物質之義務」等三個面向作為判斷標準，此與前述我國最高法院見解類似，在判斷係爭物品、物質是否為廢棄物時，並不著重於物品、物質的種類或性質；該判決進一步參酌歐洲法院在適用歐盟廢棄物指令時，強調為確保廢棄物指令之立法目的，在廢棄物概念的解釋上，不能採取限縮解釋，故任何物質均可能成為該指令所稱之廢棄物。再與我國環境基本法第 3 條環境保護優先原則及廢棄物清理法之立法目的加以對照，該「不能採取限縮解釋」之說明，於我國應亦可加以援引。是故，縱物品冠上「產品」之名，若符合廢棄物之標準，仍無礙將之認定為廢棄物。

實務見解雖肯定經登記為產品之物仍可能為廢棄物，然而，由於主管機關函釋表明二者性質互斥，致當事人可能主張因信賴主管機關函釋而有正當理由無法避免觸犯本罪，致欠缺主觀犯意而能阻卻犯罪成立而免除刑事責任¹⁵⁹。此實際上是基於行為人因正當理由無法認識行為違反性而依刑法第 16 條禁止錯誤規定免

¹⁵⁹ 臺灣高等法院高雄分院 106 年度上更(一)字第 22 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 108 年度重上更二字第 4 號判決。

除其責任，學者強調雖行政機關函釋意見具有值得信賴的外觀，惟法院應考量作成函釋機關是否具有偏頗之虞，而影響人民信賴該函釋的正當性¹⁶⁰。

第二款 新法之解釋

第一目 新法規定與立法理由

鑑於上述有關產品與廢棄物之爭議，2017 年 1 月 18 日修正公布廢棄物清理法第 2 條第 1 項明定廢棄物之定義：「本法所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。五、其他經中央主管機關公告者。」其立法理由謂：「廢棄物與資源位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物。爰於第一項增訂『廢棄物』之定義，並闡明必須視為廢棄物之要件。」

除此之外，該次修法另增訂第 2 條之 1 擬制廢棄物之規定：「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一、經中央主管機關認定已失市場經濟價值，且有棄置或污染環境、危害人體健康之虞者。二、違法貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定使用，有棄置或污染環境之虞者。」依立法理由之說明，第一款係採個案或通案認定，在事業產出物因市場需求、技術或法規變化等失去經濟價值時，明定應視為廢棄物，以加強控管流向，確保日後不生環境與健康之危害；第二款及第三款則個案認定系爭事業產出物是否有違法貯存、利用或未依規定再利用，而有棄置或污染環境之虞。

第二目 新法所生爭議

壹、複雜的行政從屬結構

¹⁶⁰ 徐育安，廢棄物概念與產品登記—臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號、104 年度訴字第 135 號違反廢棄物清理法刑事判決評析，月旦裁判時報，第 117 期，2022 年 3 月，頁 77。

現行廢棄物清理法第 2 條及第 2 條之 1 明定了本法廢棄物之定義，針對同法第 45 條以下廢棄物清理刑法之犯罪客體解釋，即應與之連結，此即本論文第二章、第三節、第四項所述環境刑法之行政從屬性中，構成要件行政從屬性類型中之「**概念上的行政從屬**」。惟國內有學者指出，本法部分規定採取了相當複雜的行政從屬結構，由於第 2 條第 1 項第 5 款與第 2 條之 1 第 3 款所定之廢棄物的認定均須仰賴行政機關之公告或規定¹⁶¹，屬於「動態指引」的行政從屬型態，致刑法廢棄物概念間接取決於行政機關決定，勢必造成犯罪構成要件的解釋標準浮動，使犯罪客體欠缺明確、穩定的解釋，而有違反罪刑明確性之疑慮¹⁶²。

除了違反罪刑明確性之問題，此行政從屬的立法技術亦使實務判決產生論證上的瑕疵，學者以最高法院 111 年度台上字第 1740 號刑事判決與最高法院 110 年度台上字第 4044 號刑事判決為例，指出該二則最高法院判決於適用廢棄物清理法第 2 條之 1 第 3 款時，不當將該款規定與同法第 39 條「事業廢棄物之再利用」的規定連結，致判決均先肯認所涉物質為事業廢棄物，再以其違反第 39 條說明其為廢棄物，而有循環論證之弊¹⁶³。

貳、定性範圍過廣

為求加強環境保護，避免因果關係認定困難，廢棄物清理刑法設有許多抽象危險犯之規定，然而，本法第 2 條第 1 項廢棄物定義之規定，並未將物質或物品對環境之影響作為判斷要素，致任何物品或物質均可成為廢棄物，此與修法前實務判決所援引歐洲法院判決認為廢棄物之概念「不能採取限縮解釋」的論點相符，但也讓部分完全無污染環境之虞的情形亦落入構成要件範圍內，而有處罰範圍過廣的疑慮。臺灣高等法院 110 年度上訴字第 3783 號刑事判決即表示，若以廢棄物清理法第 2 條形式認定，將致廢棄物的認定標準取決於事業主單方利用之經濟利益，使物之市場價值取代廢棄物清理法改善環境衛生與資源永續再利用的規範目的。該判決認為，廢棄物之認定應透過「合目的性解釋」加以限縮，以環境保護與資源永續利用的面相觀察之，若行為客體無污染環境之虞，且符合資源永續

¹⁶¹ 第 2 條之 1 第 3 款係將「未依本法規定使用之再利用產品」擬制為廢棄物，而本法有關再利用產品之規定，依第 39 條之 1 需仰賴中央主管機關之公告、中央目的事業主管機關之管理及監測，故第 2 條之 1 第 3 款亦屬於由行政機關公告或規定之行政從屬類型。

¹⁶² 古承宗，淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念，台灣法律人，第 19 期，2023 年 1 月，頁 61、63。

¹⁶³ 古承宗，同註 162，頁 62-63。

再利用，則應否定行為客體為本法第 2 條之廢棄物。換言之，即以「實質適性犯」作為犯罪類型解釋，限定必須達到一定危險規模始處以刑罰，以緩和刑罰權之界線¹⁶⁴。

第三款 評析

有關廢棄物之定義，廢棄物清理法之舊法並未予以明文，實務透過主、客觀標準予以解釋；新法則制定相對明確的定義性規定，使法院於相關案件的適用上有所依據。針對新法衍生的爭議，有關犯罪行政從屬性的部分，本文認為，鑑於廢棄物管理的行政專業性，以及法秩序一體性的要求，無法放棄行政從屬性的立法技術，然而，必須遵守釋字 522 號解釋所揭示之授權明確性原則，即授權之目的、內容及範圍具體明確，且受規範者自授權規定中可知行為可罰性。據此，廢棄物清理法第 2 條第 1 項第 5 款之主管機關公告，其公告標準應緊扣該條前 4 款有關廢棄物之描述，才能避免構成要件解釋過於浮動不明確。

至於實務判決認為現行法有關廢棄物之認定範圍過廣，而透過「實質適性犯」限縮犯罪客體的見解，則有待進一步釐清，蓋任何物品或物質的不當運用均可能造成環境污染之虞，因此在認定有無污染可能時，不能與構成要件行為脫鉤，應綜合考量行為人對於該物品或物質的運用方式，才能做出判斷，故若欲以實質適性犯的概念限縮刑罰範圍，實際上應是判斷行為人所為的行為是否足以造成環境污染或人體健康危害，進而認定是否有處罰必要性，並非參酌使用行為認為無污染危險後，往前回推否定犯罪客體屬於廢棄物，導致犯罪客體標準不明確。

¹⁶⁴ 臺灣高等法院 110 年度上訴字第 3783 號刑事判決：「倘若立法者已將廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之罪設定為抽象危險犯，則依廢棄物清理法第 2 條之形式認定，將造成僅憑事業主單方利用之經濟價值，而為廢棄物認定之標準，結果無異以該物於市場品質之良窳，取代廢棄物清理法欲求改善環境衛生及再利用制度資源永續利用之規範目的，且具浮動與不確定性。從而，為使上開規範目的得以實現，自應就廢棄物之認定為合目的性解釋：縱使自經濟層面而言，事業主已否定活體畜禽之效用及價值，並從事拋棄之行為，然自環境保護與資源永續利用之面向觀察，行為人之處置行為（如貯存、清除及處理）倘無污染環境之虞，且方法上屬於資源永續之再利用行為時，由於此一處置行為，並無違反環境保護及資源永續利用之規範目的，則該行為之客體物即非屬廢棄物清理法第 2 條之廢棄物。換言之，廢棄物清理法第 2 條乃係同法第 46 條客觀犯罪構成要件之前提，則透過實質適性犯（或稱適格犯）之犯罪類型解釋，限定必以達到一定危險規模時，才加以處罰，以緩和其刑罰權之界線（最高法院 110 年度台上字第 187 號判決意旨參照），依此實質審查及合目的性之解釋，方使廢棄物清理法第 2 條規定之外延與界限，能有所依循。」

環境部不斷強調「廢棄物放對位置，就是資源」，反面而言，錯置的資源便成了廢棄物。如前文所述，環境部有意將廢棄物清理法與資源回收再利用法整併為「資源循環促進法」，並優先將拋棄之物品改認定為「資源」，本文認為，在此資源循環的理念下，未來的廢棄物清理刑法不應執著於認定物品、物質的本質，其構成要件設計上應明定處罰對象為資源錯置、濫用而造成環境風險的行為。

第二項 廢棄物清理犯罪

第一款 第 45 條

壹、第 45 條第 1 項 違反規定致人於死、重傷或危害人體健康導致疾病罪

一、條文規定

違反第十二條、第十八條第一項、第二十八條第一項、第七項、第三十六條第一項、第三十八條第一項、第三十九條或第四十一條第一項規定，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以下罰金；致危害人體健康導致疾病者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。

二、說明

本罪係處罰違反本法規定而致人於死、致重傷或致危害人體健康導致疾病者，條文結構屬於結果犯，行為人除違反條文列舉的行政義務外，尚須因而導致法定結果發生，始該當犯罪構成要件，論者認為由於本規定法定結果為人身法益的實害，可知本罪之保護法益應係以「人本法益」為中心¹⁶⁵，惟本文認為，考量本罪刑度遠高於刑法第 276 條過失致死罪、第 284 條過失致（重）傷罪，其保護法益應亦有納入環境生態之思維，而屬於生態與人本雙重法益之保護規範。至於若僅違反列舉行政規定而未造成人身法益侵害的結果發生，僅得依本法第 50 條至第 57 條處以行政裁罰¹⁶⁶。

¹⁶⁵ 楊曜宇，我國環境刑法之再建構——以廢棄物清理法為中心，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2022 年 12 月，頁 137。

¹⁶⁶ 詳可參閱楊翊妘，同註 150，頁 416-417 之表格。

1994 年高雄縣大樹鄉因不肖商人挖破裝有苯胺之廢棄桶，當場導致一死一傷，被認為是國內第一宗廢棄物致死案¹⁶⁷，時任立法委員趙永清於本罪立法之提案理由便指出：「未經許可而經營廢棄物處理業務致人於死或重傷者（例如八十三年十一月發生在高雄縣大樹鄉事件即為一例）。」¹⁶⁸然而，本罪立法後於實務上極少使用，經筆者以司法院裁判書系統檢索，目前為止尚未有法院依本罪作成有罪判決之紀錄，判決理由提及本罪者，均因違規行為未致人身法益侵害結果，或無證據可證明違規行為造成條文所定之結果而不構成本罪。

貳、第 45 條第 2 項、第 3 項（販賣）偽造、變造收費證明標誌罪

一、條文規定

偽造、變造第二十四條第三項收費證明標誌者，處二年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。（第二項）販賣前項收費證明標誌者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。（第三項）

二、說明

廢棄物清理法第 45 條第 2 項、第 3 項係處罰偽造、變造直轄市、縣（市）主管機關依本法第 24 條第 3 項增訂之收費證明標標誌，或販賣偽、變造之收費證明標誌者，由其構成要件觀之，其保護法益應非環境法益，而是主管機關對於廢棄物管制與監督的國家法益¹⁶⁹。

本罪於實務上較常見的案例如「販賣偽造之臺北市政府專用垃圾袋」。臺北市政府自 2000 年 7 月 1 日起實施垃圾處理費隨袋徵收，將垃圾清除處理規費以販售專用垃圾袋之方式收取，專用垃圾袋為臺北市政府環保局委託特定廠商製造，印有「臺北市專用垃圾袋」、「臺北市政府環境保護局製」等字樣及環保局商標圖樣，上述字樣及商標圖樣可用以證明市民丟棄一般廢棄物時已經隨袋徵收繳納垃圾清除處理規費，屬於廢棄物清理法第 24 條第 3 項所規定之直轄市政府為執行一般廢棄物清除處理之收費證明標誌，若不肖業者偽、變造該標誌或販賣印有偽、變造標誌之垃圾袋，即可能構成本罪；另由於該標誌係用於證明臺北市政府與市

¹⁶⁷ 邱花妹（1999 年 7 月 1 日），致癌廢棄物滲透台灣，天下雜誌，第 218 期，<https://www.cw.com.tw/article/5106651>（最後瀏覽日：2024 年 1 月 18 日）。

¹⁶⁸ 立法院公報，第 88 卷 第 37 期 院會紀錄，頁 156。

¹⁶⁹ 楊曜宇，同註 165，頁 137。

民間之公法上金錢給付關係，為公務員執行職務所製作之準公文書，廢棄物清理法第 45 條第 2 項、第 3 項之犯罪行為，亦涉及刑法第 216 條、第 220 條第 1 項、第 220 條之（行使）偽造準公文書罪，惟將依刑法第 55 條想像競合從一重廢棄物清理法第 45 條第 2 項或第 3 項處斷¹⁷⁰。

第二款 第 46 條各款之罪

第一目 條文規定

有下列情形之一者，處一年以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金：

- 一、任意棄置有害事業廢棄物。
- 二、事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境。
- 三、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物。
- 四、未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物。
- 五、執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託。
- 六、公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明。

第二目 說明

本條設有 6 款不同的犯罪行為，雖規定於同一條文中，但實務見解認為，其犯罪行為態樣、犯罪主體均不相同（整理如下表），彼此為各自獨立之罪名，並

¹⁷⁰ 臺灣高等法院 93 年度上訴字第 909 號刑事判決、臺灣高等法院 96 年度上訴字第 3327 號刑事判決、臺灣臺北地方法院 91 年度簡字第 1958 號刑事判決、臺灣臺北地方法院 92 年度簡字第 2789 號刑事判決意旨參照。

非某一罪之各種加重條件¹⁷¹，故若行為人該當本罪數款之要件，應均成立犯罪再依行為論判斷其罪數¹⁷²。

本罪之犯罪主體與行為態樣整理如下：

第 46 條		犯罪主體	犯罪行為
第一款		未限定	任意棄置有害事業廢棄物
第二款		事業負責人或相關人員	未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境
第三款		未限定	未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物
第四款	前段	未限定 ¹⁷³	未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理
	後段	已取得許可文件之廢棄物清理業者	未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物
第五款		執行機關之人員	委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託
第六款		公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員	開具虛偽證明

論罪數的判斷上，若被告數行為犯本條數款罪名，實務見解認為，因本條各款之罪的罪名與犯罪態樣互殊，並無包括論以集合犯一罪之餘地¹⁷⁴；至於被告一行為觸犯本條數款之罪名者，有實務見解指出，廢棄物清理法第 46 條第 1 至 6

¹⁷¹ 最高法院 110 年度台上字第 1393 號刑事判決意旨參照。

¹⁷² 楊翊妘，同註 150，頁 420。

¹⁷³ 最高法院大法庭曾就「廢棄物清理法第 46 條第 4 款之未領有許可文件清理廢棄物罪，其犯罪主體是否以廢棄物清理業者為限？」之爭議作成最高法院 109 年度台上大字第 3338 號裁定，裁定結論採否定見解，亦即本罪並未限定行為主體，不以廢棄物清理業者為限。

¹⁷⁴ 最高法院 105 年度台上字第 2128 號刑事判決意旨參照。

款之保護法益均為社會法益，皆係為達本法第 1 條所揭示「有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康」之立法目的所設，若被告一行為符合各款犯罪構成要件而侵害同一法益，應依想像競合從罪質較重的罪名處斷¹⁷⁵。在罪質輕重的認定上，因各款刑度相同，無法直接依刑之輕重決定，若同時觸犯之罪名包括第 46 條第 1 款者，因有害事業廢棄物對環境破壞程度較大，實務判決多從一重任意棄置有害事業廢棄物罪處斷；若同時成立第 46 條第 3 款與第 46 條第 4 款之罪，多數實務見解基於單純清除運送廢棄物之危害性應較提供土地堆置廢棄物來得輕，而認應從一重廢棄物清理法第 46 條第 3 款之罪處斷¹⁷⁶；然以上判斷並非絕對，若個案中特定犯罪行為所造成的環境威脅或衝擊更嚴重者，仍應個案認定而從情節較嚴重之罪名處斷¹⁷⁷。

第三目 各款要件分析

壹、第 46 條第 1 款 任意棄置有害事業廢棄物罪

本款係處罰「任意棄置有害事業廢棄物」之行為，實務認為所謂「棄置」，依文義解釋，應指「捨棄放置」或「拋棄堆置」而言，行為人主觀上應有捨棄或拋棄等將有害廢棄物最終棄置於某處之意思，若行為人仍有後續積極處理或移轉他處的計畫或意圖而將有害廢棄物暫時堆置於某處，即不符「棄置」之文義¹⁷⁸。

行為人所棄置者需為「有害事業廢棄物」始構成本罪，依本法第 2 條第 2 項第 2 款第 1 目，有害事業廢棄物係指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，並具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物，同條第 3 項並授權中央主管機關會商中央目的事業主管機關制定有害事業廢棄物之認定標準；主觀上，行為人對於所棄置者為有害事業廢棄物需有知悉或預見，

¹⁷⁵ 臺灣高等法院臺中分院 111 年度矚上訴字第 994 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 110 年度上訴字第 62 號刑事判決意旨參照。

¹⁷⁶ 楊翊妘，同註 150，頁 420。

¹⁷⁷ 如臺灣高等法院 109 年度上訴字第 373 號刑事判決：乙○○以一行為觸犯廢棄物清理法第 46 條第 3 款未經許可提供土地堆置廢棄物、同條第 4 款前段非法處理廢棄物之二罪名，為想像競合犯，而本件露天燃燒廢棄物所造成之環境污染及負面衝擊，應較提供土地堆置廢棄物之危害性為高，況本件稽查人員於一個月內就至少發現六次燃燒之情形，故應依刑法第 55 條之規定從一情節較重之廢棄物清理法第 46 條第 4 款之罪處斷。

¹⁷⁸ 最高法院 104 年度台上字第 1492 號刑事判決意旨參照。

若行為人棄置者為各類雜亂之混合廢棄物，是否可認定行為人知悉或預見含有有害事業廢棄物，應視廢棄物之混雜程度、凌亂程度，或是否具有刺激性、惡臭等情狀而為判斷。至於行為人主觀上若不知所棄置者符合有害事業廢棄物認定標準，並非欠缺主觀故意，而屬於不知法規之違法性認識錯誤¹⁷⁹。

貳、第 46 條第 2 款 非法清理廢棄物致污染環境罪

本款處罰事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境之行為，其行為主體限於事業負責人及相關人員，所謂「相關人員」，係指雖非事業之負責人，但實際負責該項「廢棄物之貯存、清除、處理或再利用工作」之執行、指揮、規劃、承辦等工作之相關人員¹⁸⁰。至於犯罪構成要件所謂「未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物」，實務見解認為係指針對企業本身所產生之廢棄物而言¹⁸¹，若係清理他人產生之廢棄物，則可能成立本法第 46 條第 4 款未領有許可文件或未依許可文件貯存、清除、處理廢棄物罪¹⁸²。

本罪為實害犯、結果犯，行為必須「致污染環境」始構成本罪。所謂「環境污染」，依（舊）行政院保護署針對本款所作之函釋指出：「就學理上之環境污染，泛指人類行為對於環境介質（例如：空氣、水、飲用水、土壤及地下水等）之不利改變。惟該條屬行政刑罰，包括此不確定法律概念在內之構成要件，係由法院依其獨立確信之判斷認定事實及適用法律。¹⁸³」法院於判斷時，會參酌廢棄物之種類、棄置之場所及棄置時間之短暫而綜合判斷之，若所涉廢棄物非有害事業廢棄物或屬可再利用之資源、放置場所與外界有一定的隔絕措施或放置時間甚為短暫，則法院將傾向認為行為並未對環境介質造成不利改變而不符本款「致環境污染」之要件¹⁸⁴，此外，亦有實務見解表示主管機關依土壤及地下水污染整治法第

¹⁷⁹ 楊翊妘，同註 150，頁 423-425。

¹⁸⁰ 臺灣高等法院 107 年度上訴字第 2820 號刑事判決參照。

¹⁸¹ 最高法院 93 年度台上字第 6517 號刑事判決意旨參照。

¹⁸² 楊翊妘，同註 150，頁 429。

¹⁸³ 行政院環境保護署 103 年 8 月 4 日環署廢字第 1030064710 號函

¹⁸⁴ 臺灣高等法院 107 年度上訴字第 2820 號刑事判決、臺灣高等法院 107 年度原上訴字第 86 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 98 年度上訴字第 295 號刑事判決意旨參照。

6 條第 2 項制定之「土壤污染管制標準」或「地下水污染管制標準」亦可作為有無致污染環境的參考標準¹⁸⁵。

參、第 46 條第 3 款 未經許可提供土地回填、堆置廢棄物罪

本款構成要件為「未經許可提供土地」之行為，而非於土地回填、堆置廢棄物的行為，若回填、堆置廢棄物之行為符合其他犯罪構成要件，則另論以各該罪名¹⁸⁶。實務見解指出，本罪犯罪主體係「提供土地者」，並不以土地所有權人為必要，只要事實上提供土地即為已足，故提供自己所有之土地，或有權使用（如借用、租用），甚至無權占用之他人土地者，均可適用本款規定，避免任意提供非屬自己所有或無權使用之土地回填或堆置廢棄物，卻無法處罰，有失衡平，且不符廢棄物清理法改善環境衛生、維護國民健康之立法目的¹⁸⁷。此外，提供土地者與回填、堆置廢棄物者並不限於不同人，無論提供土地供自己或他人回填、堆置廢棄物，均有本款規定之適用¹⁸⁸。

條文雖明文提供「土地」堆置廢棄物，惟實務上經常發生將廢棄物堆置於「廠房」或「倉庫」等處之情形，法院亦肯定提供廠房或倉庫者，成立本罪¹⁸⁹。法院固然可透過解釋將提供廠房或倉庫之行為視為提供廠房、倉庫「所在土地」¹⁹⁰，惟本文認為如此迂迴解釋將有違反罪刑法定原則之疑慮，若認為此等行為應予處罰，宜透過立法明文將「建築」或「定著物」納入條文，以符周全環境保護之目的，此外，將廢棄物堆置於廠房或倉庫此等與外界有一定隔絕之室內場所，是否與堆置於土地有同等之污染風險而應予以同等處罰，亦有待商榷，若立法者有意納入此等室內場所，可考慮加入「有污染環境之虞」之要件加以限縮，例如棄置

¹⁸⁵ 各級主管機關應定期檢測轄區土壤及地下水品質狀況，其污染物濃度達土壤或地下水污染管制標準者，應採取適當措施，追查污染責任，直轄市、縣（市）主管機關並應陳報中央主管機關；其污染物濃度低於土壤或地下水污染管制標準而達土壤或地下水污染監測標準者，應定期監測，監測結果應公告，並報請中央主管機關備查…。上開標準既係主管機關認定土壤有定期監測必要之標準，亦表示監測項目之濃度如超過該標準，即有致污染環境之虞，是該監測標準應可作為判斷廢棄物是否有致污染環境之參考標準之一。

¹⁸⁶ 最高法院 102 年度台上字第 3072 號刑事判決意旨參照。

¹⁸⁷ 最高法院 112 年度台上字第 343 號刑事判決、最高法院 110 年度台上字第 2568 號刑事判決、最高法院 107 年度台上字第 66 號刑事判決意旨參照。

¹⁸⁸ 最高法院 107 年度台上字第 66 號刑事判決意旨參照。

¹⁸⁹ 最高法院 112 年度台上字第 2514 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 110 年度上訴字第 565 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 110 年度上更一字第 123 號刑事判決意旨參照。

¹⁹⁰ 如臺灣高等法院高雄分院 110 年度上訴字第 565 號刑事判決：被告…多次提供系爭倉庫所在土地堆置廢棄物之行為，所犯廢棄物清理法第 46 條第 3 款之非法提供土地堆置棄物罪…。

之廢棄物具有惡臭、揮發性或易燃性，或廠房、倉庫欠缺與外界有效隔離之措施，致污染物質有散逸之風險，則可認堆置廢棄物於廠房、倉庫之行為具有污染環境之虞而應予處罰；反之，若所棄置之廢棄物危險性較低，且棄置之地點與外界有充分隔絕，則堆置廢棄物之行為應無造成環境污染的風險，不應動輒以本罪相繩¹⁹¹。

肆、第 46 條第 4 款 未領有許可文件／未依許可文件內容清理廢棄物罪

廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定，除有該條但書所列情形外，從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。未取得前述許可文件或未依許可文件內容而從事廢棄物貯存、清除、處理業務者，即該當第 46 條第 4 款之構成要件，且同法第 57 條另訂有行政罰鍰規定，復依第 64 條：「依本法處罰鍰案件，涉及刑事責任者，應分別處罰」，其行政罰鍰與刑事責任得分別處罰，排除行政罰法第 26 條第 1 項刑罰優先原則之適用。本款規定於實務適用上就前段之行為主體與後段之許可文件內容範圍上產生爭議：

一、第 46 條第 4 款前段之行為主體

廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定「從事廢棄物清除、處理業務者，應向直轄市、縣（市）主管機關或中央主管機關委託之機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務」，則第 46 條第 4 款前段構成要件之「未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理」，其行為主體是否應與第 41 條第 1 項為相同解釋，即「從事廢棄物清除、處理業務者」，即生爭議，並經最高法院作成大法庭裁定統一見解。以下分述學說與實務之不同意見：

（一）實務見解：否定說（最高法院 109 年度台上字第 3338 號裁定）

¹⁹¹ 實務亦有判決認為，個案於土地堆置廢棄物之行為侵害法益之質量輕微而不應課以本罪責任，可參臺灣高等法院花蓮分院 107 年度上更一字第 10 號刑事判決：縱認被告的行為形式上有該當廢清法第 46 條第 3 款的外觀，但因本案並沒有積極證據足認被告的行為有造成法益的侵害，縱有造成也僅是非常的輕微，以一般日常生活來看，其侵害的質量僅僅是一般得忽略不視的程度，應認為在社會共同生活上是可以容許的行為，自尚難以廢清法第 46 條第 3 款的規定相課責。

關於此爭議，最高法院過去見解歧異，肯定見解如最高法院 100 年度台上字第 1531 號刑事判決，其認為廢棄物清理法第 46 條第 4 款所定之刑事處罰主體應比照同法第 41 條第 1 項前段，為「從事廢棄物清除、處理業務者」；否定見解如最高法院 105 年度台上字第 2372 號刑事判決則認為，雖本罪因本質具有反覆性而為集合犯，但只要未依法領有許可文件而受託清除、處理廢棄物，即足成立本罪，不以反覆實行為必要。

此法律爭議由最高法院刑事第八庭裁定提案予大法庭，經刑事大法庭於 2020 年 12 月作成 109 年度台上大字第 3338 號大法庭裁定統一見解，採否定說，確認本罪行為主體不以廢棄物清理業者為限，只要未依第 41 條第 1 項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，而從事貯存、清除、處理廢棄物，即該當本罪構成要件。大法庭裁定採否定說之理由有二：

首先，依據**文義解釋**，觀察廢棄物清理法第 46 條所列各款，僅第 2 款、第 5 款及第 6 款依序明定「事業負責人或相關人員」、「執行機關之人員」、「公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員」為犯罪主體，而第 1 款、第 3 款則未規定犯罪主體，至於第 4 款，其後半段犯罪主體應係指「已取得許可文件之廢棄物清理業者」，而前半段文義上並未明定限於業者，故應認凡未領有許可文件，而從事廢棄物貯存、清除、處理，即該當本罪犯罪構成要件，不以廢棄物清理業者為限。

其次，依據**目的解釋**，第 46 條第 4 款刑事處罰規定，係為有效防止不當處置廢棄物所造成重大污染之風險而設，與第 41 條第 1 項、第 57 條之事前許可與事後罰鍰規定，係為貫徹主管機關行政管理監督之目的不同，故第 46 條第 4 款之適用，並不以第 41 條第 1 款所定「從事廢棄物清除、處理業務者」為前提，否則，僅未領有許可文件之業者從事廢棄物之貯存、清除、處理被論以本罪，非業者卻無需負擔罪責，顯然失衡，並且廢棄物清理法為改善環境衛生、維護國民健康之規範者不符。

（二）學說見解：肯定說

關於此爭議，國內文獻有透過歷史解釋、體系解釋與犯罪類型等不同面向推論出應採肯定見解者，以下分別說明之：

1. 歷史解釋

廢棄物清理法自 1974 年制定時，即於第 15 條規定民營廢棄物清除處理機構需經主管核發許可證後，始得受託清除處理廢棄物，並於第 23 條規定民營廢棄物清除處理機構，未領有許可證，擅自接受廢棄物清除處理之委託者，應被課處之罰鍰責任。此行政管制措施的主體為民間廢棄物清除處理業者，並於 1985 年擴張包括公營機構，究其立法目的，應係避免業者為求謀利而犧牲公共衛生之公益，所管制的對象為具相當規模的營運者。¹⁹²

1999 年，廢棄物清理法增設刑事處罰規定，於第 22 條第 2 項第 4 款規定「未依第 20 條規定領有廢棄物清除、處理許可證或核備文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可證或核備文件內容貯存、清除、處理廢棄物者」之刑事責任，其內容基本上與現行法第 46 條第 4 款相同，而當時廢棄物清理法第 20 條規定「公、民營廢棄物清除、處理機構經營廢棄物之貯存、清除或處理業務，應列明專業技術人員與貯存清除、處理之工具、方法、設備及場所，向地方主管機關申請核發許可證...」顯見其規範對象為「公、民營廢棄物清除、處理機構」。雖第 20 條於 2001 年本法全文修正移至第 41 條時，規範對象之用語改為「從事廢棄物清除、處理業務者」，惟學者指出，現行法對於從事相關業務者仍多以公民營廢棄物清除處理機構之用語涵蓋，且第 41 條所屬之第 4 章的章名亦係以管理公民營廢棄物清除處理機構作為目的，應認 2001 年之文字修正並未變更第 41 條的規範對象，並延續了原先的管制思維¹⁹³。

2. 犯罪類型

第 46 條第 4 款前段係一抽象危險犯設計，由於犯罪不以法益侵害結果發生為必要，其歸責基礎應自源於行為本身的典型危險性。不同於本條第 1 款將犯罪客體限縮於有害事業廢棄物，本款構成要件並未限制廢棄物之種類，縱使是少量、無毒的家庭、建築廢棄物，仍被本罪所涵括，如此一來，若如大法庭見解未依第 41 條第 1 項限縮犯罪主體為「應取得許可而未取得者」，將無法體現構成要件對環境之典型危險性，是故學者認為，應連結第 41 條第 1 項，將本款主體限縮於

¹⁹² 徐育安，廢棄物清理法非法清理廢棄物罪構成要件之解釋與適用——簡評最高法院 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定，月旦法學雜誌，第 319 期，2021 年 12 月，頁 28-29。

¹⁹³ 徐育安，同註 192，頁 29。

「受委託清理廢棄物而已達相當營運規模者」，始符抽象危險犯構成要件所預設之危險性¹⁹⁴。

3. 體系解釋

第 46 條各款刑度相同，各罪應有相應之危害程度始具有正當性。學者以第 46 條前三款規定為例：第 1 款任意棄置有害事業廢棄物之行為，所涉及之廢棄物為事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物；第 2 款設有「致環境污染」的實害結果，已產生污染之法益侵害結果；第 3 款提供土地回填、堆置廢棄物之行為，則可能造成土壤及地下水污染。為正當化第 4 款罪名與其他款並列的立法設計，第 4 款之要件在解釋上即應予以限縮¹⁹⁵。

4. 行政從屬性

亦有學者指出，前述大法庭裁定見解忽視了本款條文行政從屬性之立法設計。環境刑法之刑事政策以行政從屬性為重要的發展基礎，刑法的適用上，基於行政從屬，必然將產生自我限制，即使基於刑法與行政法的規範任務不同而於刑法構成要件中保有自我解釋的空間，其解釋亦應僅得基於刑法最後手段原則而較行政法更加限縮，不可逸脫行政法而為更擴張之解釋¹⁹⁶。第 4 款前段明確將「未依第 41 條第 1 項」定為客觀不法構成要件，此處採取「內部指引的行政從屬模式」，有關行政法上義務的解釋，必須以廢棄物清理法的內部指引規定為依據¹⁹⁷，故本款之行為主體即有必要依循第 41 條第 1 項之行政義務主體而為解釋，即限縮於負有取得許可義務之「設施經營者」的範疇內，始為合理¹⁹⁸。

二、許可文件內容之範圍

第 46 條第 4 款後段以「未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物」為構成要件，此亦屬行政從屬性之立法技術，構成要件中所謂許可文件，依廢棄物清理法施行細則第 17 條，指依公民營廢棄物清除處理機構許可

¹⁹⁴ 徐育安，同註 192，頁 32、34。

¹⁹⁵ 徐育安，同註 192，頁 32。

¹⁹⁶ 古承宗，廢棄物清理法第 46 條第 4 款為身分犯或一般犯之辯證——兼評刑事大法庭裁定後的實務見解趨勢，台灣法律人，第 8 期，2022 年 2 月，頁 115-116。

¹⁹⁷ 古承宗，同註 196，頁 110。

¹⁹⁸ 古承宗，同註 196，頁 115-116。

管理辦法核發之清除許可證、處理許可證；而公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 13 條第 1 項及附件 3、第 2 項及附件 4 分別制定了廢棄物清除許可證、廢棄物處理許可證之應記載事項。第 46 條第 4 款後段及相關行政法規並未限縮許可內容的範圍，似乎只要未依許可證記載內容，即涉及本罪。惟環保署（現改制為環境部）曾就本罪許可文件內容之範圍作成二則函釋（如下表），排除損害程度較輕的情形：

行政院環境保護署 102 年 2 月 27 日環署廢字第 1020014926 號函	清除、處理許可證格式，針對機構名稱、地址、負責人姓名、住址、身分證字號等基本資料，因不涉及「貯存、清除、處理」行為，即排除廢棄物清理法第 46 條第 4 款之適用。另如其違規行為之惡性、法益侵害及行為後果所造成之損害程度較輕，宜以行政罰進行規範即可，尚不致構成科以行政刑罰之要件。除上述情形外，其他違反許可證之事項，方有廢棄物清理法第 46 條第 4 款後段規定之適用。
行政院環境保護署 103 年 11 月 14 日環署廢字第 1030089504 號函	清除機構以登記在機構所有，但未登載於許可證之清運機具清除廢棄物，或超出許可量及許可之廢棄物種類時，應責成該機構辦理許可證之變更並經核准後，始得為之，並應依廢棄物清理法相關規定處分。另如未依廢棄物清除許可文件貯存、清除廢棄物，其違規行為之惡性、法益侵害及行為後果所造成之損害程度較輕，宜以行政罰進行規範即可，尚不致構成科以行政刑罰之要件。

關於前述函釋見解，實務上有判決援引之而認定被告行為造成污染輕微而僅論以行政罰已足¹⁹⁹；惟亦有判決認為上開函釋乃增加法律所無之限制，已逾越法律之評價，法院自不受其拘束²⁰⁰。

伍、第 46 條第 5 款 執行機關委託非法業者罪

本款處罰執行機關之人員委託未取得許可文件之業者，清除、處理一般廢棄物者；或明知受託人非法清除、處理而仍委託之。其行為主體為「執行機關之人

¹⁹⁹ 臺灣高等法院高雄分院 106 年度上更（一）字第 9 號刑事判決。

²⁰⁰ 臺灣高等法院臺中分院 107 年度上訴字第 1134 號刑事判決。

員」，復依本法第 5 條第 1 項：「本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣（市）環境保護局及鄉（鎮、市）公所」，若非第 5 條第 1 項之機關人員，縱有本款所定之構成要件行為，仍不成立本罪，蓋執行機關設有專責單位，辦理一般廢棄物之回收、清除、處理及廢棄物稽查工作，執行機關人員從事相關業務，較一般民眾或事業熟稔相關法規，並對於業者是否取得許可文件具有專業及查知能力，而應有較高的守法義務²⁰¹。

陸、開具虛偽證明罪

第 46 條第 6 款以「公民營廢棄物處理機構負責人或相關人員、或執行機關之人員未處理廢棄物，開具虛偽證明」為構成要件，其保護法益並非環境法益而係公共信用法益，此應係立法者於環境犯罪針對特定人員妨害公共信用而予以加重處罰，若非本款所列之身分而作成虛偽證明，則可能另論以刑法偽造文書之罪²⁰²。

第四目 評析

本條各款規定性質各異，同一條規範中有實害犯、危險犯規定，並有涉及一般廢棄物與有害廢棄物，且保護法益各不相同（如第 5 款對於行政機關守法義務維持的規定，以及第 6 款公共信用法益的規定），卻給予相同刑度，形同「大雜燴式」之立法，使犯罪不法內涵模糊，且可能引發競合之疑慮，宜重新審酌各款規定的性質而予以區別規範。

除了大雜燴式立法之不當外，本條第 3、4、5 款的不法評價重心均在違反行政規範或未經行政許可，而非與環境保護相關的外在狀態變更，致相關刑事處罰規定有淪為單純行政秩序法益維護的可能²⁰³，且其抽象危險犯設計亦造成處罰範圍過廣，而引發許多實務爭議，如前述本條第 3 款有關倉庫、廠房是否屬於「土地」的爭議，或本條第 4 款對於行為主體、許可文件範圍之意見分歧，都顯示了

²⁰¹ 楊翊妘，同註 150，頁 468-469。

²⁰² 楊翊妘，同註 150，頁 470；楊曜宇，同註 165，頁 166。

²⁰³ 本文原先將本條第 3、4、5 款歸類為「絕對從屬型」之立法，經謝煜偉教授於口試時的指正，因三款內容均有違反行政規定以外的其他構成要件行為，故應屬於「相對從屬型」的立法。固然，相對從屬型的立法可以透過對構成要件行為的限縮來加強法益保護關聯性，惟本文認為，仍以「適性犯」立法，加入對行為危險特徵的評價較為明確，也較能避免爭議。

現行抽象危險犯設置之不當。為解決此問題，宜透過「適性犯」的立法設計調整犯罪構成要件，增加「足以危害環境」的適性要件，僅在個案行為具有此等危險特徵時，始滿足國家刑罰權動用的條件。

第三款 第 48 條

壹、條文規定

依本法規定有申報義務，明知為不實之事項而申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一千萬元以下罰金。

貳、說明

本條立法理由係認為拒絕申報或申報不實文件者，極有可能非法棄置廢棄物，對環境潛在危害極大，故規定處以刑責，以防患未然。此規定並非直接保護環境法益，而係避免不實申報影響主管機關對於廢棄物之追蹤與資訊管理之正確性，以確保廢棄物清理法令所建立之申報制度的效用²⁰⁴。又申報不實者亦屬於業務上文書為不實之登載，實務上有認本條之罪乃刑法第 215 條業務上登載不實文書罪之特別規定，依特別法優先於普通法之原則，應優先適用廢棄物清理法第 48 條²⁰⁵。

第三節 廢棄物清理犯罪與企業組織

第一項 概述

我國地狹人稠，土地面積有限，近年國內生產事業活絡，加上台商回流，使事業廢棄物數量逐漸增加，現有的廢棄物焚化爐與掩埋場量能難以應付，致廢棄

²⁰⁴ 楊翊妘，同註 150，頁 473。

²⁰⁵ 臺灣高等法院 108 年度上訴字第 3846 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 111 年度上訴字第 2893 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 111 年度上訴字第 992 號刑事判決參照。

物合法清除、處理之費用逐年攀升²⁰⁶。以廢棄物代碼 D-0599 之營建廢棄物為例，廢棄物清除業者若循合法管道處理，每噸的廢棄物平均處理單價約為新台幣 26500 元，若改採非法途徑聘請卡車司機載運廢棄物傾倒至公、私有土地，每車載運約 20 噸重的廢棄物，每車處理費用僅不到新台幣 5 萬元，可節省數十萬元費用²⁰⁷，足見非法傾倒廢棄物利益龐大，許多業者為求節省成本，鋌而走險改以非法方式清除、處理廢棄物。

現今我國的廢棄物清理犯罪往往是集團化、組織分工進行，具體上，會由俗稱「土尾」者以租用或侵占方式尋找可傾倒廢棄物之土地，供「土頭」（提供廢棄物者）清倒廢棄物，土頭與土尾間並有「司機頭」負責傳遞訊息，以派車負責載運廢棄物²⁰⁸。無論土尾、土頭或司機頭，均可能以法人、組織之型態出現，例如：實務常見「土尾組織」假借土質改良或堆置砂土等名義向地主收購農地、魚塭，實則用以違反傾倒廢棄物²⁰⁹。而「土頭」除了可能是因生產活動產生廢棄物之企業外，更可能是本應合法清除、處理廢棄物之環保公司，一面收取高額廢棄物清理費用，一面以非法棄置方式節省成本，賺取其間之高額差價²¹⁰。而「司機頭」的角色亦可能由通運公司、車行擔任，由其派遣曳引車、砂石車或貨車以載運廢棄物。

第二項 實務爭議問題

第一款 企業分工下的個人歸責難題

壹、日月光案

²⁰⁶ 侯良儒，〈窘迫危機〉台灣為何出現了「第六缺」？（2019 年），商業周刊 <http://bw.businessweekly.com.tw/event/2019/IndustrialWaste/article-2.html>（最後瀏覽日：2024 年 6 月 17 日）。

²⁰⁷ 臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 110 年度偵字第 22245 號等。

²⁰⁸ 何柏均，〈為何事廢濫倒總不停？揭開環保犯罪集團上億不法利益的真相〉（2022 年 8 月 24 日），報導者，<https://www.twreporter.org/a/enterprise-wastes-black-market-organized-crime-of-disposal>（最後瀏覽日：2024 年 6 月 17 日）。

²⁰⁹ 「土尾集團」佯稱整地 地主受騙花錢善後虧更大（2023 年 6 月 27 日），聯合報，<https://udn.com/news/story/7321/7262062>（最後瀏覽日：2024 年 6 月 17 日）。

²¹⁰ 何柏均，〈為何事廢濫倒總不停？揭開環保犯罪集團上億不法利益的真相〉（2022 年 8 月 24 日），報導者，<https://www.twreporter.org/a/enterprise-wastes-black-market-organized-crime-of-disposal>（最後瀏覽日：2024 年 6 月 17 日）。

日月光 K7 廠之廢水處理系統不慎發生鹽酸溢流，導致廢水處理系統中之廢水呈強酸狀態，處理系統無法有效處理廢水中之鎳、銅等有害健康重金屬，而日月光 K7 廠之廠務處處長甲、廢水組主任乙、專案工程師丙、丁等人未依日月光公司水污染防治措施之緊急應變方法，將廢水導入 K12 廠或回抽至 K7 廠酸鹼中和池進行處理，導致含有超標鎳、銅之強酸性廢水及污泥經由廢水管線排放至高雄後勁溪。

本案於第一審經高雄地方法院 103 年度矚訴字第 1 號刑事判決認定被告日月光公司 K7 廠廠務處處長甲、廢水組主任乙、廢水組工程師丙、丁等人成立廢棄物清理法第 46 條第 1 款任意棄置有害事業廢棄物罪，而被告日月光公司則因受僱人執行業務犯上述罪名，應併依同法第 47 條處以罰金；經檢察官與被告上訴第二審後，第二審臺灣高等法院高雄分院 103 年度矚上訴字第 3 號刑事判決以本案無廢棄物清理法適用為由，撤銷原審判決，改判上述被告全數無罪。

貳、評析

本案第二審改判無罪之理由主要係採環保署以「廢水處理方式」區分適用水污染防治法或廢棄物清理法的見解，認為經事業自行透過廠內廢水處理設施處理後，以管線或溝渠排放者，應依水污染防治法規定處理，而非屬廢棄物清理法之有害事業廢棄物²¹¹，故本案無廢棄物清理法第 46 條第 1 款、第 47 條之適用。雖上述改判無罪之理由似與企業犯罪責任較無關連，惟該判決中對受僱人行為的說明：「被告甲、乙、丙、丁係依其等不同職位，是否站在第一線，而於本件鹽酸溢流事件發生後，分別於不同之時間知悉，而為不同之處置」、「被告甲、乙、丙、丁處理過程雖有應變處理能力不足之缺失，惟非屬任意棄置、惡意排放廢水，自與廢棄物清理法第 46 條第 1 款『任意棄置有害事業廢棄物』之構成要件不符」

²¹¹ 行政院環境保護署 95 年 2 月 10 日環署水字第 0950008079 號函：事業於製造、操作、自然資源開發過程中或作業環境所產生含有污染物之水或廢液，究屬水污染防治法所稱之「廢水」或廢棄物清理法所稱之「事業廢棄物」，應以該事業採取之處理方式區分之。如該事業以廠區內設置之廢污水處理設施處理後排放至地面水體或委託領有廢（污）水排放許可證（文件）之廢污水代處理業處理，則該事業應依水污染防治法之相關規定辦理。反之，如該事業未以廠區內設置之廢污水處理設施處理，而委託廢棄物清除業或清理業運送至廠區外，交由廢棄物處理業或清理業以廢棄物處理設施處理，或意圖非法傾倒、棄置，則該事業所產生含污染物之水或廢液視為事業廢棄物，自廠內清除、清運、處理、申報等均應依廢棄物清理法之相關規定辦理。事業如同時具有水污染防治法與廢棄物清理法規定之行為，應同時遵守該二法之規定；未遵守時，顯同時違反該二法，應從一重處罰。

可凸顯在企業組織分工下，構成要件的實現背後往往牽涉數人在缺乏共同決議下，於不同時間、地點所為的行為，然而，行為人對於所實現的犯罪構成要件卻時常缺乏認知。

學者 Schünemann 指出，現代經濟分工下，企業的行為原則是由中上階級做成決定，而由下級機關執行，真正的執行者並無決定權，且可能缺乏對於行為合法性判斷的必要資訊。此時，若堅守傳統個人刑罰責任，可能使組織內所有入都不必對犯罪負責²¹²。從上述日月光排放廢水事件，值得進一步思考的是，在企業組織分工，受僱人各司其職的情況下，究竟應如何認定犯罪之歸責對象？此外，目前我國法人刑事處罰普遍採用「兩罰制」，法人刑事責任的成立必須以特定自然人犯罪為前提，若因企業組織分工不明，加上環境污染因果關係難以判斷的特性，是否可能導致某些複雜案型無法找到特定犯罪之自然人，致企業亦無需負責而造成處罰漏洞？亦有深入研究的必要。

值得一提的是，本案經檢察官上訴第三審，由最高法院 105 年度台上字第 3401 號刑事判決撤銷原判決發回更審，經臺灣高等法院高雄分院 106 年度矚上更（一）字第 1 號刑事判決認定甲、乙、丙、丁等四名自然人被告均犯廢棄物清理法第 46 條第 1 款之罪，此更審判決經上訴第三審駁回而確定，惟該判決並未提及日月光公司需依廢棄物清理法第 47 條同負罰金之責。自然人被改判有罪，而日月光公司之所以仍維持原有的無罪判決，其理由在於我國實務見解向來認為，附屬刑法中的法人刑罰僅有罰金刑，屬於刑事訴訟法第 376 條第 1 項第 1 款不得上訴第三審之「專科罰金之罪」²¹³，故本案日月光公司之犯罪部分於第二審（即臺灣高等法院高雄分院 103 年度矚上訴字第 3 號刑事判決）判決無罪時即已告確定，檢方無法再行上訴爭執，因而導致本案經上訴第三審與更審程序後，最終僅自然人需負廢棄物清理法之刑責，無法對法人日月光公司科以罰金，此種因程序事由造成自然人、法人判決歧異的結果是否合理？亦值得進一步探討。

第二款 企業監督責任如何認定

²¹² Bernd Schünemann 著，蔡震榮譯，企業的刑事責任？收錄於：環境刑法國際學術研討會論文集，國際刑法學會中華民國分會，1992 年，頁 480。

²¹³ 最高法院 89 年度第 3 次刑事庭會議、最高法院 110 年度台非字第 31 號刑事判決參照。

壹、靠行司機案

被告乙、丙分別為被告 A、B 公司之靠行司機（所謂靠行，通常係靠行司機為符合公路法、汽車運輸業審核細則等營業規定，而由司機支付被靠行公司靠行費，使自己所有之車輛登記於被靠行公司名下，靠行司機自行經營相關業務，通常非被靠行公司所得管理監督），二人均未領有廢棄物清除、處理之許可文件，且未經主管機關許可清除、處理廢棄物。110 年 8 月 8 日前某日某時許，甲僱用乙、丙與其他司機駕駛車輛載運、清除混有廢棄物之土方至本案土地堆置、回填，並非法清除、處理上開廢棄物。

乙、丙二人因未領有廢棄物清除、處理許可文件而與本案其他被告共同清除、處理廢棄物，構成廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之非法清除、處理廢棄物罪，並無疑問，有爭議者在於，二人分別靠行於 A 公司與 B 公司，若 A 公司與 B 公司對其無實質監督權限，是否仍需就二人執行業務非法清理廢棄物之行為，依廢棄物清理法第 47 條被科以罰金？此問題的本質涉及了法人刑法的歸責基礎究竟為何？

貳、各審判決理由

一、臺灣雲林地方法院 111 年度原訴字第 1 號刑事判決

第一審公訴檢察官依不同的法律解釋方法與政策觀點說明被靠行公司應負罰金責任：

1. 文義解釋：靠行司機可認屬於第 47 條之「其他從業人員」。
2. 體系、目的解釋：第 47 條依序規定法人之「負責人、受僱人、或其他從業人員」，係依對法人的聯繫強弱遞減，雖法人對其他從業人員的監督強度低於受僱人，然此等人員若為法人增進經濟利益、執行法人業務，亦應納入本條範疇，不容其以靠行名義脫離監督，致廢棄物清理法之立法目的落空。
3. 歷史解釋：本條自立法以來並無文字更動，探究立法緣由，乃是希望擴大本法對法人的拘束，避免從業人員違犯本法，故處罰靠行司機亦屬合理。
4. 法人罰無論為刑罰或行政罰，均僅涉及經濟利益，**處罰法人之法律置於行政罰體系或刑罰體系，本質無異**，其目的均在於對法人的監督與掌控，據此，將

靠行公司納入廢棄物清理法第 47 條之範疇，可加強行政管制措施力道，不產生過度追訴處罰，亦無抵觸刑罰謙抑性及最後手段性。

5. 自刑事政策角度，將靠行公司納入廢棄物清理法之處罰體系，可促使靠行公司管理其靠行司機車輛運輸之物品，能減低執法機關查緝成本，並有助預防廢棄物犯罪。

6. 自環境回復之經濟角度，運輸公司資本額較高，相較其他涉及廢棄物清理犯罪之被告，更有能力將棄置廢棄物之土地回復原狀，有利於環境。

7. 參酌最高法院民事判決見解，只要外觀上可認定車輛係某交通公司所有，客觀上即可認司機係為交通公司服勞務，使該交通公司負僱用人責任，以保護交易安全，確保受害者之求償權，鑑於土地環境屬於集體權，若使被靠行公司該當第 47 條之罪，將其納入環境保護之一環，可促其維護土地環境之義務。

然而，地方法院最終未採納檢方公訴意旨之論點，判決理由首先說明，法人兩罰規定係令法人負業務主監督不周之責任，從業人員（自然人）與業務主（法人）乃就其各自犯罪構成要件負責，故法人刑罰的基礎，即是法人怠於行使對於特定自然人的監督管理義務，所應負之監督管理不周的過失責任，可將附屬刑法之兩罰規定解釋為刑法第 12 條第 2 項處罰過失行為的特別規定。鑑於此監督管理責任的處罰基礎，法院進一步指出，本罪「受僱人」或「其他從業人員」以及「執行業務」之解釋，均應以法人監督管理責任的範圍為斷，至於監督管理責任之範圍，該判決認為可參酌奧地利組織團體責任法之定義，即「該犯罪行為之進行必須有利於組織團體，或者已經有違反相關組織團體義務的行為」，以作為員工犯罪與組織團體的實質性連接點。以本案而言，法院認為，被靠行公司收取靠行費時，對於靠行司機之監督與管理，僅止於選任、接受靠行所涉及的汽車運輸業管理規則等相關規範，不及於靠行司機自行營業的行為，在營業行為上，靠行司機具有經濟上、組織上的獨立性，被靠行公司無法利用靠行司機自行營業之行為擴大活動範圍，難以將靠行司機評價為被靠行公司之組織內部成員，進而要求被靠行公司負監督管理過失之責任。

二、臺灣高等法院臺南分院 112 年度上易字第 503 號刑事判決

第二審法院在回應此爭議時，先說明我國僅在特別刑法承認法人犯罪能力，並參考日本法而採用「兩罰制」，除處罰實際行為之自然人外，並處罰業務主怠於防止從業人員犯罪之監督義務違反。接著，法院指出我國特別刑法對於法人過失設有不同舉證責任之立法模式：若條文設有「免責條款」，如營業秘密法第 13 條之 4：「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第 13 條之 1、第 13 條之 2 之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限」，該規定即係採「推定過失責任」，將舉證責任倒置，由法人或自然人雇主藉由事後舉證避免被處罰金，可減輕檢察官舉證責任；至於條文無明文附帶「免責條款」者，如本案所涉之廢棄物清理法第 47 條，則係採更加嚴格、檢察官舉證責任更為減輕之「擬制過失責任」。

第二審法院參酌本案 A、B 公司之靠行契約，認為二公司均具有選擇是否接受靠行與片面解除靠行關係的地位，應有實際監督、管理靠行司機之義務與能力，再依前述「擬制過失」大幅減輕檢察官舉證責任之見解，A、B 公司未能舉證公司內部已制定相關法令遵循計畫，向靠行司機提供適當教育訓練，並設置完整之內部通報、控管、稽核等制度，防止靠行司機以靠行車輛違反廢棄物清理法第 46 條等規定，自屬監督不周而應擬制為有過失，無從認其已盡監督注意義務而據以免除過失責任。

參、評析

有關廢棄物清理法第 47 條，多數判決僅以「被告某公司因負責人/受僱人執行業務犯廢棄物清理法第 46 條某款之罪，應依同法第 47 條科以罰金」簡單幾句文字說明應科以法人罰金²¹⁴，而未具體說明個案中法人受罰之理由何在。上述兩則判決可謂難得一見針對法人刑事責任問題深入說明的判決，無論檢察官之公訴意旨，或地方法院、高等法院之判決理由，均就被靠行公司是否應負廢棄物清理法第 47 條責任之爭議，以及法人犯罪議題提出相當精彩的論述，並均有值得再加以深入研究之處：

²¹⁴ 如：臺灣高等法院 112 年度原上訴字第 199 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 112 年度上訴字第 1578 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 111 年度上訴字第 1048 號刑事判決。

檢方將法人刑罰理解為與行政罰無異的行政管制措施，並自刑事政策角度指出，將法人納入處罰體系得以降低查緝犯罪成本，且可有效預防犯罪，似乎認為對法人施以刑罰無需嚴格遵守刑法基本原則，將其與行政罰等同視之即可。然而在我國行政罰法與部分附屬刑法均有承認法人責任的情形下，逕將二者劃上等號是否符合立法者真意？法人刑罰與行政罰究竟有何差異？

第一審法院參考奧地利組織團體責任法之規定，認為本案靠行司機具有經濟上、組織上的獨立性，難認屬於被告公司的內部成員，故被告公司無需負監督管理過失之責。其所援引的奧地利組織團體責任法所採之歸責模式究竟如何？比較法上是否有其他立法亦值得參採？

第二審法院雖將廢棄物清理法第 47 條解釋為「擬制過失」，但參酌判決書就本案之說明：「被告 A 公司、B 公司……，其等未能舉證公司內部已制訂有相關之法令遵循計畫，向靠行司機提供適當之教育訓練，並設置完整之內部通報、控管、稽核等制度，以免靠行司機任意以靠行車輛，違反廢棄物清理法第 46 條等規定，以善盡其企業經營及社會責任，屬監督不周，自擬制為有過失，而應依廢棄物清理法第 47 條之規定，科以各該條之罰金」，此論述內容其實係採「推定過失」而非如法院所稱之「擬制過失」，蓋僅有被推定的事實得以提出反證推翻，而「擬制」係法律明文規定賦予之效果，只要構成要件合致，被擬制之事實即無從舉反證推翻²¹⁵，若法院認為本條係擬制過失，則無論被告公司如何舉證，均無從推翻其監督過失責任，於判決書中以被告公司未能舉證善盡監督責任來「擬制」其有過失，實屬畫蛇添足之舉。姑且不論此論述之瑕疵，我國附屬刑法之兩罰制規定是否確實如第二審法院所述，有意區別舉證責任？在刑事訴訟法第 154 條第 1 項「無罪推定原則」的要求下，採用推定過失、擬制過失的解釋，是否妥適？均值得進一步深究。

第四節 小結

²¹⁵ 李惠宗，「推定過失」或「擬制過失」？—台北高等行政法院九五年簡字第六三號判決簡評，台灣本土法學雜誌，第 95 期，2007 年 6 月，頁 237。

廢棄物清理法中的刑事處罰條文內容紊亂，而有重新編排，給予不同刑度評價以符規範本旨之必要，部分規定採用絕對行政從屬的構成要件設計，行為人一經違反行政義務即構成刑事處罰要件，造成附屬刑法成為保護行政秩序的工具而有不妥，且抽象危險犯之立法又過度擴張處罰範圍，使輕微的違反行政義務行為亦該當犯罪構成要件。對此，本文認為有必要透過適性犯的立法調整相關犯罪之構成要件，僅在犯罪行為具有足以污染環境的情形才應予以處罰，如此亦可解決現行實務因構成要件寬鬆所導致的各種爭議。

除了犯罪構成要件本身的問題外，我國實務廢棄物清理犯罪因涉及利益龐大而呈現集團化、組織分工的現象，針對廢棄物清理犯罪的企業關聯性，可能引發許多爭議問題，如在企業分層分工的情況，認定個人行為對犯罪結果的貢獻程度具有一定困難，且在組織複雜、分工不明確的情況，更可能發生無法確認實際犯罪行為人的窘境，要如何有效歸責企業內部成員，在廢棄物清理刑法之實踐上具有重要意義；此外，立法者因考量廢棄物清理法之企業關聯性而於本法第 47 條設有法人兩罰之處罰規定，惟相關規定的歸責基礎為何，而法人得否舉證免責，均有待進一步研究釐清。為回應上述問題，本文接下來二章將分別就企業內部自然人的廢棄物清理刑事責任，以及法人之廢棄物清理刑事責任進行探討。

第四章 企業內部自然人之廢棄物清理刑事責任

第一節 基層員工之廢棄物清理刑事責任

企業中的員工通常為最接近犯罪結果的自然人，於法益侵害結果發生時，自然成為首先檢驗責任的對象。例如：負責載運有害廢棄物至非法土地傾倒之司機，可能成立廢棄物清理法第 46 條第 1 款任意棄置有害事業廢棄物罪（是否成立同條第 4 款之罪則有爭議，詳如下述）。於我國企業法律責任的討論中，無論民事侵權責任或刑事責任，均要求員工應於執行職務，或為公司利益而為不法行為，公司始可能需負擔責任²¹⁶；至於討論員工自己犯罪責任時，由於其為親自實施犯罪構成要件者，無論其是否係於執行職務之際犯罪，或其是否為公司利益而犯罪，均僅為無關犯罪成立的動機問題，不影響責任之成立。

有關我國實務上廢棄物清理犯罪的基層員工刑事責任，有以下二個現象：

第一項 行政義務主體與刑事責任脫鉤

前文曾提及最高法院 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定認為廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段「未依第四十一條第一項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理」之罪為一般犯而非身分犯，然而，在企業活動的情形，違反「取得行政許可義務」者，係應依廢棄物清理法第 41 條取得「公民營廢棄物清除處理機構許可文件」之企業經營者，而非實際從事廢棄物清理業務的基層從業人員，造成「取得義務人」與「實施犯罪行為人」割裂的情形。

依實務見解，基層從業人員在機構未取得許可下從事業務便會成立本罪，例如受託載運廢棄物之貨車司機即經常被評價成立本罪²¹⁷。惟學者認為，此類「負責讓設施運轉的事業員工」並非本罪所從屬行政法規之義務主體，應非第 46 條

²¹⁶ 民法第 188 條第 1 項之雇主責任即以「因執行職務，不法侵害他人之權利」為要件；刑事責任部分，我國兩罰制立法亦以自然人執行職務為要件，如廢棄物清理法第 47 條：法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。

²¹⁷ 僅參最高法院 113 年度台上字第 997 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 108 年度原上訴字第 76 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 112 年度原上訴字第 21 號刑事判決。

第 4 款前段之適格行為主體，雖其仍使用了違反義務未經許可之設施，但此種在法人組織下受上級指揮、監督的個別從業行為，不法內涵應低於負有取得許可義務之經營者，實務見解將廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之適用範圍擴及第一線從業人員，扭曲了同法第 41 條許可義務於刑事法的犯罪評價意義²¹⁸。

第二項 以基層者責任佔大宗

學者進行量化分析結果指出，我國違反廢棄物清理法判決之行為人以基層員工（如傾倒廢棄物之駕駛）或提供土地之所有人為主²¹⁹。此現象源於廢棄物清理犯罪「抓現行犯」的性質，檢警機關往往會在深夜埋伏於可能被違法傾倒廢棄物之土地旁，待載運廢棄物之司機駛入傾倒後一舉將其逮捕，在基層員工往往選擇扛下責任的情況下，經常無法掌握上級之共犯結構²²⁰。

實務人士認為僅基層員工承擔大部分責任，係因量刑普遍過輕造成的惡性循環，法官對於基層員工往往不願科以重刑，而違法的事業主亦會以其僅為過失或不知情請求從輕量刑²²¹，因此有檢察官表示應嚴懲基層員工，以降低基層者違法傾倒廢棄物之意願，進而提高犯罪上游者尋找能配合違法行為的從業人員成本，若能使違法清理成本趨近於合法清理，即可大大降低違法情形²²²。惟本文認為，單靠此種重刑化思維並不能有效解決違法傾倒廢棄物的問題，且如前所述，違法處理廢棄物的成本與合法手段落差懸殊，欲透過重罰基層員工縮小二者的成本差距恐怕並不容易。況且，實務上難以追究高層責任經常是基層員工不願揭露上級違法所導致的訴追困難，此問題即使重罰基層員工亦不易解決。基層員工不願揭露上級不法，可能是擔心遭到報復或其他不利影響，若要能使廢棄物清理犯罪之基層員工勇於揭露高層不法，應考慮於廢棄物清理法中引入類如水污染防治法第

²¹⁸ 古承宗，同註 196，頁 105、111。

²¹⁹ 林志潔主持，我國公司犯罪防治之研究結案報告，法務部 96 年度委託研究計畫，2009 年 2 月，頁 76。

²²⁰ 林志潔主持，同註 219，頁 70、76。有關偵辦過程的描述參何柏均，為何事廢濫倒總不停？揭開環保犯罪集團上億不法利益的真相（2022 年 8 月 24 日），報導者，<https://www.twreporter.org/a/enterprise-wastes-black-market-organized-crime-of-disposal>（最後瀏覽日：2024 年 6 月 17 日）。

²²¹ 林志潔主持，同註 219，頁 76-77。

²²² 林志潔主持，同註 219，頁 12。

39 條之 1、空氣污染防治法第 95 條之「吹哨者保護條款」。私部門的吹哨者保護規定，係為避免揭弊行為風險由舉發者自行承擔的不合理現象而設，要求企業不得因員工舉發公司違法而受解僱、降級等不利處分²²³，至於保護內容應包括「身分保密」、「人身安全保全」以及「工作職務保障」²²⁴。亦可運用常見搭配吹哨者保護條款的「污點證人」規範，即使基層員工曾參與之犯罪行為無法因舉發上級而阻卻違法，但可基於鼓勵協力偵查以實現公共刑罰權的刑事政策考量，予以刑罰減免之寬典²²⁵，於其他環境犯罪之吹哨者保護條款亦有此種規範²²⁶，鼓勵基層員工勇於揭露上級不法。

第二節 負責人之廢棄物清理刑事責任

由於廢棄物清理犯罪之構成要件設計，加上企業組織分工下負責人往往並非第一線從事廢棄物清理業務之人員，致基層人員的責任較易成立，若欲將基層人員的違法行為歸責於負責人，必須透過「層級化的歸責程序」，於訴訟上證明負責人有下達違法指示，或於選任、監督或指揮上有義務違反，而這種複雜的歸責程序使負責人責任不易成立，致刑罰無法有效對負責人的決策產生影響²²⁷。除此之外，刑法上有關負責人責任的討論中，亦經常涉及「集體不法決議」產生的歸責爭議。本節將針對上述幾項有關負責人刑事責任的問題進行分析。

第一項 董事會不法集體決議之歸責問題

若公司設有董事會作為業務執行機關，當公司經由董事會決議通過一非法業務決策時，有關個別董事所應負的責任，將面臨因果關係的問題。第一層次遇到

²²³ 李聖傑，吹哨者保護的法制建構，月旦法學雜誌，第 272 期，2017 年 12 月，頁 157。

²²⁴ 李聖傑，同註 223，頁 162。

²²⁵ 李聖傑，同註 223，頁 163；許恒達，揭弊者保護制度的刑事政策省思，收錄於氏著：貪污犯罪的刑法抗衡，初版，2016 年 5 月，頁 312-313。

²²⁶ 如水污染防治法第 39 條之 1 第 4 項：「廢（污）水處理專責人員或其他受僱人曾參與依本法應負刑事責任之行為，而向主管機關揭露或司法機關自白或自首，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」、空氣污染防治法第 95 條第 5 項：「公私場所之空氣污染防治專責人員或其他受僱人曾參與依本法應負刑事責任之行為，而向各級主管機關揭露或司法機關自白或自首，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。

²²⁷ 古承宗，同註 196，頁 116-117。

的問題是，是否應將數名投下贊成票之董事的投票行為合併觀察其與決議通過結果間的因果關係，抑或是應就個別董事認定其各自投票行為與決議結果間的因果關係？若認為應個別認定，則第二層次將面臨的問題是，董事會決議依法採多數決制²²⁸，需有過半數以上出席董事贊成，決議始得通過，任何一名董事無法單獨使決議通過或被否決，當董事會以一致決或接近全體同意的票數通過決議時，個別董事投下贊成票的行為與該決議之通過是否具因果關係？

本文以下將區分董事會作成「故意不法集體決議」或「過失不法集體決議」討論以上問題，由於過失不法集體決議在面對上述第一層次問題時，尚需面對是否承認過失共同正犯的問題，處理上較為複雜，故本文先將該爭議於「故意不法集體決議」的層次討論完畢後，再處理過失不法集體決議的問題。

第一款 故意不法集體決議

若數名董事明知議案違反刑事法律，仍出於共同意思投票贊成而使議案通過，例如：A 環保公司之甲、乙、丙、丁、戊五名董事在未取得主管機關許可的情況下，通過「提供 A 公司所有之土地予 B 公司堆置廢棄物」之提案。此時，五名董事是否成立廢棄物清理法第 46 條第 3 款之共同正犯，涉及共同正犯中「個別成員行為是否應與整體不法實現間有因果關係」的爭議，若肯定之，面臨的第二個問題便是個別投票行為與結果間因果關係的問題，以下分別討論之：

第一目 共同正犯之個別成員行為與結果間因果關係之必要性

壹、否定說

國內文獻有指出，於共同正犯，只要數人具有共同實施關係，在判斷數人行為與損害結果間的因果關係時，無須就個別行為一一證明，只要確認數人整體犯

²²⁸ 依公司法第 206 條第 1 項：「董事會之決議，除本法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。」此為董事會普通決議之多數決門檻規定；所謂「本法另有規定」，即董事會特別決議事項，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。如公司法第 246 條第 2 項即規定公司募集公司債應經董事會特別決議。

行與結果間的因果關係即可²²⁹。德國學者 Herzberg 教授與 Roxin 教授亦採此見解，但二人所持理由不同：

一、Herzberg

Herzberg 教授提出「累加的共同正犯」(additive Mittäterschaft，亦有譯為「附加性共同正犯」²³⁰)，舉例如【二十人暗殺團案】：二十人暗殺團計畫刺殺某著名政要，於是在其下榻旅館的各處制高點進行狙擊。在該名政要下車進入旅館同時當場遭擊斃身亡。死後在進行屍體勘驗的時候發現體內只有數顆子彈，但並不確定到底是哪位狙擊手所為，有些殺手所擊發的子彈則掠過死者的皮膚，甚至有些殺手根本就沒打中死者²³¹。Herzberg 教授以此例說明，雖個別行為客觀上未必具有因果關係，但共同正犯之不法的重點在「主觀共同犯罪決意」，立法者正是透過建構共同正犯規定，擴張可罰性範圍，以填補部分案件之個別行為人之行為客觀上與犯罪結果不具因果關係所生的可罰性漏洞²³²。Herzberg 教授提出上例乃在批評 Roxin 教授所提出正共犯區分之「功能性犯罪支配理論」(funktionelle Tatherrschaftslehre)，Herzberg 教授認為，由於上例中部分狙擊手的行為與被害人死亡間欠缺因果關係，無法認為其具有功能性支配，因此應放棄透過條件因果關係論述共同正犯中個別行為人的責任，轉而透過主觀面解釋共同正犯的可罰性²³³。

二、Roxin

對於上述 Herzberg 教授提出的質疑，Roxin 教授認為係對功能性支配的一種過於狹隘的理解，Roxin 教授提出之「功能性犯罪支配理論」，於判斷個人的行為是否對犯罪具有重要貢獻時，係以事前(ex ante)而非事後(ex post)評估，亦即應觀察行為發生前，依犯罪計畫個別行為人的行動在整體犯罪流程是否具重要影響，而非事後觀察行為於犯罪流程的實際貢獻。故對於犯罪計畫中具有重要貢獻者而言，縱使事後證明其參與犯罪是不必要的，仍無法據以否定其功能性支配

²²⁹ 許澤天，共同實施犯罪者 皆為正犯，法學講座，第 17 期，2003 年 5 月，頁 64。

²³⁰ 陳子平，刑法總論，二版，2008 年 9 月，頁 450；Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，反對過失共同正犯，東吳法律學報，第 17 卷第 3 期，2006 年 4 月，頁 347。

²³¹ 案例內容參考自：彭文茂，不法集體決議的因果關係與刑事歸責，國立臺北大學法律學研究所碩士論文，2006 年 6 月，頁 146。

²³² Herzberg, Täterschaft und Teilnahme, 1977, S. 60. 轉引自：彭文茂，同註 231，頁 147。

²³³ 黃奕文，重新檢視過失共同正犯之難題—以德國學說為討論中心，興大法學，第 20 期，2016 年 11 月，頁 237。

²³⁴。以 Herzberg 所舉的【二十人暗殺團案】來說，在執行犯罪計畫時，每個狙擊手都因為自己的參與使犯罪計畫的成功更能被確保，足證各狙擊手的參與對於成功都有決定性影響²³⁵，若沒有這麼多狙擊手，計畫者將擔心射擊失敗的可能，整體犯罪行動將變得完全不同，成為不同的犯罪行為，如此即可肯定每一個參與者對於該犯罪行動的功能性支配，而皆能論以共同正犯²³⁶。至於因果關係的判斷上，Roxin 教授將「風險升高理論」運用於共同正犯，取代因果關係的判斷，因而認為共同正犯之成立僅需考量整體行為與結果間的因果關係，無庸檢驗各別行為與結果間的因果關係²³⁷。

貳、肯定說

Puppe 教授反對透過共同行為計畫將數人行為視為整體而無視個別行為與結果間因果關係的見解。首先，其認為「共同行為計畫」乃一不清楚之概念，並舉例於醫院中，不同醫師對病患負責麻醉、手術、治療等不同業務，難以說明他們的共同行為計畫為何²³⁸；其次，若僅因行為人具備共同正犯的內在同意，即捨棄因果關係判斷的要求，將不再有反對「相續共同正犯」的理由²³⁹；最後，其以【平底鍋案】(BGH NJW 1966, S. 1823 ff.) 為例，說明透過共同行為計畫取代因果關係認定，將造成「只要數人事先都知道彼此希望特定犯罪結果發生，縱使最後僅一人下手實施犯罪，亦可滿足共同正犯歸責」的不合理後果。該案例為：一名酗酒男子長期對其妻女家暴，妻女二人均明知彼此都希望他們其中一人可下定決心殺死該男子。某日早上，女兒於廚房持平底鍋砸了男子二下致其昏迷，母親在女兒外出報警之際，見到丈夫躺在地上，決定利用此機會拿起平底鍋再砸他二下。該男最終死亡，然無法確認其係死於女兒或母親之攻擊。²⁴⁰ Puppe 分析，於此案例分別認定母女二人的責任，女兒的行為雖然與男子死亡必然有條件因果關係（無論係因其攻擊直接致男子於死，或提供母親攻擊之有利條件），但因行為與結果間介入了母親的故意行為，基於回溯禁止原則，無法將母親攻擊行動造

²³⁴ Claus Roxin, Strafrecht AT II, §25 Rn. 212.

²³⁵ Roxin, a.a.O., §25 Rn. 230.

²³⁶ Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl., 2015, S. 767-768. 彭文茂，同註 231，頁 147。

²³⁷ 彭文茂，同註 231，頁 148。

²³⁸ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 349-350。

²³⁹ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 350。

²⁴⁰ 案例內容參考自：Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 350。

成的結果要求女兒負責；母親的部分，則無法證明其攻擊行為與死亡結果的因果關係，因為不能排除死亡係女兒行為單獨造成的。惟此例若依否定個別因果關係的見解，卻可論以二人共同正犯，因為二人均知悉彼此希望致男子於死，具共同行為計畫，而不必確認個別行為的因果關係，可將二人行為整體觀之，若無二人的攻擊行為，男子死亡結果即不會發生，而認定整體行為與結果間之條件因果關係，最後就算可證明母女其中一人行為並非致死原因，仍然因為事前觀察該單獨行為有致死風險（事前角度而言具功能性支配）而認定二人成立共同正犯²⁴¹。

在董事會成員基於共同行為決意而投票表決通過犯罪議案的情形，若採Puppe教授之見解，即必須檢驗個別董事所投下的一票贊成票與該不法議案通過之間是否具有因果關係，此即本文接續將討論的爭議。

第二目 個別董事之贊成票與不法決議通過間之因果關係

個別董事所投下的贊成票與不法決議間的因果關係之所以具有爭議，係因為在決議以極高票或一致決通過時，就個別董事投下贊成票的行為而言，係董事會決議通過所可想像其不存在之原因，此時，縱某一董事未投下贊成票，決議仍可通過，單獨觀察該董事的投票行為即與不法決議間欠缺條件公式下的因果關係。舉例如：甲公司董事會由董事A、B、C、D、E五人組成，針對違法提供土地傾倒廢棄物之議案，A、B、C、D四人投下贊成票，僅E一人投下反對票。於本案若欲追究A董事刑事責任，判斷A投下贊成票對於不法提供土地決議通過之因果關係時，依條件公式（非P則非Q），若A未投下贊成票，該不法決議仍會因B、C、D三人投下贊成票而得以過半數通過，此時，A投下贊成票似乎並非不法決議通過不可想像其不存在的原因，不符條件公式意義下的因果關係。

有關刑法因果關係的判斷，學說上有提出不同的檢驗標準，以下針對較具代表性的理論進行概述，並說明於不法集體決議運用各理論的結果為何。

壹、條件因果關係理論

一、理論概述

²⁴¹ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註230，頁350-351。

條件因果關係理論認為，某結果發生所不可或缺的必要條件，即是造成結果的原因²⁴²。若行為對結果發生的作用無前述作用關係，無法透過不同的行為選擇造成不同的結果，則結果之發生毋寧為一種「宿命」，此時對於行為人刑法上的行為規範將欠缺正當性²⁴³。

通說對條件因果關係，係以「假設的消除程序」(hypothetisches Eliminationsverfahren)檢驗之，亦即「若除去該行為，法益侵害結果就不會發生」，該行為與結果間即具有條件因果關係，個案可透過「非 P 則非 Q」(若 P 條件不存在，Q 結果即不會發生)的公式判斷 P 與 Q 是否具因果關係²⁴⁴。由於運用此公式時，只要 P 為 Q 發生所不可或缺，不會區分行為與結果之遠近關係，亦不論 P 與 Q 間係典型關係或純屬意外，均可認定 P 與 Q 間之因果關係，故條件理論又被稱為等價理論(Äquivalenztheorie)²⁴⁵。確認條件因果關係是否存在時，不得添加假設情況，即不應將假設性的事實列入「非 P 則非 Q」公式判斷的考量。例如：甲於機場殺死乙，事後發現乙欲搭乘的班機起飛不久隨即墜毀，無人生還。於此例中，判斷甲殺害乙之行為與乙死亡結果之因果關係時，「乙後續登上飛機而因空難死亡」乃事實上未發生的假設性事實，不應將之納入條件公式考量²⁴⁶。

於「擇一因果關係」(雙重因果關係)之情形，如典型案例：甲、乙二人未約定而相互不知情下，各自於丙的飲水中摻入足以致命的毒藥，丙飲用後毒發身亡。依「非 P 則非 Q」的條件公式判斷，由於甲、乙下毒之行為均為丙死亡結果所可想像其不存在的原因(若甲未下毒，丙仍會因乙所下的毒而死亡，反之亦同)，二人各自下毒的行為，似不符條件公式下的因果關係，僅能就其故意下毒且著手之行為論以殺人未遂罪。惟為避免因果關係判斷上評價失衡，有違一般人法感情，學者對此擇一因果關係案型作出修正，如德國學者 Welzel 教授提出「數個條件，雖可省略其一(擇一不存在)，但卻不可完全省略(累積不存在)，否則，結果即無法依具體型態發生。如是，各該條件均屬結果之原因」²⁴⁷；我國學者林山田教

²⁴² 黃榮堅，基礎刑法學(上)，四版，2012年3月，頁265。

²⁴³ 黃榮堅，論相當因果關係理論，月旦法學雜誌，第96期，2003年5月，頁318。

²⁴⁴ 黃榮堅，同註242，頁265；王皇玉，同註56，頁192-193。

²⁴⁵ 黃榮堅，同註242，頁265；林鈺雄，同註90，頁156。

²⁴⁶ 黃榮堅，同註242，頁270-271；林鈺雄，同註90，頁158。

²⁴⁷ Hanz Welzel, StGB, 11. Aufl., 1969, S. 45. 轉引自：許澤天，擇一因果—條件理論之省略公式與因果律公式，法學講座，第19期，2003年7月，頁54。

授亦指出「數個具有擇一關係而非累積關係的條件，雖可想像其不存在，但結果仍會發生者，則該條件仍屬結果的原因」²⁴⁸。依此修正，前述案例甲、乙各自下毒之行為，擇一存在即可導致丙死亡，應肯定二人行為與丙死亡之結果間均有因果關係，而得論以二人殺人既遂罪。惟黃榮堅教授批評此一修正公式，其認為此例中，甲、乙二人均不能透過放棄自己行為以迴避丙死亡的結果發生，此時，丙死亡的結果已為不可迴避的宿命，為求符合一般人法律感情而修正條件理論，乃誤解了刑罰意義的極限，並抵觸有利於被告之假設原則²⁴⁹。

二、於集體決議之運用

運用條件因果關係判斷集體決議因果關係時，將因決議通過票數而影響個別參與者投票行為的因果關係。以 5 名董事組成之董事會所為的普通決議為例，在剛好過半數通過決議（即 3 名董事贊成決議）時，某一贊成董事若未投下贊成票（非 P），決議即會因僅有 2 票贊成而未通過（非 Q），此時個別董事投下贊成票的行為與決議通過之結果間符合條件公式下的因果關係；惟若決議高票通過（如 4 名董事贊成決議），情況則有不同，蓋此時以「非 P 則非 Q」公式判斷，某一贊成董事若未投下贊成票（非 Q），決議仍然會以 3 票贊成通過（Q 仍發生），此時任一董事的投票行為，對決議通過結果而言，均屬可想像其不存在之原因，而與決議通過之結果間不具條件理論下的因果關係。

德國學者 Schaal 指出，決議過半數通過時，超出門檻的過剩票無法對決議通過造成影響，而成為某種擇一因果關係狀況，但又不同於典型擇一因果關係「單獨一人之行為即足以使結果發生」的特徵，需累積過半數同意票才能使決議通過，故其稱不法集體決議係「擇一與累積競合」的因果關係類型²⁵⁰。此種混合類型得否適用前述學說針對擇一因果所為之修正，不無疑問：肯定論者認為集體決議所面臨的問題本質上與擇一因果關係相同，均是事實上有替代原因存在，因此應將所有成員的行為一併觀察，如此，可得出「若所有贊成者未投下贊成票，則決議不會通過，所以每個投贊成票的行為和決議通過間都有因果關係」的結論²⁵¹；否

²⁴⁸ 林山田，刑法通論（上），十版，2008 年 1 月，頁 217-218。

²⁴⁹ 黃榮堅，同註 242，頁 273-274。

²⁵⁰ Alexander Schaal, Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Gremienentscheidungen in Unternehmen, 2001, S. 23. 轉引自：黃奕文，同註 233，頁 212-213。

²⁵¹ 郭智安，重新建構因果關係的定位與標準——以集體決議問題為例，司法新聲，第 119 期，頁 95-96；許澤天，同註 90 錯誤！尚未定義書籤。，頁 89。

定論者則認為，通說對條件理論所為之修正，僅能適用在「二個單獨足以使結果發生的條件」，於不法集體決議，單獨擇一條件（單獨之贊成票）無法使決議通過的結果發生，自無從依修正之條件理論認定贊成票與決議通過結果間之因果關係²⁵²。

貳、合乎自然律條件理論

一、理論概述

合乎自然律條件理論（或稱：合乎法則條件理論）係由德國學者 Engisch 提出，其認為刑法上因果關係判斷所關心者並非行為事實可否省略，而係依照自然律的經驗知識，行為人之具體行為是否將伴隨該具體結果的發生，蓋若無經驗統計作為判斷法則，無法做出前行為係後行為事實不可想像其不存在條件的推斷邏輯²⁵³。簡言之，此理論係以條件理論作為基礎，並以自然經驗法則作為因果關係的認定標準，也因此有學者認為，合乎自然律條件理論僅是一種方法上的補充，並非獨立的因果關係理論²⁵⁴。

二、於集體決議之適用

論者指出，合乎自然律條件理論之所以被提出，係為解決假設因果流程的問題，並無對擇一因果關係，或集體決議所謂「累積的擇一因果關係」進行說明²⁵⁵，故此一理論於集體決議的判斷結論，與原始條件理論應無不同；Schünemann 教授於其文章中提到，依合乎自然律條件理論，集體決議的每個投票行為都構成了表決程序的一部份，故均對決議結果均有因果關係，就算是投反對票者，亦同²⁵⁶。惟本文認為，Schünemann 教授此一論點與合乎自然律條件理論的理論核心（重視自然法則、統計經驗）並無關聯，此段論述的重點毋寧是將決議參與者的投票行為包裹觀察，而認定所有表決行為（無論贊成或反對）共同組成了程序的部分，因而認定各表決行為與決議結果間的因果關係，若依 Schünemann 教授此一見解

²⁵² 黃奕文，同註 233，頁 224。

²⁵³ 李聖傑，因果關係在刑法中的思考，中原財經法學，第 8 期，2002 年 6 月，頁 23-24；許澤天，同註 90，頁 84。

²⁵⁴ 黃榮堅，刑罰的極限，初版，2000 年 4 月，頁 62。

²⁵⁵ 黃奕文，過失共同正犯理論之反思，國立政治大學法律學系碩士論文，2019 年 5 月，頁 59。

²⁵⁶ Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，企業犯罪，收錄於：民主、人權、正義—蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集，2005 年 9 月，頁 182。

採取包裹式的觀察，縱使依原始的條件因果關係理論，應亦可得到肯定因果關係的結論。

參、潛在因果關係理論

一、理論概述

潛在因果關係（potentielle Kausalität）係指從事前角度觀察，行為人的個別行為貢獻可能成為原因者，該個別行為於結果間即具因果關係²⁵⁷。此理論的提出原係用以處理「附加共同正犯」的問題，即當數個行為人各自實施能單獨使結果發生的構成要件行為，但彼此不知哪個人的行為會造成結果發生時，只要依事前角度觀察該行為能夠導致結果發生，即可將結果歸責於每個行為人。學者 Herzberg 舉例，數個殺手同時對被害人射擊，雖無法確認被害人是被哪個殺手擊發的子彈所射中致死，但因每個殺手擊發子彈的行為，從事前來看都能夠導致被害人死亡結果發生，即可將死亡結果歸責於每一個殺手²⁵⁸。

二、於集體決議之運用

參與集體決議的每個成員所投下之贊成票，對於決議通過而言可能是不可或缺的（如普通決議之贊成票剛好過半時），亦可能非必要（其他人所投下的贊成票已足以使決議通過時）。依潛在因果關係理論，從事前角度觀察，投下贊成票的個別行為貢獻，有可能成為決議通過結果的原因，故無論決議最終是剛好過半通過，抑或是超過半數透過，均不影響事前觀察該投票行為與決議通過間具潛在因果關係。

肆、Puppe 的最低限度充分條件理論

一、理論概述

學者 Puppe 指出，應根據普遍性的法則和經驗法則重構因果關係，與結果發生間具因果關係的人類行為應表達了一個充分條件，此充分條件不能含有多餘的事實，亦即，依普遍性法則與經驗法則，該行為必須為結果出現的最低限度條件（Mindestbedingung），如此才能防止該充分條件含有重疊出現的原因（mehrfach

²⁵⁷ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 352。

²⁵⁸ Herzberg, Täterschaft und Teilnahme, 1977, S. 56. 轉引自：Ingeborg Puppe 著，同註 230，頁 352-353。

vetretene Ursache)。²⁵⁹ 簡言之，依 Puppe 所提出的因果關係理論，判斷個別行為與結果發生間的因果關係時，首先應確認依普遍性法則與經驗法則下，出現該結果的充分條件（最低限度條件）為何，在出現重疊原因時，應忽略對於充分條件而言重複出現的多餘條件。

二、於集體決議之運用

運用 Puppe 提出的理論判斷個別贊成票與集體決議通過間的因果關係時，應先建構決議通過所需的最低限度條件，並納入使決議剛好達到門檻通過所必須的贊成票。以 5 名董事組成之董事會一致同意（5 票）通過的普通決議為例，判斷單一董事投票行為與不法決議間的因果關係時，應先確認不法決議通過所需的多數票為 3 票，此時，將待審查董事的贊成票與其他任何 2 個董事的贊成票結合即可構成決議通過的充分條件（3 票），在此充分條件中，若刪除待審查董事的贊成票，即僅剩 2 票而未達到最低限度條件，故可肯定待審查董事投下贊成票的行為與不法決議之因果關係。Puppe 並說明，在最低限度充分條件的要求下，不必，也不應該考量第 4、第 5 名董事所投下的贊成票，因為對於多數決所要求的 3 票而言，其他贊成票是多餘的，將這些多餘票納入考量，雖然是決議通過的充分條件，卻不再是「最低限度」的條件²⁶⁰。

第二款 過失不法集體決議

若董事會集體決議僅涉及過失不法，將面臨是否肯認過失共同正犯的爭議。事實上，在廢棄物清理犯罪組織分工的特徵下，不僅在董事會做成決策的場合，所有員工的事業活動均可能涉及集體過失的情況。雖我國廢棄物清理法並未設有過失犯之處罰，惟若過失使具有毒性或有害健康之廢棄物流入土壤、河川或水體，仍可能成立刑法第 190 條之 1 第 5 項、第 6 項之過失流放毒物罪。例如：A 公司董事會否決更新及檢查廢污水汰換設備之決議，某日因設備故障造成含有危害健康物質之廢水及淤泥排放至河川中。此時董事會成員是否成立刑法第 190 條之 1 第 6 項之單一或共同正犯，即涉及此一爭議。

²⁵⁹ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 355-356。

²⁶⁰ Ingeborg Puppe, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, 2. Aufl., 2011, §2, Rn. 13.

傳統上認為過失犯無法成立相互歸責的共同正犯，惟鑑於過失犯採用單獨正犯概念於多數過失行為人可能產生的解釋困擾，學界逐漸出現肯定過失共同正犯的論點。以下分別介紹對於是否過失共同正犯之不同論點與理由：

第一目 否定過失共同正犯

壹、欠缺共同行為決意作為共同性之基礎

傳統學說否定過失犯成立共同正犯的可能，其立論基礎在於過失犯無法滿足共同正犯理論中「共同行為決意」的要件，故數人共同造成的過失犯罪，僅能各自成立過失犯而構成「同時犯」，無法援引刑法第 28 條使彼此共同負責²⁶¹。我國實務亦同此見解²⁶²。

學理上雖有提出以「共同的注意義務」(gemeinsame Sorgfaltspflicht) 取代共同行為決意以建立過失共同正犯相互歸責基礎者，惟極力反對過失共同正犯理論的 Puppe 教授反駁之，認為一旦放棄共同行為決意，即找不到當事人間無法任意操弄、具規範正當基礎的「共同性」要件²⁶³。Puppe 教授進一步於其文章中以帝國法院的【單車三騎士案】(RGSt 63, 392) 說明過失共同正犯理論可能造成行為人必須對非其行為所造成的結果負責，該案事實簡述如下：三名單車騎士 A、B 和 C 於黑暗中未開車燈行駛。B 在 A 後面騎駛，C 因為沒有看見 A 和 B 二人而在馬路交會處與 A 相撞。若 B 有將車燈點亮，也會照亮 A 而能使 C 看見他，或者至少照亮 B 而讓 C 於那時不會過馬路而與 A 相撞。²⁶⁴ Puppe 教授認為此例不能因為 B 未開車燈即認為其必須對 A、C 相撞負責，因為 B 注意義務違反的行為係「夜晚騎車未開車燈」，而夜晚騎車開燈的規範保護目的應非照亮其他道路

²⁶¹ 王皇玉，同註 56，頁 469；林鈺雄，同註 90，頁 447。

²⁶² 最高法院 93 年度台上字第 347 號刑事判決：「共同正犯之成立必須數人間有共同之行為決意，即共同正犯以二人以上實施犯罪行為，有共同故意為要件；至於過失行為並無成立共同行為決意之可能，是若二人以上同有過失行為，縱於其行為皆應負責，只能成立過失犯之同時犯，亦無適用刑法第二十八條之餘地」；最高法院 111 年度台上字第 3855 號判決：「我國司法實務並不承認其涵括過失犯之共同正犯，而認為過失行為競合之例，必須就每一過失犯之過失行為暨其與危險或實害結果間具有相當因果關係等構成要件事實，分別加以審認並論罪科刑，亦即各該過失犯無從如以犯罪意思聯絡為基礎之故意共同正犯般，將各該過失犯之多數過失行為視為一個整體，並透過共同（通）注意義務之共同違反，以及累積因果關係等論證模式，令其等承擔部分過失行為相互補充作用下所發生全部結果之罪責。」

²⁶³ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 351-352。

²⁶⁴ 參考自 Puppe, a.a.O. (Fn. 260), §3 Rn. 5.

使用者，只有夜晚騎車未開燈而使其自己騎車行為成為意外發生的原因時，其注意義務違反才真正成為結果發生的原因。當時的帝國法院檢察官亦表示「可以想像沒有第二個騎士存在，而結果仍然發生」²⁶⁵；然而，Puppe 教授指出，上述例子卻可滿足支持過失共同正犯陣營所提出的要件，造成 B 與和其行為無關的 A、C 相撞結果具有因果關係²⁶⁶。

貳、違反罪刑法定原則

過失共同正犯理論亦受到違反罪刑法定原則的質疑，於德國法的討論上，通說認為因德國刑法第 15 條：「除法律明確處罰過失行為外，只有故意行為才受刑事處罰」，而同法第 25 條第 2 項：「數人共同實行犯罪者，皆以正犯處罰」並未明文「過失共同實行犯罪者」，故承認過失共同正犯將抵觸罪刑法定原則。上述德國刑法與我國刑法第 12 條第 2 項、第 28 條類似，因此違背罪刑法定原則的質疑，亦適用於我國法²⁶⁷。另從歷史解釋，民國 17 條制訂之舊刑法除於第 42 條：「二人以上共同實施犯罪之行為者皆為正犯。」訂有共同正犯規定外，另於同法第 47 條：「二人以上於過失罪有共同過失者皆為過失正犯。」明定過失共同正犯；惟現行刑法僅於第 28 條：「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。」訂有共同正犯規定，未有如舊刑法第 42 條過失共同正犯之設計，立法者似有意排除過失共同正犯的處罰。

第二目 肯定過失共同正犯

壹、避免可罰性漏洞

許恒達教授指出，現代社會高度分工的情況下，個別法益侵害結果難以找到獨立、唯一、個別的加害人，若數人共同過失的情形仍僅以單一正犯概念判斷個別行為責任，將因無法確認實際行為人而產生可罰性漏洞²⁶⁸。以許教授文章中所舉的【毒米酒案】為例：A 因飲下含有甲醇的毒米酒而死亡，已知參與米酒製造

²⁶⁵ Puppe, a.a.O. (Fn. 260), §3 Rn. 6.; Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 363-364。

²⁶⁶ Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，同註 230，頁 363。

²⁶⁷ 黃奕文，同註 255，頁 193。

²⁶⁸ 許恒達，論瑕疵商品與過失共同責任—以最高法院九十八年臺上字第三一二五號刑事判決及其歷審見解為討論中心，興大法學，第 10 期，2011 年 11 月，頁 23-24。

者甲和乙均誤將甲醇誤以為可飲用的乙醇而添加於所生產的米酒中，惟無法得知 A 所飲下者係何人所生產的米酒。於此例若貫徹個別行為責任，將因難以確認何人生產之米酒造成 A 死亡，而必須依罪疑唯輕原則，排除二人的刑事責任²⁶⁹。

貳、避免相互推卸免責之不合理性

許恒達教授另外指出，在損害流程具有數人造成的多重因子相互作用之情形下，數名違反注意義務之行為人均可能以「他人行為亦足以引發相同損害」為由，主張欠缺迴避可能性，故不可歸責於己。以前述的【毒米酒案】為例，縱甲遵守注意義務而未添加甲醇於米酒中，仍無法避免 A 因飲用乙所生產的米酒而死亡的可能性，此時同樣必須依罪疑唯輕原則，認定甲欠缺結果迴避可能性²⁷⁰。

參、刑法 28 條並未排除過失犯適用

陳子平教授認為，我國刑法第 28 條並未明文排除過失犯適用，舊刑法第 47 條之所以明文過失共同正犯，代表有現實上有承認之必要，現行法下應亦有同樣之現實上需要，故可將新刑法刪除明文規定理解為「刑法第 28 條已可涵蓋故意、過失共同正犯，故無庸另行規定」²⁷¹。

肆、不必以共同行為決意建立共同性

過失共同正犯確實無法具有共同行為決意，故學理上有透過「共同注意義務違反」建構過失共同正犯者，如陳子平教授認為，多數行為人共同違反注意義務，即不僅違反自己注意義務，且對其他共同者之注意義務違反有所懈怠，將形成「整體的一個不注意」，而該不注意與結果發生間具因果關係者，即成立過失共同正犯²⁷²；主張透過客觀歸責理論檢驗過失犯的 Roxin 教授則表示，若數人共同製造的非法風險，而該風險在結果中實現，即應肯定存在過失共同正犯關係²⁷³。

此外，亦有學者根本地否定共同行為決意作為犯罪共同性之來源者。德國學者 Frister 認為，共同正犯所需之犯罪計畫（Tatplan）不必經由共同行為決意形成，只要參與者接受相同計畫作為共同的行為準則，且完成其於計畫中負責的部

²⁶⁹ 許恒達，同註 268，頁 23-24。

²⁷⁰ 許恒達，同註 268，頁 26-27。

²⁷¹ 陳子平，論過失共同正犯，東海法學研究，第 10 期，1996 年 3 月，頁 31-32。

²⁷² 陳子平，同註 271，頁 32-33。

²⁷³ Roxin, a.a.O. (Fn. 234), §25 Rn. 242.

分，即可認定具有行為共同性，其犯罪計畫的來源為何並不重要²⁷⁴。因此，只要肯定具有共同行為，縱使數行為人主觀上對於犯罪要件僅具有過失，亦可承認其間具有犯罪計畫而肯定其成立過失共同正犯²⁷⁵；國內學者許恒達教授亦對「共同行為決意作為建構刑法共同責任的必要條件」提出質疑，其認為刑法共同責任的重心應是「具有相互支援以損害法益的共同客觀行為」，主觀共同決意僅是數人間產生相互連帶關係的指標之一，而非絕對要件，若純粹以主觀關係建立共同責任，反而可能使「共謀共同正犯」得到承認²⁷⁶。許教授進一步指出，具有社會事實連帶關係的多數行為人，縱使不具有主觀犯罪意思連結，仍可承認其共同性。其並提出幾個判斷多數過失行為社會連帶共同性的具體指標：(1)共同行動目的、(2)利益相伴關係、(3)是否承認彼此行為效果相關，共享彼此行動效能。其並舉例「火車行車安全工作團隊」、「產品製造上、下游廠商」與「對於電梯安全有共同維護義務的管理委員會」等組織，依上述指標判斷可認為具有社會連帶共同性²⁷⁷。

第三款 本文見解

第一目 共同正犯之個別成員行為與結果間不必具個別因果關係

有關共同正犯個別成員之行為對於結果是否應具個別因果關係之爭議，本文採否定見解，蓋共同正犯概念之建構，即是為了在數人分工合作完成犯罪時，得以透過交互歸責擴張責任範圍，使數人參與之犯罪中，僅參與部分行為者得將他人的犯罪補充行為等同於自己的犯罪貢獻而同受歸責，相互承擔彼此責任²⁷⁸。若認為共同正犯個別行為人的行為與結果需具備個別的因果關係，則共同正犯的概念根本無存在的必要，所有人都可以單獨成立正犯，此應非立法者之本意。如此亦可避免後續必須透過修正因果關係理論以解決個別行為人因果關係的困擾。

²⁷⁴ Helmut Frister, *Strafrecht Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch*, 3. Aufl., 2006. Rn. 26/1. 除了 Frister 教授外，亦有許多德國學者否定共同行為決意作為共同正犯之要件，中文介紹參：許玉秀，刑法第四章緒論及第二十八條至第三十一條註釋，第二十八條部分，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計劃編號：NSC-85-2417-H-004-002-C4，1997 年 9 月，頁 22 以下。

²⁷⁵ Frister, a.a.O., Rn. 26/4.

²⁷⁶ 許恒達，同註 268，頁 29。

²⁷⁷ 許恒達，同註 268 月，頁 30-31。

²⁷⁸ 許澤天，同註 90，頁 313-314；蔡聖偉，刑法案例解析方法論，三版，2020 年，頁 196。

Puppe 教授於此爭議採取肯定見解，而進一步認為可透過最低限度充分條件理論認定不法集體決議中個別董事的責任，對此，本文認為其除了在認定所謂「重複出現的多餘條件」時可能流於恣意選定的批評外²⁷⁹，亦未考慮到數人參與犯罪的情形，每個人的犯罪行為很可能會相互影響，導致事實上要認定什麼是結果發生的最低限度充分條件非常困難。例如：董事長甲與董事乙、丙、丁、戊所組成的董事會對於議案係採舉手投票制，乙、丙二人對於議案並無主見，惟為了討好董事長甲，二人的投票策略是「在甲舉手後的1秒內跟著舉手」。若不法議案以一致決通過，依 Puppe 教授的理論，認定乙或丙個別投票行為與決議通過間的因果關係時，是否還能將甲的投票行為視為與丁、戊的投票行為同等地被視為「重複出現的多餘條件」，不免令人感到懷疑。

依此見解，就故意不法集體決議，只要董事會成員投票贊成而通過故意不法提案，進而造成法益侵害結果，即可基於整體決議與犯罪結果間之因果關係，透過故意共同正犯加以歸責。

第二目 應否定過失共同正犯

本文認為，在自我負責原則的要求下，不宜貿然肯定過失共同正犯的概念，尤其在彼此不負指揮、監督或管理關係的數人間，若將數人之注意義務結合為所謂「共同注意義務」，無異在法律未明文的情況下，賦予行為人防止團隊中他人過失犯罪的義務，使個人責任範圍過度擴張；且若如學說見解放棄共同行為決意作為共同正犯的必要條件，將造成只要具有社會事實連帶關係，縱他人行為違背自己意思，或逾越原定犯罪計劃（如共同正犯逾越之情形），行為人仍須基於連帶關係而將他人行為視為自己行為加以歸責的不合理結果。由此可知，學說上所謂「共同注意義務」或「社會事實連帶關係」仍無法取代基於「共同行為決意」所建立交互歸責的犯罪共同性。

雖無法透過過失共同正犯使董事作成過失不法集體決議時共同負責，但本文認為，個別董事基於公司法所賦予的受任人義務與注意義務，本即具有說服並促

²⁷⁹ 謝煜偉，條件理論與因果判斷，月旦法學雜誌，第146期，2007年6月，頁78-79；黃奕文，同註255，頁73。

成其他董事共同作成正確決策之義務，若其疏於踐行此義務致不法議案通過，仍可就其義務違反論以單獨過失犯，惟另可考慮於刑法納入如公司法第 193 條第 2 項但書「經表示異議之董事，有紀錄或書面聲明可證者，免其責任」的免責規定，以避免董事承擔過苛之責任。

第二項 命令下屬犯罪之責任

前述討論的負責人集體決議僅涉及上層決策事項，決策往往需要經由基層員工扮演執行的角色才能付諸實踐，並落入犯罪構成要件範疇。在企業組織廢棄物清理犯罪的情形，典型的情況即是負責人或管理人員指揮基層司機載運廢棄物至指定地點傾倒廢棄物，實務上司機可能對於傾倒廢棄物一事知情但仍依指揮進行載運，惟更常見司機於不知情的情況下載運並傾倒廢棄物。以下分別討論負責人命令不知情或知情員工犯罪時，將如何評價：

第一款 命令不知情員工犯罪

公司之負責人或上級若命令「對於犯罪不知情」的員工實施犯罪行為，可認為下令者係基於優勢認知支配整個犯罪流程，利用不知情而不具故意的員工實現犯罪構成要件，此時，對於下令者可基於錯誤支配而論以間接正犯²⁸⁰。於廢棄物清理法實務最常見的情形即如：負責人或管理者指揮不知情之司機載運混有廢棄物之土方至指定地點回填於土地。實務判決在這類案件大多均正確地以廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之間接正犯評價命令者之責任²⁸¹。

基層司機被評價為「不知情」通常係就所載運之物品混有廢棄物一事欠缺認知，並因廢棄物清理法未處罰過失犯而不成立犯罪；至於對傾倒廢棄物知情之司機經常主張自己教育程度不高而不知從事廢棄物清理須經許可，或不知行為合法性與否，則是禁止錯誤（違法性錯誤）的範疇，對此實務見解多認為一般智識程度者均會對任意傾倒廢土石之合法性產生疑慮，難認屬於不可避免之禁止錯誤，

²⁸⁰ 林書楷，違法排放事業廢污水之個人與法人責任－釐清水污染防治法第 36 條與第 39 條之適用，刑事法雜誌，第 64 卷第 4 期，2020 年 8 月，頁 106-107。

²⁸¹ 如最高法院 106 年度台上字第 3514 號刑事判決、最高法院 106 年度台上字第 1739 號刑事判決、最高法院 96 年度台上字第 4660 號刑事判決。

因而否定行為人減免其刑之主張²⁸²，此時命令者的責任便為以下「命令知情員工」所欲分析者。

第二款 命令知情員工犯罪

若負責人或上級係命令「對犯罪知情的員工」實施犯罪行為，例如：負責人命令知情員工於未取得許可的情況下傾倒廢棄物於租賃之土地。此時命令員工棄置有害廢棄物的負責人究竟應評價為廢棄物清理法第 46 條第 1 款之間接正犯、共同正犯或是教唆犯，即生爭議：

第一目 間接正犯說

此說主張得將「組織支配」(Organisationsherrschaft)的概念適用於企業組織。所謂「組織支配」係由德國學者 Roxin 所提出，其認為在特定組織結構下，位居於關鍵位置者只要下達命令便可確定該命令將被執行，其無需關心執行該命令者為何人，且縱使執行者反抗，亦有其他組織成員可以取代其遂行犯罪計畫，這種「執行者的可替代性」(Fungibilität des Ausführender)得作為構成間接正犯意思支配的要素²⁸³。Roxin 認為，適用組織支配必須符合以下四個要素：(1)下令者於組織具備命令權限；(2)組織逸脫法律；(3)執行者具有可替代性；(4)執行者具有顯著提高之犯罪準備²⁸⁴。

德國聯邦最高法院將組織支配概念運用於企業組織上，部分論者亦持肯定論點，蓋企業垂直分工下，越下層的員工對於企業資訊的掌握越薄弱而更可能在不知情的情況下執行上級指示的違法行為；且縱使員工知情，亦可能因為擔心遭高層報復或惡意解僱而於此壓力下妥協犯罪²⁸⁵；此外，亦有論者指出，社會心理學或犯罪學的實證研究均顯示某些組織文化容易造成服從權威，在這種情況下，就

²⁸² 如最高法院 110 年度台上字第 3444 號刑事判決、最高法院 107 年度台上字第 2682 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 112 年度上訴字第 1910 號刑事判決。

²⁸³ Roxin, a.a.O. (Fn. 236), S. 245.

²⁸⁴ Claus Roxin, Organisationsherrschaft als eigenständige Form mittelbarer Täterschaft, ZStrR 125, 2007, S. 11 ff.

²⁸⁵ 林書楷，同註 280，頁 111-112。

算組織本身為合法組織，且無強大的制裁力或身心壓力，即使是具有法忠誠的一般人，仍會基於心理潛在服從權威的機制而執行所受命令²⁸⁶。

第二目 共同正犯說

Schünemann 教授認為，負責人居於保證人地位，且對犯罪有積極的貢獻與支配，於命令員工實施犯罪時，應可分別成立教唆及不作為犯，這二者之「總和」應以共同正犯評價較為適當²⁸⁷。在共同正犯的要件上，雖在這種情況下中「共同犯罪決意」的面相表現較弱，惟可透過犯罪貢獻的客觀緊密連結衡平之²⁸⁸，並且，其認為可以將組織結構中發生的「效力延長」(Wirksamkeitsverlängerung)用以說明下令者在預備階段的積極貢獻繼續存在於執行階段，因而能滿足執行階段有重要貢獻的要件²⁸⁹。

由於我國實務依釋字第 109 號肯認「共謀共同正犯」，僅在預備階段命令員工犯罪之上級者，雖未下手實施犯罪構成要件行為，仍可能因其對共同犯罪計畫的貢獻而被評價為共同正犯。我國實務於僱主命令員工傾倒廢棄物的案例，即認為雙方因僱傭關係而形成犯罪共同體，彼此相互利用、補充，共同實現犯罪而必須對彼此實行之犯罪行為共同負責²⁹⁰。

第三目 教唆犯說

Roxin 教授認為其所提出的組織支配理論僅可適用於國家不法行為或有如「國中之國」(Staat im Staat)逸脫法秩序控制的犯罪組織。企業組織無法符合其所提出組織支配應具備的要件，理由在於，合法企業中的員工具有法忠誠性，非法的命令可以預期不會被遵守²⁹¹，且一般而言，員工並不會為了其在企業中的地位而承擔犯罪所帶來更嚴重的法律責任風險，因此企業要找到願意從事犯罪行為

²⁸⁶ 郭印山，企業組織犯罪的刑事責任——追訴組織以及領導者，軍法專刊，第 66 卷第 6 期，2020 年 12 月。

²⁸⁷ Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，同註 256，頁 180。

²⁸⁸ Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，同註 256，頁 179。

²⁸⁹ 馮聖晏，犯罪之組織支配，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2010 年 7 月，頁 211-212。

²⁹⁰ 如臺灣高等法院臺中分院 112 年度上訴字第 1366 號刑事判決、臺灣高等法院臺中分院 108 年度原上訴字第 76 號刑事判決。

²⁹¹ Roxin, a.a.O. (Fn. 236), S. 715 f.

的人並不容易，執行者欠缺可替代性，也難認企業員工具有顯著提高之犯罪行為準備²⁹²。

其並對共同正犯的見解提出質疑，認為將預備階段的貢獻評價為共同正犯，不符合共同正犯必須在「犯罪執行階段」具有犯罪貢獻的要求，且在許多情形下無法證明犯罪之共同行為決意及共同實施犯罪²⁹³。故上級主管命令員工犯罪時，僅會成立教唆犯而無從成立正犯。

然而，Roxin 教授亦同意上級管理人員於其職責範圍內命令下屬犯罪僅評價為教唆犯並不是令人滿意的解決方式，其認為若欲賦予其正犯責任，應透過另行立法解決，例如德國刑法第 357 條即明文規定公務員之上級領導人員若教唆下屬從事違法行為應同受該違法行為之處罰，立法上可考慮將該條款擴張至公司或企業組織具有命令或監督權限之主管人員²⁹⁴。

第四目 本文見解：間接正犯說

本文認為，合法企業組織之上級機關亦可基於組織支配成立間接正犯。前述間接正犯說的說明中，論者所援引社會心理學上的「服從權威（Obedience to Authority）理論」可作為論據：

社會心理學中所謂的「社會影響」（social influence），指一人使用說服、威脅、許諾或命令等手段，促使他人改變行為²⁹⁵。學者認為，服從權威是社會影響最強的形式，人們從小被要求服從合法的權威，進而將權威內化為行為準則，遵守法律與社會規則，亦是服從權威的表現²⁹⁶，然而，服從權威亦可能造成傷害或殺害他人的可怕後果，例如歷史上出現的許多大屠殺事件，多數犯下暴行的加害者並非精神異常的殺人魔，而是在異常社會影響下，受制於社會壓力而做出違背

²⁹² Roxin, a.a.O. (Fn. 284), S. 20.

²⁹³ Roxin, a.a.O. (Fn. 236), S. 717.

²⁹⁴ Roxin, a.a.O. (Fn. 236), S. 717; Roxin, a.a.O. (Fn. 284), S. 21 ff.

²⁹⁵ John D. DeLamater, Daniel J. Myers, & Jessica L. Collett 著，陳增穎譯，社會心理學，心理出版社，初版，2019 年 4 月，頁 280。

²⁹⁶ Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers 著，余伯泉、陳舜文、危正芬、余思賢、李茂興譯，社會心理學，揚智文化，三版（原書第九版），2019 年 1 月，頁 328。

自己良心的行為²⁹⁷。由 Stanley Milgram 教授進行的米蘭格倫實驗 (Milgram experiment)²⁹⁸ 便是為了探討合法權威的影響，實驗結果確認在權威情境的營造下，即使該權威並無特殊的權力，且違反命令也不會帶來實質的損失或懲罰，多數人仍會違反自己原有的道德價值（不應違背他人意願而傷害他人）而服從權威的命令，且不少受試者即使曾反應命令是愚蠢、無意義的行為，仍會照著命令行事²⁹⁹。Milgram 教授認為，會產生服從權威的現象，是由於人們進入權威系統後，會產生「代理人心態」(agentic state)，即不再追求自我目的，而是成為他人的代理人，為了滿足他人的期望而行事，這時個人在心態上會認為自己僅是實現他人期望的工具，不需為自己的行動負責³⁰⁰。

本文認為，Milgram 教授所提出的「代理人心態」與 Roxin 教授解釋組織支配中「顯著提高之犯罪行為準備」這項要素的內涵不謀而合。Roxin 教授認為脫離法秩序的權力結構中，受上級命令之犯罪執行者因為受到組織影響而比起一般人更容易有犯罪行為準備，他們可能基於「擔心失去職位、被同儕忽視或其他社會不利影響」或是「儘管命令具有重大的不法疑慮，仍期待由上級而來的命令可以免受懲罰」的心態，而服從犯罪命令，這在程度上已經相當接近於受強制或錯誤支配³⁰¹。然而，依 Milgram 教授的實驗結果，代理人心態的產生未必限於非法的權威，只要能營造出權威的表象（透過環境、言語、神情或衣著等）即已足夠³⁰²。因此，本文認為 Roxin 教授主張「僅在非法組織會產生顯著增加的犯罪準

²⁹⁷ Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers 著，余伯泉、陳舜文、危正芬、余思賢、李茂興譯，同註 296，頁 328-329。

²⁹⁸ 米蘭格倫實驗：實驗者告訴參與者為測試懲罰對於學習效果的影響，由一名受試者（真實的受試者）擔任老師，另一名受試者（實際上為實驗助理）擔任學生，擔任老師的受試者會要求被綁在電擊椅上的學生記下一串單字後要求其複述，若學生答錯，即由老師按下電擊鈕施以電擊，電擊範圍從 15 伏特到 450 伏特分為 30 個等級，受試者將從最小的 15 伏特開始，依學生錯誤的次數逐步調升電擊量，隨著電擊量增加，學生會開始發出痛苦叫聲、要求停止實驗、發出慘叫、絕望求饒、停止發出任何聲音，無論擔任老師的受試者多麼擔心，實驗者仍以實驗必須順利進行為由，不斷催促老師持續施以電擊。實驗結果顯示，65% 的受試者會按到最高等級 450 伏特，且全部的受試者都按到了 300 伏特（即使學生自 150 伏特起即表示不願繼續）。Stanley Milgram 著，黃煜文譯，服從權威：有多少罪惡，假服從之名而行？，經濟新潮社，初版，2015 年 12 月，頁 50 以下；Milgram 的實驗飽受違反研究倫理的批評，但仍不能否認其研究價值，近年在符合研究倫理要求下所做的類似實驗，亦得出與米蘭格倫實驗類似的結果，如：Conducting the Milgram Experiment in Poland, Psychologists Show People Still Obey (2017/5/14), at <https://spsp.org/news-center/press-release/conducting-milgram-experiment-poland-psychologists-show-people-still-obey>, last visited 06/20/2024.

²⁹⁹ Stanley Milgram 著，黃煜文譯，同註 298，頁 91-92。

³⁰⁰ Stanley Milgram 著，黃煜文譯，同註 298，頁 231-233。

³⁰¹ Roxin, a.a.O. (Fn. 284), S. 16.

³⁰² Stanley Milgram 著，黃煜文譯，同註 298，頁 242-243。

備」，只是透過個人經驗的臆測而未具實證基礎。正如其所述，組織成員適應並融入於某一組織，「可能導致盲目參與行為，而這些行為對於未加入該組織的人來說，是永遠想像不到的」³⁰³，終其一生貢獻於學術界的 Roxin 教授，自然無法想像特定企業組織文化中的員工在上級下達犯罪命令時，可能會基於代理人心態進而盲目地服從；至於 Roxin 教授認為合法組織中犯罪者欠缺可替代性的論點，在服從權威理論下亦不成立，實驗顯示多數人均有服從權威的傾向，若企業已營造出權威形象，足以使其成員產生代理人心態，此時每一個員工都是潛在的服從命令者，對下令者而言均有可替代性³⁰⁴。

然而，本文仍認同 Roxin 教授提出的立法建議，某些情形確實可想像企業命令下屬從事違法行為不致達到組織支配的程度，此時雖然上級命令對於犯罪而言不具有支配，但評價上僅論其共犯仍有失公允，故立法使其負正犯責任並無不妥。

第三項 放任下屬犯罪之責任

德國刑法第 357 條明文規定公職人員的上級必須對積極或消極允許下級進行犯罪行為負責³⁰⁵，於軍事刑法（WStG）第 41 條及船員法（Seemanns-G）第 108 條亦有類似規定。然而，在法未明文處罰上級監督、管理者時，是否能以上級放任下屬犯罪為由，課與其刑事責任？涉及所謂「業主責任」（Geschäftsherrenhaftung）之問題。

「業主責任」（Geschäftsherrenhaftung），指企業負責人或管理階層防止下屬進行企業有關犯罪行為的保證人地位³⁰⁶，關於是否承認此種保證人責任，德國聯

³⁰³ Roxin, a.a.O. (Fn. 284), S. 16.

³⁰⁴ 相同見解：郭印山，同註 286，頁 142。

³⁰⁵ §357 StGB: (1) Ein Vorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer rechtswidrigen Tat im Amt verleitet oder zu verleiten unternimmt oder eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebenen geschehen läßt, hat die für diese rechtswidrige Tat angedrohte Strafe verwirkt. (2) Dieselbe Bestimmung findet auf einen Amtsträger Anwendung, welchem eine Aufsicht oder Kontrolle über die Dienstgeschäfte eines anderen Amtsträgers übertragen ist, sofern die von diesem letzteren Amtsträger begangene rechtswidrige Tat die zur Aufsicht oder Kontrolle gehörenden Geschäfte betrifft.（德國刑法第 357 條：I 上級領導若教唆或意圖教唆下屬進行違法行為，或者允許下屬進行違法行為，應同受該違法行為之處罰。II 同一規定亦適用於一公職人員受託對另一公職人員的工作進行監督或管理，而該另一公職人員的違法行為涉及其所監督或管理之事務時。）

³⁰⁶ Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，同註 256，頁 183。

邦最高法院刑事庭對此尚無具指導意義的判決³⁰⁷，學說上則有肯否不同立場，各陣營的學者亦持不同理由支撐其論點。

第一款 業主責任否定說

刑法的自我負責原則（Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit），指除法律明確要求除行為人基於法定指揮監督權而必須為他人犯罪負責外，不得要求一人對他人的不法行為負責³⁰⁸。一般來說，僅在犯罪行為人無法對自己行為負責時，才有必要於法律規定要求第三人負監督責任，只在特殊情況下才會例外創設「防止具責任能力者犯罪」的監督責任，惟此責任以法律明確賦予監督者命令權為前提，例如德國刑法第 357 條即規定了上級公務員監管下屬的責任³⁰⁹。

Rudolphi 教授指出，德國法並未針對一般企業的雇主設有類如刑法第 357 條的規範，因此，不能僅因雇主具有工作分配指導權，且擁有較豐富的資訊，即令其於法未明確規定的情況下，對員工行為負保證人責任，就如同我們不能因為警察負有維護治安的義務，即賦予其防止他人犯罪的保證人義務³¹⁰；除此之外，德國秩序違反法（OWiG）第 130 條³¹¹僅規定業主需為受僱人刑事犯罪行為負行政罰鍰責任，故不應認為雇主仍需就此負刑法上的保證人義務³¹²。

國內的許玉秀教授亦對防止下屬犯罪之保證人地位持否定看法，其就保證人地位之建立不同於通說功能理論，將保證人地位區分為保護型或監督型保證人，而係採用「開放和閉鎖關係」之觀點。其認為犯罪防止義務的目的在於保護法益，

³⁰⁷ Roxin, a.a.O. (Fn. 234), §32 Rn. 134.

³⁰⁸ Hans-Joachim Rudolphi, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Band 1. Allgemeiner Teil, 2003, §13 Rn. 32 f.

³⁰⁹ Rudolphi, a.a.O., §13 Rn. 35.

³¹⁰ Rudolphi, a.a.O. (Fn. 308), §13 Rn. 36.

³¹¹ 德國秩序違反法第 130 條：(1)作為營業或企業之業主，故意或過失不為採取必要之監督措施，以防止在營業或企業有違反其作為業主應負擔義務之行為且其違反應處以刑罰或罰鍰者，如其履行應為之監督，即應可阻止或使其大為困難發生此種違反行為時，其行為違反秩序。屬於必要之監督措施者，亦包括選任、仔細挑選以及監督(受雇之)監督人員。(2)第一項規定意義之營業或企業，亦包括公企業。(3)此違反秩序，於違反義務應處以刑罰情形，科處一百萬歐元以下之罰鍰。違反義務應科處罰鍰者，因違反監督義務應科處罰鍰之最高限額，依對違反義務科處之罰鍰的最高限額而定。第二句之規定亦適用於對違反義務同時應處以刑罰及罰鍰而對該違反義務應科處罰鍰之最高限額，超過第一句規定之最高限額之情形。中文翻譯參考自：吳綺雲，各國行政法制翻譯彙編（一），頁 60，司法院網站 <https://www.judicial.gov.tw/tw/dl-79656-ea6eee40d6d249c38495ca1652efd133.html>（最後瀏覽日：2023 年 8 月 10 日）。

³¹² Rudolphi, a.a.O. (Fn. 308), §13 Rn. 35a.

自然應從法益觀點探求保證人地位的法理依據³¹³。僅在義務人與犯罪人間的關係是「為了保護受害法益而存在」時，義務人始產生防止犯罪的義務，此時義務人對受害法益處於開放狀態，故稱之「開放關係」；若二人間的關係並非為了保護受害法益而存在，即不生防止犯罪的義務，有如對法益關門的狀態，而為「閉鎖關係」³¹⁴。許教授舉例民法第 1085 條賦予父母對子女之懲戒權，同時亦是使其承擔「教育無害於社會的下一代」的懲戒義務，則父母與子女間的法律關係應屬於對受害法益開放之「開放關係」；至於夫妻關係係為營雙方美滿生活的各自利益關係，老闆與員工間亦是為相互私利而建立的關係，彼此間僅為對於受害法益關門的「閉鎖關係」³¹⁵，無法課與其防止彼此犯罪的義務。其同時批評將犯罪人當作危險源的傳統見解忽視了犯罪人與隨時可能造成損害的易燃、易爆物不同，其僅在犯罪時才是危險源，不應將尚未犯罪的人視為潛在的危險源，且對人的監督義務亦不如對危險物的管理義務得以完全移轉他人³¹⁶。

第二款 業主責任肯定說

第一目 支配理論（Herrschaftstheorie）

Schünemann 教授曾就不作為犯的要件提出「對造成結果的原因有支配（Herrschaft über den Grund des Erfolges）」的對等原則³¹⁷。其指出，具有與身體支配強度相當的意志力（Willensmacht）乃不作為與作為對等的前提要件，不作為的行為人必須對於事件有實際的控制，而可讓不法侵害結果被當作其意志的傑作。其並將此類的支配控制形式分類為「對重要結果原因的支配」及「對結果具有決定性地位之法益無助狀態的支配」³¹⁸，二者可分別對應於傳統保證人分類之

³¹³ 許玉秀，保證人地位的法理基礎——危險前行為是構成保證人地位的唯一理由？，收錄於氏著：刑法的問題與對策，春風煦日論壇，2 版，2000 年 11 月，頁 114-115。

³¹⁴ 許玉秀，同註 313，頁 115。

³¹⁵ 許玉秀，同註 313，頁 115-116。

³¹⁶ 許玉秀，同註 313，頁 81、115。

³¹⁷ Bernd Schünemann, Grund und Grenzen der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung, 1971, S. 236.；陳志輝，身分犯之正犯的認定——以德國義務犯理論為中心，政大法學評論，第 130 期，2012 年 12 月，頁 390；另有譯作「支配結果發生的原因」的限縮等價準則。參 Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，同註 256，頁 184。

³¹⁸ Bernd Schünemann 著，陳志輝譯，德國不作為犯法理的現況，收錄於：許玉秀、陳志輝編，不移不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事法論文選輯，公益信託春風煦日學術基金發行，2006 年 12 月，頁 656。

「監督型保證人地位」和「保護型保證人地位」³¹⁹，且 Schünemann 教授認為，其理論透過支配要素（Herrschaftsmoment）可更明確說明保證人地位成立的原因³²⁰。

Schünemann 教授認為，支配理論可輕易用以處理業主責任的問題，企業主於其所支配的業務範圍內，可透過團體權力手段對成員進行監督支配，並保護團體佔有營業財產中的危險物。而此一保證人地位將隨著業務支配範圍變動，故若企業中特定權限移轉，該保障人地位亦自然隨之移轉³²¹。

第二目 危險源監督

Roxin 教授指出，雖企業上級機關不能因組織支配而成立間接正犯，但管理者應有透過具拘束力的指示與支配以防止企業違法的義務與可能性，故基於其對企業的支配，管理者滿足了保證人地位的前提要件，而具有「延伸的事物保證人地位」（verlängerte Sachgarantenstellung）³²²。管理階層有義務控制的危險源，不僅包含企業中來自物的潛在危險，亦包括個人的潛在危險³²³，不同於反對論者如 Gimbernat 教授認為「員工」並非危險源，Roxin 教授提出，在企業員工確實帶來相應犯罪行為風險的情況，員工仍可被認作危險源³²⁴。

Roxin 教授認為其論點與反對業主責任者的差異並不大，因為業主並非對員工所有犯罪行為負有防果義務，其所負的責任被大幅限縮於「與企業有關的犯罪行為」，且僅限於與「負責人本身的義務」有關。員工基於私人因素所為的犯罪行為，例如：員工侮辱、毆打同事，或對外來訪客性騷擾，企業負責人於此方面均無保證人地位；此外，學說上反對業主責任者，如 Rudolphi，亦承認企業負責人負有防止瑕疵商品出售的義務，這至少也肯定了業主必須監督其銷售人員³²⁵。

³¹⁹ 周漾沂，重新建構刑法上保證人地位的法理基礎，臺大法學論叢，第 43 卷第 1 期，2014 年 3 月，頁 213-214；陳志輝，同註 317，頁 391。

³²⁰ Schünemann, a.a.O. (Fn. 317), S. 241 f.

³²¹ Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，同註 256，頁 184-185。

³²² Roxin, a.a.O (Fn. 234), §32 Rn. 137.

³²³ Roxin, a.a.O (Fn. 234), §32 Rn. 137.

³²⁴ Roxin, a.a.O (Fn. 234), §32 Rn. 139.

³²⁵ Roxin, a.a.O (Fn. 234), §32 Rn. 141.

至於管理階層個人的責任，取決於其實際控制範圍，只在「企業特定的控制措施」內必須負責，各業務之負責人雖可將所管理的任務委由他人處理，但其仍必須謹慎選擇員工，且精確定義員工的職權範圍，透過專業管理以確保業務正常進行。依權限範圍劃分，公司最高管理階層雖擁有全面的組織和與控制義務，但數個負責人可就不同業務範圍進行分工，把特定責任範圍分配給各個董事，使其他人免除該部分責任。但是，當董事發現其他董事明顯未能確實履行其職責，導致公司陷入風險時，仍必須適用全體董事整體負責的原則（Grundsatz der Gesamtverantwortung aller Geschäftsführer）³²⁶。

第三款 本文見解

本文贊同業主防止員工犯罪之保證人地位，如同本文前一階段所述，企業上級對於下級員工可能因為服從權威而遭支配，可見業主對於員工是否從事違法行為具有相當之影響力，又依民法第 188 條第 1 項僱用人連帶責任，以及公司法賦予董事之監督義務等規定，亦可知在我國法制下，雇主具有防止員工侵害他人權益之義務。鑑於此等支配與監督關係，賦予雇主防止員工犯罪之保證人地位並非無理，況且，在本文所討論的廢棄物清理犯罪，員工職務上違法行為時常能減少雇主之營運成本，若允許雇主放任員工違法而坐享利益卻毋庸負責，顯非事理之平。

第四項 疏於監督員工之責任

第一款 責任內涵

公司法學說與實務普遍承認董事負有建立內部控制與稽核制度以避免員工從事違法行為的「監督義務」（duty of monitor），此義務乃公司法第 23 條第 1 項董事注意義務（duty of care）之一環³²⁷。雖董事被課與監督義務，但難以期待董

³²⁶ Roxin, a.a.O. (Fn. 234), §32 Rn. 142.

³²⁷ 王志誠，董事之監督義務——兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰一•八億美元案之省思，月旦法學雜誌，第 259 期，2016 年 12 月，頁 16；張心悌，員工違法行為之董事監督義務——評臺灣臺北地方法院 105 年度訴字第 4239 號民事判決，月旦裁判時報，第 80 期，2019 年 2 月，頁 22；郭大維，企業法令遵循與董事監督義務，企業法令遵循與董事監督義務，月旦法學教室，

事（尤其是大公司董事）對公司內每個員工均親自為監督管理，故判斷董事是否盡監督義務之關鍵在於是否建立良好的內部控制與稽核制度，且確實履行並確保該系統與制度的有效運作³²⁸，而內控制度之內涵包括事前的法令遵循、事中的風險管理及事後的內部稽核³²⁹，其中所謂「法令遵循」（compliance），旨在辨認各項法令與企業規章，衡量各種法令風險，確保員工執行職務係遵守法律和公司政策，使業務流程符合現行法規，以避免公司因違法情事帶來潛在損失³³⁰。雖然以上公司法有關董事監督義務的討論脈絡主要是公司因員工違法行為遭處罰時，股東向董事請求損害賠償之事件，惟考量公司對利害關係人的影響，加上遵守法令本為公司最基本、最低限度的要求³³¹，應認違反監督義務造成股東以外第三人損害時，董事亦應損害賠償負責。

本文認為，上開公司法上要求董事應盡之監督義務即可作為負責人於刑法過失犯上的注意義務依據。既然肯認董事於民事侵權法上有防止員工造成他人損害的監督義務，於侵害更甚的刑事法益侵害上，自難認為董事能夠置身事外；縱不透過公司法之監督義務建構刑法上注意義務，亦可從風險控管的角度說明之，具有企業組織風險控制能力之上級機關，因錯誤決策，或消極未為指揮監督等行為，將導致既有風險朝向風險失控而造成他人法益侵害的方向發展，此時應要求上級機關確保員工在業務執行之際具有風險控制能力，進而衍生出上級機關選任、指揮及監督之特別義務³³²。惟本文認為，除在負責人得以輕易接觸基層員工的小型公司，負責人必須就員工具體業務執行活動盡監督義務外，在組織體龐大的公司，負責人之監督義務應與公司法學說建立的範圍相同，即限於管理監督體制之建立與確保，以避免對董事課與超出其能力範圍之義務³³³。

第 179 期，2017 年 9 月，頁 22；林國斌，董事忠誠義務與司法審查標準之研究——以美國德拉瓦州公司法為主要範圍，政大法學評論，第 100 期，2007 年 12 月，頁 147 以下；最高法院 98 年度台上字第 1302 號民事判決。

³²⁸ 王志誠，同註 327，頁 16；張心悌，同註 327，頁 23；郭大維，同註 327，頁 22。

³²⁹ 郭大維，同註 327，頁 20。

³³⁰ 張心悌，同註 327，頁 23-24；郭大維，同註 327，頁 20。

³³¹ 蔡英欣，公司社會責任與股東利益最大化原則——以日本法為中心，臺灣財經法學論叢，第 1 卷第 1 期，2019 年 1 月，頁 194。

³³² 古承宗，同註 146，頁 219-220。

³³³ 參考日本學說而提出相同見解者：洪兆承，兩罰規定中法律上推定之研究——以營業秘密法第 13 條之 4 事實上推定過失為檢討對象，世新法學，第 13 卷第 2 號，2020 年 6 月，頁 307。

第二款 因果關係證明困難

雖可肯定上級機關具有監督員工避免犯罪的注意義務，然而，在未踐行監督義務致員工犯罪的情況，要課與董事責任必須討論「不作為的因果關係」，在上述董事義務的脈絡下，即必須確認「建立良好的法令遵循制度，犯罪結果幾乎可確定不會發生」，這在訴訟上並不容易證明，且在廢棄物清理法未設有過失犯的情況下，尚必須證明董事對於犯罪至少達到未必故意的主觀要件，才能論以廢棄物清理犯罪之責³³⁴。對此，有學者建議透過「舉證責任轉換」，要求上級舉證已善盡監督管理之責，否則即將下級員工違法行為連結至公司，而使負責人成立共同正犯，藉此解決舉證上的困難，亦可避免實務廢棄物清理犯罪均由基層員工負責的不合理現象³³⁵。惟本文認為，此見解將有抵觸「無罪推定原則」之疑慮，此外，亦無法說明在監督義務違反僅能評價為過失的情況，要如何與故意犯罪之員工形成共同正犯。較合適的作法是透過「義務犯」的設計簡化企業歸責難題，對事業負責人規定獨立的刑罰規定³³⁶，直接對其違反法令義務的行為予以課責。學說即有認為現行廢棄物清理法第 46 條第 2 款：「事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境」為簡化歸責之義務犯規定³³⁷，實務見解於運用此規定時，便將事業負責人指揮員工他人清理廢棄物的行為理解為本罪之客觀構成要件³³⁸。惟由於本規定未處罰過失犯，無法掌握疏於監督員工遵守法規之負責人責任，宜考慮針對負責人另設過失處罰規定。

第三節 小結

有關企業內部自然人之廢棄物清理刑事責任，可大致分為基層員工與負責人二個部分討論。基層員工往往是最接近犯罪結果之人，而為企業中最先被檢驗之對象，又依統計資料與實務工作者之經驗，有鑑於廢棄物清理犯罪偵查「抓現行犯」的特色，我國廢棄物清理犯罪具有以基層員工負責為主之現象，在基層員工

³³⁴ Petra Witiig 著，憚純良、許絲捷譯，經濟刑法，繁體中文第一版德文第五版，2022 年 10 月，頁 85。

³³⁵ 林志潔主持，同註 219，頁 81。

³³⁶ 古承宗，同註 196，頁 116-117。

³³⁷ 古承宗，同註 196，頁 116-117。

³³⁸ 僅參臺灣高等法院 107 年度上訴字第 2820 號刑事判決。

選擇扛下責任時，往往難以歸責至組織高層者，而法院則可能基於員工為組織員工最末端角色而給予較低刑度，最終導致未能有效預防層出不窮的廢棄物清理犯罪。本文認為，為解決員工不願意揭露上級不法的現象，宜透過「吹哨者保護」之條款，確保員工不因舉發公司違法而受不利影響，避免由舉發者自行承擔揭弊風險的不合理現象；此外，亦可搭配「污點證人減免刑罰」之規範，鼓勵基層員工勇於協力偵查，共同揪出上級人員之不法。

至於負責人之廢棄物清理刑事責任，若公司有複數董事，一般會經由董事會合議制作成業務相關決策，此時便會涉及不法集體決議的歸責問題，本文認為，在董事會成員故意作成不法決議的情形，可合併觀察各董事同意議案的行為與最終結果之因果關係，而將數名董事評價為故意共同正犯加以歸責；至於董事會決議僅具過失不法時，則因本文對「過失共同正犯」持否定見解，而無法以交互歸責之方式使數名董事負共同過失責任，惟仍可從個別董事疏未盡其個人促成董事會作成正確決議的注意義務違反角度，單獨論以過失犯，此時宜考慮引入董事異議免責之規定，避免對董事課與過於嚴格之責任。

下屬犯罪或基層員工犯罪時，董事依其對犯罪之貢獻為「積極命令」、「消極放任」或「疏於盡監督義務」，而可討論不同面向的歸責問題，針對董事積極命令下屬犯罪的情形，涉及應否承認合法企業組織之「組織支配」的爭議，本文從社會心理學「服從權威理論」的角度，肯定合法企業組織中，上級者之命令亦可能產生高度支配力，致員工盲目聽從犯罪命令，此時即能以組織支配為由論以間接正犯；至於董事消極放任下屬犯罪的情形，應認為負責人對於員工執行業務行為為具有高度支配力，且在廢棄物清理法領域，負責人往往能藉由員工違法行為獲取利益或節省成本，而有必要賦予其防止下屬犯罪之保證人地位，即學說上所謂「業主責任」；最後，在負責人疏未盡其依公司法所應盡之監督義務，導致員工因執行業務侵害他人法益時，應評價其具刑法上監督義務違反而可能成立過失犯，然而，負責人位居公司高位，在分層負責的情況下，不可能就所有業務事必躬親，故在大型企業體，負責人的監督義務應以是否建立良好之監督管理制度為斷，然而未建立良好監督管理制度與員工犯罪間的因果關係並不易證明，此時在立法上採取「義務犯」，直接規定負責人應盡之義務，而直接就其義務違反歸責是較能簡化企業歸責難題的做法。

第五章 企業之廢棄物清理刑事責任

廢棄物清理法第 47 條規定：「法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。」此即對法人課與廢棄物清理刑事責任之依據，其規範方式係採用我國附屬刑法中常見的「兩罰制」，即在企業內部自然人因執行業務而犯特定犯罪時，對自然人、法人分別予以處罰，以法條所定自然人犯罪作為處罰法人的前提。

傳統上，刑法係以自然人為規範主體，因此對於企業法人是否得為刑法處罰對象，於學界具有極大爭議，比較法上亦有不同的規範及解釋方式。本章將先確立法人的意義與本質後，再就法人刑事責任之爭議進行分析，包括其犯罪能力、我國之立法以及比較法的規範方式，接著嘗試提出法人自己之刑事責任的規範方式，最後就現行廢棄物清理法之規範進行評析並提出解釋及修正建議。

第一節 法人之意義與本質

所謂「法人」(juristische Person) 指法律上的人，乃由法律創設而得為權利義務的主體，傳統上認為法人之所以得為權利義務主體，與自然人基於倫理性而為權利主體不同，其本質為何、如何取得法人格，為 19 世紀德國法學極具爭議的問題，並反映不同時代的法學思潮與社會背景³³⁹：

學界最早否定法人於社會上的獨立人格，認為法人為假設的主體，乃基於一定目的所組成的「目的財產」(Zweckvermögen)，只是為了簡化多數權利主體法律關係，使之單一化的技術設計，故法人不能如同自然人享有人格與權利能力，惟此論點無法符合現代社會生活實際需要而逐漸遭到揚棄³⁴⁰。

德國法學家薩維尼 (Savigny) 被認為是最早承認法人為權利主體者，其論點被稱為「法人擬制說」，該說雖主張僅具有自由意思的自然人得為權利義務主體，惟法人得經由國家法律特許而成為「擬制的人」(fingierte Person)，雖其本身無

³³⁹ 王澤鑑，民法總則，2014 年，頁 178-179；葉啟洲，民法總則，二版，2022 年 9 月，頁 116。

³⁴⁰ 葉啟洲，同註 339，頁 117。

意思能力、侵權行為能力，但得因擬制為自然人而為財產權的主體，並可由代理人代為法律行為³⁴¹。

之後進一步發展為多數學說採納者為「法人實在說」，此說承認法人為社會上獨立的實體，非由政府權力所創設或擬制。法人制度並非單純為簡化法律關係的技術設計，而係因法人在實質上具有成為法律人格的主體性，我國民法總則第二章第二節法人的立法理由，亦以之為基礎，承認法人具有權利能力、行為能力與侵權能力。惟有關法人實在說下法人格主體性的建構，學說意見分歧，有採「有機體說」者認為法人乃社會的有機體，相較於自然人具個人意思，法人具有其「團體意思」，多數學者則較支持「組織體說」，蓋是否承認團體意思牽涉社會學上之爭議而有時不易解釋，故此說僅承認法人為適於為權利主體的法律上「組織體」而不承認其為與自然人相當之有機體，法人仍須透過代表機關為其意思與行為³⁴²。本文認為，在我國近期民事實務全面承認與自然人脫鉤的「法人自己侵權」後，法人實在說的內涵已偏向有機體說，承認了與自然人有別的團體意思³⁴³。

第二節 法人之刑事責任

第一項 法人之犯罪能力

第一款 否定說

羅馬法諺有云「公司不能犯罪（societas delinquere non potest）」，此與前述羅馬法學者薩維尼（Savigny）所採之「法人擬制說」呼應，即認為法人僅由法律所擬制，無意思能力與行為能力。我國傳統學說亦贊同此見解，認法人不具倫理性與道德性，非適格的犯罪行為人，且刑事不法概念係對人類意志的評價，法人非實在的意識主體，不可能有所謂故意或過失，或根本不可能有刑法上的行為可言³⁴⁴。

³⁴¹ 王澤鑑，同註 339，頁 178；施啟揚，民法總則，八版，2009 年 8 月，頁 153；葉啟洲，同註 339，頁 117。

³⁴² 王澤鑑，同註 339，頁 178-179；施啟揚，同註 341，頁 154-155；葉啟洲，同註 339，頁 117。

³⁴³ 有關法人自己侵權責任的發展，見本章第三節第一項之介紹。

³⁴⁴ 林山田，同註 248，頁 205-206；黃榮堅，同註 242，頁 166。

第二款 例外肯定說

我國核心刑法並未承認法人之犯罪能力，僅於附屬刑法明文規定時，始例外承認對法人處以刑罰，此觀點最早可溯自民國初年大理院總字第 184 號解釋文：「法人非有明文規定不能有犯罪能力，故普通刑律罪刑不能適用該處，如關於特種犯罪有處罰法人之章規，自應以法人為該特種犯罪之被告，否則法人不能為被告」。惟附屬刑法設有法人刑罰規定時，是否即表示例外承認法人的犯罪能力，實務見解仍意見分歧，有認為相關規定乃國家基於政策需求而承認法人犯罪能力之明文，於法人涉及刑事違法且有責行為時，課以刑事處罰³⁴⁵；亦有判決表示，對法人科處罰金的規定僅係追究其社會責任，促其加強對自然人的監督管理責任，此種責任與傳統刑法對個人之倫理非難有別，**不能以特別刑法中設有法人刑事處罰規定，作為法人犯罪能力之依據，或據以稱法人為「犯罪行為人」**³⁴⁶。本文認為，既然附屬刑法已肯定法人為罰金刑的施加對象，即應表示肯定法人在該規定下之犯罪能力，若謂法人無犯罪能力卻仍承擔刑責，無異認為無犯罪能力者有受刑能力，而完全違背刑法責任原則³⁴⁷。

第三款 肯定說

隨著工商發展，各種型態的組織體影響人民生活甚鉅，美國自 1890 年起開始一系列管制法人行為的立法³⁴⁸，聯邦最高法院並於 1909 年 *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* 案表示為維護公共利益、防範法律所禁止之行為，並無理由不課予企業刑事責任，明確肯認得以刑事法律制裁法人；歐陸國家則自 1950 年代起陸續承認法人刑法，於 1997 年歐盟通過《保護歐體財政

³⁴⁵ 最高法院 110 年度台非字第 31 號刑事判決。

³⁴⁶ 最高法院 107 年度台上字第 3332 號刑事判決。

³⁴⁷ 日本學說上亦有類似討論，參板倉宏著，吳景芳譯，企業體與刑事責任——組織體責任論之提倡，刑事法雜誌，第 24 卷第 1 期，1980 年 2 月，頁 68。

³⁴⁸ 蔡惠芳，我國法人犯罪立法之檢視與理論建構，東吳法律學報，第 28 卷第 4 期，2017 年 4 月，頁 5。

利益公約第2議定書》制定法人處罰條款，並要求會員國須將法人責任與制裁轉化為內國法後，加快歐陸各國制定法人刑事責任相關規範的腳步³⁴⁹。

我國近來亦有越來越多學者肯定法人能成立犯罪，如王皇玉教授指出，刑事制裁較可遏止法人從事不法行為，且同樣造成法益侵害的行為，無理由僅自然人的行為應受刑事制裁，而法人以企業活動方式卻不需受到刑罰；且從程序保障面向，刑事訴訟程序亦較行政罰有較高的正當法律程序保障³⁵⁰。

第四款 本文見解

本文認為，在現代科技發達，法人企業規模龐大、複雜且分工化、機械化的運作下，實有必要承認法人之犯罪能力以預防企業活動造成風險失控。傳統見解認為法人並不具倫理非難性而無法追究其責任，惟無論於我國或德國行政法之通說及實務均認為行政罰與刑罰僅屬「量的區別」，傳統上認為行政犯為法定犯（*mela prohibita*），刑事犯是自然犯（*mela in se*）而以倫理非難性區分二者本質不同的見解已遭揚棄，取而代之的是由立法機關依其價值判斷擇定處罰之方式³⁵¹，我國行政罰法第15條既明文承認法人的行政罰責任，與行政罰僅程度不同而非本質不同的刑罰，亦應認為法人有刑事犯罪行為之能力；退步言之，縱採質的區別而認為刑罰具有倫理非難性，現今國內外普遍承認以企業為主體之「企業倫理」或「企業社會責任」，要求企業必須具有高度倫理感及責任感³⁵²，我國公司法第1條第2項亦明文要求公司必須遵守商業倫理規範，並得採行公益行為以善盡社會責任，可見在現代社會下企業法人被期待能善盡一定的倫理義務，不因其非自然人而否定其倫理性，於此脈絡下亦能肯定將企業造成之法益侵害評價為犯罪而以刑罰給予倫理非難。日本學說上亦有主張刑罰剝奪團體名譽的效果可對法人予以社會倫理非難，遏止其反社會之活動³⁵³。

³⁴⁹ 歐陸各國法人刑法發展時序可參：王士帆，歐盟標準的法人刑法模式，法學與風範——陳子平教授榮退論文集，2018年1月，頁567-568。

³⁵⁰ 王皇玉，法人刑事責任之研究，輔仁法學，第46期，2013年12月，頁30。

³⁵¹ 吳庚，行政法之理論與實用，增訂十四版，2016年9月，頁478-482。

³⁵² 蔡英欣，同註331，頁186-187；孫震，企業倫理的基本概念（2020年9月10日），中華企業倫理教育協進會，<https://www.cbeea.org.tw/teacher/21>（最後瀏覽日：2024年6月26日）。

³⁵³ 相關說明參：板倉宏著，吳景芳譯，同註347，頁68。

又誠如學者所言，在我國附屬刑法已大量承認透過罰金刑制裁法人，刑法釋義學應跳脫法人應否處罰的層次，轉而將焦點擺在如何合理地架構法人刑法的實體與程序要件，以免理論跟不上實務上的需要³⁵⁴。

第二項 我國之法人刑事責任

第一款 規制模式

第一目 轉嫁罰制

我國部分附屬刑法設有「法人犯...之罪，處罰其（行為）負責人」的條文³⁵⁵，早期實務見解認為，此乃將公司刑事責任轉嫁於負責人的轉嫁罰或代罰規定，詳言之，作為法人之公司與作為自然人的負責人為不同法律上人格主體，然由於作為犯罪主體的公司事實上無從承擔自由刑責任，基於刑事政策之考量，透過轉嫁罰規定將公司應受之徒刑轉嫁於負責人，對於負責人而言係代罰之性質，並非因本身犯罪行為而負責³⁵⁶。

實務對於相關條文的解釋於釋字第 687 號後有了轉變，該號大法官解釋宣示了「自己責任原則」，指出公司負責人仍僅在自己刑事違法且有責時，才應負刑事責任，許玉秀大法官於該號解釋的意見書進一步指出，「轉嫁罰」規定具多種解釋可能，亦可解釋為相關規定並非使公司負責人替公司受罰，而是只在「負責人故意使公司犯罪」時應科以處罰，透過此合憲性解釋，始無違反憲法之自己責任原則。之後，最高法院 100 年第 5 次刑事庭會議決議宣告不再援用過去轉嫁罰

³⁵⁴ 許澤天，從行政罰法相關規定看法人與法人之代表及法人之職員的不法歸責——建構法人刑法的核心問題，月旦刑事法評論，第 8 期，2018 年 3 月，頁 135。

³⁵⁵ 如銀行法第 125 條：「法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人」、環境影響評估法第 21 條：「開發單位不遵行目的事業主管機關依本法所為停止開發行為之命令者，處負責人三年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣三十萬元以下罰金」。

³⁵⁶ 最高法院 89 年度台上字第 115 號刑事判決。

解釋的判例，現行實務亦多以此方式解釋相關條文³⁵⁷，以避免違反釋字第 687 號之意旨，惟仍有部分實務見解維持轉嫁罰的見解³⁵⁸。

第二目 兩罰制

由於轉嫁罰有違反憲法自己責任原則的疑慮，近年來我國立法趨勢較偏向「兩罰制」，即「自然人犯特定犯罪，對法人亦處該罪罰金」的併同處罰方式，本文討論之廢棄物清理法第 47 條即是採取兩罰制的立法方式。然而，誠如學者所言，兩罰制僅說明了自然人和法人均受處罰，並不是一種理論³⁵⁹，實際上並未說明法人處罰的基礎為何。對此，實務見解認為，廢棄物清理法之兩罰規定，對於法人而言，係處罰其怠於履行防止從業人員於執行業務時從事違法行為的監督義務，從業人員與法人係就其各自犯罪構成要件負其責任³⁶⁰。

我國部分兩罰規定設有「但書免責條款」的規定，在「法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為」時，不予處罰法人³⁶¹。此規定看似給予法人免責之優惠，實則造成以下爭議：

壹、抵觸罪責原則

學者指出，盡力為防止行為的但書規定雖可呼應法人歸責基礎在於未履行其監督防止義務，然而但書的立法設計造成相關規定被不當解釋為「推定過失」，

³⁵⁷ 如最高法院 111 年度台上字第 720 號刑事判決：「銀行法第 125 條第 3 項規定，法人違反第 29 條第 1 項規定，處罰其行為負責人，並非因法人犯罪而轉嫁代罰其負責人，係其負責人有此行為而予以處罰」。亦可參最高法院 109 年度台上字第 3423 號刑事判決、最高法院 106 年度台上字第 269 號刑事判決。

³⁵⁸ 最高法院 111 年度台上字第 1327 號刑事判決：銀行法第 125 條關於處罰非銀行非法辦理國內外匯兌業務犯行之犯罪主體，係將個人犯之者與法人犯之者，併列規定其處罰；祇是法人犯之者，法律本乎轉嫁處罰之法理，於同條第 3 項明文規定「法人犯前 2 項之罪者，處罰其行為負責人。」

³⁵⁹ 王士帆，法人刑法合憲—奧地利憲法法院 2016 年裁判，月旦刑事法評論，第 7 期，2017 年 12 月，頁 6-7。

³⁶⁰ 最高法院 95 年度台上字第 4536 號刑事判決。

³⁶¹ 如營業秘密法第 13 條之 4：「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十三條之二之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。」勞動基準法第 81 條、動物傳染病防治條例第 41 條第 3 項及第 42 條第 3 項、植物防疫檢疫法第 23 條等亦有類似規定。

使法人被推定入罪而有違反罪責原則³⁶²。若法條無免責規定設計，依刑法第 12 條第 1 項：「行為非出於故意或過失者，不罰」，似應認為僅在法人故意或過失未盡監督防止義務時，始得處罰之，惟我國實務幾乎都在未說明法人過失具體內容的情況下即肯定法人責任，更有實務見解明白表示兩罰規定下，自然人執行業務犯條文所定罪名時，法人即成立犯罪而無例外³⁶³，致兩罰制下的法人責任於我國實務運作下形同「無過失責任」或「擬制過失責任」。

在我國實務以上的解讀下，兩罰制之法人責任將因是否設有免責條款而區分為「推定過失」或「擬制過失」責任，本文第三章第三節第二款提及廢棄物清理法的【靠行司機案】中，二審臺灣高等法院臺南分院 112 年度上易字第 503 號刑事判決便認為，若法條附帶免責條款者，應解讀為「推定過失責任」，而若無附帶免責條款者，則應解讀為更嚴苛之「擬制過失責任」，避免免責條款動輒成為法人刑事責任的避風港。然而無論是推定過失或擬制過失，都有抵觸責任主義或無責任即無處罰之憲法原則的疑慮³⁶⁴。

貳、違反無罪推定原則

基於無罪推定原則，刑事訴訟上應由檢察官就刑罰權之存否及範圍負舉證責任，前述實體法上推定過失將一併造成訴訟法上違反無罪推定原則的疑慮。國內有學者基於大型組織犯罪的舉證困難性而支持對於企業犯罪採用推定過失之立法，認為當檢察官可舉證「從業人員因執行業務犯罪」、「負責人履行監督義務可迴避結果發生」，而「企業負責人可容易提出反證」時，即可推定企業被告的過失，由被告負反證推翻之責任³⁶⁵；惟亦有論者認為，對於法人並無類型化的舉證困難情形，且在管理關係複雜的企業，法人代表人對從業者犯罪行為未必有預見及迴避可能性，在欠缺「前提事實（員工犯罪）與推定事實（代表人監督過失）間合理關聯性」的情況下，不宜貿然採用過失推定而抵觸無罪推定原則之立法³⁶⁶。

³⁶² 王皇玉，法令遵循對法人刑事歸責性之意義與影響——從營業秘密法第 13 條之 4 談起，月旦法學雜誌，第 303 期，2020 年 8 月，頁 133。

³⁶³ 臺灣高等法院 97 年度上重訴字第 45 號刑事判決。

³⁶⁴ 陳子平，刑法總論，四版，2018 年 9 月，頁 143。

³⁶⁵ 洪兆承，同註 333，頁 33。

³⁶⁶ 吳天雲，兩罰規定的法人責任，刑事法雜誌第 57 卷第 1 期，2013 年 2 月，頁 14-15。

參、欠缺判斷標準

我國雖有實務見解指出所謂「已盡力為防止行為」不得僅為一般、抽象之注意或警告措施，而必須有客觀上積極、具體、有效之違法防止措施³⁶⁷，然而，目前國內尚未有任何判決肯定法人已盡力為防止行為³⁶⁸，致此類推定過失的兩罰規定，實際上與擬制過失或無過失責任無異³⁶⁹，亦無法歸納出實務對於盡力為防止行為的標準究竟為何。學者建議盡力防免的標準可參考法院對於性別平等工作法第 27 條但書有關雇主損害賠償免責規定所設立的「三階段具體措施」，即「到職時」說明相關規範，「嫌疑事實發生前」定期公告、教育、宣導，「嫌疑事實發生後」立即進行有效處置與補正行動³⁷⁰，亦有認為，可將法令遵循系統的建立與維持作為判斷標準³⁷¹，而前述的三階段具體措施應亦可包含在有效法令遵循措施的範疇內。

第三目 評析

壹、不合時宜的轉嫁罰制

轉嫁罰制之規定在實務依釋字 687 號意旨的解釋下雖可排除違反憲法自己責任原則的疑慮，惟如此解釋實際上已與轉嫁罰制最初被用以解決法人無法受自由刑的立法目的背離，致所謂的「轉嫁罰」實際上已名存實亡，相關規範僅能被理解為負責人義務違反之處罰規定，實際上並非法人刑法的規範³⁷²。此外，如學者所述，轉嫁罰制可能無法有效遏止企業違法，蓋公司或法人得輕易透過人頭董事承擔刑責，而仍維持欠缺良好管理與監督機制的體制，要能真正預防法益侵害，應將法人與負責人的責任加以區隔並分別認定，二者各自獨立、互不影響，如此亦能避免責任轉嫁或一事不二罰的爭議³⁷³。因此，轉嫁罰制已為不合時宜且無法

³⁶⁷ 智慧財產及商業法院 109 年度刑智上重訴字第 4 號判決。

³⁶⁸ 劉怡君、林志潔，從美國起訴聯電案比較經濟間諜行為之防制——域外管轄到組織體責任，月旦法學雜誌，第 297 期，2020 年 2 月，頁 64。

³⁶⁹ 吳天雲，同註 366，頁 16。

³⁷⁰ 劉怡君、林志潔，同註 368，頁 64-65。

³⁷¹ 王皇玉，法人犯罪與認罪協商（上），司法周刊，第 2049 期，2021 年 4 月，頁 2。

³⁷² 認為轉嫁罰制已從「責任的轉嫁」轉變為「身分的轉嫁」者：董幸文，企業犯罪能力與制裁之研究——以公司與負責人負責結構為核心，國立臺北大學法律學系碩士論文，2018 年 1 月，頁 72。

³⁷³ 王皇玉，同註 350，頁 31-32。

有效預防犯罪的規制手段，應考慮予以調整，明確規範法人與負責人的不同犯罪責任。

貳、畫蛇添足的兩罰制免責規定

舊洗錢防制法第 11 條第 4 項同樣設有免責規定，惟 2016 年基於亞太防制洗錢組織（APG）2007 年相互評鑑時，上開免責規定被指摘「極可能成為涉嫌人逃避起訴之避風港」而遭刪除，但該條修正說明提及「基於無責任即無處罰之憲法原則，人民僅因自己之刑事違法且有責行為而受刑事處罰，法律不得規定人民為他人之刑事違法行為承擔刑事責任，司法院釋字第六八七號解釋意旨甚明，本次修法雖刪除但書規定，惟具體個案上，法人刑事責任仍需視其是否已盡監督之責，例如法人為空頭公司、無內控措施、或內控措施有重大瑕疵等」³⁷⁴，由此可見立法者認為法人歸責的基礎係因其未盡監督責任，縱法律未明定「已盡監督義務」為免責事由，在判斷法人得否歸責時，仍應考量其是否已盡其義務。在如此觀點下，但書免責規定實屬畫蛇添足，利益良善卻反而造成許多解釋上的爭議，故本文認為應在確定法人受歸責的基礎後，全面刪除但書免責規定。

第二款 制裁方式

由於法人現實上無受自由刑之可能，我國兩罰制規定下的法人刑事制裁手段僅限於罰金刑，且罰金刑之金額係比照自然人所犯之罪而定之。有關罰金刑之數額，學者批評此種立法忽略了法人與自然人經濟資歷落差甚大而有所不妥，應切斷二者關聯性而予以分別處理³⁷⁵。此外，我國目前罰金刑制度採用「總額罰金制度」下，無法考量被告經濟能力給予適當的制裁，故有論者建議參考德國法之「日

³⁷⁴ 參見中華民國 105 年 12 月 28 日總統華總一義字第 10500161531 號令修正公布洗錢防制法修正條文對照表(<https://www.moj.gov.tw/Public/Files/201802/578180214141690aef.pdf>)。惟筆者查詢立法院法律系統中 2016 年洗錢防制法修正理由，卻已將本段說明刪除。

³⁷⁵ 曾淑瑜，法人裁罰方式之研究，刑事政策與犯罪研究論文集，第 24 期，2021 年 10 月，頁 125。

額罰金制」³⁷⁶，或以營業額之一定比例作為罰金額度之計算，方能增強嚇阻作用³⁷⁷。

除了罰金刑數額計算上之缺失，多數學者亦指出，對企業處以罰金刑可能反而造成無辜員工、股東或社會經濟的損害，尤其對於小型企業處以罰金刑更可能造成其破產而形同被宣告死刑，故有必要引入罰金刑以外的裁罰手段³⁷⁸。例如有論者主張在修復式司法理念下，得將「社區服務」作為法人的處罰³⁷⁹，亦有認為，可以透過「企業監管」的保安處分促使公司遵守法規³⁸⁰，或賦予類似自然人自由刑之「暫時停止營業」或「撤銷特許資格」等制裁³⁸¹。除了有罪確定的制裁手段外，亦有論者認為得透過附條件緩刑或緩起訴，命企業於一定時間內改善內部法令遵循系統或監督措施，以避免再犯³⁸²。

第三款 得否上訴第三審之爭議

依刑事訴訟法第 376 條第 1 項第 1 款，「最重本刑為三年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪」原則不得上訴第三審，由於我國目前對法人之刑事制裁手段僅限於罰金刑，致訴訟上法人被告得否上訴第三審產生爭議：

第一目 肯定說

學者認為，禁止法人被告上訴第三審，與刑事訴訟法第 376 條第 1 項第 1 款針對「輕微案件」排除第三審上訴的立法原意不符，且造成同一犯罪事實下，僅

³⁷⁶ 所謂日額罰金制，於計算罰金數額上，係先考量犯罪之不法與罪責程度定出「罰金日數」，再考量行為人之經濟狀況計算「罰金日額」，最後將「日數」乘以「日額」得出罰金總額。參許恒達，省思罰金刑的設計理念與制度走向，月旦刑事法評論，第 6 期，2017 年 9 月，頁 15-16。

³⁷⁷ 馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，我國訂立法人刑事專法（專章）可行性之評估——以外國法治深度研究為核心，刑事政策與犯罪防治研究專刊，第 37 期，2024 年 4 月，頁 118。

³⁷⁸ 曾淑瑜，同註 375，頁 147；馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 118。

³⁷⁹ 張明偉，論社區服務於法人犯罪之適用，刑事法雜誌，第 59 卷第 2 期，2015 年 4 月，頁 163。

³⁸⁰ 林書楷，食安犯罪之刑事規制及其解釋——以法人犯罪能力為中心，收錄於張麗卿主編，全球風險社會刑法新議題——以食品及醫療為中心，初版，2015 年 11 月，頁 309。

³⁸¹ 馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 118。

³⁸² 王皇玉，同註 362，頁 135。

自然人可上訴第三審，法人卻不得上訴第三審的不合理差別待遇³⁸³。另有學者自「防止矛盾」的觀點指出，在兩罰規定前提下，法人成罪事實依附於自然人犯罪事實，僅在論罪科刑上以罰金刑處罰法人，若就同一犯罪事實僅因自然人與法人的差異而分割處理形成救濟差異，將違背審級救濟應有之意旨，故若兩罰制下自然人所犯之罪得上訴第三審時，應允許法人案件亦得上訴第三審³⁸⁴。本文第三章第二節第一款介紹之【日月光案】，即因法院禁止檢察官對日月光公司無罪之判決上訴第三審，導致最終僅自然人成立犯罪而日月光公司得維持原審之無罪判決，造成二者判決歧異。

第二目 否定說

對於此法人被告得否上訴第三審之爭議，最高法院 110 年度台非字第 31 號刑事判決持否定意見，該案檢察總長所提之非常上訴理由與前述肯定說學者類似，認為法人所犯之「罪」係兩罰制中自然人所犯之罪名，對法人併處罰金之條文，僅是另外對法人定其法定刑，亦即「法人僅有獨立之刑而沒有獨立之罪」；惟最高法院認為，基於無責任即無處罰之憲法原則，法人僅就自己故意或過失有責行為負責，而非承擔自然人犯罪責任，故兩罰規定乃是針對法人組織體執行業務之犯罪行為賦予犯罪能力，應屬法人獨立之罪，非常上訴意旨稱法人僅有獨立之刑，悖於法條文意且令法人為他人犯罪負責而有違罪責原則³⁸⁵。

第三項 比較法上之法人刑事責任

有關法人刑事責任，英美法大多是以「公司犯罪」(corporate crime)的用語討論之，大陸法系則有著重於法人特質而使用「法人犯罪」(Strafbarkeit juristischer Person)者，亦有以企業犯罪(Unternehmensstrafbarkeit)或組織團體責任(Verbandsverantwortlichkeit)的脈絡討論者。我國兩罰制規範的法條用語係使用

³⁸³ 林書楷，法人被告之第三審上訴——從法人犯罪之本質談起，台灣法學雜誌，第 412 期，2021 年 3 月，頁 51-54。

³⁸⁴ 柯耀程，法人刑事案件上訴三審問題解析，台灣法學雜誌，第 412 期，2021 年 3 月，頁 41-42。

³⁸⁵ 最高法院 110 年度台非字第 31 號刑事判決。

「法人」，因此「法人犯罪」或「法人刑事責任」的用語較貼近我國法制，惟以下介紹比較法時，仍忠於該國用語為說明。

第一款 美國法

美國聯邦最高法院於 1909 年 *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States* 案表示為維護公共利益、防範法律所禁止之行為，並無理由不課以公司刑事責任，明確肯認得以刑事法律制裁公司³⁸⁶。至於公司刑事責任的依據，早期係援引民事侵權行為之雇主代位責任作為基礎，近來美國法律協會（American Law Institute）頒布之「模範刑法典」（Model Penal Code）第 2.07 條則制定了三種公司不法行為後，出現了不同觀點。以下針對美國法有關公司犯罪的相關立法深入說明：

第一目 歸責模式

壹、代位責任模式（Respondeat Superior Model）

代位責任是美國聯邦最高法院將侵權法之「雇主代位責任」（respondeat superior）套用至刑法使用的公司刑事歸責模式。聯邦最高法院於 1909 年 *New York Central v. United States* 案基於公共政策利益，以及公司透過犯罪獲利等理由，作為雇主之公司須替員工之違法行為負責，亦即，可將員工的行為與犯意轉嫁給公司³⁸⁷。在成立代位責任的情形下，既可要求公司就不需要證明犯罪意圖要素的行政犯罪（regulatory offense）負責，也可以令其就需要具備意圖要素的犯罪承擔責任³⁸⁸，需要意圖要素的情況，可將員工集體的知識與犯罪意圖歸咎給公司³⁸⁹。

然而，代位責任的範圍並非無邊無際，學者整理聯邦最高法院自 *New York Central. v. United States* 案以來發展的原則，公司代位責任之成立限於員工犯罪行

³⁸⁶ *New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States*, 212 U.S. 481, 494-495 (1909).

³⁸⁷ 林志潔，公司犯罪與刑事責任——美國法之觀察與評析，律師雜誌，第 333 期，2007 年 6 月，頁 47-49；溫祖德，法人刑事責任之歸責法制——以美國模式為核心，刑事政策與犯罪研究論文集，第 22 期，2019 年 10 月，頁 79-80。

³⁸⁸ Kevin B. Huff, *The Role of Corporate Compliance Programs in Determining Corporate Criminal Liability: A Suggested Approach*, 96 Colum. L. Rev. 1252, 1256(1996)

³⁸⁹ *United States v. Bank of New England*, 821 F.2d 844, 854-57 (1st Cir.), cert. denied, 484 U.S. 943 (1987)

為於其「權限範圍」(scope of authority)內，且具有讓公司獲利的「獲利意圖」(intent-to-benefit)³⁹⁰：

一、權限範圍內

聯邦最高法院針對員工於其權限範圍內犯罪之要件進行相當廣泛的解釋，包括實際權限和表見權限(apparent authority)³⁹¹，如 *United State v. Hilton Hotel Corp.* 案法院即明白指出「職權範圍內的行為不只是公司授權的行為，還包括外界可合理假設代理人有權做的事」且「即使代理人行為違反公司指示或明確的政策，公司仍應對代理人職權範圍內的行為負責」³⁹²。學者評論實務如此擴張解釋導致僱員在與工作相關的活動中從事的任何行為都將滿足這一要求³⁹³。然實際上，這是遵循著普通法的代理原則(agency principle)，即考慮到侵權責任的目的，員工行為縱未經授權，仍應認其為員工權限範圍內之行為³⁹⁴。

二、獲利意圖

「為公司獲利之意圖要素」的開創性案件 *Standard Oil Co. of Texas v. United States* 案認為此要件的目的是「使代理人的行為等同於公司的行為」³⁹⁵，此要素並不要求公司客觀上實際取得利益，且縱使員工主要是為自己利益，而為公司獲利為其次要目標，公司亦將承擔刑事責任³⁹⁶。

貳、模範刑法典

模範刑法典第 2.07 條第 1 項制定了三種公司不法行為，包括：第 a 款 代理人於職務範圍內犯有違規(violation)、輕罪(misdemeanor)或其他有清楚表明對公司施以責任之法律；第 b 款 公司未履行積極法定義務；第 c 款 犯罪行為係由董事會或高階經理人於代表公司之職務或僱傭範圍內所授權、要求、命令、執行或輕率容忍(recklessly tolerate)的。

³⁹⁰ John C. Coffee, Jr., *Corporate Criminal Responsibility*, in *Encyclopedia of Crime and Justice* 253, 255 (Sanford H. Kadish ed., 1983). cited in Huff, *supra* note 388 at 1256.

³⁹¹ *United State v. Basic Constr. Co.*, 711 F.2d 570, 573 (4th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 956 (1983).

³⁹² *United State v. Hilton Hotel Corp.*, 467 F.2d 1000, 1004 (9th Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S. 1125 (1973).

³⁹³ John C. Coffee, Jr., *Corporate Criminal Responsibility*, in *Encyclopedia of Crime and Justice* 253, 256 (Sanford H. Kadish ed., 1983). cited in Huff, *supra* note 388 at 1258.

³⁹⁴ Huff, *supra* note 388 at 1259.

³⁹⁵ *Standard Oil Co. of Texas v. United States.*, 307 F. 2d 120, 128 (5th Cir. 1962).

³⁹⁶ *United States v. Gold*, 743 F.2d 800, 823 (11th Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 1217 (1985)

第 a 款所謂「代理人」不僅限於公司代表人或高層，而是包括任何被授權代表公司或組織行動的董事、官員、服務員、僱員或其他人士³⁹⁷，採取了代位責任模式，將一定自然人於職權範圍內對公司有利之違法行為歸責於公司或組織³⁹⁸，惟其限縮於違規、輕罪或行政刑法（regulatory offenses）等情形。此外，除絕對責任（absolute liability）的犯罪外，本款被告公司得主張盡責義務抗辯（due diligence defense），若於訴訟中得證明高階經理人已盡其盡職監督義務，公司即可據以免責³⁹⁹。

第 c 款係公司自己責任之規定，將董事會或高階經理人的授權、要求、命令、執行或輕率容忍行為作為公司自己的客觀不法構成要件行為而加以歸責，並將董事會或高階經理人的主觀意思作為公司刑事責任的主觀要件，此時公司並非代位他人行為負責，而是對其自己的行為負責⁴⁰⁰。

第二目 法令遵循計畫之影響

於美國社會學與犯罪學者就白領犯罪的討論，法令遵循計畫（compliance program）與傳統犯罪預防的嚇阻理論（deterrence theory）被視為有效預防白領犯罪的兩大理論⁴⁰¹，更有社會學家認為，法令遵循之監管機構比起檢察官更不易與企業產生對立性衝突，預防犯罪的效果較檢察官起訴更有效或至少同等有效⁴⁰²。有關法令遵循計畫與公司刑事責任間之關係與發展，在實務與學說亦有許多討論，以下分別說明法令遵循計畫在「起訴前」、「訴訟上」以及「量刑」對公司刑事責任之影響：

壹、起訴前：審前轉向協議（PDA）

³⁹⁷ Model Penal Code 2.07(4)(b)：「代理人」指任何被授權代表公司或組織行動的董事、官員、服務員、僱員或其他人士，在非法人組織的情況，包括該組織的成員。

³⁹⁸ 溫祖德，同註 387，頁 86。

³⁹⁹ Model Penal Code 2.07 (5)：在對公司或非法人團體因本節第 1 項第 a 款或第 3 項 a 款所述犯罪行為進行起訴時，除非已賦予絕對責任的犯罪行為，如果被告能透過優勢證據證明負有監督責任的高階經理人已採取應有的盡職義務以防止該犯罪行為發生，則可作為辯護。如果本項明顯與定義特定犯罪行為的立法目的不一致，則不適用此條款。

⁴⁰⁰ 溫祖德，同註 387，頁 87-88。

⁴⁰¹ Katherine Coleman, *Controlling Corporate Crime: An Analysis of Deterrence versus Compliance*, 1 Nw. Interdisc. L. Rev. 185, 188 (2008).

⁴⁰² David O. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, 278 (1996). cited in *Id.* at 192.

學者指出，在代位責任理論下，公司對於基層員工之犯罪可能必須負擔嚴格責任（strict liability）⁴⁰³，只要員工在職務範圍內所為的犯罪，無論公司是否已盡力採取一切防止措施，且無任何管理階層涉入或縱容犯罪行為，公司均應對犯罪行為負責⁴⁰⁴。然而，實務操作上，聯邦檢察官不會嚴格追究公司之責任，聯邦司法部（Department of Justice）指導檢察官考慮基於多樣因素之起訴替代方案，透過不起訴協議（Non Prosecution Agreement, NPA）與緩起訴協議（Deferred Prosecution Agreement, DPA）兩種審前轉向協議（Pretrial Diversion Agreement, PDA），在不讓公司承擔有罪後果的情況下對公司進行制裁⁴⁰⁵。

審前轉向協議是透過協議方式，使公司對不法行為進行事後補救，內容包括同意歸還、沒收或金錢裁罰等⁴⁰⁶。除此之外，近年許多審前轉向協議主導了公司法令遵循計畫的設計和監督，要求公司採用具有特殊特徵的法令遵循計畫，如必須搜集一定法令遵循資訊、員工訓練的類型和頻率、額外的盡職責任程序或管理特定政策之支出⁴⁰⁷。且多數審前轉向協議也會要求公司定期向檢察官與其他聯邦機構報告公司的法令遵循活動，甚至要求公司聘請外部監督者（outside monitor），賦予其確保公司遵守審前轉向協議的權力⁴⁰⁸。

貳、訴訟上之影響

法令遵循計畫於訴訟上的影響存有爭議，部分見解認為法令遵循計畫與公司責任之成立並無關聯，故部份判決禁止法令遵循資料作為證據；亦有認為可將法令遵循計畫作為證據，但其係作為抗辯事由或是構成要件是否成立之參考，有不同主張，以下分別論述之：

一、法令遵循與公司責任無關

⁴⁰³ 英美法所謂「嚴格責任」（Strict Liability），概念上相當於我國法上之「無過失責任」。參王澤鑑，特殊侵權行為（十）—無過失侵權責任（上）—危險責任的理論、體系及發展，台灣本土法學雜誌，第75期，2005年10月，頁44。

⁴⁰⁴ Jennifer Arlen & Marcel Kahan, *Corporate Governance Regulation through Nonprosecution*, 84 U. Chi. L. Rev. 323, 330-331 (2017).

⁴⁰⁵ *Id.* at 332-333.

⁴⁰⁶ 徐育安，法人刑事責任立法之趨勢與評析，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫成果報告，計劃編號: NSTC 109-2410-H-305-036-MY3，2024年2月，頁36。

⁴⁰⁷ Arlen & Kahan, *supra* note 404 at 335-336.

⁴⁰⁸ Arlen & Kahan, *supra* note 404 at 337-338.

前文曾提及的 *United State v. Hilton Hotel Corp.* 案，聯邦最高法院闡明一項普遍原則：「代理人於職權範圍內的行為，縱使違反公司政策及對代理人的明確指示，公司仍應負責」⁴⁰⁹，論者指出，該判決宣示了法令遵循計畫無法免除公司對其員工犯罪行為的責任⁴¹⁰，後來於 *United States v. Twentieth Century Fox Film Corp.* 案，聯邦最高法院亦肯定下級法院拒絕將法令遵循計畫提示於陪審團作為證據的裁定，聯邦最高法院明確表示，無論公司的法令遵循計畫多麼廣泛，當其員工於職權範圍內違反法律規定時，公司仍無法免除責任，否則可能使公司輕易透過建立法令遵循計畫而與其代理人的違規行為保持距離⁴¹¹。前聯邦司法部反壟斷部門的檢察官 Robert E. Bloch 亦強烈主張此一立場，其認為承認法令遵循計畫作為案件之證據將與代位責任理論不一致，且這等同主張無論員工意圖如何，公司都可透過法令遵循計畫來免除所有責任，或者更極端的情形，公司可以透過將法令遵循相關政策納入章程來宣稱自己對於刑事責任免疫⁴¹²。

二、有效法令遵循計畫得作為積極抗辯（affirmative defense）

美國法上，若被告能在訴訟中提出可信的積極抗辯證據，縱使其遭指控之行為成立，亦可免除刑事或民事責任，概念上類似我國阻卻違法或免責事由。如前文所述，模範刑法典第 2.07 條第 5 項明文在代理人於職務範圍內犯有違規、輕罪或行政刑法時，若能舉證高階經理人已盡其盡職義務（due diligence），公司即可免責，此處即明文將公司之盡職義務作為積極抗辯。

部分實務家主張，有效的法令遵循計畫應可作為積極抗辯，使公司得據以免責，如 Miller 認為，在下級員工明顯違反公司指示或政策而犯罪時，若仍透過代位責任處罰公司，將與犯罪意圖（mens rea）原則相違背⁴¹³；此外，Walsh 和 Alissa 認為，若不允許已採取合理防止犯罪措施的公司提出此抗辯，等同允許對道德上無辜且無過錯者定罪，這將導致刑事處罰道德譴責與賦予社會恥辱的力量遭到稀

⁴⁰⁹ *United State v. Hilton Hotel Corp.*, 467 F.2d 1000, 1007 (9th Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S. 1125 (1973).

⁴¹⁰ Huff, *supra* note 388 at 1263.

⁴¹¹ *United States v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 882 F.2d 656, 660-661 (2d Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1021 (1990).

⁴¹² Robert E. Bloch, *Compliance Programs and Criminal Antitrust Litigation: A Prosecutor's Perspective*, 57 Antitrust LJ. 223, 229-230 (1988).

⁴¹³ Samuel R. Miller, *Corporate Criminal Liability: A Principle Extended to Its Limits*, 38 Fed. BJ. 49, 66-68 (1979) cited in Huff, *supra* note 388 at 1273-1274.

釋，使不公平感削弱刑罰的道德刺激⁴¹⁴，且其等認為透過法令遵循計畫作為積極抗辯，能鼓勵企業自我監管、促進良好的企業公民行為（Good Corporate Citizenship），雖採取法令遵循計畫將給公司帶來一定成本，但不如犯罪行為造成的刑事辯護費用、業務中斷成本或巨大的裁罰金額，長遠來看對企業符合成本效益，有效預防犯罪更能減低政府機關追訴犯罪耗費的成本⁴¹⁵。

三、法令遵循計畫作為判斷代位責任要件之相關證據（相關因素法）

論者 Huff 認為，將法令遵循計畫作為積極抗辯將與代位責任原則抵觸，蓋代位責任下代理人的主觀意圖等同於公司的主觀意圖，若又將高階經理人的盡職責任作為積極抗辯，無疑是將犯罪員工的主觀意圖掩蓋，拆分其與公司的主觀意圖，或使公司陷入精神分裂（schizophrenic），且積極抗辯將使公司僅追求最低限度標準的法令遵循計畫，僅關心採用該計畫是否得讓自己免責，而不關心該計畫是否真正能偵測、防止犯罪⁴¹⁶；至於認為法令遵循計畫與公司責任無關而禁止陪審團參考法令遵循計畫證據的論點，又造成公司必須對違反公司政策的無理員工之犯罪行為負責，且無法提供誘因使公司自我監管⁴¹⁷。

Huff 認為應將法令遵循計畫作為判斷公司責任的相關要件，其稱此為「相關因素法」（Relevant Factor Approach），陪審團應將法令遵循證據納入公司責任是否成立的考慮中⁴¹⁸，具體操作上，其認為法令遵循計畫得以作為代位責任「權限範圍內」及「獲利意圖」二項要件的參考因素，例如有效的法令遵循計畫應明確訂定員工職權的範圍，這可用以判斷犯罪員工的行為是否嚴重偏離授權範圍而不在其權限範圍內⁴¹⁹；又若法令遵循計畫明確表示員工特定行為違反公司政策且將予以懲處，即可推測員工犯罪並非出於使公司獲利、推進公司業務之意圖⁴²⁰。然而 Huff 也強調，法令遵循僅是陪審團參考的相關因素而已，並非絕對，在符合有效法令遵循計畫的情況下，陪審團亦可參考其他證據而肯定公司之代位責任⁴²¹。

⁴¹⁴ Charles J. Walsh & Alissa Pyrich, *Corporate Compliance Programs As a Defense to Criminal Liability: Can a Corporation Save Its Soul?*, 47 Rutgers L. Rev. 605, 676-668 (1995).

⁴¹⁵ *Id.* at 678-684.

⁴¹⁶ Kevin B. Huff, Huff, *supra* note 388 at 1275-1278.

⁴¹⁷ *Id.* at 1281.

⁴¹⁸ *Id.* at 1283.

⁴¹⁹ *Id.* at 1291.

⁴²⁰ *Id.* at 1288.

⁴²¹ *Id.* at 1292-1293..

參、量刑：聯邦量刑指南（The Sentencing Guidelines）

美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）於 1991 年增訂「聯邦量刑指南」第 8 章組織體量刑專章，當時即將法令遵循與企業倫理之思維納入量刑的考量中，依最新版量刑之量刑指南（2023 Guidelines Manual），在對組織量刑時，會先考量犯罪級別、非法所得、造成之經濟損害等因素而訂出基本罰款（base fine）⁴²²，接著會考量組織規模、是否有高層涉入等因素而訂出罪責得分（culpability score），若組織已定有效的法令遵循及倫理計畫，可減去 3 分的罪責得分⁴²³，惟若犯罪發生後延遲向政府機關報告違法行為，或組織高層人員涉入犯罪其中，則排除適用減分之規定⁴²⁴。

針對所謂「有效法令遵循及倫理計畫」，量刑指南第 8B2.1 條第(a)項指出，企業應履行盡職義務（due diligence）以預防和偵查犯罪行為，且透過其他方式鼓勵倫理行為和守法的組織文化，且不能因犯罪發生即認定該計畫無效⁴²⁵；此外，第 8B2.1 條第(b)項規定，組織法令遵循及倫理計畫要符合前述標準至少需滿足 7 個條件，簡述如下：(1)建立防止和偵測犯罪行為的標準與程序；(2)治理機構應了解計畫之內容與運作方式，並進行有效、合理的監督；(3)應盡合理努力排除曾參與非法活動或與法遵及道德計畫不符的人員納入機構實質權力人員之中；(4)透過培訓計畫或其他方式向治理人員、高層人員等傳達計畫的標準和程序，且使其了解各自角色與責任；(5)應透過監控與審計等合理措施確保發現犯罪行為、定期評估計畫有效性、建立匿名或保密的犯罪通報系統；(6)透過激勵與適當紀律措施使機構能始終如一促進並執行計畫；(7)發現犯罪後，應採取合理調整防止再發生類似犯罪⁴²⁶。

第二款 瑞士法

第一目 條文規定

瑞士於刑法總則第 102 條設有企業刑事責任的規定，內容如下：

⁴²² U.S. Sentencing Guidelines Manual §8C2.4 (2023).

⁴²³ U.S. Sentencing Guidelines Manual §8C2.5 (f)(1) (2023).

⁴²⁴ U.S. Sentencing Guidelines Manual §8C2.5 (f)(2)(3) (2023).

⁴²⁵ U.S. Sentencing Guidelines Manual §8B2.1 (a) (2023).

⁴²⁶ U.S. Sentencing Guidelines Manual §8B2.1 (b) (2023).

第 102 條

第 1 項 若於企業之商業活動範圍內犯有重罪或輕罪，因企業組織不完善而無法歸責於特定自然人時，可將該罪歸責於該企業，處 500 萬元以下法郎。

第 2 項 若犯第 260 條之 3（組織犯罪）、第 260 條之 5（資助恐怖主義）、第 305 條之 2（洗錢）、第 322 條之 3（金錢行賄）、第 322 條之 5（利益行賄）、第 322 條之 7（賄賂外國公務機構）或第 322 條之 8（賄賂私人），無論是否有特定自然人負刑事責任，企業均應就未採取防止犯罪之組織措施而受罰。

（下略）

第二目 立法背景及理由

與德國相同，瑞士傳統受到「公司不能犯罪」觀念的影響而否認法人的犯罪能力，該國雖於 1991 年曾提出對企業施以特殊類型處罰（Strafe）條文的草案，卻在協商階段遭到普遍的懷疑和批評，最終遭到撤回⁴²⁷，然而，瑞士有關法人刑法的討論並未因此停止，該國在草擬刑法典「環境犯罪專章」時徵詢的專家意見明確表示必須引進企業刑事責任才能為環境刑法打下基礎，此外，歐洲理事會所草擬的環境刑法協定以及 OECD 公約均有要求追究企業的刑事責任，這促使該國行政機關再度關注此一議題⁴²⁸。1998 年行政機關參考日內瓦大學 Robert Roth 教授於 1996 年受託出具的專家意見書，提出了刑法總則的修法草案，肯定了對法人課與刑事責任的必要性，且主張這種法人或企業的責任（Schuld）可符合「社會的」以及傳統上「道德的」意義上的責任概念⁴²⁹，該草案最終於 2002 年被國會採納，於刑法總則明確肯認了法人的刑事責任。

1998 年瑞士刑法和軍事刑法以及聯邦青少年刑法修正草案（下稱：1998 年瑞士刑法修正草案）提到，有時要找到公司內應負責的自然人相當困難，尤其是在組織複雜的公司更是困難，且可能是肇因於公司組織關係不明確、缺乏清晰流程與責任劃分和控制，可以想像即使刑事司法部門投入最大的努力也無法得到令

⁴²⁷ Bundesrat (Schweiz), Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998, BBl 1998, S. 1979 ff., S. 2137 f.

⁴²⁸ Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2138.

⁴²⁹ Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2139.

人滿意的結果，在這種公司因組織缺陷（Organisationsmängel）而無法確定負責的自然人時，存在需要填補的刑事責任漏洞⁴³⁰。

由於此項立法打破了「公司無法犯罪」這項幾十年來主宰瑞士與德國有關公司刑事責任討論的原則，1998 年瑞士刑法修正草案特別針對學說向來對於法人責任與罪責刑法（Schuldstrafrecht）存在衝突的批評作出回應，其特別指出修正建議並無意對刑法釋義學進行曲解，而是基於預防思想的重視，提出有別於個人罪責的責任概念，因此，此規定的適當性並不是由釋義學，而是由立法的意願所決定⁴³¹。學者亦贊同此一說明，認為對公司所承擔的責任是一種不同於自然人責任的「功能上類似的」（funktionsanalog）罪責⁴³²。

第三目 規範性質

壹、獨立犯罪說（eigenständig Straftatbestand）

瑞士聯邦最高法院於 2016 年的一則判決援引 Niggli 與 Gfeller 教授的見解，認為本條規定對法人的指控並不是針對內部自然人所涉及的犯罪行為，法人受處罰的理由在於其因組織缺陷（Organisationsdefizit）導致難以查明犯罪者（第 1 項）或未採取合理的組織預防措施以阻止特定犯罪（第 2 項），法人內部自然人所犯的罪名，僅屬於法人刑事責任的外在原因，即客觀處罰條件（objektive Strafbarkeitsbedingung）⁴³³，可推測此見解將本條規範性質理解為獨立的犯罪條款。

貳、歸責規定說（Zurechnungsnorm）

Wenk 教授認為，本條規定應屬於歸責規定，就體系而言，本條規定於刑法「總則」而不如真正的犯罪規定位於「分則」；此外，條文在用語上明確使用了「歸責」（Zurechnen），可見立法者有意將此其定性為歸責規定，企業只是基於同一犯罪的另一個制裁對象，自然人的犯罪並非僅是與企業責任無關的客觀處罰條

⁴³⁰ Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2141 f.

⁴³¹ Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2143.

⁴³² Jan Wenk, Sanktionierung im Schweizer Unternehmensstrafrecht, 2024, S. 16.

⁴³³ 6B_124/2016 vom 11. Oktober 2016

件。⁴³⁴聯邦最高法院 2019 年收錄的判例亦透過文義和體系解釋說明本條為歸責規定⁴³⁵，此外，該判例並指出，依刑法第 102 條第 3 項，對法人處以罰款的金額不僅受組織缺陷程度影響，亦受犯罪嚴重程度、所造成的損害影響，故不能認為刑法第 102 條是獨立的犯罪規定⁴³⁶。

第四目 法人責任成立要件與歸責模式

瑞士刑法第 102 條第 1 項規定了因法人組織缺失致無法查明犯罪行為人的「補充可罰性」(subsidiäre Strafbarkeit)，第 2 項則是就特定犯罪就法人未採取必要且可期待之措施以阻止犯罪的「原始可罰性」(originäre Strafbarkeit)⁴³⁷，以下分別討論二者的規範內容，以及本條之歸責模式。

壹、法人的補充可罰性（第 102 條第 1 項）

本項規定在企業組織不完善而無法歸責於特定自然人時，可將該罪歸責於企業，而對其處以罰款。論者認為這項立法設計是受到了德國刑法學者 Schünemann 教授早期觀點的影響⁴³⁸，Schünemann 教授認為，對法人處以罰款的基礎係由責任主義轉為「法益緊急避難」(Rechtsgüternotstand)⁴³⁹，即在企業範圍內所生的法益侵害不能特定犯罪之自然人時，應承認存在一個具體而應加以預防的緊急狀況，這種以個人責任制裁無法解決的緊急狀況，得透過處罰法人以填補漏洞，在企業獲有利益且未採取必要、完善的監督措施以阻止其成員從事企業範圍內犯罪時，可以讓無關罪責原則的處罰取得正當化基礎⁴⁴⁰。Schünemann 教授 1979 年提出此理論時特別指出「法人責任只有在自然人不可被追究責任時作為補充手段」⁴⁴¹，這也和 1998 年瑞士刑法修法草案說明所強調的相同，草案特別指出，補充

⁴³⁴ Wenk, a.a.O. (Fn. 432), S. 33 ff.

⁴³⁵ BGE 146 IV 68.

⁴³⁶ BGE 146 IV 68, E. 2.3.4

⁴³⁷ 王士帆，同註 349，頁 577。

⁴³⁸ 樋口亮介，法人処罰と刑法理論，東京大学出版会，增補新装版，2021 年 5 月，頁 138。

⁴³⁹ Bernd Schünemann, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 1979, S. 236. 轉引自：樋口亮介，同註 438，頁 138。

⁴⁴⁰ Bernd Schünemann 著，蔡震榮譯，同註 212，頁 487-488。

⁴⁴¹ 樋口亮介，同註 438，頁 138。

責任並不免除執法機關積極尋找和確定實際負責自然人的責任，只有在執法機關竭盡所能調查仍無法歸責自然人時，才能處以法人罰款⁴⁴²。

依條文「無法歸責於特定自然人時，可將該罪歸責於該企業」之文義，似乎不必證明特定自然人的刑事責任。然而，瑞士聯邦最高法院於 2016 年的一則判決中說明，本條以「自然人犯罪」作為責任成立的前提，必須要證明犯罪已滿足客觀與主觀要件，否則無法課與企業組織缺陷的刑事責任⁴⁴³，換言之，必須證明公司中至少一人之犯罪行為（於客觀上和主觀上）符合犯罪構成要件且具違法性，但無法將其定罪時，才能對法人進行歸責⁴⁴⁴。

貳、法人的原始可罰性（第 102 條第 2 項）

本項規定企業中自然人犯特定罪名時，無論是否有特定自然人負刑事責任，企業均應就未採取防止犯罪之組織措施而受罰。本項是國會立法時所增加的規定，原先 1998 年瑞士刑法修法草案並未設此規定，草案反而認為，在有自然人負責時，尚未存在足以需要承認法人責任的處罰漏洞⁴⁴⁵。有學者參考 Schünemann 教授的理論，推測第 2 項之立法表示瑞士之立法者認為特定罪名處罰法人的需要性已達到和補充責任相當的程度，具有需預防之法益緊急狀態，故縱自然人已受歸責，仍有處罰法人之明顯實益⁴⁴⁶。

瑞士聯邦最高法院指出，若企業的組織混亂導致條文所定的犯罪行為易於實施時，企業被賦予犯罪防止義務，當企業內部自然人於企業目的範圍內實施犯罪與組織缺陷間具有因果關係時，得歸責於企業的理由在於其未採取所有必要且合理的組織預防措施，此時企業係基於監督保證人地位而成立過失不作為犯⁴⁴⁷。許多學者贊成第 2 項之立法，並認為應刪除第 1 項規定、擴大第 2 項規定適用的範圍，以實現更有效的責任模式，避免依第 1 項規定企業只要推出自然人作為代罪羔羊即可輕易逃避責任⁴⁴⁸。

⁴⁴² Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2143.

⁴⁴³ 6B_124/2016 vom 11. Oktober 2016 該判決涉及之條文雖係第 102 條第 2 項的原始刑事責任，惟判決理由一併將第 1 項補充刑事責任納入解釋。

⁴⁴⁴ 學說同此見解者 Marianne Johanna Hilf, Die Strafbarkeit juristischer Personen im schweizerischen, österreichischen und liechtensteinischen Recht, ZStW 2014, S. 92.

⁴⁴⁵ Bundesrat (Schweiz), Botschaft StGB 1998, S. 2141.

⁴⁴⁶ 樋口亮介，同註 438，頁 141-142。

⁴⁴⁷ 6B_124/2016 vom 11. Oktober 2016.

⁴⁴⁸ 僅參閱 Wenk, a.a.O. (Fn. 432), S. 31.

雖本條明文「無論是否有特定自然人負刑事責任，企業均應就未採取防止犯罪之組織措施而受罰」，字面上來看，企業與自然人的責任得以切割看待，惟瑞士聯邦最高法院認為，本項規定與第 1 項相同，仍應證明企業內有至少一名自然人構成犯罪之客觀與主觀構成要件且具有違法性，始得依本項規定處罰企業⁴⁴⁹。

參、歸責模式

瑞士刑法之規定被認為採用學說上所謂「組織缺陷 (Organisationsversagen) 模式」，切斷了法人與機關自然人的連結⁴⁵⁰，文義上完全以法人本身的組織缺陷作為歸責，包括因組織缺陷致未能防止犯罪發生 (第 102 條第 2 款) 與因組織缺陷致無法將罪行歸咎於任何自然人 (第 102 條第 1 款)，至於犯罪之自然人為代表人或普通員工，對於法人責任之成立已不再重要⁴⁵¹。學者認為，這種以組織缺陷所成立的罪責並不同於傳統個人罪責，企業被歸責的理由不同於個人刑法是基於其有能力做出不同的行為，而是就其「實際上未能達到某些客觀之組織要求」加以非難⁴⁵²。

第三款 奧地利法

第一目 條文規定與立法概述

奧地利於 2005 年因應歐洲法人刑法之立法趨勢以及國內特定案件 (Kaprun 列車事故) 的影響而制定了「組織團體責任法」(VbVG)，並於 2006 年 1 月 1 日生效⁴⁵³，自此，奧地利的刑法從針對個人的刑法，新增了平行的團體刑法路徑⁴⁵⁴。

組織團體責任法為一部兼具實體法及程序法的獨立法典，有關責任成立的規範，訂於第 3 條⁴⁵⁵：

第 3 條

⁴⁴⁹ 6B_124/2016 vom 11. Oktober 2016.

⁴⁵⁰ 董幸文，同註 372，頁 107。

⁴⁵¹ Martin Böse, Strafbarkeit juristischer Personen – Selbstverständlichkeit oder Paradigmenwechsel im Strafrecht, ZStW 2014, S. 132, 139 f.

⁴⁵² Wenk, a.a.O. (Fn. 432), S. 17.

⁴⁵³ Peter Lewisch 著，徐育安譯，奧地利組織團體責任-法理基礎-界限-批判，月旦法學雜誌，第 299 期，2020 年 4 月，頁 45-46。

⁴⁵⁴ Marianne Johanna Hilf, Grundkonzept und Terminologie des österreichischen strafrechtlichen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), NZWiSt 2016, 190.

⁴⁵⁵ 翻譯參考自：王士帆，同註 349，頁 580-581。

第1項 於符合第2項或第3項之要件下，如有以下情形之一，團體應為犯罪行為負責：1.該犯罪乃為團體之利益而違犯。2.該犯罪違反團體應承擔之義務。

第2項 團體應對決策者之犯罪行為負責，當決策者自己違法、有責實行犯罪。

第3項 符合以下要件者，團體應對員工之犯罪行為負責：1. 員工已違法實行符合法定客觀構成要件之事實；團體對於故意犯罪行為，只在員工故意犯之者，始負責任；團體對於過失犯罪行為，只在員工疏忽依情況所必要之注意，始負責任。並且 2. 犯罪得以發生或本質上容易發生者，乃因決策者疏忽依情況所必要且可期待之注意，尤其是未採取重要之技術、組織或人事措施以阻止該犯罪。

學者指出，本法在用語上刻意避免使用刑法詞彙，而採用了許多中性用語，如團體係「為犯罪負責」(für eine Straftat verantwortlich)而非「可受刑罰」(strafbar)，所受處罰為「團體罰鍰」(Verbandsgeldbuße)而非「團體罰金」(Verbandsgeldstrafe)，惟其立法理由仍表示「考慮作為不法效果的罰鍰，如同刑罰，內涵社會道德的非難」⁴⁵⁶，可見立法者僅是無意在有關法人犯罪能力與罪責的學說爭議中明確表示立場，故選擇調整用語來包容不同觀點，這種詞彙的調整亦可強調團體責任係出於「功能類比」(funktionsanalogie)的觀點，畢竟團體與個人不同，相關標準本即需要調整⁴⁵⁷。

第二目 組織團體責任成立要件與歸責模式

本條第1項係規定犯罪行為與組織團體的實質連結點，犯罪行為需至少滿足「有利於組織團體」或「違反組織團體義務」其中一個連接點，才能令團體為犯罪行為負責。所謂「團體之利益」除積極財務增加外，尚包括消極節省成本，而「組織團體義務」包括交易往來安全義務與特定法律（如會計法、稅法）賦予法人的義務⁴⁵⁸；第2項、第3項區分了「決策者犯罪」與「員工犯罪」的不同歸責要件，依第2項，組織團體必須為決策者構成要件該當、違法且有責的所有犯罪

⁴⁵⁶ RV 994 BlgNR 22. GP, 20. 轉引自：王士帆，同註 359，頁 10。

⁴⁵⁷ Hilf, a.a.O. (Fn. 454), S. 191.

⁴⁵⁸ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 49。

行為負責，亦即將決策者的犯罪行為視為組織團體的行為，決策者的行為與罪責即是組織團體的行為與罪責⁴⁵⁹；至於員工犯罪的情形則是透過一套「混合系統」，當員工實施構成要件該當且具違法性（不要求有責性）的犯罪行為，可認為是因管理階層存在客觀上的監督過失所導致時，可將犯罪歸責於組織團體⁴⁶⁰，也就是將「員工的犯罪行為」與「決策者（客觀）之監督過失」加總而歸責於組織團體⁴⁶¹，至於組織團體應負故意或過失之責任，取決於員工的故意或過失，不考慮管理階層之故意或過失罪責⁴⁶²。

學者稱上述奧地利法的歸責模式為「修正版的法人歸責之代表模式」⁴⁶³，學理上所謂「代表模式」係指法人代表機關的意思與行為等同於法人自己的行為，故代表人犯罪等同於法人自己犯罪，奧地利組織團體法第 3 條第 2 項即為此類型的歸責模式，惟第 3 條第 3 項將組織團體責任擴及不具代表權之員工，並以代表人的客觀監督過失作為法人歸責的基礎，已和純粹代表模式的內涵不同，亦有學者稱其為「混合歸責模式」⁴⁶⁴。

第三目 罪責原則之爭論

從前述法條用語的調整不難看出，有關法人犯罪能力與罪責的問題在奧地利學界仍有許多爭議，即便組織團體責任法已立法多年，仍存有牴觸罪責原則的質疑。認為團體責任違反罪責原則的學者認為，組織團體責任法的所有刑事責任都不以組織團體任何自己的行動為要件，使團體始終是對他人（自然人）的犯罪承擔責任而牴觸了自己行為責任的罪責原則⁴⁶⁵。

惟相反的意見指出，組織團體責任法係建立了一種功能上類似個人罪責的「團體罪責」(Verbandsschuld)⁴⁶⁶，與自然人罪責不同，在此功能類似之構造下，團體罪責是指從團體的角度而言可以透過合理方式避免犯罪行為發生，然而團體

⁴⁵⁹ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 52、56。

⁴⁶⁰ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 52。

⁴⁶¹ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 58。

⁴⁶² 馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 107；Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 59。

⁴⁶³ 王士帆，同註 349，頁 577。

⁴⁶⁴ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 52。

⁴⁶⁵ Peter Lewisch 著，徐育安譯，同註 453，頁 52-54。

⁴⁶⁶ Hilf, a.a.O. (Fn. 454), S. 191.

在構造上必須依其決策者行動，從刑法的角度而言，無論是犯罪的實施或疏於防止犯罪，團體意志的形成都是直接透過決策者進行的，決策者形成了團體意志，對團體而言，決策者犯罪或疏於防止犯罪，自然並非一種外來的責任，故團體並非為他人行為負責⁴⁶⁷。2016 年奧地利憲法法院作出組織團體責任合憲判決之理由，亦同於此團體罪責的論點，認為適用於自然人刑法下的個人罪責並不適用於法人，法人依其性質本即需要透過自然人機關作成行為與決策，在此結構下的團體責任並非為他人負責，亦非罪責推定或結果責任⁴⁶⁸。

第四款 德國法

第一目 現行規範

德國法目前仍維持不得以刑罰處罰法人的傳統見解，僅於該國秩序違反法（OWiG）第 30 條規定法人須對內部特定自然人行為負罰鍰責任，以及第 130 條規定企業採取監督措施之義務。條文規範如下⁴⁶⁹：

第 30 條

(1)以下列人之身分為犯罪行為或違反秩序行為，致法人或人合團體違背義務，或法人或人合團體獲有利益或應會獲利者，得對該法人或人合團體科處罰鍰：
1.法人之有代表權之機關或該類機關之構成員。2.無權利能力社團之董事會或該類董事會之構成員。3.有權利能力之人合公司之有代表權之合夥人。4.概括代理人或居主管地位之經理人或法人、第二款及第三款所指稱人合團體之行為代理人。5.其他為法人或第二款及第三款所指稱人合團體之營業或企業的領導負責行為之人，負責範圍亦包括對業務執行之監督及其他以主管地位行使監督權限。（下略）

第 130 條

(1)作為營業或企業之業主，故意或過失不為採取必要之監督措施，以防止在營業或企業有違反其作為業主應負擔義務之行為且其違反應處以刑罰或罰鍰者，

⁴⁶⁷ Hilf, a.a.O. (Fn. 454), S. 192.

⁴⁶⁸ 王士帆，同註 359，頁 15-16。

⁴⁶⁹ 翻譯轉自：吳綺雲，各國行政法制翻譯彙編（一），頁 18-19，司法院網站 <https://www.judicial.gov.tw/tw/dl-79656-ea6eee40d6d249c38495ca1652efd133.html>（最後瀏覽日：2022 年 11 月 13 日）。

如其履行應為之監督，即應可阻止或使其大為困難發生此種違反行為時，其行為違反秩序。屬於必要之監督措施者，亦包括選任、仔細挑選以及監督(受雇之)監督人員。(下略)

此規定在實務運作上產生許多問題，由於性質上是行政罰鍰，在法律適用上受各地區主管機關的裁量權影響，造成適用上不一致，且讓人產生政治性決定觀感；此外，秩序違反法第 30 條第 2 項的罰鍰數額上限為 500 或 1000 萬歐元，亦遭批評無法產生有效制裁效果；在程序方面，亦未明定公司的程序權，以及董事會成員和員工的程序地位。⁴⁷⁰

第二目 近年發展

1997 年歐盟通過「保護歐體財政利益公約第 2 議定書」(Zweites Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften) 要求會員國制定具有嚇阻力的制裁以保護歐盟財務上的利益，其中第 3 條、第 4 條明確要求會員國必須對法人處以有效、適合且具威嚇之制裁⁴⁷¹。除此之外，德語法律圈之瑞士、奧地利相繼於 2003 年與 2006 年施行法人刑法，長期以來受德國法律影響的西班牙亦在 2010 年肯定了法人的刑事可罰性，這些歐洲國家的發展使長久以來否定法人刑事責任的德國出現了立場的動搖，學界肯定說的意見逐漸興起，也逐漸出現了有關法人刑法的立法草案⁴⁷²。

壹、北萊茵—威斯伐倫邦組織體刑法草案

2013 年於北萊茵—威斯伐倫邦提出的組織體刑法草案，有關法人責任之規定如下⁴⁷³：

第 2 條

⁴⁷⁰ 徐育安，同註 406，頁 14。

⁴⁷¹ 徐育安，同註 406，頁 15；王士帆，同註 359，頁 7-8。

⁴⁷² 徐育安，同註 406，頁 15-16。

⁴⁷³ 翻譯轉自：徐育安，同註 406，頁 17-18。

- (1)若組織體之決策者於處理組織相關事務時，故意或過失地進行涉及組織的違犯行為，則應對該組織體予以制裁。
- (2)若組織體之決策者故意或過失而未執行合理的監督措施，特別是技術、組織或人事上的監督措施，以之避免違犯行為或使之難以發生時，屬處理組織體事務之違犯行為，應對該組織體予以制裁。

此規定與前述奧地利團體責任法相似，分別規定了組織的行為責任與監督責任。學者 Zöller 認為草案規定連結了原有的秩序違反法第 30 條、第 130 條規定⁴⁷⁴；Hoven 教授則指出，此草案擺脫了秩序違反法第 30 條的定性爭議，完全改採「組織本身」的過錯責任⁴⁷⁵。至於制裁形式，草案第 4 條規範罰金、排除政府標案或政府補貼、解散公司等，罰金數額採日額罰金制，以過去 3 年平均營業額的 10% 為上限，⁴⁷⁶此外，該草案設有制定法令遵循計畫免除企業責任之規定，草案起草者認為這可改變秩序違反法未能促使企業積極建立法令遵循系統的缺陷，以有效預防未來犯罪⁴⁷⁷。

然而，草案推出後並未得到迴響，反而受到許多批評，如 Schünemann 教授即認為此種法人歸責結構，係以自然人行為作為法人被歸責的基礎，無法符合罪責原則⁴⁷⁸。該草案最終也因學界激烈的批評而被擋下，未進入聯邦議會審議⁴⁷⁹。

貳、科隆團體制裁法草案

⁴⁷⁴ Zöller, Zur Frage der Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutschland - Gutachten zur Erforderlichkeit und rechtssystematischen Einordnung, Stiftung Familienunternehmen, 2017, S. 26. 轉引自：黃奕文，論法人之刑事制裁——以德國近期立法趨勢和學說觀點為中心，興大法學，第 30 期，2021 年 11 月，頁 241。

⁴⁷⁵ Elisa Hoven, Der nordrhein-westfälische Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs - Eine kritische Betrachtung von Begründungsmodell und Voraussetzungen der Straftatbestände, ZIS 2014, S. 19. 轉引自：黃奕文，同註 474，頁 241。

⁴⁷⁶ 黃奕文，同註 474，頁 242；馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 101。

⁴⁷⁷ NRW-Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbände, 2013, S. 53 f. 轉引自：黃奕文，同註 474，頁 242。

⁴⁷⁸ Bernd Schünemann, Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein kriminalpolitischer Zombie, ZIS 2014, 3 f. 轉引自：徐育安，同註 406，頁 18。

⁴⁷⁹ Frisch 著，蔡聖偉譯，從犯罪行為與刑罰的基本理解檢視法人之可罰性——兼論不同的歸責種類，月旦法學雜誌，第 299 期，2020 年 4 月，頁 29-30。

科隆團體制裁法草案為科隆大學刑事法教授 Weigend 和 Henssler、Hoven、Kubiciel 等人組成的團隊所提出，該草案有關法人責任的規定如下⁴⁸⁰：

第 3 條

- (1)若組織體之管理者於處理組織相關事務時，故意、違法且有責地進行涉及組織的違犯行為者，該組織體處以制裁。若刑法另有過失構成要件之規定，管理者有過失者適用之。若管理者藉由違犯行為違抗組織體領導階層明確而具體的指示，並規避了適合防止此類違規行為的安全措施，得免除該組織體的制裁。
- (2)若僱員在處理組織體事務時進行涉及組織的違犯行為，而管理者對此並未採取必要且合理的措施防止，使此類行為得以出現，或使之得以輕易發生者，該組織體處以制裁。

科隆草案對於法人的歸責仍以管理者作為連接，法律效果的用語改為「制裁」(Sanktion)而非「刑罰」(Strafe)，雖然起草者中的 Weigend 和 Hoven 認為，由於法人並非基本法第 1 條第 1 項人性尊嚴的保護客體，縱使法人制裁使用「刑罰」的用語亦無違反罪責原則的疑慮，然而草案仍為避免受外界成見影響而改以中性的用語取代，並同時表明法人制裁的法理和規制模式與傳統自然人刑罰不同⁴⁸¹。該草案主要的制裁手段為金錢制裁，制裁金額會考量組織缺陷之影響、嚴重性、獲利多寡等，並以程序結束前 3 年企業營業額的 15%為制裁金額上限⁴⁸²。此外，草案第 5 條並設有暫緩制裁的規定，當企業能彌補已造成的損害，並且採取適當措施避免組織遭濫用，長期來看可使組織團體改善內部結構時，得暫緩制裁金之繳納 2 年至 5 年⁴⁸³，草案起草者認為此制裁方式能符合公司員工和股東利益，有效促使企業改善內部體制，使其維持遵守法規的意識⁴⁸⁴。

參、法蘭克福綱領

⁴⁸⁰ 翻譯轉自：徐育安，同註 406，頁 20。

⁴⁸¹ Weigend/Hoven, Der Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes, ZRP 2018, S. 31. 轉引自：徐育安，同註 406，頁 21。

⁴⁸² 黃奕文，同註 474，頁 249。

⁴⁸³ 黃奕文，同註 474，頁 249-250。

⁴⁸⁴ Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes, 2017, S. 24. 轉引自：黃奕文，同註 474，頁 250。

法蘭克福綱領（Frankfurter Thesen）欲從刑事政策角度出發，選擇在「優化現有秩序違反法」與「過度廣泛引入針對企業的刑事處罰」外的第三條路，期許能提出一種全新的、整體性之「準刑法」（parastrafrecht）措施⁴⁸⁵。作者認為改革秩序違反法雖然受到的阻力最小，但仍難以說明為何將企業犯罪歸類為輕微違反行為，導致傳遞了一種淡化犯罪嚴重性的訊息⁴⁸⁶，至於引入真正的企業刑事處罰，雖然在憲法上是可行的，但在刑事政策的角度而言，難以與個人刑事責任的系統協調⁴⁸⁷，故其主張應建構一種能夠定位不法（Unrechtsfixierung）的準刑法。

在責任的成立上，企業並不會因為員工或決策者單一的犯罪行為就承擔準刑法責任，蓋並非所有犯罪都是組織缺陷（Fehlorganisation）的表現，只有當犯罪行為是源於「企業組織架構」或「企業長期縱容特定行為所形塑成影響企業決策之行動模式」時，公司需要承擔該行為的責任，若企業能證明有效的法令遵循計畫，則應該徹底解除其責任⁴⁸⁸。

至於制裁措施上，其參考美國實務之發展，主張可透過緩起訴/不起訴模型（DPA/NPA-Modell），提出詳細的法令遵循要求以促進「企業改正」（Unternehmenskorrektur），其他制裁措施則包括將企業註記於黑名單，或是損害賠償措施等⁴⁸⁹。

肆、2019 年慕尼黑企業制裁法草案

慕尼黑企業制裁法草案係聯邦司法部企業制裁法草案之「對案」，其內容與聯邦司法部草案不同處約有四點：1. 排除較小的企業團體（營業額不超過 1000 萬歐元，且員工不超過 49 人），以減輕中小企業負擔、2. 排除員工所為與營運無關的過剩行為、3. 制裁手段取消了解散團體或可能將團體登記在團體制裁記錄表的措施、4. 若團體採取了行為前與後的法令遵循措施，得不受制裁。⁴⁹⁰

伍、2020 年聯邦司法部企業制裁法草案

⁴⁸⁵ Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, Unternehmensverantwortung für Unternehmenskriminalität – „Frankfurter Thesen“, in: wistra 2018, S. 27.

⁴⁸⁶ Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, a.a.O., S. 27 f.

⁴⁸⁷ Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, a.a.O. (Fn. 485), S. 28.

⁴⁸⁸ Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, a.a.O. (Fn. 485), S. 29.

⁴⁸⁹ Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, a.a.O. (Fn. 485), S. 30.

⁴⁹⁰ Petra Witiig 著，惲純良、許絲捷譯，同註 334，頁 177-178。

德國聯邦政府於 2020 年正式提出有關企業的制裁草案其有關組織體責任（Verbandsverantwortlichkeit）的關鍵條文如下⁴⁹¹：

第 3 條

(1)若組織體有下列情形者，該組織體處以制裁：

1. 組織體之管理者為組織體實行犯罪。
2. 其他人於處理組織體事務時，為組織體犯罪。但管理者藉由合理之防止措施可預防此類行為，如透過管理、篩選、指導及監督，可以避免或使之難以發生者。

（下略）

聯邦司法部企業制裁法草案在用語上與前述科隆草案相同，採用「制裁」而非刑罰。其歸責要件包括「管理者犯罪」與「組織監督過失責任」二種⁴⁹²，學者認為，這部草案僅是一部更嚴苛的秩序違反法，導入起訴法定原則使追訴程序更為嚴格⁴⁹³。此草案推出後收到各界不同的意見，其中過半數持反對態度，理由除罪責原則的質疑外，亦有關於明確性、特別預防效力和程序法相關之爭議，最終於 2021 年 6 月遭到撤回⁴⁹⁴。

第五款 日本法

日本早期承繼大陸法系法人無犯罪能力的傳統，學說與實務均否認法人之犯罪能力，即使透過「法人實在說」肯定法人處罰，也因為實定法欠缺法人刑法的規定而無法以刑法處罰法人⁴⁹⁵。然而，自明治 33 年（1900 年）以來陸續制定了業務主處罰規定後，情況有了不同：明治 33 年制定的《關於法人實施稅務和菸草專賣犯罪案件的法律》規定「法人之代表人或其僱員或其他從業人員在法人業務中違反了有關租稅和菸草專賣的法律，法律中規定的處罰條款適用於法人」，

⁴⁹¹ 翻譯轉自：徐育安，同註 406，頁 22-23。

⁴⁹² 馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 104-105；黃奕文，同註 474，頁 251。

⁴⁹³ Petra Witiig 著，憚純良、許絲捷譯，同註 334，頁 176。

⁴⁹⁴ 徐育安，同註 406，頁 23-24。

⁴⁹⁵ 樋口亮介，同註 438，頁 2。

創設了法人的「轉嫁罰規定」；隨後，昭和 7 年（1932 年）之《資本逃避防止法》第 5 條規定「若法人代表人或法人、個人的代理人、僱員或其他從業人員在與該法人或個人的業務有關的情況下違反前條規定的罪行，除處罰行為人外，併對法人或個人科以前條之罰金刑」，導入了「兩罰規定」⁴⁹⁶。

時至今日，日本尚未於刑法總則承認法人犯罪，惟於經濟、環境等許多法領域之附屬刑法透過兩罰規定課與法人刑事責任。該國學理上就法人處罰的歸責基礎仍有爭議，近年亦不乏有提出修法改革的建議，以下分別討論之：

第一目 視同理論

視同理論為日本刑法學界的通說見解，該理論認為得將法人內部一定自然人的行為與法人行為等同視之⁴⁹⁷，並可區分為「自身行為責任」與「監督義務違反責任」：自身行為責任即將法人內一定自然人所從事與業務相關的故意或過失行為，直接視為法人的故意或過失行為，而對法人課與行為責任；監督義務違反責任則是就非核心人員所從事業務相關的犯罪行為，雖不可視同法人本身行為，但若可認為是核心機關監督不力而導致犯罪者，亦可認為法人有監督義務違反，而使其負監督義務違反責任。⁴⁹⁸ 就監督義務違反責任部分，日本最高法院將之解釋為「推定過失責任」，當從業人員於業務上行為違反法令時，除非負責人證明已盡到注意義務，否則即肯定其監督過失⁴⁹⁹。

視同理論強調法人責任必須有自然人作為媒介，縱使認為法人具有建立監督和防止義務的責任，該責任也可以、且應該透過核心機關的意思活動作為媒介⁵⁰⁰。這也和兩罰規定以自然人犯罪作為法人歸責之前提的規範結構相符。

第二目 組織模式

⁴⁹⁶ 樋口亮介，同註 438，頁 3。

⁴⁹⁷ 松原久利，法人の刑事責任—自然人を媒介としたアプローチ，刑法雜誌，41 卷 1 号，2001 年 7 月，頁 40。

⁴⁹⁸ 仲道祐樹著，黃士軒譯，JR 日本福知山線事故與法人處罰，月旦法學雜誌，第 295 期，2019 年 11 月，頁 162-163；松原久利，同註 497，頁 41。

⁴⁹⁹ 洪兆承，同註 333，頁 287-288。

⁵⁰⁰ 松原久利，同註 497，頁 43。

平成 17 年（2005 年）造成 106 人死亡、493 人受傷的 JR 福知山線出軌事故，法院認定事故發生的主因乃「列車駕駛員超速」，而被起訴的鐵路本部長及 JR 西日本公司歷代 3 位社長，因對事故欠缺預見可能性與注意義務違反，均受無罪判決，但由於造成事故的列車駕駛員已因本件事故死亡，該案最終以「無人應負刑事責任」作結⁵⁰¹。該事故的判決進而引發有關應否針對日本刑法第 211 條過失致死罪引進法人處罰規定的討論⁵⁰²，學說並指出，若類似事故發生而未有足夠證據證明駕駛員之過失，依視同理論下的兩罰規定仍難以對法人課與刑事責任⁵⁰³。

支持組織理論的學者認為，在大規模企業法人中末端基層員工犯罪的情形，若採用視同理論將代表人的選任、監督過失作為法人之義務違反，將因代表人未必具有注意之能力而不易評價其違反監督義務，這導致判例與通說透過課與代表人超出其能力範圍的極高注意義務，以認定法人刑事責任⁵⁰⁴；此外，以自然人犯罪作為法人責任的前提，將導致企業活動造成法益侵害可歸咎於企業安全管理制度缺陷或組織架構缺失時，若無法特定犯罪行為人，即使於事件中的法人依其規模和資力具有避免法益侵害的能力，仍無需受罰，這和社會強烈要求企業承擔刑事責任的情況背道而馳⁵⁰⁵。

基於以上理由，日本學界逐漸出現不以自然人為媒介，考量法人固有性質的「組織模式」，如板倉宏氏提出「企業組織體責任論」，主張法人係超越個別成員的社會實體，組織內部所有成員的行為共同組成企業體的行為與活動，就算沒有特定成員可以懲罰，仍可就全體組成的企業體組織活動加以歸責⁵⁰⁶。藤木英雄氏認為，當犯罪行為係源於法人組織下的超個人意思（企業意思），員工之犯罪可

⁵⁰¹ 仲道祐樹著，黃士軒譯，同註 498，頁 160-161。

⁵⁰² 仲道祐樹著，黃士軒譯，同註 498，頁 162。

⁵⁰³ 川崎友巳，今、なぜ「組織罰」か？——法人処罰の再定位，法学セミナー，66 卷 12 号，2021 年 12 月，頁 57-58。轉引自：馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，同註 377，頁 111。

⁵⁰⁴ 川崎友巳，法人の刑事責任：企業固有の性質を考慮したアプローチ，刑法雑誌，41 卷 1 号，2001 年 7 月，頁 29。

⁵⁰⁵ 川崎友巳，同註 504，頁 30-31。

⁵⁰⁶ 板倉宏著，吳景芳譯，同註 347，頁 71。

能因企業之鼓勵、縱容而可評價為根植於企業體質之行動，縱將經營者替換，亦必然發生相同結果時，即有必要就與個人責任區隔的企業本身責任進行追究⁵⁰⁷。

第三節 法人自己刑事責任之建構

第一項 比較法之啟發

第一款 責任之性質

前文介紹的各國立法中，美國、瑞士與日本對於法人犯罪責任的評價用語係直接使用與自然人犯罪相同的刑罰；奧地利組織團體責任法則為避免爭議而調整用語為「為犯罪負責」及「團體罰鍰」；至於德國則是堅守法人無犯罪能力的論點而以秩序違反法評價法人犯罪責任，近年提出有關法人犯罪的草案或立法建議亦多選擇以「制裁」或「準刑法」的用語，以避免違反否定法人犯罪能力的傳統。

各國法用語下的法人責任，究其本質均是令法人對於犯罪造成之法益侵害負起責任，奧地利、德國用語上的調整僅是換湯不換藥，無法變更責任規定的刑事法關聯性及其刑事處罰之性質，即使德國現行法係透過秩序違反罰評價法人犯罪責任，仍因行政罰屬於廣義刑罰而無法擺脫其刑罰性質，否定法人刑事責任卻課與行政罰的作法反而被批評為玩弄名目貼標籤的把戲（Etikettenschwindel）⁵⁰⁸。本文認為，我國法處以法人罰金刑的兩罰制已運行許久，與歐陸國家未有法人刑法的傳統不同，在討論法人刑事責任之解釋或立法建議時，應不需考慮修法轉換用語，否則不僅無助於解決法人刑事責任既有的爭議，反而可能遭輿論批評使法人犯罪「除罪化」而徒增紛擾。

第二款 歸責模式之整理

第一目 代位責任模式

⁵⁰⁷ 藤木英雄著，管高岳譯，法人與刑法，刑事法雜誌，第24卷第2期，1980年4月，頁56-57。

⁵⁰⁸ 許澤天，法人刑法之構成要件設計，月旦法學教室，第225期，2021年7月，頁39；Dubber, Zur Geschichte und Theorie der Verbandsstrafbarkeit: Eine kritische Analyse aus rechtsvergleichender Sicht, KritV 2015, S. 377, 387. 轉引自：徐育安，同註406，頁26。

美國法盛行援用民事侵權行為法之代位責任模式，實際上是將內部自然人的責任轉嫁於企業法人，這種作法無法與刑法歸責原理和罪責原則相容，蓋在刑法上，僅在犯罪結果可評價為其作品時，才能歸責於該行為人，代位責任模式並未就此進行說明，而是訴諸損益同歸、公共利益等政策上考量，難認具有正當性⁵⁰⁹，簡而言之，在刑法上採行此種「為他人負責」的代位責任模式，將無可避免地產生違反刑法上罪責原則與個人責任原則的疑慮⁵¹⁰。此外，侵權行為法上雇主代位責任之目的主要係為了保障被害人之求償權⁵¹¹，使被害人得向較具資力的雇主請求賠償，而不必承擔受僱人無力賠償之風險。但在刑法決定施加刑罰的對象時，此一立法考量應無適用之餘地。

本文認為，代位責任模式除了與刑法理論相牴觸外，尚可能造成無法充分評價法人的不法內涵。首先，比較法上多數國家在僱用人與受僱人連帶負損害賠償責任時，均有僱用人得向受僱人求償之規定，我國民法第 188 條第 3 項亦設有此規範，其理由在於，損害結果係受僱人直接行為所致，受僱人才是最終應承擔責任者⁵¹²，我國實務更認為僱用人對受僱人有全額求償權⁵¹³，亦即受僱人必須對損害結果負起全責，法人僅是代其負責，最終所有責任仍需歸咎於受僱人，依照這樣的歸責評價觀點，即便法人必須因自然人犯罪而承擔責任，仍可能主張其僅是內部自然人的代罪羔羊，塑造自己同為被害者的形象，而與法人刑罰對企業組織不法活動進行非難、剝奪團體名譽的用意相悖⁵¹⁴；其次，代位責任模式之下，法人承擔無過失責任，致美國實務普遍認為法人縱已採取一切合理防止犯罪的措施，仍無法排除責任，而招致學說批評形同對道德無辜且無過錯者處以刑罰，使不公平感削弱刑罰之道德刺激，且將造成法人無法透過監督、防止手段避免受罰，而無法有效鼓勵法人採取預防犯罪之措施⁵¹⁵。由以上說明可知，代位責任模式將造成法人之不法內涵模糊不清，進而無法有效發揮刑罰之功能。

⁵⁰⁹ Frisch 著，蔡聖偉譯，同註 479，頁 11-12；曾彥榮，刑事法規遵循與法人刑事責任之關聯——以組織體責任模式為核心，國立政治大學法律學系碩士論文，2024 年 1 月，頁 101-102。

⁵¹⁰ 溫祖德，同註 387，頁 88-89。

⁵¹¹ 王澤鑑，侵權行為法，增訂新版，2015 年 6 月，頁 554。

⁵¹² 王澤鑑，同註 511，頁 586。

⁵¹³ 最高法院 108 年度台上字第 1989 號民事判決、最高法院 100 年度台上字第 2149 號民事判決。

⁵¹⁴ 相關說明可參本文第五章第二節第一項第四款。

⁵¹⁵ 相關說明可參本文第五章第二節第三項第一款第二目。

第二目 代表模式（視同理論）

代表模式為歐盟國家主流的法人歸責模式，美國模範刑法典第 2.07 條第 1 項第 c 款亦採取此種立法，而與我國兩罰制立法類似的日本實務與通說也採用理論內涵相同的視同理論說明法人之刑事責任。此理論依犯罪之自然人為具有代表權限者或員工而區分處理，代表人犯罪時，即視為法人自己犯罪而可令法人負自己犯罪責任，若犯罪者為無代表權之員工，當代表人未盡監督或防止犯罪之義務時，視為法人之監督義務違反，亦可追究其義務違反之刑事責任。

代表模式與代位責任模式之差別在於其將法人責任的範圍限縮於具有代表權者之犯罪行為或監督義務違反，惟因其同樣因將法人責任之成立依附於自然人的犯罪行為，遭受「為他人行為負責」而違反自己責任原則的批評⁵¹⁶。支持此觀點者認為，法人性質上本即需透過代表機關形成意思與活動，縱將法人犯罪理解為組織義務違反，客觀上仍是法人內部自然人意志活動所造成的結果，因此法人的犯罪意思與行為，應該且只能由代表機關的意思與行為作為媒介⁵¹⁷，

第三目 組織模式

瑞士刑法第 102 條被認為是組織模式的立法，法人受處罰的理由在於未採取必要且合理的組織預防措施，雖依該國聯邦最高法院之見解，法人受歸責以內部至少一名自然人犯罪（無論是否成立責任）為前提，似乎未完全切斷自然人犯罪與法人責任的關聯，惟至少在責任成立的要件上並未將內部自然人的行為或意思與法人連結，而是僅就法人組織義務違反為評價。除了瑞士刑法外，本文認為美國模範刑法典第 2.07 條第 1 項第 b 款將「公司未履行積極法定義務」作為法人犯罪責任成立的要件之一，仍不失為一種組織模式的立法。

學說上肯定組織模式之論者認為，此種切斷自然人與法人責任的歸責模式較能避免前二種歸責模式抵觸自己責任原則的疑慮⁵¹⁸，且在組織體龐大、分工精細

⁵¹⁶ 許澤天，同註 508，頁 43；王皇玉，同註 362，頁 129-130。

⁵¹⁷ 松原久利，同註 497，頁 43；奧地利憲法法院亦執此理由認為組織團體責任法並非為他人負責或罪責推定的立法，參王士帆，同註 359，頁 15-16。

⁵¹⁸ 許澤天，同註 508，頁 45；王皇玉，同註 362，頁 129-130。

的情形，縱使難以特定犯罪之自然人，仍可基於法人組織缺陷造成犯罪結果而令其負責，而避免「組織化無責任」的窘境⁵¹⁹。

第四目 評析

代位責任模式因違反刑法理論且可能無法有效發揮法人刑罰預防效果而不宜採納已如前述，至於代表模式與組織模式何者較佳，則是一大難題。二種模式都主張法人應「為自己負責」，惟組織模式論者認為代表模式未能擺脫與自然人的連結，實際上仍是為他人行為負責。然而，學說卻有主張組織模式所謂組織缺陷，其實際內涵與代表模式的代表人監督義務違反相去不遠⁵²⁰。除此之外，各陣營中均有支持者在解釋歸責的要件時向另一陣營靠攏的情形，例如採組織模式的部分學者主張，當法人代表人違反行為時，法人即無免責之餘地⁵²¹，實際上已和代表模式的論述類似；相反的，代表模式的支持者則而有修正認為代表人行為若屬於不利於法人而和法人責任欠缺歸責關聯性的個人逾越行為，不應要求法人負責⁵²²，或是在認定法人責任時擴張視同主體範圍，整體觀察董事會、審計委員會等機關運作，而形同已接納了組織模式的說法⁵²³。

本文認為，二說的爭議源頭在於對「法人實在說」的理解不同⁵²⁴，代表模式係立基於「組織體說」而認為法人性質上無法形成自己意思，自然認為在法人犯罪的行為與意思必須以代表機關判斷之；而組織模式則是採取「有機體說」，認為法人如同自然人般具有自己的行為與意思，而可以和自然人行為與意思相區隔。二說在最源頭對法人本質的理解就有了歧異，終究是兩條平行線而無法產生交集。對於二說孰優孰劣，本文在此階段暫不下定論，待下文介紹民事實務有關法人侵權行為最新發展後，再一併說明。

⁵¹⁹ 藤木英雄著，管高宏譯，同註 507，頁 64；板倉宏著，吳景芳譯，同註 347，頁 77-78；王皇玉，同註 350，頁 32；許澤天，同註 508，頁 36、46；蔡蕙芳，同註 348，頁 15。

⁵²⁰ Böse, a.a.O. (Fn. 451), S. 140.

⁵²¹ 板倉宏著，吳景芳譯，同註 347，頁 77；

⁵²² 參王皇玉，法令遵循對法人刑事歸責之意義與影響——從營業秘密法第 13 條之 4 談起，頁 130

⁵²³ 參曾彥榮，同註 509，頁 103；Tricot, Unternehmensstrafbarkeit in Frankreich, Auf der verzweifelten Suche nach einem Modell, ZStW 2014, S. 55, 64. 轉引自：許澤天，同註 508，頁 43。

⁵²⁴ 有關法人實在說的說明，可參本文第五章第一節。

第三款 制裁與追訴手段

觀察各國對於法人犯罪之制裁，無論是刑罰性質的罰金、團體罰鍰或德國行政秩序罰之行政罰鍰，與我國目前兩罰制相同，均以金錢制裁為主。本文認為，罰金制裁雖能有一定嚇阻效果，仍應搭配其他制裁手段方能更全面地發揮預防犯罪之效果，故可考慮依法人之性質而設計其他制裁手段，例如學者認為，雖法人不能施以死刑，但可令其解散；法人不能處以自由刑，但可限制其業務或強制接管而限縮其營業自由範圍⁵²⁵，此外，前述德國法近年發展的介紹，亦可見許多草案提議將註記於黑名單或損害賠償命令等作為制裁手段，均是考量法人犯罪的性質所為有別於自然人的設計。

近年法令遵循制度的風氣漸盛，各國學說與實務紛紛提出考量法令遵循計畫的因應手段，如美國檢察官運用不起訴協議（NPA）或緩起訴協議（DPA）促使法人自新，使法人能避免訴訟帶來的成本以及敗訴衍生的金錢損失。德國法蘭克福綱領對於法人犯罪設計的建議，亦認為可參考美國實務的做法，以有效促使企業改正。然而，美國學者批評不起訴或緩起訴協議的運作欠缺有效司法審查與監督⁵²⁶，造成相關措施成為檢察官追訴個別員工犯罪的工具，詳言之，檢察官可能運用其權力使公司認罪後，要求公司配合內部調查，共同合作追訴個別董事或員工的責任，而配合合作的公司也不再需要對受調查的員工支付律師費⁵²⁷，這形同是讓本來有公司可以作為訴訟防禦後盾的員工失去依靠，且在公司協助追訴的情況下更容易被定罪。

美國前司法部副部長 Yates 於 2015 年對美國檢察官們發表一則以「企業不當行為之個人責任」為題的備忘錄，用以作為對抗企業詐欺犯罪的追訴指引⁵²⁸。誠如該備忘錄所強調的，必須有效追究自然人責任，才能盡可能減少企業犯罪，

⁵²⁵ Kudlich/Oglakcioglu, *Wirtschaftsstrafrecht*, 3. Aufl., 2020, Rn. 90. 轉引自：許澤天，同註 508，頁 39。

⁵²⁶ Brandon L. Garrett(2007), *Structural Reform Prosecution*, 93 VA. L. REV. 853, 857.轉引自：徐育安，同註 406，頁 38。

⁵²⁷ Edward B. Diskant (2008), *Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure*. The Yale Law Journal, 131-132.轉引自：徐育安，同註 406，頁 38-39。

⁵²⁸ Memorandum from Sally Quillian Yates, Deputy Att'y Gen., U.S. Dep't of Justice to All U.S. Att'ys et al., Individual Accountability for Corporate Wrongdoing (Sept. 9, 2015).

而減少公眾利益之損失⁵²⁹，我國學者亦強調，自然人與法人必須同時追究，才能達到遏止再犯的預防作用⁵³⁰。據此，本文認為要求公司與偵查機關合作，以追訴董事或員工責任尚屬合理，但不宜僅因公司合作調查即予以不起訴或緩起訴，還需搭配其他防止未來再犯的措施，才能避免公司只要協助找出自然人負責就能脫免責任；此外，對於不起訴或緩起訴協議的適用標準與內容，應考慮建立更明確、透明的相關準則、監督機制與救濟手段，以避免檢察官濫權而過度侵害被告權益。

雖法人不如自然人能進入監獄接受懲罰或矯正，惟透過金錢制裁或限制營業自由等制裁手段，以及促使法人建立、維持有效法令遵循計畫的起訴替代手段，應亦可發揮嚇阻或矯正作用，進而預防未來再犯。這些有別於自然人的制裁措施，同時能在不修正刑罰用詞的情況下⁵³¹，彰顯法人罪責與個人罪責的不同。

第二項 我國法人責任之新發展—確立法人自己侵權行為

第一款 傳統法人侵權責任依據

第一目 民法第 28 條代表人侵權之連帶責任

以法人實在說為基礎，部分學說認為法人機關或有代表權人之行為，即為法人自己的行為，故機關或有代表權人所為的侵權行為，即為法人的侵權行為，因此應承認法人具侵權行為能力，此見解稱為「法人機關說」⁵³²，並認為我國民法第 28 條：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任」即為法人機關說之明文。

值得一提的是，民法第 28 條原規定法人應對「董事或職員所為之侵權行為」負責，惟為貫徹法人機關說，嚴格區分「法人自己責任」與「僱用人責任」，民國 71 年修正限縮第 28 條規定，僅於董事或有代表權之人所為之侵權行為，始要求法人負侵權行為損害賠償責任，至於職員所為之侵權行為，則回歸適用民法第 188 條之僱用人責任⁵³³。

⁵²⁹ *Id.* at 7.

⁵³⁰ 王皇玉，同註 350，頁 32。

⁵³¹ 有關是否應針對法人刑事責任調整處罰用詞之說明，參本文第五章第三節第一款。

⁵³² 施啟揚，同註 341，頁 173。

⁵³³ 施啟揚，同註 341，頁 173。

第二目 民法第 188 條雇主連帶責任

依民法第 188 條第 1 項本文「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。」我國法肯定法人之權利能力，故法人得與自然人成立僱用關係，於受僱人不法侵害他人權利，而符合條文構成要件時，被害人自得依上開規定請求法人連帶負賠償責任。

第三目 法人自己之民法第 184 條侵權行為損害賠償責任？

傳統見解認為，法人無意思能力，組織體本身不能為法律行為，必須由自然人作為其代表機關，代替其為法律行為，故法人並無本身之行為可言⁵³⁴。據此，無成立「法人本身侵權行為」之餘地。此外，民法第 184 條侵權行為責任以故意或過失為要件，二者均為對行為人心理狀態之評價，法人本身無意思能力與行為能力，無自己成立民法第 184 條侵權行為責任的可能，法人機關說所肯定之法人侵權行為，其故意或過失仍係依附於法人機關或公司董事的故意或過失而成立⁵³⁵。我國實務過去亦主張法人無從成立自己之民法第 184 條侵權責任⁵³⁶。

第二款 法人自己侵權責任之承認

第一目 學說之提倡

在現代企業組織規模龐大、分工精細且複雜的背景下，各國逐漸承認法人企業自己之侵權責任，如日本通說與實務認為，法人得統合內部多數構成員之意思而形成法人「團體意思」，並可將其企業行為作為法人本身之行為，而在造成損害時要求法人承擔自己侵權行為之責⁵³⁷；德國學說與實務則就侵權行為創設「交

⁵³⁴ 施啟揚，同註 341，頁 172。

⁵³⁵ 參見：後藤勇，法人の民法七〇九條による不法行為責任，判例タイムス，第 856 期，1994 年，頁 48。轉引自：陳聰富，法人團體之侵權責任，國立臺灣大學法學論叢，第 40 卷第 4 期，2011 年 12 月，頁 2121，頁 2099。

⁵³⁶ 如最高法院 95 年台上字第 338 號民事判決：「民法第 184 條所規定之侵權行為類型，均適用於自然人之侵權行為，上訴人為法人自無適用之餘地」。

⁵³⁷ 後藤勇，法人の民法七〇九條による不法行為責任，判例タイムス，第 856 期，1994 年，頁 49。轉引自：陳聰富，同註 535，頁 2106。

易往來安全義務」(Verkehrspflicht)與「組織義務」，而得適用於自然人與法人⁵³⁸，企業組織可能因違背相關義務而成立超越自然人責任之組織過失責任⁵³⁹。

學者認為，上述肯定企業組織過失責任之國際趨勢值得我國採取，在法人實在說的觀點下，無法輕忽法人組織體形成的意思決定具有故意或過失之可能，若可認為該統合自然人意思而成的組織體意思違背客觀理性之注意義務，進而造成損害時，不應要求被害人只能在指明特定加害人時才能請求賠償，令其承擔無法確知加害人的風險⁵⁴⁰；此外，若要求法人僅在其代表人或受僱人成立侵權行為時始能承擔損害賠償責任，將導致實務運作上為使法人負責而課與自然人近乎於擬制過失的嚴格責任，使其承擔超越所能控制範圍的責任，而與侵權行為法之嚇阻目的不符⁵⁴¹。基於以上種種理由，國內通說認為有必要承認與自然人責任區隔之法人自己侵權責任⁵⁴²。

第二目 大法庭徵詢程序統一見解

如前所述，我國實務過去雖否定法人自己之民法第 184 條侵權責任，惟晚近最高法院漸採肯定見解，並於民國 109 年經大法庭徵詢程序達成統一見解，最高法院 108 年度台上字第 2035 號民事判決依徵詢程序之見解，肯定法人得依民法第 184 條成立自己侵權責任。該判決指出，法人損害賠償責任之成立，除於其董事、其他有代表權人或受僱人執行職務不法侵害他人時，法人應依民法第 28 條、第 188 條連帶負責外，法人亦可適用民法第 184 條侵權行為之一般性規定，蓋該規定之文義與立法說明均未限於自然人始有適用，而法人得統合其構成員之意思與活動，為自己之團體意思及行為。又因現代社會科技發展，法人企業不乏經營規模龐大，構成員眾多，組織複雜、分工精細，且利用機器設備處理營運業務，致特定侵害結果發生常係統合諸多行為與機器設備共同所用之結果，非特定自然人單一行為所生，為避免適用民法第 28 條、第 188 條使代表人或受僱人承擔甚

⁵³⁸ 王澤鑑，法人侵權責任的發展——民法第 184 條法人自己侵權行為責任的創設，月旦裁判時報，第 100 期，2020 年 10 月，頁 11。

⁵³⁹ 陳聰富，同註 535，頁 2114。

⁵⁴⁰ 陳聰富，同註 535，頁 2115-2118。

⁵⁴¹ 陳聰富，同註 535，頁 2098、2117。

⁵⁴² 陳聰富，同註 535，頁 2121；林誠二，法人自己侵權行為之認定——簡評最高法院 102 年度台上字第 1556 號民事判決，台灣本土法學雜誌，第 400 期，2020 年 9 月，頁 225。

重之對外責任，亦使被害人須承擔特定加害人與其歸責事由的風險，而對被害人權益保護不周，應認法人需自己負擔組織活動所生之損害賠償責任⁵⁴³，此判決見解亦受多數學者肯定⁵⁴⁴。

第三目 法人自己侵權責任之建立

壹、法人團體意思

最高法院上開決議作成後，有學者認為，可將法人負責人的故意過失視為法人自己故意過失而該當侵權行為的損害賠償責任⁵⁴⁵，惟本文認為，此見解將違背最高法院肯定法人自己侵權責任的用意⁵⁴⁶，若以負責人之故意過失認定法人責任，則直接肯定負責人成立侵權行為，而令法人依民法第 28 條連帶負責即可，根本無需承認法人自己侵權行為責任。

前述最高法院認為「法人得統合其構成員之意思與活動，為自己之團體意思及行為」，應係認為法人自己意思係經由各構成員的意思相互作用統合而成，與學說認為「法人構成員整體所為的決定將形成有別於個別構成員意思的團體意思」之論點相符，具體而言，團體意思可能是由機關以決議的方式形成，亦可能是其他從業者的總體決定，例如董事會作成決議後，由經理人依決議內容執行，此時決議內容便為法人團體意思，當決議之執行造成他人損害即可令法人負責，至於個別董事若有不法情事，則屬於另一責任類型⁵⁴⁷。此種觀點才真正符合所謂法人「自己」侵權行為意思，也才能真正解決傳統見解將法人侵權責任依附於自然人造成難以特定加害人，或使自然人承擔過重責任之缺失。

貳、法人注意義務違反

⁵⁴³ 最高法院 108 年度台上字第 2035 號請求損害賠償事件新聞稿。

⁵⁴⁴ 於統一見解後為文表示肯定者如：王澤鑑，同註 538，頁 14；陳忠五，法人自己行為的侵權責任——最高法院 108 年度台上字第 1499 號判決簡析，台灣法律人，第 6 期，2021 年 12 月，頁 161；葉啟洲，同註 339，頁 126。

⁵⁴⁵ 莊永丞，公司侵權責任之我思我見——以最高法院 108 年度台上字第 2035 號民事判決為中心，台灣法律人，第 6 期，2021 年 12 月，頁 53-54；於大法庭統一見解作成前即為文表示法人自己侵權行為之故意過失必須以自然人成員意思判斷者：林誠二，同註 542，頁 224。

⁵⁴⁶ 相同見解：陳聰富，再論法人自己行為的侵權責任，月旦法學雜誌，第 331 期，2022 年 12 月，頁 82。

⁵⁴⁷ 陳聰富，同註 546，頁 76-77。

學者指出法人之行為與活動係結合人、物、環境與管理等複雜因素共同運作而成，致有時不易特定實際造成損害的原因事實或行為人，故應以「法人組織管理機制」作為評價法人義務違反的對象，若法人整體組織管理機制有缺失，未能有效防範危險發生，即可肯定其自己之義務違反⁵⁴⁸。具體而言，可參考德國判例學說所創設「往來交易安全義務」下位之「組織義務」概念，包括人員配置、物之設置、維護與更新，以及防止事故發生的安全管理機制之建立⁵⁴⁹，學者並進一步將法人組織義務類型化為「組織營運義務」與「組織設置義務」，前者係指採取結構上的預防措施，制定抽象的一般性規定與指引，以指引員工避免造成他人損害，後者則是針對人員、機器的配置或維護義務⁵⁵⁰。

第三款 評析—法人侵權責任發展帶來的啟發

第一目 承認法人自己侵權對法人責任體系的影響

陳聰富教授認為，肯定法人自己責任後，若在代表權人犯罪時欲追究法人自己侵權責任，法人適用民法第 28 條與第 184 條的情形應予區別：適用民法第 28 條時，係董事等代表人成立侵權責任，法人因而連帶負責；至於民法第 184 條的自己侵權責任，則可能發生在法人應選任稱職代表人而未選任的情形，評價法人就「組織設置義務」具有過失而構成民法第 184 條之責任⁵⁵¹。陳忠五教授更進一步表明，在確立法人自己行為的侵權責任後，法人依民法第 28 條、第 188 條規定所負之侵權責任性質，應重新定位為「為他人行為負責」而非如向來所認為的「自己行為責任」，且法人僅在自己違反組織義務時負自己行為責任，非自然人一有侵權行為即可肯定法人自己行為責任，若構成員之侵害行為不能認定為法人自己的侵害行為（如逾越權限所為行為），此時除非法人本身另有組織管理欠缺，否則基於法人侵權責任的獨立性，法人無需負自己行為責任，僅在符合民法第 28

⁵⁴⁸ 陳忠五，同註 544，頁 162-163。

⁵⁴⁹ 王澤鑑，同註 538，頁 13。

⁵⁵⁰ 陳聰富，同註 546，頁 80。

⁵⁵¹ 陳聰富，同註 535，頁 2119。

條、第 188 條要件時，始需為他人行為連帶負責⁵⁵²。本文整理陳忠五教授見解就法人為自己、為他人負責的情形如下圖 3⁵⁵³：

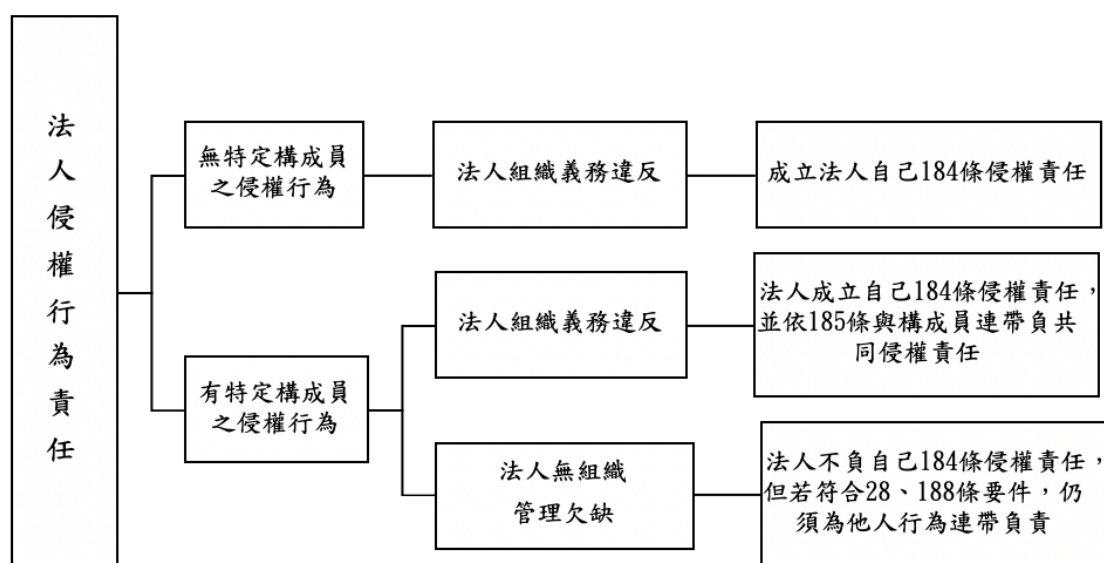


圖 3：法人侵權行為體系

第二目 民事侵權法作為刑事責任之參考？

民法與刑法本質不同，固然不能直接比附援引，更有學者強烈譴責以民法歸責要件切入刑事處罰分析的做法⁵⁵⁴，惟本文認為，侵權行為法的制度功能除分散風險、填補損害外，學說尚肯定其具有道德非難、嚇阻損害行為與懲罰報復的功能⁵⁵⁵，與刑法嚇阻違法的預防功能或應報思想相近；此外，侵權責任與刑事責任同樣係由構成要件、違法性、有責性等要件建構，且原則上均以行為人對損害（法益侵害）結果具有故意或過失為必要⁵⁵⁶，足見二者具有一定的相似性，況且法人概念之出現最初即係以解決民事交易問題而設，比較法上亦有直接將民法雇主責

⁵⁵² 陳忠五，同註 544，頁 164-165。同樣認為代表人依民法第 28 條、第 188 條所負責任與自己因組織義務違反所負第 184 條責任不同者：陳聰富，同註 535，頁 2120。

⁵⁵³ 圖為筆者自繪。

⁵⁵⁴ Frisch 著，蔡聖偉譯，同註 479，頁 15-16。

⁵⁵⁵ 陳聰富，侵權行為法原理，三版，2023 年 9 月，頁 2-11。

⁵⁵⁶ 刑法第 12 條第 1 項規定「行為非出於故意或過失者，不罰」，民法第 184 條第 1 項前段規定「因故意或過失，不法侵害他人權利者，負賠償責任」，二者之歸責均以行為人具故意或過失為限。惟民法侵權責任基於政策考量，於特定情形尚肯定推定過失、無過失責任之立法設計，以加強對被害人之保護，此為應遵守無罪推定原則與罪責原則之刑事法所不許。

任套用於刑法作為法人犯罪歸責要件者，難認民法學界與實務對於法人責任的討論於思考法人刑事責任毫無參考價值。

第三項 透過組織模式建構法人自己刑事責任

第一款 採組織模式之理由

回顧了比較法與學說上針對法人刑事歸責模式的處理，以及我國民事實務的最新發展後，本文認為在法人刑事責任的解釋與建構上應以「組織模式」較適當，理由如下：

第一目 避免處罰漏洞

壹、無法特定犯罪自然人亦得處罰法人

不同於其他以自然人犯罪作為法人責任媒介之歸責方式，組織模式在無法特定自然人時，仍可基於法人組織缺陷導致法益侵害結果發生而令其負責，如此較能符合現代企業分工細緻化，且生產模式機械化、自動化的經營型態。無論國內或國外之民事法學說與實務均考量了上述現代企業經營態樣，與時俱進地一改傳統否定法人自己侵權行為的立場，轉而承認以組織義務違反建構法人自己侵權責任，在這樣的意義下，民事法對於法人實在說的理解已逐漸偏向有機體說，認為法人具有與其構成員相區隔的團體意思及團體義務。在過去民法依循傳統見解否定法人自己責任時，要於刑法上承認法人自己犯罪有其難度，且在法秩序上有不一致的疑慮，然而，現在有民法的發展作為先例，於刑法領域採納基於法人獨立人格地位所提出的組織模式，應不至過於冒然。況且，現今人工智慧技術崛起，機械設備不再局限於人類具體指令才能運作，而可依據所搜集之資訊作成自主決策，在可想見的未來，特定成員對於生產活動造成法益侵害的因果貢獻只會更加難以掌握，也不易證明其故意或過失⁵⁵⁷，若仍堅持必須以自然人罪責連結法人罪

⁵⁵⁷ 有關人工智慧對刑事責任追究帶來的挑戰，參：薛智仁，初探人工智慧對刑法學的挑戰——以自動駕駛為例，台灣法律人，第27期，2023年9月，頁114以下。

責，所謂「組織化無責任」現象恐將更加嚴重，亦無疑宣示法人只要能透過權責不明的組織結構隱藏自然人犯罪者，就能使自己脫免責任。

貳、涵蓋範圍更廣

代表模式以代表人犯罪或疏未盡其對員工執行職務之監督義務為法人責任的前提，惟在代表人不適任、欠缺防範防止犯罪發生的專業能力時（例如僅是掛名的人頭董事），可能因不具有對於客觀注意義務的個人踐行能力，或因欠缺主觀預見、迴避可能性而無法成立過失罪責⁵⁵⁸，然而，依代表模式的構想，並無法就未選任合適代表人一事追究法人的責任。對此，民法學者即有表示，雖法人就未選任稱職代表人一事無民法第 28 條之適用，但得以法人違反「組織設置義務」為由令其負自己侵權責任⁵⁵⁹，換言之，法人依附於自然人的連帶責任與法人自己責任的要件及範圍有別⁵⁶⁰，承認法人自己侵權得使權利保障範圍更為廣泛，在刑事犯罪承認法人自己犯罪，應同樣能更周全法益保護與犯罪預防，避免公司大量任用不具專業能力的人頭董事卻能因而脫免責任。

如學者所言，法人雖係由自然人所塑造，卻具有「脫離成員意願而能自我延續與變化的組織本質」，而可能造就不良的組織制度或文化，進而對組織成員產生一定制約⁵⁶¹，可見法人可能發展為具有自身性格的主體，不應侷限於自然人作為媒介而限縮評價組織義務違反的責任範圍。

第二目 避免對自然人過苛

前述民事大法庭徵詢程序將「為避免適用民法第 28 條、第 188 條使代表人或受僱人承擔甚重之對外責任」作為肯定法人自己侵權理由之一，可見法人責任成立若依附於自然人，可能使實務上為了使法人負責而賦予自然人過高的注意義務。就刑事責任部分，日本亦有學者指出該國通說與實務以視同理論解釋兩罰制，將造成實際上課以代表人超越其能力的高度注意義務，以認定法人的刑事責任⁵⁶²。

⁵⁵⁸ 有關因「個人能力欠缺」而排除過失罪責的詳細學說討論，參：許恒達，「超越承擔過失」的刑法歸責，東吳法律學報，第 20 卷第 2 期，2008 年 10 月，頁 99 以下。

⁵⁵⁹ 陳聰富，同註 535，頁 2119。

⁵⁶⁰ 陳聰富，同註 535，頁 2120。

⁵⁶¹ 許澤天，同註 508 頁 46。

⁵⁶² 川崎友巳，同註 504，頁 29。

如前所述，現代社會生產模式具有機械化、自動化的特徵，操作設備的員工固然應盡其義務避免設備異常進而造成損害發生，惟設備異常往往牽涉許多複雜因素，而不易找出單一、明確的義務違反行為，若謹守罪疑唯輕原則，不應輕易對員工以刑罰相繩。然而，若堅守「不對員工課責，亦無法處罰法人」的原則，於嚴重事故的情形，往往難以平息群眾之怒火，而加深對司法系統之不信任，難保追訴、審判者不會以事後諸葛的心態，強加罪名於個人，以能順利令法人同負責任。

第三目 符合自我負責原則

如本章第三節第二款第四目所述，代表模式與組織模式各自均主張其理論並非令法人為他人行為負責而符合自我負責原則。惟參照前述民法學者對於侵權責任體系的建構，依附於代表人責任的民法第 28 條連帶責任已因法人自己第 184 條侵權之承認而被解讀為「為他人行為負責」，民法上對於法人的理解已經偏向承認法人團體意思與行為的有機體說。在民法已認定法人就代表人侵權時所負責任為「為他人負責」時，刑法應已無必要堅守依附於自然人的法人罪責認定標準，否則反而更容易招致違反自我負責原則的批評。

第二款 犯罪類型與解釋

確立了法人犯罪應採取組織模式作為歸責模式後，接著面臨的問題是要如何建構或解釋組織模式下的法人犯罪構成要件。本文認為組織模式下的法人責任可分為「法人實現構成要件」與「組織義務違反」二種類型的犯罪：

第一目 法人實現構成要件

雖傳統殺人、放火、強盜等涉及肉體舉動之犯罪構成要件，難以想像評價為法人之行動，惟在特定經濟活動造成法益侵害，或使他人不法獲益為中心的犯罪，縱行為人無肉體上活動仍可視為犯罪行動，此時即有評價法人犯罪實行行為的空

間⁵⁶³。至於應如何認定法人的實行行為，提倡組織模式之學者藤木英雄氏認為，此類犯罪係以「義務違反性」為本質的犯罪為主，若義務主體為法人，而董事或員工怠於為法人履行該法定義務，於社會通念與常識上即應認為法人為違反義務之正犯⁵⁶⁴。惟本文認為，此論理似乎推論過快而有必要加以釐清，若依組織體具有自己意思與行為的思考，固然違反義務的行為通常會由自然人依其組織分工而實施，然而，應認為僅在自然人實施犯罪行為符合法人內部所設立的制度、政策，或縱容、鼓勵的組織文化時，始能將之評價為法人組織活動行為的一環，進而評價為法人該當犯罪構成要件⁵⁶⁵。

第二目 組織義務違反

「組織義務違反」的概念無論於民法或刑法學說上對於法人責任的建構均具有重大意義，如德國民法學說與實務係透過「組織營運義務」與「組織設置義務」之違反以建構法人之侵權行為⁵⁶⁶，而刑法學界亦有認為法人具有「建立防止法益侵害系統」之固有法律義務，若法人未能達到防止企業活動可能產生危害的個別安全標準，可認定法人組織活動違反注意義務而肯定法人本身有過失⁵⁶⁷，並認為組織活動注意義務可參考近年逐漸普及的「法令遵循計畫」，以促進企業進行改革，建立良好的組織以監督、防止犯罪發生⁵⁶⁸。

本文於第四章第二節第三項、第四項分別說明了企業負責人基於支配地位與監督關係而負有防止下屬犯罪之作為義務及監督注意義務，本文認為，法人基於相同的理由亦被賦予類似的義務，蓋在專業分工、分層管理的組織體結構中，組織體經由標準作業流程或程序而對於內部構成員有高度的支配力⁵⁶⁹，此支配力與企業負責人或管理階層對其下屬的支配不相上下，進而成為主導員工業務上決策的關鍵因素，應認為法人基於如此的支配力，有必要盡監督、防止犯罪之義務。

⁵⁶³ 藤木英雄著，管高岳譯，同註 507，頁 61-62。

⁵⁶⁴ 藤木英雄著，管高岳譯，同註 507，頁 62-63。

⁵⁶⁵ 澳洲之法人刑法即是採取類似之認定方式，參蔡蕙芳，同註 348，頁 46 以下。

⁵⁶⁶ 可參本文第五章第三節第二項第二款第三目之說明。

⁵⁶⁷ 川崎友巳，兩罰規定における法人の刑事責任とコンプライアンス・プログラム--「企業システム過失責任」の導入をめざして，同志社法学 50 卷 3 号，1999 年 1 月，頁 1 以下。轉引自：同作者，同註 504，頁 34。

⁵⁶⁸ 川崎友巳，同註 504，頁 35；王皇玉，同註 362，頁 131。

⁵⁶⁹ 蔡蕙芳，同註 348，頁 44。

若再考量法人經常因員工犯罪而獲有增益財產之積極利益或節省成本之消極利益，課與法人此等義務亦屬合理。

至於組織義務內涵的認定，學說上參考法令遵循計畫的論點值得參考，此提供了相對具體的認定標準，也能根據不同業務類型調整細部規範內涵。有關刑事法上法規遵循應有之要件，除美國量刑指南第 8B2.1(b)條設有七項標準外⁵⁷⁰，德國學者 Imme Roxin 亦提出了具有參考價值的判斷標準，包括：(1) 謹慎的員工選任措施及依員工任務分工之監督人員。(2) 明確且客觀的組織任務分工及責任分配機制，避免權責重疊。(3) 對員工職務進行合法之指示、說明，並持續為教育訓練。(4) 定期檢查與抽查。(5) 要求員工重視自己責任，惟越是專業、獨立之事項，法人之控制義務即越小。(6) 就員工違法或犯罪行為，應設有法律容許範圍內的制裁措施。⁵⁷¹

整理美國量刑指以及上述德國學者所列標準，可歸納良好的法令遵循制度應包括「完善的員工選任與監督機制」、「建立明確的分工與標準程序」、「對於法令遵循之教育與培訓」、「定期監控與審計」、「對員工違法行為給予合理制裁或其他調整措施」、「其他確保法令遵循計畫有效運作之措施」。本文認為，可從該特定行業中類似規模事業的角度，客觀觀察被告法人是否已盡上述各項義務，以作為認定其是否違反組織義務的參考指標，惟縱上述各項義務均未違反，仍應具體考量個案中法人是否有其他使內部員工易於犯罪，或未能有效防止其犯罪的情狀，非謂法人建立相關法令遵循機制即獲免死金牌而必不受歸責。

第四節 廢棄物清理法之法人刑事責任檢討

⁵⁷⁰ 本文已於第五章第三節第一項第二款處介紹本條規定，惟為便利對照，在此仍附上量刑指南第 8B2.1(b)條所列之七點規定：(1)建立防止和偵測犯罪行為的標準與程序；(2)治理機構應了解計畫之內容與運作方式，並進行有效、合理的監督；(3)應盡合理努力排除曾參與非法活動或與法遵及道德計畫不符的人員納入機構實質權力人員之中；(4)透過培訓計畫或其他方式向治理人員、高層人員等傳達計畫的標準和程序，且使其了解各自角色與責任；(5)應透過監控與審計等合理措施確保發現犯罪行為、定期評估計畫有效性、建立匿名或保密的犯罪通報系統；(6)透過激勵與適當紀律措施使機構能始終如一促進並執行計畫；(7)發現犯罪後，應採取合理調整防止再發生類似犯罪。

⁵⁷¹ Imme Roxin, Compliance- Maßnahmen und Unternehmenssanktionierung de lege lata, ZIS 9/2018, S. 346. 轉引自：王皇玉，同註 362，頁 132。

第一項 現行兩罰制之解釋

我國兩罰規定之文義並未顯示法人受歸責之理由為何，實務見解雖將之解讀為監督過失之責任，惟在法人過失的認定上，依該兩罰規定是否設有免責條款而解釋為推定過失或擬制過失，造成違反罪責原則、無罪推定原則之疑慮。惟依洗錢防制法第 11 條第 4 項的修法理由可知，立法者認為無論是否設有免責條款，均以違反監督義務作為歸責法人的前提，故所謂但書免責條款，僅是畫蛇添足而應予以刪除⁵⁷²。

在現行兩罰規定實務運作之種種缺點下，本文認為縱不透過修法解決上述爭議問題，亦應透過解釋使現行法符合刑法或刑事訴訟法之相關原則。依本文所主張的組織模式解釋現行分歧的兩罰制立法，應認為未設有免責條款的規範具有「違反組織義務」的不成文構成要件，個案中仍應確認法人是否違反組織義務導致員工易於犯罪；至於設有但書免責條款之規定，不應將但書規定解釋為例外，反而造成推定過失、違反無罪推定等疑慮，毋寧認為但書規定僅是強調法人受歸責之理由在於其未盡力防止犯罪，而此組織義務違反，原則仍應由檢察官負舉證責任。

廢棄物清理法第 47 條：「法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金」，屬於未設有免責條款的規定，解釋上應加入不成文構成要件，即解釋為「法人之負責人...代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前二條之罪者，（而法人違反組織義務者，）除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金」。至於本條之組織義務違反，應結合廢棄物清理法與前文所介紹刑事法令遵循制度的相關標準予以認定，詳於後文修法建議處說明之。

第二項 修法建議

⁵⁷² 相關說明參本文第五章第二節第二項。

第一款 法人實現構成要件

廢棄物清理法中，部分罪名可評價為法人親自實現，如廢棄物清理法第 45 條第 2 項、第 3 項（販賣）偽造、變造收費證明標誌罪，可想像將法人評價為偽造、變造或販賣者，販賣偽造收費證明標誌之公司即可論以刑事責任；又如第 46 條第 3 項未經許可提供土地回填、堆置廢棄物罪，法人亦可能基於土地所有權人的地位而被評價為土地提供者（且若法人為土地所有權人，其亦為應取得許可之人）。前文曾提及第 46 條第 4 款前段「取得許可義務人」與「實施構成要件人」不符的情形，亦可透過構成要件設計，使法人就「未取得許可而經營廢棄物貯存、清除、處理業務」的義務違反負起刑事責任。惟上開廢棄物清理法規定之法律效果均為有期徒刑得併科罰金，應另就法人違反之情形規定罰金或其他制裁措施之法律效果。針對法人違反法律明定之構成要件，可能之規範設計如「廢棄物清理法第 47 條第 1 項：法人犯前二條之罪者，處...元以下罰金，或命其...（罰金以外制裁措施有待綜合專業意見後設定之）」。

第二款 組織義務違反

法人組織義務違反的情形，則可就現行兩罰制規範的文字結構進行微調，可能規範設計如「廢棄物清理法第 47 條第 2 項：法人組織內部自然人犯前二條之罪，而法人違反組織義務者，無論是否有特定自然人負責，對該法人處...元以下罰金，或命其...（罰金以外制裁措施有待綜合專業意見後設定之）」。

針對條文所謂「違反組織義務」，應依前文所介紹刑事法令遵循制度的相關標準，再依各公司之業務性質，結合廢棄物清理法之規定而予以具體化。例如：運通公司或車行等，其員工可能利用公司車輛非法載運廢棄物，故公司應對員工進行車輛合法使用途徑之適當訓練，建置完善的回報系統（如建立工作表格，要求員工詳實填寫出車時間、地點與用途），並定期抽查確認員工無利用車輛從事違法廢棄物載運之情事；又如廢棄物清理公司，應就其依廢棄物清理法第 41 條取得之許可文件的內容對員工進行確實的告知與訓練，包括該公司被允許清除或處理廢棄物之種類、方式與地點等，要求員工與主管人員作成工作日誌確認均有遵守許可文件內容執行業務，並指派監督人員定時確認員工均有合法清理廢棄物。



第六章 結論

全球環境保護意識日益高漲，環境刑法作為國家維護憲法環境權的保護規範，具有其正當性和必要性，透過刑罰處罰污染行為亦符合國際環境保護法制之發展趨勢，雖部分論者對於環境刑法抱持懷疑態度，但只要妥善制定相關犯罪構成要件，即可兼顧環境保護，同時避免過度擴張刑罰權之範圍。本文論證了環境權之憲法位階與意涵，並主張在憲法環境權的基礎之下，環境刑法應以「生態與人本雙重法益」作為保護法益，兼顧人類與環境的永續發展。在立法技術上，考量行政專業性和法秩序一體性的需求，宜使用行政從屬性的立法模式進行規制，惟應避免完全以違反行政義務作為犯罪構成要件，使環境刑法淪為保護行政秩序的工具，而與生態與人本雙重法益的保護目的相違背，故應採用「相對從屬型」的行政從屬性立法模式，構成要件除了違反行政義務外，還要求其他涉及法益侵害的外在情狀的變化。此外，針對環境問題舉證困難的特性，可於環境刑法採用「適性犯」的立法，以「足以造成環境污染」作為入罪標準，避免責任成立的範圍過寬或過窄，保有法院個案判斷之彈性。

我國實務上最常適用之環境刑法為廢棄物清理法，佔環保署主管刑事法律案件中的9成以上，可見該法於實務上的重要性。本文認為現行廢棄物清理法之犯罪構成要件應朝向前述適性犯的立法進行修正，避免處罰範圍過寬，使輕微違法案件動輒論以刑事責任，也避免處罰範圍過窄，使被告因環境污染因果關係不易證明的特性而脫免責任；目前廢棄物清理法許多條文雖運用相對從屬之行政從屬性立法模式，惟在構成要件描述上仍偏重於對於行政規定的違反或未經行政許可，而忽視構成要件行為與環境危害的相關性，若能加上結合保護法益的適性要件，讓法院在適用相關處罰規定時，得審酌被告行為是否具有對環境法益侵害之危險性，決定是否應透過刑法處罰該行為，一方面能避免處罰範圍過度擴張，另一方面也可避免相關條文的保護法益淪為單純行政秩序維持，而與環境犯罪的保護法益內涵抵觸。

近年來因國內生產活動興起，廢棄物數量暴增，致合法廢棄物掩埋場、焚化爐無法應負湧入之大量廢棄物，合法清理廢棄物的成本迅速暴增，產生廢棄物之業者或廢棄物清理業者為求節省成本、謀取暴利，經常選擇鋌而走險，改以非法方式清理廢棄物，聘請卡車司機載運廢棄物至違法土地上堆置、掩埋，單趟車程即可節省近 50 萬新台幣之清運成本，不法獲利經常可達上億元，龐大的利益使我國廢棄物清理犯罪朝向集團化、組織分工化的型態。然而，因檢警查緝廢棄物犯罪時，通常僅能抓到集團最下游之基層員工，能否向上游追緝取決於被捕員工的配合，若其選擇扛下責任而不揭露上級之不法，便難以透過組織歸責使上級負起責任，導致我國目前絕大多數廢棄物清理案件均以處罰基層員工為主，真正對於犯罪有控制力，且為主要獲利者之上游業者反而能逍遙法外。本文認為，必須強化企業內部責任追究才能真正達到預防廢棄物犯罪的立法目的，在基層員工犯罪的情形，應考慮在廢棄物清理法中建立如水污染防治法第 39 條之 1 與空氣污染防治法第 95 條之「吹哨者保護」和「污點證人減免刑罰」的制度，鼓勵員工揭露企業違法行為，避免其因協助偵查而承擔不利後果。

就企業負責人的廢棄物清理刑事責任部分，若數名董事故意作成不法決議，不必檢驗個別董事贊成行為與犯罪結果之因果關係，得整體觀察董事會決議，透過共同正犯評價董事責任；惟若其僅為過失不法，依本文否定過失共同正犯的見解，雖無法對數名董事論以共同責任，惟仍有單獨論以過失犯的可能性，但為避免對董事過苛，宜考慮於刑法引入董事異議免責規定。在基層員工犯罪的情形，董事或管理者若利用其權威地位使員工服從犯罪命令，可基於組織支配成立間接正犯；若董事僅就員工具體犯罪消極放任，則因其具有業主責任之保證人地位，而能追究其未盡防止義務之不作為犯責任；至於大型企業之負責人未建構監督或管理制度，導致員工易於犯罪者，雖可追究其監督義務違反之過失責任，但可能面臨因果關係判斷之難題而仍不易咎責，此時透過義務犯規定簡化歸責，較能追

究負責人之責，就廢棄物清理法而言，可將第 46 條第 2 款針對負責人所設之規定納入過失不法責任，即可充分追究疏未建立監督機制之責。

廢棄物清理法第 47 條設有對法人處以罰金之規定。誠然，在廢棄物清理犯罪組織化的情況下，除了追究自然人責任外，同時追究法人之刑事責任更能嚇阻企業不法，惟在我國目前採用兩罰制，條文未明文法人受歸責之理由時，實務往往未論證法人責任成立之基礎，僅單純操作法條文字，而以「被告某公司因負責人/受僱人執行業務犯廢棄物清理法第 46 條某款之罪，應依同法第 47 條科以罰金」簡單幾句文字說明應科以法人罰金，未具體說明個案中法人受罰之理由何在，甚至有判決表示自然人犯罪時，法人應負擬制過失或推定過失責任，而產生違反罪責原則之疑慮；此外，在法人責任依附於自然人責任的條文結構下，若無法特定犯罪自然人，縱可確定犯罪結果係因法人組織活動所致，仍無法處罰法人，而削弱法人刑法預防犯罪的目的。本文參考比較法與學說見解，以及我國民事侵權行為法的實務發展，認為應以「組織模式」作為法人歸責之基礎，法人乃是因自己義務違反而成立刑事責任，此義務違反包括法定義務違反犯罪，如廢棄物清理法第 46 條第 3 款將「違反取得提供土地許可的行政義務」作為要件，法人依其性質可能基於土地所有人地位而違反此義務而得評價其為本罪正犯；法人自己義務亦包含監督、防止犯罪的組織義務，當內部自然人犯罪而法人未盡其組織義務時，亦應就其組織義務違反而追究其責任。至於法人犯罪的法律效果，除了罰金外，亦可考慮引用多元的制裁方式，並可在程序上或科刑上採用附條件緩起訴、緩刑等，要求法人改進其法令遵循制度，以避免未來再犯。基於以上說明，本文提出修法建議如下：

廢棄物清理法第 47 條

第 1 項 法人犯前二條之罪者，處...元以下罰金，或命其...（罰金以外制裁措施有待綜合專業意見後設定之）。

第 2 項 法人組織內部自然人犯前二條之罪，而法人違反組織義務者，無論是否有特定自然人負責，對該法人處...元以下罰金，或命其...（罰金以外制裁措施有待綜合專業意見後設定之）。

我國地狹人稠並富有豐富的自然與生態資源，經濟發展逐漸蓬勃的同時，產生了大量廢棄物而嚴重威脅國土環境，本文從刑法的角度觀察現行廢棄物清理法之相關爭議，並對企業犯罪中自然人、法人的歸責提出解釋或修法的建議，以我國現行廢棄物清理組織犯罪型態為例說明之，期待相關見解能在加強環境保護的同時，仍能符合刑法之基本原則，而能作為我國環境刑法或企業犯罪之參考。



參考文獻

一、中文文獻（依作者姓氏筆畫排列）

（一）書籍

1. 王皇玉，刑法總則，十版，2024 年 7 月。
2. 王澤鑑，民法總則，2014 年 2 月。
3. 王澤鑑，侵權行為法，增訂新版，2015 年 6 月。
4. 吳庚，行政法之理論與實用，增訂十四版，2016 年 9 月。
5. 吳信華，憲法釋論，增訂 4 版，2021 年 10 月。
6. 李建良，行政法基本十講，十一版，2021 年 8 月。
7. 林山田，刑法通論（上），十版，2008 年 1 月。
8. 林鈺雄，新刑法總則，九版，2021 年 8 月。
9. 法治斌、董保城，憲法新論，七版，2020 年 3 月。
10. 邱聰智，公害法原理，1984 年 5 月。
11. 施啟揚，民法總則，八版，2009 年 8 月。
12. 莊國榮，行政法，五版，2019 年 9 月。
13. 許志雄、陳銘祥、蔡茂寅、周志宏、蔡宗珍，現代憲法論，四版，2008 年 9 月。
14. 許澤天，刑法總則，五版，2024 年 5 月。
15. 陳子平，刑法總論，二版，2008 年 9 月。
16. 陳子平，刑法總論，四版，2018 年 9 月。
17. 陳敏，行政法總論，九版，2016 年 9 月。
18. 陳慈陽，環境法總論，三版，2011 年 11 月。
19. 陳聰富，侵權行為法原理，三版，2023 年 9 月。
20. 黃榮堅，刑罰的極限，初版，2000 年 4 月。
21. 黃榮堅，基礎刑法學(上)，四版，2012 年 3 月。
22. 楊翊耘，廢棄物清理法實務解析，初版，2022 年 5 月。
23. 葉啟洲，民法總則，二版，2022 年 9 月。
24. 蔡聖偉，刑法案例解析方法論，三版，2020 年。
25. 鄭昆山，環境刑法之基礎理論，1998 年 4 月。

(二) 論文

1. 王士帆，法人刑法合憲——奧地利憲法法院 2016 年裁判，月旦刑事法評論，第 7 期，2017 年 12 月，頁 5-16。
2. 王士帆，歐盟標準的法人刑法模式，收錄於：法學與風範——陳子平教授榮退論文集，2018 年 1 月，頁 563-584。
3. 王志誠，董事之監督義務——兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署裁罰一•八億美元案之省思，月旦法學雜誌，第 259 期，2016 年 12 月，頁 5-18。
4. 王皇玉，法人犯罪與認罪協商（上），司法週刊，第 2049 期，2021 年 4 月，頁 2。
5. 王皇玉，法人刑事責任之研究，輔仁法學，第 46 期，2013 年 12 月，頁 1-34。
6. 王皇玉，法令遵循對法人刑事歸責性之意義與影響——從營業秘密法第 13 條之 4 談起，月旦法學雜誌，第 303 期，2020 年 8 月，頁 120-135。
7. 王皇玉，論危險犯，月旦法學雜誌，第 159 期，2008 年 8 月，頁 235-244。
8. 王澤鑑，法人侵權責任的發展——民法第 184 條法人自己侵權行為責任的創設，月旦裁判時報，第 100 期，2020 年 10 月，頁 5-15。
9. 王澤鑑，特殊侵權行為（十）—無過失侵權責任（上）—危險責任的理論、體系及發展，台灣本土法學雜誌，第 75 期，2005 年 10 月，頁 43-56。
10. 古承宗，風險社會與現代刑法的象徵性，科技法學評論，第 10 卷第 1 期，2013 年 6 月，頁 115-177。
11. 古承宗，高雄石化氣爆事件與刑法上的組織歸責，收錄於氏著：刑法的象徵化與規制理性，2 版，2019 年 4 月，頁 7-9。
12. 古承宗，淺論「廢棄物清理刑法」的廢棄物概念，台灣法律人，第 19 期，2023 年 1 月，頁 60-70。
13. 古承宗，評析 2018 年新修正之刑法第一九〇條之一——以抽象危險犯與累積犯之辯證為中心，國立中正大學法學集刊，第 61 期，2018 年 10 月，頁 157-238。
14. 古承宗，廢棄物清理法第 46 條第 4 款為身分犯或一般犯之辯證——兼評刑事大法庭裁定後的實務見解趨勢，台灣法律人，第 8 期，2022 年 2 月，頁 102-118。

15. 古承宗，論環境刑法的行政從屬性，收錄於：陳子平教授榮退論文集編輯委員會主編，法學與風範-陳子平教授榮退論文集，2018年1月，頁75-122。
16. 古承宗，環境風險與環境刑法之保護法益，興大法學，第18期，2015年11月，頁181-231。
17. 余若凡，公司犯罪與公司之犯罪能力—美國處理公司犯罪政策之介紹及評析，檢察新論，第4期，2008年7月，頁212-227。
18. 吳天雲，兩罰規定的法人責任，刑事法雜誌第57卷第1期，2013年2月，頁1-26。
19. 吳明駿，環境刑法之適用疑義-以日月光公司排放毒廢水至後勁溪案件為例，臺灣嘉義地方檢察署108年度自行研究報告，2019年10月。
20. 吳耀宗，初論環境犯罪之經濟刑法議題——以非法清理廢棄物為中心，月旦法學教室，第235期，2022年5月，頁35-49。
21. 李建良，論環境保護與人權保障之關係，東吳大學法律學報，第12卷第2期，2000年10月，頁1-46。
22. 李惠宗，「推定過失」或「擬制過失」？—台北高等行政法院九五年簡字第六三號判決簡評，台灣本土法學雜誌，第95期，2007年6月，頁235-238。
23. 李聖傑，刑法第190條之1的釋義思考，月旦法學雜誌，第290期，2019年7月。
24. 李聖傑，因果關係在刑法中的思考，中原財經法學，第8期，2002年6月，頁117-145。
25. 李聖傑，吹哨者保護的法制建構，月旦法學雜誌，第272期，2017年12月，頁155-164。
26. 李聖傑，親愛的小孩，月旦法學教室，第131期，2013年9月，頁30-32。
27. 李震山，論憲政改革與基本權利保障，國立中正大學法學集刊，第18期，2005年4月，頁183-252。
28. 周漾沂，重新建構刑法上保證人地位的法理基礎，臺大法學論叢，第43卷第1期，2014年3月，頁209-269。
29. 林志潔，公司犯罪防制之省思與展望，收錄於：刑事政策與犯罪研究論文集(11)，2008年12月，頁139-158。

30. 林志潔，公司犯罪與刑事責任—美國法之觀察與評析，律師雜誌，第 333 期，2007 年 6 月，頁 43-54。
31. 林志潔主持，我國公司犯罪防治之研究結案報告，法務部 96 年度委託研究計畫，2009 年 2 月。
32. 林書楷，法人被告之第三審上訴—從法人犯罪之本質談起，台灣法學雜誌，第 412 期，2021 年 3 月，頁 43-54。
33. 林書楷，食安犯罪之刑事規制及其解釋——以法人犯罪能力為中心，收錄於張麗卿主編，全球風險社會刑法新議題——以食品及醫療為中心，初版，2015 年 11 月，頁 288-309。
34. 林書楷，違法排放事業廢污水之個人與法人責任—釐清水污染防治法第 36 條與第 39 條之適用，刑事法雜誌，第 64 卷第 4 期，2020 年 8 月，頁 93-123。
35. 林書楷，環境刑法之體系與難題，玄奘大學法律學報，第 27 期，2017 年 6 月，頁 1-39。
36. 林國斌，董事忠誠義務與司法審查標準之研究——以美國德拉瓦州公司法為主要範圍，政大法學評論，第 100 期，2007 年 12 月，頁 135-214。
37. 林誠二，法人自己侵權行為之認定——簡評最高法院 102 年度台上字第 1556 號民事判決，台灣本土法學雜誌，第 400 期，2020 年 9 月，頁 215-225。
38. 林錫堯，行政罰之超法定阻卻違法事由，中華法學第 13 期，2009 年 11 月，頁 35-44。
39. 邱聰智，韓國環境保全法評介，輔仁法學，第 4 期，1985 年 1 月，頁 125-160。
40. 侯英鈴，從「往來義務」建構醫療機構之組織義務，國立臺灣大學法學論叢，第 41 卷第 1 期，2012 年 3 月，頁 329-401。
41. 姚志明，RCA 事件與疫學因果關係，月旦法學雜誌，第 247 期，2015 年 12 月，頁 21-44。
42. 施信民主編，環境權入憲 Q&A，台灣環境雜誌社。
43. 柯耀程，法人刑事案件上訴三審問題解析，台灣法學雜誌，第 412 期，2021 年 3 月，頁 25-42。
44. 洪兆承，兩罰規定中法律上推定之研究—以營業秘密法第 13 條之 4 事實上推定過失為檢討對象，世新法學，第 13 卷第 2 號，2020 年 6 月，頁 279-318。

45. 胡博硯，環境權之司法發展—寫在環境基本法施行十年之後，司法新聲，第 150 期，2013 年 1 月，頁 16-25。
46. 徐育安，法人刑事責任立法之趨勢與評析，國家科學及技術委員會補助專題研究計畫成果報告，計劃編號: NSTC 109-2410-H-305-036-MY3，2024 年 2 月。
47. 徐育安，傳統刑法理論與現代風險社會—以我國食安法爭議為核心，臺北大學法學論叢，第 104 期，2017 年 12 月，頁 73-135。
48. 徐育安，廢棄物清理法非法清理廢棄物罪構成要件之解釋與適用—簡評最高法院 109 年度台上大字第 3338 號刑事裁定，月旦法學雜誌，第 319 期，2021 年 12 月，頁 25-34。
49. 徐育安，廢棄物概念與產品登記—臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號、104 年度訴字第 135 號違反廢棄物清理法刑事判決評析，月旦裁判時報，第 117 期，2022 年 3 月，頁 71-80。
50. 徐昌錦，環境權入憲初探，日新法律半年刊，第 5 期，2005 年 9 月，頁 24-33。
51. 馬耀中、薛智仁、黃士軒、溫祖德、謝佳蓁、劉威成，我國訂立法人刑事專法（專章）可行性之評估—以外國法治深度研究為核心，刑事政策與犯罪防治研究專刊，第 37 期，2024 年 4 月，頁 85-124。
52. 張心悌，員工違法行為之董事監督義務——評臺灣臺北地方法院 105 年度訴字第 4239 號民事判決，月旦裁判時報，第 80 期，2019 年 2 月，頁 19-24。
53. 張明偉，論社區服務於法人犯罪之適用，刑事法雜誌，第 59 卷第 2 期，2015 年 4 月，頁 139-163。
54. 莊永丞，公司侵權責任之我思我見—以最高法院 108 年度台上字第 2035 號民事判決為中心，台灣法律人，第 6 期，2021 年 12 月，頁 41-55。
55. 許玉秀，水污染防治法的制裁構造—環境犯罪構成要件的評析，收錄於氏著：主觀與客觀之間，1997 年 9 月，頁 473-510。
56. 許玉秀，刑法第四章緒論及第二十八條至第三十一條註釋，第二十八條部分，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計劃編號: NSC-85-2417-H-004-002-C4，1997 年 9 月。
57. 許玉秀，我國環境刑法規範的過去、現在與未來，收錄於氏著：主觀與客觀之間，1997 年 9 月，頁 443-472。
58. 許玉秀，保證人地位的法理基礎—危險前行為是構成保證人地位的唯一理由？，收錄於氏著：刑法的問題與對策，二版，2000 年 11 月，頁 31-78。

59. 許育典，原住民文化集體權在憲法的保障：以原住民保留地為例，台灣法學雜誌，第 379 期，2019 年 11 月，頁 43-84。
60. 許宗力，行政法對民、刑法的規範效應，台灣行政法實務與理論（一），2003 年 3 月，頁 77-104。
61. 許恒達，「超越承擔過失」的刑法歸責，東吳法律學報，第 20 卷第 2 期，2008 年 10 月，頁 97-138。
62. 許恒達，刑法法益概念的茁生與流變，月旦法學雜誌，第 197 期，2011 年 10 月，頁 134-151。
63. 許恒達，省思罰金刑的設計理念與制度走向，月旦刑事法評論，第 6 期，2017 年 9 月，頁 5-23。
64. 許恒達，揭弊者保護制度的刑事政策省思，收錄於氏著：貪污犯罪的刑法抗衡，初版，2016 年 5 月，頁 298-320。
65. 許恒達，論瑕疵商品與過失共同責任——以最高法院九十八年臺上字第三一二五號刑事判決及其歷審見解為討論中心，興大法學，第 10 期，2011 年 11 月，頁 1-47。
66. 許絲捷，經濟刑法中的阻卻違法事由，月旦法學教室，第 239 期，2022 年 9 月，頁 36-49。
67. 許澤天，共同實施犯罪者 皆為正犯，法學講座，第 17 期，2003 年 5 月，頁 57-65。
68. 許澤天，法人刑法之構成要件設計，月旦法學教室，第 225 期，2021 年 7 月，頁 35-53。
69. 許澤天，從行政罰法相關規定看法人與法人之代表及法人之職員的不法歸責——建構法人刑法的核心問題，月旦刑事法評論，第 8 期，2018 年 3 月，頁 134-148。
70. 許澤天，擇一因果——條件理論之省略公式與因果律公式，法學講座，第 19 期，2003 年 7 月，頁 50-62。
71. 郭大維，企業法令遵循與董事監督義務，月旦法學教室，第 179 期，2017 年 9 月。
72. 郭印山，企業組織犯罪的刑事責任——追訴組織以及領導者，軍法專刊，第 66 卷第 6 期，2020 年 12 月，頁 20-22。
73. 郭智安，重新建構因果關係的定位與標準——以集體決議問題為例，司法新聲，第 119 期，頁 91-113。

74. 陳子平，論過失共同正犯，東海法學研究，第 10 期，1996 年 3 月，頁 143-175。
75. 陳志輝，身分犯之正犯的認定——以德國義務犯理論為中心，政大法學評論，第 130 期，2012 年 12 月，頁 331-418。
76. 陳忠五，法人自己行為的侵權責任——最高法院 108 年度台上字第 1499 號判決簡析，台灣法律人，第 6 期，2021 年 12 月，頁 157-165。
77. 陳俊偉，初探經濟刑法中空白構成要件與行政從屬性之界線，收錄於：吳俊毅、薛智仁主編，經濟刑法的在地實踐，一版，2021 年 12 月，頁 59-96。
78. 陳聰富，再論法人自己行為的侵權責任，月旦法學雜誌，第 331 期，2022 年 12 月。
79. 陳聰富，法人團體之侵權責任，國立臺灣大學法學論叢，第 40 卷第 4 期，2011 年 12 月，頁 2087-2126。
80. 惲純良，抽象危險犯作為對抗環境犯罪的基本制裁手段——以污染水體行為為例，月旦刑事法評論，第 8 期，2018 年 3 月，頁 30-67。
81. 曾淑瑜，法人裁罰方式之研究，刑事政策與犯罪研究論文集，第 24 期，2021 年 10 月，頁 123-149。
82. 曾淑瑜，疫學的因果關係，軍法專刊，第 37 卷第 3 期，1991 年 3 月，頁 25-29。
83. 黃奕文，重新檢視過失共同正犯之難題——以德國學說為討論中心，興大法學，第 20 期，2016 年 11 月，頁 193-280。
84. 黃奕文，論法人之刑事制裁——以德國近期立法趨勢和學說觀點為中心，興大法學，第 30 期，2021 年 11 月，頁 195-274。
85. 黃榮堅，論相當因果關係理論，月旦法學雜誌，第 96 期，2003 年 5 月，頁 312-327。
86. 溫祖德，法人刑事責任之歸責法制——以美國模式為核心，刑事政策與犯罪研究論文集，第 22 期，2019 年 10 月，頁 73-93。
87. 葉俊榮，大量環境立法：我國環境立法的模式、難題及因應方向，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010 年 10 月，頁 74-135。
88. 葉俊榮，憲法位階的環境權：從擁有環境到參與環境決策，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010 年 10 月，頁 1-36。
89. 葉俊榮，環境法的發展脈絡與挑戰——一個從台灣看天下的觀點，司法新聲，第 105 期，2013 年 1 月，頁 7-15。

90. 葉俊榮，環境問題的制度因應：刑罰與其他因應措施的比較與選擇，收錄於氏著：環境政策與法律，二版，2010年10月，頁136-173。
91. 趙智勇，《法國第五共和憲法》修憲研究，月旦法學雜誌，第262期，2017年3月，頁174-197。
92. 劉怡君、林志潔，從美國起訴聯電案比較經濟間諜行為之防制——域外管轄到組織體責任，月旦法學雜誌，第297期，2020年2月，頁49-69。
93. 蔡英欣，公司社會責任與股東利益最大化原則——以日本法為中心，臺灣財經法學論叢，第1卷第1期，2019年1月，頁169-197。
94. 蔡惠芳，我國法人犯罪立法之檢視與理論建構，東吳法律學報，第28卷第4期，2017年4月，頁1-74。
95. 蔡聖偉，從刑總學理檢視分則的立法，月旦法學雜誌，第157期，2008年6月，頁267-293。
96. 蔡震榮，警察處理集會遊行案件與人民權利義務的保障，收錄於：皮特涅教授七十歲祝壽論文集編輯委員會，變遷中的警察法與公法學——皮特涅教授七十歲祝壽論文集，初版，2008年8月，頁1-10。
97. 蕭宏宜，摻偽假冒的刑事爭議問題，台灣法學雜誌，第242期，2014年2月，頁66-78。
98. 薛智仁，初探人工智慧對刑法學的挑戰——以自動駕駛為例，台灣法律人，第27期，2023年9月，頁104-134。
99. 謝煜偉，條件理論與因果判斷，月旦法學雜誌，2007年6月，第146期，頁73-95。
100. 謝煜偉，論排放毒物污染環境媒介罪：與各環境行政刑罰法規之關聯性，臺大法學論叢，第48卷特刊，2019年11月，頁1375-1434。
101. 魏國晉，廢棄物清理法上「未經許可受託處理廢棄物罪」之行為主體釋疑——併引介德國環境立法之模式，法令月刊，第69卷第7期，2018年7月，頁83-107。

（三）學位論文

1. 李宣毅，犯罪構成要件行政從屬性之研究，東吳大學法律學研究所碩士論文，2010年7月。
2. 陳淑櫻，環境刑法與刑法第一百九十條之一，東吳大學法律學研究所碩士論文，2004年7月。

3. 彭文茂，不法集體決議的因果關係與刑事歸責，國立臺北大學法律學研究所碩士論文，2006 年 6 月。
4. 曾彥榮，刑事法規遵循與法人刑事責任之關聯—以組織體責任模式為核心，國立政治大學法律學系碩士論文，2024 年 1 月。
5. 馮聖晏，犯罪之組織支配，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2010 年 7 月。
6. 黃奕文，過失共同正犯理論之反思，國立政治大學法律學系碩士論文，2019 年 5 月。
7. 楊曜宇，我國環境刑法之再建構—以廢棄物清理法為中心，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2022 年 12 月。
8. 董幸文，企業犯罪能力與制裁之研究—以公司與負責人之負責結構為核心，國立臺北大學法律學系碩士論文，2018 年 1 月。
9. 鍾宏彬，法益理論的憲法基礎，國立政治大學法律學系碩士論文，2009 年 7 月。

(四) 譯著

1. Bernd Schünemann 著 蔡震榮譯，企業的刑事責任？收錄於：國際刑法學會中華民國分會，環境刑法國際學術研討會論文輯，1992 年。
2. Bernd Schünemann 著，陳志輝譯，德國不作為犯法理的現況，收錄於：許玉秀、陳志輝編，不移不惑獻身法與正義——許迺曼教授刑事法論文選輯，公益信託春風煦日學術基金發行，2006 年 12 月。
3. Bernd Schünemann 著，薛智仁譯，企業犯罪，收錄於：民主、人權、正義—蘇俊雄教授七秩華誕祝壽論文集，2005 年 9 月。
4. Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers 著，余伯泉、陳舜文、危正芬、余思賢、李茂興譯，社會心理學，揚智文化，第三版（原書第九版），2019 年 1 月。
5. Frisch 著，蔡聖偉譯，從犯罪行為與刑罰的基本理解檢視法人之可罰性——兼論不同的歸責種類，月旦法學雜誌，第 299 期，2020 年 4 月。
6. Ingeborg Puppe 著，王鵬翔譯，反對過失共同正犯，東吳法律學報，第 17 卷第 3 期，2006 年 4 月。
7. John D. DeLamater, Daniel J. Myers, & Jessica L. Collett 著，陳增穎譯，社會心理學，心理出版社，初版，2019 年 4 月。

8. Peter Lewisch 著，徐育安譯，奧地利組織團體責任-法理基礎-界限—批判，月旦法學雜誌，第 299 期，2020 年 4 月。
9. Stanley Milgram 著，黃煜文譯，《服從權威：有多少罪惡，假服從之名而行？》，經濟新潮社，初版，2015 年 12 月。
10. 仲道祐樹著，黃士軒譯，JR 日本福知山線事故與法人處罰，月旦法學雜誌，第 295 期，2019 年 12 月。
11. 板倉宏著，吳景芳譯，企業體與刑事責任—組織體責任論之提倡，刑事法雜誌，第 24 卷第 1 期，1980 年 2 月。
12. 藤木英雄著，管高岳譯，法人與刑法，刑事法雜誌，第 24 卷第 2 期，1980 年 4 月。

（五）研討會紀錄

1. 環境犯罪規範設計與不法利得沒收，月旦法學雜誌，第 278 期，2018 年 7 月。
2. 環境污染的刑事制裁（上）—刑法第 190 條之 1 新修正規定之解釋適用，月旦法學教室，第 191 期，2018 年 9 月。

（六）政府資料

1. 立法院公報，第 105 卷，第 75 期。
2. 立法院公報，第 88 卷 第 37 期 院會紀錄。
3. 立法院公報，第 91 卷，第 18 期 3214 號。
4. 行政院環境保護署，臺灣 2050 淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫（核定本），2023 年 4 月。
5. 國民大會秘書處編撰，第三屆國民大會第二次會議實錄（上冊），1998 年。
6. 最高法院 108 年度台上字第 2035 號請求損害賠償事件新聞稿。
7. 林淑靜，未依法清理廢棄物之刑事處罰問題研析，立法院議題研析，編號 2447，2024 年 4 月。

（七）網路資料

1. 「土尾集團」佯稱整地 地主受騙花錢善後虧更大 (2023 年 6 月 27 日), 聯合報, <https://udn.com/news/story/7321/7262062> (最後瀏覽日: 2024 年 6 月 17 日)。
2. 公司法全盤修正修法委員會, 第三部分-修法建議, 2016 年 11 月。
https://www.law.nccu.edu.tw/zh_tw/center/Financial_law/company_law (最後瀏覽日: 2024 年 6 月 4 日)。
3. 何柏均, 為何事廢濫倒總不停? 揭開環保犯罪集團上億不法利益的真相 (2022 年 8 月 24 日), 報導者, <https://www.twreporter.org/a/enterprise-wastes-black-market-organized-crime-of-disposal> (最後瀏覽日: 2024 年 6 月 17 日)。
4. 吳綺雲, 各國行政法制翻譯彙編(一), 司法院網站
<https://www.judicial.gov.tw/tw/dl-79656-ea6eee40d6d249c38495ca1652efd133.html> (最後瀏覽日: 2023 年 8 月 10 日)。
5. 林志怡, 環保查緝不易 檢察官: 需檢警環署合力, 台灣醒報, 2021 年 12 月 21 日, <https://anntw.com/articles/20211221-btiw> (最後瀏覽日: 2023 年 11 月 1 日)。
6. 法務部法務統計資訊網,
https://www.rjsd.moj.gov.tw/RJSDWEB/common/WebList3_Report.aspx?menu=GEN_PROSECUTION&list_id=743 (最後瀏覽日: 2024 年 3 月 21 日)。
7. 邱花妹, 致癌廢棄物滲透台灣, 天下雜誌, 第 218 期, 1999 年 7 月 1 日, <https://www.cw.com.tw/article/5106651> (最後瀏覽日: 2024 年 1 月 18 日)。
8. 侯良儒, 窘迫危機》台灣為何出現了「第六缺」? (2019 年), 商業周刊
<http://bw.businessweekly.com.tw/event/2019/IndustrialWaste/article-2.html>
(最後瀏覽日: 2024 年 6 月 17 日)。
9. 孫震, 企業倫理的基本概念 (2020 年 9 月 10 日), 中華企業倫理教育協進會, <https://www.cbcea.org.tw/fteacher/21> (最後瀏覽日: 2024 年 6 月 26 日)。
10. 張雄風, 再利用產品擬分級 資源循環促進法草案預告暫緩, 中央社, 2024 年 3 月 31 日, <https://www.cna.com.tw/news/ahel/202403310022.aspx> (最後瀏覽日: 2024 年 4 月 17 日)。
11. 環境部新聞專區, 未來經所有者決定不再擁有並排出之物品將優先視為資源, 環保署刻擬整併廢棄物清理法與資源回收再利用法二法 (2004 年 12

月 30 日)，<https://enews.moenv.gov.tw/page/3b3c62c78849f32f/49544206-d9ec-4454-ab7a-0c75adc33d08>（最後瀏覽日：2024 年 4 月 17 日）。

二、日文文獻

（一）書籍

樋口亮介，法人処罰と刑法理論，東京大学出版会，増補新装版，2021 年 5 月。

（二）論文

1. 川崎友巳，法人の刑事責任：企業固有の性質を考慮したアプローチ，刑法雑誌，41 卷 1 号，2001 年 7 月。
2. 松原久利，法人の刑事責任—自然人を媒介としたアプローチ，刑法雑誌，41 卷 1 号，2001 年 7 月。

三、徳文文獻

（一）書籍

1. Frister, Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil: ein Studienbuch, 3. Aufl., 2006.
2. Kloepfer, Michael, Umweltrecht, 3. Aufl., 2004.
3. Kloepfer/Heger, Umweltstrafrecht 3. Aufl., 2014.
4. Puppe, Ingeborg, Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, 2. Aufl., 2011.
5. Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II : Besondere Erscheinungsformen der Straftat., 2003.
6. Roxin, Claus, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I : Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre., 4. Aufl., 2006.
7. Roxin, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, 9. Aufl., 2015.
8. Rudolphi, Hans-Joachim, Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch Band 1. Allgemeiner Teil, 2003.

9. Schünemann, Bernd, Grund und Grenzen der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung, 1971.
10. Wenk, Jan, Sanktionierung im Schweizer Unternehmensstrafrecht, 2024.

(二) 論文

1. Böse, Martin, Strafbarkeit juristischer Personen – Selbstverständlichkeit oder Paradigmenwechsel im Strafrecht, ZStW 2014.
2. Hilf, Marianne Johanna, Die Strafbarkeit juristischer Personen im schweizerischen, österreichischen und liechtensteinischen Recht, ZStW 2014, S. 73 ff.
3. Hohmann, Olaf, Von den Konsequenzen einer personalen Rechtsgutsbestimmung im Umweltstrafrecht, GA 1992, S. 76 ff.
4. Roxin, Claus, Organisationsherrschaft als eigenständige Form mittelbarer Täterschaft, ZStrR 125 (2007), S. 1 ff.
5. Hilf, Marianne Johanna, Grundkonzept und Terminologie des österreichischen strafrechtlichen Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), NZWiSt 2016, S. 189 ff.
6. Jahn/ Schmitt-Leonardy/ Schoop, Unternehmensverantwortung für Unternehmenskriminalität – „Frankfurter Thesen“, in: wistra 2018, S. 27 ff.

(三) 政府資料

Bundesrat (Schweiz), Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes) und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht vom 21. September 1998, BBI 1998, S. 1979 ff.

四、英文文獻

(一) 論文

1. Arlen, Jennifer & Kahan, Marcel, *Corporate Governance Regulation through Nonprosecution*, 84 U. Chi. L. Rev. 323, 387 (2017).
2. Bloch, Robert E., *Compliance Programs and Criminal Antitrust Litigation: A Prosecutor's Perspective*, 57 Antitrust LJ. 223, 230 (1988).
3. Coleman, Katherine, *Controlling Corporate Crime: An Analysis of Deterrence versus Compliance*, 1 Nw. Interdisc. L. Rev. 185, 216 (2008).
4. Huff, Kevin B., *The Role of Corporate Compliance Programs in Determining Corporate Criminal Liability: A Suggested Approach*, 96 Colum. L. Rev. 1252, 1298 (1996).
5. Walsh, Charles J. & Pyrich, Alissa, *Corporate Compliance Programs As a Defense to Criminal Liability: Can a Corporation Save Its Soul?*, 47 Rutgers L. Rev. 605, 691 (1995).

(二) 網路資料

1. Conducting the Milgram Experiment in Poland, Psychologists Show People Still Obey (2017/5/14), at <https://spsp.org/news-center/press-release/conducting-milgram-experiment-poland-psychologists-show-people-still-obey>, last visited 06/20/2024.
2. Sustainable Materials Management: Non-Hazardous Materials and Waste Management Hierarchy, at <https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-non-hazardous-materials-and-waste-management-hierarchy>, last visited 04/16/2024.
3. UNEP: 50 years of Environmental Milestones, at <https://www.unep.org/environmental-moments-unep50-timeline>, last visited 08/24/2023.
4. UNEP-INTERPOL Report: Value of Environmental Crime up 26% (06/04/2016), at <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unep-interpol-report-value-environmental-crime-26>, last visited 08/25/2023.
5. Waste Framework Directive, at https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en, last visited 04/16/2024.

著作權聲明

論文題目：環境犯罪之個人與企業刑事責任—以廢棄物清理法為例

論文頁數：178 頁

系所組別：法律學系碩士班刑事法學組

研究生：周家齊

指導教授：徐育安教授

畢業年月：民國 113 年 7 月

本論文著作權為周家齊所有，並受中華民國著作權法保護

